

Universitätsgesetz 2002	Universities Act 2002
StF: BGBl. I Nr. 120/2002 (NR: GP XXI RV 1134 AB 1224 S. 111. BR: 6697 AB 6717 S. 690.)	← Original Version
Änderung	as amended by:
BGBl. I Nr. 21/2004 (VfGH)	(List of amendments published in the Federal Law Gazette (F. L. G. = BGBl.))
BGBl. I Nr. 96/2004 (NR: GP XXII IA 414/A AB 603 S. 73 BR: 7085 AB 7107 S. 712.)	
BGBl. I Nr. 116/2004 (VfGH)	
BGBl. I Nr. 77/2005 (NR: GP XXII AB 1045 S. 117. BR: 7336 AB 7359 S. 724.)	
BGBl. I Nr. 74/2006 (NR: GP XXII IA 752/A AB 1308 S. 139. Einspr. d. BR: 1439 AB 1449 S. 150. BR: 7475 AB 7501 S. 733.)	
BGBl. I Nr. 24/2007 (NR: GP XXIII RV 43 AB 67 S. 20. BR: 7681 AB 7682 S. 745.) [CELEX-Nr.: 32003L0096, 32006L0048, 32006L0098, 32006L0112, 32006L0141]	
BGBl. I Nr. 87/2007 (NR: GP XXIII RV 241 AB 276 S. 37. BR: AB 7787 S. 750.)	← amendment entailing the latest update of the present translation (mind later changes of the German original as highlighted in the left column)
BGBl. I Nr. 134/2008 (NR: GP XXIII IA 890/A S. 72. BR: 8017 AB 8027 S. 760.)	Click here for checking the up-to-date list of amendments in the Austrian Legal Information System.
BGBl. I Nr. 81/2009 (NR: GP XXIV RV 225 AB 308 S. 31. BR: 8138 AB 8159 S. 774.)	
BGBl. I Nr. 111/2010 (NR: GP XXIV RV 981 AB 1026 S. 90. BR: 8437 AB 8439 S. 792.) [CELEX-Nr.: 32010L0012]	
BGBl. I Nr. 13/2011 (NR: GP XXIV RV 1054 AB 1079 S. 96. BR: AB 8459 S. 794.)	
BGBl. I Nr. 45/2011 (VfGH)	
BGBl. I Nr. 35/2012 (NR: GP XXIV RV 1685 AB 1708 S. 148. BR: 8686 AB 8688 S. 806.)	
BGBl. I Nr. 47/2012 (NR: GP XXIV RV 1710 AB 1741 S. 153. BR: AB 8722 S. 808.) ersetzt durch BGBl. I Nr. 52/2012	
BGBl. I Nr. 52/2012 (NR: GP XXIV RV 1710 AB 1741 S. 153. BR: AB 8722 S. 808.)	

BGBI. I Nr. 18/2013 (NR: GP XXIV RV 2011 AB 2078 S. 185. BR: AB 8852 S. 816.)	
Artikel I	
Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien (Universitätsgesetz 2002)	Federal Act on the Organisation of Universities and their Studies (Universities Act 2002)
Inhaltsverzeichnis	TABLE OF CONTENTS
I. Teil	Part I
Organisationsrecht	Organisational Law
1. Abschnitt	Chapter 1
Allgemeine Bestimmungen	General Provisions
1. Unterabschnitt	Sub-Chapter 1
Grundsätze, Aufgaben und Geltungsbereich	Principles, Responsibilities and Scope of Application
§ 1. — Ziele	§ 1. Objectives
§ 2. — Leitende Grundsätze	§ 2. Guiding Principles
§ 3. — Aufgaben	§ 3. Tasks
§ 4. — Rechtsform	§ 4. Legal Nature
§ 5. — Weisungsfreiheit und Satzungsfreiheit	§ 5. Immunity from Ministerial Instructions and Freedom to Adopt Statutes
§ 6. — Geltungsbereich	§ 6. Scope of Application
§ 7. — Wirkungsbereich der Universitäten	§ 7. Sphere of Action of the Universities
§ 8. — Sicherung von Forschungs- und Lehrbereichen	§ 8. Safeguarding Fields of Research and Teaching
§ 9. — Rechtsaufsicht	§ 9. Legal Supervision
§ 10. — Gesellschaften, Stiftungen, Vereine	§ 10. Companies, Foundations and Associations
§ 11. — Universitätsbericht	§ 11. University Report
2. Unterabschnitt	Sub-Chapter 2
Finanzierung, Leistungsvereinbarung und Qualitätssicherung	Financing, Performance Agreement and Quality Assurance
§ 12. — Universitätsfinanzierung aus Bundesmitteln	§ 12. Federal Funding of Universities

§ 13. <u>Leistungsvereinbarung</u>	§ 13. Performance Agreement
§ 13a. <u>Schlichtungskommission</u>	§ 13a. Arbitration Committee
§ 14. <u>Evaluierung und Qualitätssicherung</u>	§ 14. Evaluation and Quality Assurance
3. Unterabschnitt	Sub-Chapter 3
Gebarung und Rechnungswesen	Financial Management and Accounting
§ 15. <u>Gebarung</u>	§ 15. Financial Management
§ 16. <u>Rechnungswesen und Berichte</u>	§ 16. Accounting and Reporting
§ 17. <u>Inanspruchnahme von Dienstleistungen</u>	§ 17. Use of External Services
§ 18. <u>Gewerbe- und abgabenrechtliche Stellung der Universitäten</u>	§ 18. Trade and Tax Law Position of the Universities
2. Abschnitt	Chapter 2
Leitung und innerer Aufbau der Universität	University Governance and Internal Structures
1. Unterabschnitt	Sub-Chapter 1
Bestimmungen für alle Universitäten	Provisions Applicable to all Universities
§ 19. <u>Satzung</u>	§ 19. Statute
§ 20. <u>Leitung und innere Organisation</u>	§ 20. Management and Internal Organisation
§ 21. <u>Universitätsrat</u>	§ 21. University Council
§ 22. <u>Rektorat</u>	§ 22. Rectorate
§ 23. <u>Rektorin oder Rektor</u>	§ 23. Rector
§ 23a. <u>Findungskommission</u>	
§ 23b. <u>Wiederwahl der Rektorin oder des Rektors</u>	
§ 24. <u>Vizerektorinnen und Vizerektoren</u>	§ 24. Vice-rectors
§ 25. <u>Senat</u>	§ 25. Senate
2. Unterabschnitt	Sub-Chapter 2
Forschungsförderung, Auftragsforschung und Vollmachten	Research Promotion, Commissioned Research and Authorisations
§ 26. <u>Forschungsförderung und Auftragsforschung</u>	§ 26. Research Promotion and Commissioned Research
§ 27. <u>Vollmachten</u>	§ 27. Authorisations
§ 28. <u></u>	§ 28.

3. Unterabschnitt	Sub-Chapter 3
-Sonderbestimmungen für die Klinischen Bereiche der Medizinischen Universitäten	Special Provisions for the Clinical Departments of Universities of Medicine
§ 29. <u>—</u> Organisation	§ 29. Organisation
§ 30. <u>—</u> Ethikkommission	§ 30. Ethics Committee
§ 31. <u>—</u> Gliederung des Klinischen Bereichs	§ 31. Structure of the Clinical Department
§ 32. <u>—</u> Leitungsfunktionen im Klinischen Bereich	§ 32. Governing Positions in the Clinical Department
§ 33. <u>—</u> Kostenersatz an den Krankenanstaltenträger	§ 33. Reimbursement of Hospital Maintaining Bodies' Costs
§ 34. <u>—</u> Vertreterinnen und Vertreter der Ärzte	§ 34. Doctors' and Dentists' Representatives
§ 35. <u>—</u> Lehrkrankenhaus	§ 35. Training Hospital
4. Unterabschnitt	Sub-Chapter 4
-Sonderbestimmungen für die Veterinärmedizinische Universität Wien	Special Provisions for the University of Veterinary Medicine Vienna
§ 36. <u>—</u> Tierspital	§ 36. Veterinary Hospital
§ 37. <u>—</u> Veterinärmedizinische Lehrinstitute und Organisationseinheit für Wildtierkunde und Ökologie	§ 37. Veterinary Teaching Institutes and the Organisational Unit for Wildlife Ecology
5. Unterabschnitt	Sub-Chapter 5
Sonderbestimmungen für die Katholische und die Evangelische Theologie	Special Provisions for Catholic and Protestant Theology
§ 38. <u>—</u>	§ 38.
6. Unterabschnitt	Sub-Chapter 6
Sonderbestimmungen für die Akademie der bildenden Künste Wien	Special Provisions for the Academy of Fine Arts Vienna
§ 39. <u>—</u> Gemäldegalerie und Kupferstichkabinett	§ 39. Art Gallery and Collection of Copperplate Engravings
7. Unterabschnitt	Sub-Chapter 7
Sonderbestimmungen für den Universitätssport	Special Provisions for University Sports
§ 40. <u>—</u> Einrichtungen für den Universitätssport	§ 40.
3. Abschnitt	Chapter 3
Gleichstellung von Frauen und Männern	Gender Equality
§ 41. <u>—</u> Frauenfördergebot	§ 41. Duty of Career Advancement for Women
§ 42. <u>—</u> Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen	§ 42. Working Group on Equal Opportunities

§ 43. — <u>Schiedskommission</u>	§ 43. Arbitration Board
§ 44. — <u>Anwendung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes</u>	§ 44. Application of the Federal Equal Opportunities Act
4. Abschnitt	
Verfahren	
§ 45. — <u>Aufsicht</u>	§ 45. Supervision
§ 46. — <u>Verfahren in behördlichen Angelegenheiten</u>	§ 46. Official Procedures
§ 47. — <u>Säumnis von Organen</u>	§ 47. Dilatoriness of Bodies
§ 48. — <u>Verschwiegenheitspflicht</u>	§ 48. Duty of Secrecy
§ 49. — <u>Haftung</u>	§ 49. Liability
§ 50. — <u>Rechtsvertretung</u>	§ 50. Legal Representation
II. Teil	Part II
Studienrecht	Study Law
1. Abschnitt	Chapter 1
Allgemeine Bestimmungen	General Provisions
§ 51. — <u>Begriffsbestimmungen</u>	§ 51. Definitions
§ 52. — <u>Einteilung des Studienjahres</u>	§ 52. Structure of the Academic Year
§ 53. — <u>Fernstudien</u>	§ 53. Distance Learning
2. Abschnitt	Chapter 2
Studien	Degree Programmes
§ 54. — <u>Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktoratsstudien</u>	§ 54. Bachelor, Master, Diploma and Doctoral Degree Programmes
§ 55. — <u>Individuelles Studium</u>	§ 55. Individually Designed Degree Programmes
§ 56. — <u>Universitätslehrgänge</u>	§ 56. Certificate university programmes for further education
§ 57. — <u>Vorbereitungslehrgänge</u>	§ 57. Preparatory Courses
§ 58. — <u>Akademischer Grad und Bezeichnung für die Absolventinnen und Absolventen von Universitätslehrgängen</u>	§ 58. Academic Degrees and Titles for Graduates of Certificate university programmes for further education
3. Abschnitt	Chapter 3
Studierende	Students
§ 59. — <u>Rechte und Pflichten der Studierenden</u>	§ 59. Rights and Duties of Students
§ 60. — <u>Verfahren der Zulassung zum Studium</u>	§ 60. University Admission Procedures

§ 61.— Zulassungsfristen	§ 61. Admission Periods
§ 62.— Meldung der Fortsetzung des Studiums	§ 62. Registration for the Continuation of Studies
§ 63.— Zulassung zu ordentlichen Studien	§ 63. Admission to Degree Programmes
§ 64.— Allgemeine Universitätsreife	§ 64. General University Entrance Qualification
§ 64a.— Studienberechtigungsprüfung	
§ 65.— Besondere Universitätsreife	§ 65. Special University Entrance Qualification
§ 66.— Studieneingangsphase Studieneingangs- und Orientierungsphase	§ 66. Orientation Period
§ 67.— Beurlaubung	§ 67. Academic Leave
§ 68.— Erlöschen der Zulassung zu ordentlichen Studien	§ 68. Expiry of Admission to Degree Programmes
§ 69.— Abgangsbescheinigung	§ 69. Leaving Certificate
§ 70.— Zulassung zu außerordentlichen Studien	§ 70. Admission to Non-Degree Programmes
§ 71.— Erlöschen der Zulassung zu außerordentlichen Studien	§ 71. Expiry of Admission to Non-Degree Programmes
4. Abschnitt	Chapter 4
Prüfungen	Examinations
§ 72.— Feststellung des Studienerfolgs	§ 72. Determination of Academic Success
§ 73.— Beurteilung des Studienerfolgs	§ 73. Academic Assessment
§ 74.— Nichtigklärung von Beurteilungen	§ 74. Annulations of Assessments
§ 75.— Zeugnisse	§ 75. Certificates
§ 76.— Zulassungs- und Ergänzungsprüfungen	§ 76. Admission Examinations and Supplementary Examinations
§ 77.— Wiederholung von Prüfungen	§ 77. Repetition of Examinations
§ 78.— Anerkennung von Prüfungen	§ 78. Recognition of Examinations
§ 79.— Rechtsschutz bei Prüfungen	§ 79. Legal Protection in respect of Examinations
5. Abschnitt	Chapter 5
Bachelorarbeiten, Diplom- und Masterarbeiten sowie Dissertationen	Bachelor's Papers, Diploma, Master's and Doctoral Theses
§ 80.— Bachelorarbeiten	§ 80. Bachelor's Papers
§ 81.— Diplom- und Masterarbeiten	§ 81. Diploma and Master's Theses
§ 82.— Dissertationen	§ 82. Doctoral Theses
§ 83.— Künstlerische Diplom- und Masterarbeiten	§ 83. Artistic Diploma and Master's Submissions
§ 84.— Einsicht in Beurteilungsunterlagen	§ 84. Inspection of Assessment Documents
§ 85.— Anerkennung von Diplom- und Masterarbeiten sowie künstlerischen Diplom- und Masterarbeiten <u>Zentrale Datenbank für wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten</u>	§ 85. Recognition of Diploma and Master's Theses, Artistic Diploma and Master's Submissions, and Doctoral Theses
§ 86.— Veröffentlichungspflicht	§ 86. Duty of Publication

6. Abschnitt	Chapter 6
Akademische Grade	Academic Degrees
§ 87. <u>—</u> Verleihung akademischer Grade	§ 87. Award of Academic Degrees
§ 88. <u>—</u> Führung akademischer Grade	§ 88. Use of Academic Degrees
§ 89. <u>—</u> Widerruf inländischer akademischer Grade	§ 89. Revocation of Domestic Academic Degrees
7. Abschnitt	Chapter 7
Nostrifizierung	Nostrification
§ 90. <u>—</u>	§ 90.
8. Abschnitt	Chapter 8
Studienbeitrag	Tuition Fees
§ 91. <u>—</u>	§ 91.
§ 92. <u>—</u> Erlass und Rückerstattung des Studienbeitrages	§ 92. Remission and Reimbursement of the Tuition Fees
9. Abschnitt	Chapter 9
Sonderbestimmungen	Special Provisions
§ 93. <u>—</u> Sonderbestimmungen für die Katholische Theologie	§ 93. Special Provisions for Catholic Theology
III. Teil	Part III
Angehörige der Universität	University Members
1. Abschnitt	Chapter 1
Einteilung	Classification
§ 94. <u>—</u> Einteilung	§ 94.
2. Abschnitt	Chapter 2
Forschungsstipendiatinnen und Forschungsstipendiaten sowie Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung	Research Fellows and Physicians in Specialists' Training
§ 95. <u>—</u> Forschungsstipendiatinnen und Forschungsstipendiaten	§ 95. Research Fellows
§ 96. <u>—</u> Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung	§ 96. Physicians in Specialists' Training

3. Abschnitt	Chapter 3
Wissenschaftliches und künstlerisches Universitätspersonal	Scientific and Artistic University Staff
§ 97. <u>—</u> Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren	§ 97. University Professors
§ 98. <u>—</u> Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren	§ 98. Appointment Procedure for University Professors
§ 99. <u>—</u> Abgekürztes Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren	§ 99. Shortened Appointment Procedure for University Professors
§ 100. <u>—</u> Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb	§ 100. Scientific and Artistic Staff in Research, Art and Teaching
4. Abschnitt	Chapter 4
Allgemeines Universitätspersonal	Non-Academic University Staff
§ 101.	§ 101.
5. Abschnitt	Chapter 5
Privatdozentinnen und Privatdozenten, Habilitation, emeritierte Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sowie Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren im Ruhestand	Non-Tenured Associate Professors, Habilitation, Professors Emeriti and Retired Professors
§ 102. <u>—</u> Privatdozentinnen und Privatdozenten	§ 102. Non-Tenured Associate Professors
§ 103. <u>—</u> Habilitation	§ 103. Habilitation
§ 104. <u>—</u> Emeritierte Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sowie Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren im Ruhestand	§ 104. Professors Emeriti and Retired Professors
6. Abschnitt	Chapter 6
Allgemeine Bestimmungen	General Provisions
§ 105. <u>—</u> Gewissensfreiheit und Forschungsfreiheit	§ 105. Freedom of Conscience and Research
§ 106. <u>—</u> Verwertung von geistigem Eigentum	§ 106. Commercial Exploitation of Intellectual Property
IV. Teil	Part IV
Personalrecht	Employment Law
§ 107. <u>—</u> Ausschreibung und Aufnahme	§ 107. Advertisement of Positions and Appointments
§ 108. <u>—</u> Rechtsgrundlage der Arbeitsverhältnisse	§ 108. Legal Basis of Employments

§ 108a. Gesetzliche Sonderregelung für Angehörige von Einrichtungen für Gerichtliche Medizin	§ 109. Term of Employment Contracts
§ 109. – Dauer der Arbeitsverhältnisse	§ 110. Special Arrangements for the Hours of Work and Rest Periods of Scientific and Artistic
§ 110. – Gesetzliche Sonderregelungen zur Arbeitszeit und Arbeitsruhe für das wissenschaftliche und künstlerische Universitätspersonal	University Staff
§ 111. – Gesetzliche Sonderregelungen zur Arbeitsruhe für das allgemeine Universitätspersonal	§ 111. Special Arrangements for the Rest Periods of Non-Academic University Staff
§ 112. – Arbeitsinspektion	§ 112. Labour Inspection
§ 113. – Erweiterter Kündigungs- und Entlassungsschutz	§ 113. Extended Protection against Dismissal
§ 114. – Übernahme von öffentlichen Ämtern	§ 114. Acceptance of Public Offices
§ 115. – Pensionskassensystem	§ 115. System of Pension Funds
V. Teil	Part V
Strafbestimmungen	Penal Provisions
§ 116. –	§ 116.
VI. Teil	Part VI
Liegenschaften, Bauwerke, Räumlichkeiten	Properties, Buildings and Rooms
§ 117. – Raumnutzung	§ 117. Use of Space
§ 118. – Mietrechte an Objekten der BIG und anderer Eigentümer	§ 118. Tenancy Rights in respect of Properties Owned by BIG and other Owners
VII. Teil	Part VII
Wissenschaftsrat	Science Council
§ 119. –	§ 119.
VIII. Teil	Part VIII
Übergangs- und Schlussbestimmungen	Transitional and Final Provisions
1. Abschnitt	Chapter 1
Implementierung der neuen Organisation	Implementation of the New Organisational Structure
§ 120. – Gründungskonvent	§ 120. Constituent Convention
§ 121. – Implementierungsschritte	§ 121. Implementing Measures

2. Abschnitt	Chapter 2
Organisation	Organisation
§ 122. <u>Überleitung der Universitätsangehörigen gemäß UOG 1993 und KUOG</u>	§ 122. Transitional Arrangements for University Members under the University Organisation Act 1993 and Universities of the Arts Organisation Act
§ 123. <u>Übergangsbestimmungen für Berufungskommissionen, Habilitationskommissionen und besondere Habilitationskommissionen</u>	§ 123. Transitional Arrangements for Appointment Committees, Habilitation Committees and Special Habilitation Committees
3. Abschnitt	Chapter 3
Studienrecht	Study Law
§ 124. <u> </u>	§ 124. <u> </u>
§ 124a. <u>Anwendung der UBVO 1998</u>	§ 124a. Application of the University Entrance Qualification Decree 1998
§ 124b. <u>Ergänzende Bestimmungen für die Zulassung zu den vom deutschen Numerus Clausus betroffenen Studien</u> (Anm.: Tritt mit Ablauf des 31.1.2010 außer Kraft.)	§ 124b. Supplementary Provisions relating to the Admission to Degree Programmes subject to German Numerus Clausus
4. Abschnitt	Chapter 4
Überleitung des Personals	Transitional Arrangements for University Staff
§ 125. <u>Beamten und Beamte des Bundes</u>	§ 125. Permanent Federal Civil Servants
§ 126. <u>Vertragsbedienstete des Bundes</u>	§ 126. Federal Contractual Employees
§ 127. <u>Lehrlinge des Bundes</u>	§ 127. Federal Apprentices
§ 128. <u>Neuaufnahmen</u>	§ 128. New Entrants
§ 129. <u>Haftungen des Bundes</u>	§ 129. Liability of the Federal Government
§ 130. <u>Forderungen des Bundes gegenüber den Bediensteten</u>	§ 130. Claims of the Federal Government against Employees
§ 131. <u>Übergang der Dienst- und Naturalwohnungen</u>	§ 131. Transfer of Rented and Rent-Free Tied Accommodation
§ 132. <u>Wissenschaftliche (Künstlerische) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (in Ausbildung)</u>	§ 132. Junior Scientific and Artistic Staff
§ 133. <u>Personen in einem besonderen Rechtsverhältnis zum Bund</u>	§ 133. Persons with Special Contracts with the Federal Government
§ 134. <u>Angestellte im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit</u>	§ 134. Employees under Restricted Legal Capacity
§ 135. <u>Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Universität</u>	§ 135. Representation of Interests of University Employees
5. Abschnitt	Chapter 5
Übertragung von Rechten und Vermögen	Transfer of Rights and Assets
§ 136. <u>Nachfolgeeinrichtungen</u>	§ 136. Successor Institutions

§ 137. <u>Ü</u> bergang von Mietrechten an Liegenschaften, Bauwerken und Räumlichkeiten	§ 137. Transfer of Tenancy Rights to Properties, Buildings and Rooms
§ 138. <u>R</u> echtsnachfolge bei gemeinsam genutzten Liegenschaften, Bauwerken und Räumlichkeiten	§ 138. Legal Succession with respect to Shared Properties, Buildings and Rooms
§ 139. <u>Ü</u> bertragung der im Eigentum des Bundes stehenden Mobilien auf die Universitäten	§ 139. Transfer of Properties Owned by the Federal Government to the Universities
§ 140. <u>Ü</u> bertragung der im Eigentum teilrechtsfähiger Einrichtungen der Universitäten und Universitäten der Künste stehenden Immobilien, Mobilien und Rechte auf die Universitäten	§ 140. Transfer to Universities of Properties, Movable Assets and Rights Owned by Organisational Units with Restricted Legal Capacity at Universities and Universities of the Arts
6. Abschnitt	Chapter 6
Budget	Budget
§ 141. <u>Ü</u>	§ 141.
7. Abschnitt	Chapter 7
In-Kraft-Treten und Vollziehung	Entry into Force and Implementation
§ 142. <u>V</u> erweisungen	§ 142. References
§ 143. <u>I</u> n-Kraft-Treten und <u>A</u> ußer-Kraft-Treten von Rechtsvorschriften	§ 143. Entry into Force and Expiration of Legal Provisions
§ 144. <u>V</u> ollziehung	§ 144. Implementation

I. Teil	Part I
Organisationsrecht	Organisational Law
1. Abschnitt	Chapter 1
Allgemeine Bestimmungen	General Provisions
1. Unterabschnitt	Sub-Chapter 1
Grundsätze, Aufgaben und Geltungsbereich	Principles, Responsibilities and Scope of Application
Ziele	Objectives
§ 1. Die Universitäten sind berufen, der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, der Entwicklung und der Erschließung der Künste sowie der Lehre der Kunst zu dienen und hiedurch auch verantwortlich zur Lösung der Probleme des Menschen sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der natürlichen Umwelt beizutragen. Universitäten sind Bildungseinrichtungen des öffentlichen Rechts, die in Forschung und in forschungsgeleiteter akademischer Lehre auf die Hervorbringung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie auf die Erschließung neuer Zugänge zu den Künsten ausgerichtet sind. Im gemeinsamen Wirken von Lehrenden und Studierenden wird in einer aufgeklärten Wissensgesellschaft das Streben nach Bildung und Autonomie des Individuums durch Wissenschaft vollzogen. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses geht mit der Erarbeitung von Fähigkeiten und Qualifikationen sowohl im Bereich der wissenschaftlichen und künstlerischen Inhalte als auch im Bereich der methodischen Fertigkeiten mit dem Ziel einher, zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen in einer sich wandelnden humanen und geschlechtergerechten Gesellschaft beizutragen. Um den sich ständig wandelnden Erfordernissen organisatorisch, studien- und personalrechtlich Rechnung zu tragen, konstituieren sich die Universitäten und ihre Organe in größtmöglicher Autonomie und Selbstverwaltung.	§ 1. The mission of the universities is to serve academic research and teaching, and the advancement, appreciation and teaching of the arts, and thereby to contribute to the personal development of the individual, and to the welfare of society and the environment. Universities are public educational institutions which, in their research and research-based teaching, are directed towards the advancement of knowledge and the development of new approaches to the arts. Through the common efforts of teachers and students, working in an enlightened knowledge society, they assist individuals in their striving for the education and autonomy through science. They promote the advancement of junior academics, which goes hand in hand with the acquisition of scientific and artistic abilities and qualifications, and methodological skills, with the goal of helping a society in transition to master the challenges it faces in a humane and gender-equal fashion. To enable them to respond to the constantly changing demands made on them in terms of organisation, study laws and employment laws, the universities and their governing bodies shall constitute themselves under conditions of the greatest possible autonomy and self-administration.
Leitende Grundsätze	Guiding Principles
§ 2. Die leitenden Grundsätze für die Universitäten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sind:	§ 2. The guiding principles to be observed by the universities in pursuance of their objects are:

1. Freiheit der Wissenschaften und ihrer Lehre (Art. 17 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, RGBL. Nr. 142/1867) und Freiheit des wissenschaftlichen und des künstlerischen Schaffens, der Vermittlung von Kunst und ihrer Lehre (Art. 17a des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger);	1. freedom of sciences and their teaching (art. 17 of the Basic Law on the General Rights of Nationals, Imperial Legal Gazette No. 142/1867) and freedom of scientific and artistic activity, the dissemination of the arts and their teaching (art. 17a of the Basic Law on the General Rights of Nationals);
2. Verbindung von Forschung und Lehre, Verbindung der Entwicklung und Erschließung der Künste und ihrer Lehre sowie Verbindung von Wissenschaft und Kunst;	2. interaction between research and teaching, the advancement, appreciation and teaching of the arts, and science and art;
3. Vielfalt wissenschaftlicher und künstlerischer Theorien, Methoden und Lehrmeinungen;	3. diversity of scientific and artistic theories, methods and doctrines;
4. Lernfreiheit;	4. freedom of study;
5. Berücksichtigung der Erfordernisse der Berufszugänge;	5. attention to the requirements for entry to professional careers;
6. Mitsprache der Studierenden, insbesondere bei Studienangelegenheiten, bei der Qualitätssicherung der Lehre und der Verwendung der Studienbeiträge;	6. student codetermination, particularly in respect of matters relating to studies, quality assurance of teaching and the application of tuition fees;
7. nationale und internationale Mobilität der Studierenden, der Absolventinnen und Absolventen sowie des wissenschaftlichen und künstlerischen Universitätspersonals;	7. national and international mobility of students, graduates, and university scientific and artistic staff;
8. Zusammenwirken der Universitätsangehörigen;	8. collaborative relationships between members of the university;
9. Gleichstellung von Frauen und Männern;	9. equality of the sexes;
10. soziale Chancengleichheit;	10. equality of social opportunity;
11. besondere Berücksichtigung der Erfordernisse von behinderten Menschen;	11. special attention to the needs of the handicapped;
12. Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit der Gebarung.	12. efficient, economical and expedient management of finances.
Aufgaben	Tasks
§ 3. Die Universitäten erfüllen im Rahmen ihres Wirkungsbereichs folgende Aufgaben:	§ 3. Within their sphere of action, the universities fulfil the following tasks:
1. Entwicklung der Wissenschaften (Forschung und Lehre), Entwicklung und Erschließung der Kunst sowie Lehre der Kunst;	1. advancement of sciences (research and teaching), and the advancement, appreciation and teaching of the arts;
2. Bildung durch Wissenschaft und durch die Entwicklung und Erschließung der Künste;	2. education through science and the advancement and appreciation of the arts;

3. wissenschaftliche, künstlerische, künstlerisch-pädagogische und künstlerisch-wissenschaftliche Berufsvorbildung, Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten, die eine Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden erfordern, sowie Ausbildung der künstlerischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten bis zur höchsten Stufe;	3. scientific, artistic, artistic-pedagogical and artistic-scientific training, qualification for professional activities requiring the application of scientific knowledge and methods, as well as teaching artistic and scientific skills at the highest level;
4. Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses;	4. training and promotion of junior academics and young artists;
5. Weiterbildung, insbesondere der Absolventinnen und Absolventen von Universitäten;	5. continuing education, particularly of university graduates;
6. Koordinierung der wissenschaftlichen Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste) und der Lehre innerhalb der Universität;	6. internal co-ordination of scientific research (and the advancement and appreciation of the arts) and teaching at universities;
7. Unterstützung der nationalen und internationalen Zusammenarbeit im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie der Kunst;	7. promotion of domestic and international co-operation in research and teaching, and the arts;
8. Unterstützung der Nutzung und Umsetzung ihrer Forschungsergebnisse in der Praxis und Unterstützung der gesellschaftlichen Einbindung von Ergebnissen der Entwicklung und Erschließung der Künste;	8. promotion of the use and practical application of their research findings, and of community involvement in efforts to promote the advancement and appreciation of the arts;
9. Gleichstellung von Frauen und Männern und Frauenförderung;	9. gender equality, and the advancement of women;
10. Pflege der Kontakte zu den Absolventinnen und Absolventen;	10. maintenance of contacts with graduates;
11. Information der Öffentlichkeit über die Erfüllung der Aufgaben der Universitäten.	11. provision of public information on the performance of the tasks of the universities.
Rechtsform	Legal Nature
§ 4. Die Universitäten sind juristische Personen des öffentlichen Rechts.	§ 4. The universities are legal entities under public law.
Weisungsfreiheit und Satzungsfreiheit	Immunity from Ministerial Instructions and Freedom to Adopt Statutes
§ 5. Die Universitäten erfüllen ihre Aufgaben gemäß § 3 im Rahmen der Gesetze und Verordnungen nach Maßgabe des § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993), BGBl. Nr. 805/1993, oder des § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten der Künste (KUOG), BGBl. I Nr. 130/1998, weisungsfrei und geben sich ihre Satzung im Rahmen der Gesetze (§ 7 nach Maßgabe des Art. 81c Abs. 1 UOG 1993 und § 8 Abs. des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG), BGBl. Nr. 1-KUOG)/1930, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008.	§ 5. The universities shall perform their tasks according to § 3 within the limits of the law and the orders enacted according to § 2 para. 2 of the University Organisation Act 1993, Federal Legal Gazette No. 805/1993, or § 2 para. 2 of the Universities of the Arts Organisation Act, Federal Legal Gazette I No. 130/1998, without restriction by ministerial instructions, and shall adopt statutes within the limits of the law (§ 7 para. 1 University Organisation Act 1993 and § 8 para. 1 Universities of the Arts Organisation Act).
Geltungsbereich	Scope of Application
§ 6. Dieses Bundesgesetz gilt für folgende Universitäten:	§ 6. The following universities shall be subject to this Act:

1. Universität Wien;	1. University of Vienna;
2. Universität Graz;	2. University of Graz;
3. Universität Innsbruck;	3. University of Innsbruck;
4. Medizinische Universität Wien;	4. Vienna University of Medicine;
5. Medizinische Universität Graz;	5. Graz University of Medicine;
6. Medizinische Universität Innsbruck;	6. Innsbruck University of Medicine;
7. Universität Salzburg;	7. University of Salzburg;
8. Technische Universität Wien;	8. Vienna University of Technology;
9. Technische Universität Graz;	9. Graz University of Technology;
10. Montanuniversität Leoben;	10. University of Mining Leoben;
11. Universität für Bodenkultur Wien;	11. University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna;
12. Veterinärmedizinische Universität Wien;	12. University of Veterinary Medicine Vienna;
13. Wirtschaftsuniversität Wien;	13. Vienna University of Economics and Business Administration;
14. Universität Linz;	14. University of Linz;
15. Universität Klagenfurt;	15. University of Klagenfurt;
16. Universität für angewandte Kunst Wien;	16. University of Applied Arts Vienna;
17. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien;	17. University of Music and Performing Arts Vienna;
18. Universität Mozarteum Salzburg;	18. University of Music and Dramatic Arts “Mozarteum” Salzburg;
19. Universität für Musik und darstellende Kunst Graz;	19. University of Music and Dramatic Arts Graz;
20. Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz;	20. University of Art and Industrial Design Linz;
21. Akademie der bildenden Künste Wien.	21. Academy of Fine Arts Vienna.
Wirkungsbereich der Universitäten	Sphere of Action of the Universities
§ 7. (1) Der Wirkungsbereich der Universitäten gemäß § 6 Z 1 bis 3 und 7 bis 21 ergibt sich, soweit nicht Abs. 2 anderes bestimmt, aus den am Tag vor dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes an den gleichnamigen Universitäten eingerichteten Studien und Forschungseinrichtungen.	§ 7. (1) The sphere of action of the universities named in § 6 subparas. 1–3 and 7–21 of this Act, unless otherwise provided for by para. 2, shall correspond to the study programmes and research institutions at the above universities as constituted on the day before the entry into force of this Act.
(2) Der Wirkungsbereich der Medizinischen Universitäten Wien, Graz und Innsbruck ergibt sich aus den am Tag vor dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes an den Medizinischen Fakultäten der Universitäten Wien, Graz und Innsbruck eingerichteten Studien und Forschungseinrichtungen.	(2) The sphere of action of the Vienna, Graz and Innsbruck Universities of Medicine shall correspond to the study programmes and research institutions at the Faculties of Medicine of the Universities of Vienna, Graz and Innsbruck as constituted on the day before the entry into force of this Act.

(3) Änderungen der Wirkungsbereiche der Universitäten sind nur im Wege der Leistungsvereinbarungen gemäß § 13 oder durch Verordnung der Bundesregierung gemäß § 8 zulässig.	(3) Modifications to the spheres of action of the universities are only permissible by way of the performance agreements according to § 13 or by decrees of the Federal Government according to § 8.
Sicherung von Forschungs- und Lehrbereichen	Safeguarding Fields of Research and Teaching
§ 8. Die Bundesregierung kann auf Vorschlag der Bundesministerin oder des Bundesministers einer Universität oder mehreren Universitäten durch Verordnung die Einrichtung eines Studiums auftragen, wenn dies aus übergeordneten bildungspolitischen oder wissenschaftspolitischen Gründen erforderlich ist und keine diesbezügliche Einigung im Rahmen einer Leistungsvereinbarung erfolgt.	§ 8. On the recommendation of the Federal Minister, the Federal Government may, by decree, direct one or more universities to establish a programme of study if this is necessary for overriding educational or scientific policy reasons and no performance agreement to this effect is reached.
Rechtsaufsicht	Legal Supervision
§ 9. Die Universitäten Die Universitäten, die von ihnen gemäß § 10 gegründeten Gesellschaften, Stiftungen und Vereine sowie jene Gesellschaften, deren Geschäftsanteile die Universität mittelbar oder unmittelbar zu mehr als 50 vH hält, unterliegen der Aufsicht des Bundes. Diese umfasst die Aufsicht über die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen einschließlich der Satzung (Rechtsaufsicht).	§ 9. The universities shall be subject to supervision by the Federal Government. This shall comprise monitoring of compliance with the acts, ministerial decrees and the universities' statutes (legal supervision).
Gesellschaften, Stiftungen, Vereine	Companies, Foundations and Associations
§ 10. Jede Universität ist berechtigt, Gesellschaften, Stiftungen und Vereine zu gründen und sowie sich daran an Gesellschaften zu beteiligen und Mitglied in Vereinen zu sein , sofern diese Gründung oder Beteiligung oder Mitgliedschaft der Erfüllung der Aufgaben der Universität dient und insbesondere die Forschung (Entwicklung oder und Erschließung der Künste) und die Lehre dadurch nicht beeinträchtigt werden.	§ 10. Every university shall be entitled to form companies, foundations and associations, and to invest therein, provided that such formation or investment is in furtherance of the performance of such university's tasks and, in particular, that it does not obstruct its research (and advancement and appreciation of the arts) and teaching.
Universitätsbericht	University Report
§ 11. Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat dem Nationalrat ab dem Jahr 2005 auf der Grundlage der Leistungsberichte Wissensbilanzen der Universitäten mindestens alle drei Jahre einen Bericht über die bisherige Entwicklung und die künftige Ausrichtung der Universitäten vorzulegen. Dabei ist unter anderem auch auf die Nachwuchsförderung, auf die Entwicklung der Personalstruktur der Universitäten und auf die Lage der Studierenden einzugehen.	§ 11. Starting in 2005, the Federal Minister shall submit to the National Council triennial reports, based on the universities' performance reports, on the universities' previous development and future strategy. Such ministerial reports shall contain discussion of the advancement of junior academics, developments with regard to universities' staffing, and the situation of students.

2. Unterabschnitt	Sub-Chapter 2
Finanzierung, Leistungsvereinbarung und Qualitätssicherung	Financing, Performance Agreement and Quality Assurance
Universitätsfinanzierung aus Bundesmitteln	Federal Funding of Universities
§ 12. (1) Die Universitäten sind vom Bund zu finanzieren. Dabei sind die finanziellen Leistungsmöglichkeiten des Bundes, seine Anforderungen an die Universitäten und die Aufgabenerfüllung der Universitäten zu berücksichtigen.	§ 12. (1) The universities shall be funded by the Federal Government, having regard to its financial resources, the requirements imposed by it on the universities and the fulfilment of their tasks.
(2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen bis spätestens Ende des zweiten Jahres jeder Leistungsvereinbarungsperiode gemäß § 13 den für die nächste Leistungsvereinbarungsperiode zur Finanzierung der Universitäten zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag <u>und dessen Aufteilung auf einen Teilbetrag für die Grundbudgets und einen Teilbetrag für die Hochschulraum-Strukturmittel</u> festzusetzen und darüber das Einvernehmen gemäß § 4560 des Bundeshaushaltsgesetzes, 2013 (BHG 2013), BGBl. I Nr. 213/1986139/2009, herzustellen.	(2) Pursuant to § 13, the Federal Minister shall, not later than the end of the second year of each performance agreement period, establish a global amount for university funding in the next performance agreement period in consultation with the Federal Minister of Finance, and shall reach agreement thereto in accordance with § 45 of the Federal Budget Act, Federal Legal Gazette No. 213/1986.
(3) Der Betrag<u>Teilbetrag für die Grundbudgets</u> gemäß Abs. 2 erhöht sich um die in den einzelnen Jahren der jeweiligen Leistungsvereinbarungsperiode anfallenden Aufwendungen der Universitäten aus den allgemeinen Bezugserhöhungen für das am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an den Universitäten vorhandene Bundespersonal, soweit es in diesem Zeitraum in einem Arbeitsverhältnis zur Universität oder in einem Bundesdienstverhältnis, in einem besonderen öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis oder –Ausbildungsverhältnis zum Bund<u>als wissenschaftliche (künstlerische) Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher (künstlerischer) Mitarbeiter (in Ausbildung) (§ 132)</u> steht und der Universität zugewiesen ist. Die Erhöhung darf jenen Hundertsatz nicht überschreiten, um den die veranschlagten Personalausgaben des Bundes gegenüber dem Bundesvoranschlag für das vorhergehende Kalenderjahr gestiegen sind.	(3) This amount shall, in accordance with the arrangements set out in para. 2, be increased by that of the universities' expenditure incurred as a result of general salary increases payable in individual years of the current performance agreement period to federal employees present at universities on the day before the entry of this Act into full effect, insofar as such staff are employed by universities or under public law, or assigned to universities under special contracts or training contracts with the Federal Government during the periods in question. Such increases may not exceed the percentage by which the Federal Government's budgeted personnel expenses exceed the budget for the previous calendar year.
(4) Die Erhöhung gemäß Abs. 3 ist mit jenem Betrag begrenzt, der erforderlich wäre, wenn das von dieser Bestimmung erfasste Universitätspersonal noch in einem Dienst-, Ausbildungs- oder besonderen öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis <u>als wissenschaftliche (künstlerische) Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher (künstlerischer) Mitarbeiter (in Ausbildung) (§ 132)</u> zum Bund stünde.	(4) The increase under para. 3 shall be limited to the amount that would be required if the university personnel subject to this provision still had employment, training or special contracts with the Federal Government.

(5) Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann bis zu 12 vH des jährlichen Betrags gemäß Abs. 2 und 3 Teilbetrags für die Grundbudgets für besondere Finanzierungserfordernisse, zur Ergänzung von Leistungsvereinbarungen gemäß § 13 sowie für Gestaltungsvereinbarungen gemäß Abs. 12 einbehalten.	(5) The Federal Minister may retain up to one percent of the annual budget under paras. 2 and 3 for special funding requirements in respect of supplementary performance agreements according to § 13.
(6) Der gemäß Abs. 2 und 3 Die zurückbehaltenen Mittel müssen den Universitäten in voller Höhe zur Verfügung stehende Gesamtbetrag wird auf einen Teilbetrag für die Grundbudgets gemäß § 13 und einen Teilbetrag für die formelgebundenen Budgets gemäß Abs. 8 aufgeteilt gestellt werden.	(6) The overall budget under paras. 2 and 3 shall be subdivided into a component devoted to the basic budget according to § 13 and a component for the formula-based budgets under para. 8.
(7) Die Universitäten erhalten jeweils ein Globalbudget, das für die dreijährige Periode im Voraus festgelegt wird. Es setzt sich aus dem jeweiligen Grundbudget und dem jeweiligen formelgebundenen Budget zusammen. Hochschulraum-Strukturmitten zusammensetzt. Das Grundbudget wird für die dreijährige Periode im Voraus festgelegt. Die Hochschulraum-Strukturmitten werden entsprechend den Bestimmungen der Verordnung gemäß Abs. 9 ermittelt. Die Universitäten können im Rahmen ihrer Aufgaben und der Leistungsvereinbarungen frei über den Einsatz der Globalbudgets verfügen. Eine allfällige Reduktion des Globalbudgets	(7) Each university shall receive a global budget, established in advance for the three-year period. This shall consist of its basic budget and formula-based budget. The universities shall be free, within the limits of their tasks and the performance agreements, to use their global budgets as they see fit. No reduction in a university's global budget may exceed two percent of the global budget established for the previous three-year period during the first year of a three-year period, four percent in the second and six percent in the third one.
(7) Der gesamte Teilbetrag für die Grundbudgets als Absolutwert darf in der jeweils nachfolgenden Leistungsvereinbarungsperiode nicht zu Gunsten der Hochschulraum-Strukturmitten gekürzt werden. Eine allfällige Reduktion des Grundbudgets einer Universität beträgt im ersten Jahr der dreijährigen Periode höchstens 2 vH, im zweiten Jahr höchstens 4 vH und im dritten Jahr höchstens 6 vH eines Drittels des für die vorangegangene dreijährige Periode festgesetzten Globalbudgets-Grundbudgets.	
(8) Der Teilbetrag für die formelgebundenen Budgets beträgt 20 vH des gemäß Abs. 2 und 3 zur Verfügung stehenden Gesamtbetrags. (8) Die auf die einzelnen Universitäten entfallenden Anteile der Hochschulraum-Strukturmitten werden anhand von qualitäts-, quantitäts- und quantitätsbezogenen leistungsbezogenen Indikatoren bemessen. Diese beziehen sich auf die Bereiche Lehre, Forschung oder Entwicklung und Erschließung der Künste sowie gesellschaftliche Zielsetzungen.	(8) The formula-based component shall amount to 20 percent of the global budget under paras. 2 and 3. The amounts apportioned to individual universities shall be calculated in accordance with qualitative and quantitative indicators. The latter shall relate to teaching, research, the advancement and appreciation of the arts, and social goals.

(9) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat <u>die Indikatoren gemäß Abs. 8 sowie die konkreten Abwicklungs- und Auszahlungsmodalitäten der Hochschulraum-Strukturmittel</u> im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen nach Anhörung der Universitäten die Indikatoren gemäß Abs. 8 und die Art der Berechnung der formelgebundenen Budgets bis 31. Dezember 2005 durch Verordnung festzusetzen.	(9) The Federal Minister shall, by decree, in consultation with the Federal Minister of Finance, and after consultation of the universities, establish the performance indicators under para. 8 and the method of calculation of the formula-based budgets by December 31, 2005.
(10) Einnahmen aus Drittmitteln und Erträge, die Universitäten aus Veranlagungen erzielen, sind auszuweisen. Sie verbleiben in der Verfügung der Universitäten und reduzieren nicht die Höhe der staatlichen Zuweisungen.	(10) The universities shall report their receipts from third-party funds and investment income. These shall remain at the disposal of the universities and shall not reduce state allocations.
(11) Die Zuteilungen der Mittel erfolgen monatlich aliquot. Die monatlichen Zuweisungen können entsprechend den universitären Erfordernissen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Globalbudgets verändert werden.	(11) Resources shall be allocated monthly, on a pro rata basis. Universities' monthly allocations may, within the limits of the global budgets available to them, be adapted to their requirements.
<u>(12) Für besondere Finanzierungserfordernisse, zB für bestimmte Vorhaben zur Schaffung oder Unterstützung eines nationalen Hochschulraumes, kann die Bundesministerin oder der Bundesminister nach Möglichkeit zu Beginn des jeweiligen Jahres mit den einzelnen Universitäten jährliche Gestaltungsvereinbarungen abschließen. Bei Erreichung der in der jeweiligen Gestaltungsvereinbarung festgelegten Ziele stehen der Universität die in der Gestaltungsvereinbarung in Aussicht gestellten finanziellen Mittel zur Verfügung. Die Erreichung der Ziele wird anhand von festgelegten Kenngrößen bewertet. Die Gestaltungsvereinbarung ist im Mitteilungsblatt zu veröffentlichen.</u>	
<u>(13) Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann im Falle der drohenden oder eingetretenen Zahlungsunfähigkeit der Universität ein Sanierungskonzept als verbindlichen Rahmen für ihre Wirtschaftsführung vorgeben, welches dem Ziel dient, im Rahmen einer geordneten Gebarung die künftige, dauerhafte Leistungsfähigkeit der Universität zu erreichen. Das Sanierungskonzept kann die Bestellung einer Universitätskuratorin, eines Universitätskurators oder von mehreren Universitätskuratorinnen oder Universitätskuratoren beinhalten.</u>	
Leistungsvereinbarung	Performance Agreement
§ 13. (1) Die Leistungsvereinbarung ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag. Sie ist zwischen den einzelnen Universitäten und dem Bund im Rahmen der Gesetze für jeweils drei Jahre abzuschließen.	§ 13. (1) Performance agreements are contracts under public law. They shall be concluded by the individual universities and the Federal Government, within the limits of the law, for periods of three years.
(2) Inhalt der Leistungsvereinbarung ist insbesondere:	(2) Performance agreements shall, in particular, contain:

1. die von der Universität zu erbringenden Leistungen, die entsprechend den Zielen, leitenden Grundsätzen und Aufgaben der Universität in folgenden Bereichen festzulegen sind:	1. the services to be provided by the university in question, which shall, in accordance with the objectives, guiding principles and tasks of such university, cover the following areas:
a) strategische Ziele, Profilbildung, Universitäts- und Personalentwicklung:	a) strategic objectives, academic profiles, and university and human resources development:
Die langfristigen und die innerhalb der Leistungsvereinbarungsperiode zu erreichenden Ziele sind festzulegen. Die Universität hat ihre besonderen Schwerpunkte und Stärken und den daraus abgeleiteten und zur Zielerreichung vorgesehenen Ressourceneinsatz bekannt zu geben. Es ist anzugeben, welche Fördermaßnahmen und Anreize zur Erreichung der Ziele in der Personalentwicklung erforderlich sind und welche Beiträge die Angehörigen der Universität leisten sollen. <u>Im Rahmen der Personalentwicklung sind jedenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und wissenschaftlicher Karriere zu berücksichtigen.</u>	The long-term objectives and those to be attained within the performance agreement period shall be specified. The university shall set out its special priorities and strengths, and the resources allocated to the attainment of the objectives derived out of it. It shall also state which human resources development measures and incentives are required in order to attain the objectives, and what contributions the university's members are to make thereto.
b) Forschung sowie Entwicklung und Erschließung der Künste:	b) research, and the advancement and appreciation of the arts:
Die Universität hat insbesondere die geplanten und die weiterzuführenden Forschungsprojekte und Forschungsprogramme sowie die Vorhaben zur Entwicklung und Erschließung der Künste bekannt zu geben.	The university shall, in particular, make known its planned research projects and programmes, and those to be continued during the period in question, as well as its projects for the advancement and appreciation of the arts.
c) Studien und Weiterbildung:	c) study programmes and continuing education:
Die Angaben zum Studienbetrieb und zu den Weiterbildungsaktivitäten sind durch entsprechende Statistiken über die quantitative Entwicklung in diesen Bereichen und mittels der Ergebnisse der Auswertung der Lehrveranstaltungsbeurteilungen nach Studien zu belegen. Auf dieser Basis sind die Vorhaben im Studien- und Weiterbildungsbereich sowie bei der Heranbildung von besonders qualifizierten Doktoranden und Postgraduierten zu bezeichnen und allfällige Änderungen der Lehr- und Lernorganisation zu definieren, mit denen den anzustrebenden Qualifikationsprofilen der Studierenden und der Forscherinnen und Forscher entsprechen werden soll.	The information on degree programmes and continuing education activities shall be supported by appropriate statistics relating to quantitative trends in these areas and by the results of analysis of student course evaluations, broken down by degree programmes. The university shall set out its plans for its degree and continuing education programmes, and for the training of particularly qualified doctoral and postgraduate students on this basis, and shall specify any changes in the organisation of teaching and study aimed at aligning it to the desired qualification profiles of students and research staff.
d) <u>Maßnahmen zur Verringerung der Zahl der Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher:</u>	

Die Universität hat Erhebungen über die Ursachen von Studienabbrüchen vorzunehmen und Aktivitäten zur Verbesserung der Abschlussquoten bekanntzugeben. Weiters hat die Universität Maßnahmen zum Ausbau der Studierendenberatung, zum Coaching und Mentoring in der Studieneingangs- und Orientierungsphase sowie zum Ausbau der Betreuungsangebote für Studierende mit Kindern zu entwickeln.	
<u>e) Verbesserung der Betreuungsrelationen:</u>	
Es ist insbesondere unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des jeweiligen wissenschaftlichen oder künstlerischen Faches eine Verbesserung der Betreuungsrelation mit dem Ziel anzustreben, internationale Standards in der Betreuung von Studierenden zu erreichen.	
<u>f) Angebote für berufstätige Studierende:</u>	
Dazu zählt jedenfalls die Schaffung von berufsbegleitend organisierten Studienangeboten sowie von Teilzeitstudienangeboten auch unter Berücksichtigung von blended learning.	
<u>g) gesellschaftliche Zielsetzungen:</u>	<u>d) social goals:</u>
Die Universität hat ihren Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft zu formulieren. Dazu zählen unter anderem <u>jedenfalls</u> Maßnahmen zur <u>besseren sozialen Durchlässigkeit, zur</u> Erhöhung des Frauenanteils in leitenden Funktionen der Universität, Angebote für berufstätige Studierende <u>sowie zur gezielten Förderung von Nachwuchsforscherinnen</u> , der Ausbau von gesellschaftlich relevanten Kunst-, Kultur- und Forschungsbereichen sowie der Wissens- und Technologietransfer.	The universities shall formulate their contribution to social progress. This includes measures to increase the proportion of senior positions held by women, courses for working students, the expansion of the socially relevant areas of artistic, cultural and research programmes, and knowledge and technology transfers.
<u>eh) Erhöhung der Internationalität und Mobilität:</u>	<u>e) increase of internationality and mobility:</u>
Aktivitäten und Vorhaben in diesem Bereich beziehen sich insbesondere auf mehrjährige internationale Kooperationen mit Universitäten, mit anderen Forschungseinrichtungen und Institutionen aus dem Kunst- und Kulturbereich, auf gemeinsame Studien- und Austauschprogramme für Studierende, für das wissenschaftliche und künstlerische Personal sowie auf die Erhöhung des Anteils der ausländischen Studierenden und Postgraduierten.	Activities and projects in this area relate, in particular, to multi-year international co-operation agreements with other universities, research, artistic and cultural institutions, to joint degree programmes and exchange programmes for students, scientific and artistic staff, and to increasing the proportion of foreign undergraduates and postgraduates in the student body.
<u>fi) interuniversitäre Kooperationen:</u>	<u>f) inter-university co-operation:</u>

Die Universität hat ihre Aktivitäten zur gemeinsamen Nutzung von Organisationseinheiten und Leistungsangeboten mit anderen Universitäten zu bestimmen. Dabei sind Informationen über die Bereiche, das Ausmaß und die Auswirkungen der Kooperationen mit anderen österreichischen Universitäten zu liefern.	The universities shall give an account of their efforts to promote the common use of organisational units and services with other universities. This shall include information on the areas, extent and effects of co-operation with other Austrian universities.
<u>j) Festlegung von Indikatoren:</u>	
<u>Es sind Indikatoren festzulegen, anhand derer die Erreichung von bestimmten Leistungsvereinbarungszielen gemessen werden kann; die betreffenden Indikatoren sind in die Wissensbilanz der Universität aufzunehmen.</u>	
<u>k) an den Medizinischen Universitäten:</u>	
<u>In den Studien Humanmedizin und Zahnmedizin die Festlegung der Anzahl der Studienplätze im Sinne einer bedarfsgerechten Studienplatzentwicklung, sodass unter Wahrung der in § 124b Abs. 5 geregelten Schutzinteressen sichergestellt ist, dass bis zum Wintersemester 2015/16 bis zu 2.000 Studienanfängerinnen und -anfängern die Aufnahme des Studiums möglich ist; bei der Aufteilung der Studierenden zwischen den Universitäten sind die bisherigen Studierendenzahlen zu berücksichtigen. Die Aufteilung der Studierenden auf die Studien Humanmedizin und Zahnmedizin ist zu regeln.</u>	
<u>l) an der Veterinärmedizinischen Universität Wien:</u>	
<u>Im Diplomstudium Veterinärmedizin die Festlegung der Anzahl der Studienplätze im Sinne einer bedarfsgerechten Studienplatzentwicklung, sodass sichergestellt ist, dass bis zum Wintersemester 2015/16 bis zu 250 Studienanfängerinnen und -anfängern die Aufnahme des Studiums möglich ist.</u>	
<u>m) an den Universitäten Wien, Salzburg, Graz, Innsbruck und Klagenfurt:</u>	
<u>Im Studium Psychologie die Festlegung der Anzahl der Studienplätze im Sinne einer bedarfsgerechten Studienplatzentwicklung, sodass sichergestellt ist, dass bis zum Wintersemester 2015/16 bis zu 2.300 Studienanfängerinnen und -anfängern die Aufnahme des Studiums möglich ist; bei der Aufteilung der Studierenden zwischen den Universitäten sind die bisherigen Studierendenzahlen zu berücksichtigen.</u>	
2. die Leistungsverpflichtung des Bundes: Zuteilung des Grundbudgets, unter Berücksichtigung der Kriterien für das Grundbudget;	2. undertakings made by the Federal Government: allocation of the basic budget, taking into account the criteria therefore;

3. Inhalt, Ausmaß und Umfang der Ziele sowie Zeitpunkt der Zielerreichung;	3. content, extent and scope of the objectives and the timing of goal attainment;
4. Aufteilung der Zuweisung des Grundbudgets auf das Budgetjahr;	4. division of the basic budget into allocations for given budget years;
5. Maßnahmen im Falle der Nichterfüllung der Leistungsvereinbarung;	5. measures in the case of non-fulfilment of the performance agreement;
6. Berichtswesen und Rechenschaftslegung.	6. reporting and accounting.
(3) Die Leistungsvereinbarung kann bei gravierenden Veränderungen der ihr zugrunde liegenden Rahmenbedingungen einvernehmlich abgeändert werden. Kommt es zu keiner einvernehmlichen Abänderung kann die Schlichtungskommission (§ 13a) angerufen werden. Liegt eine gravierende Veränderung der zugrunde liegenden Rahmenbedingungen vor, hat die Schlichtungskommission unter sinn-gemäßer Anwendung des Abs. 8 eine abgeänderte Leistungsvereinbarung zu erlas-sen.	(3) The performance agreement may be amended in the case of significant changes in the circumstances on which they are based. In case that amendments cannot be made by mutual agreement, the arbitration commission (§ 13a) may be invoked. In the case of significant changes in the circumstances on which a performance agreement is based, the arbitration committee shall enact an amended agreement, applying para. 8 by analogy.
(4) Das Grundbudget wird als Grundfinanzierung auf Grund der Leistungsver-einbarung festgelegt. Folgende Kategorien bilden die Basis für die Verhandlung und sind für die Bemessung des Grundbudgets maßgebend:	(4) The basic budget shall represent the basic funding determined in the light of the performance agreement. The following categories shall form the basis for the negotiations and shall be the key parameters for calculation of the basic budget:
a) Bedarf,	a) needs;
b) Nachfrage,	b) demand;
c) Leistung,	c) performance;
d) gesellschaftliche Zielsetzungen.	d) social goals.
Die vier Kriterien sind unter Bedachtnahme auf die §§ 2 und 3 in der Leistungsver-einbarung zu konkretisieren.	These four criteria shall be specified in detail in the performance agreement, having regard to §§ 2 and 3.
(5) Die Universität hat der Bundesministerin oder dem Bundesminister bis 30. April jedes Jahres einen auf der Basis der Leistungsvereinbarung zu erstellenden Leistungsbericht vorzulegen. Nach dem zweiten Budgetjahr hat der Leistungsbe-richt überdies eine Prognose über die zu erwartenden Leistungsergebnisse und die finanzielle Situation der Universität für das dritte Jahr zu beinhalten. (5) (Anm.: aufgehoben BGBl. I Nr. 81/2009)	(5) The university shall submit a performance report based on the perfor-mance agreement to the Federal Minister by April 30 of each year. After the second budget year the performance report shall, further, contain a forecast of the performance outcomes and the financial situation of the respective universi-ty in the third year.

(6) Jede Universität hat der Bundesministerin oder dem Bundesminister im Wege des Universitätsrats jeweils bis 30. April (6) Das Rektorat hat dem Universitätsrat bis 30. April jedes Jahres eine Wissensbilanz über das abgelaufene Kalenderjahr vorzulegen.Gesondert darzustellen <u>Der Universitätsrat hat die Wissensbilanz innerhalb von vier Wochen zu genehmigen und an die Bundesministerin oder den Bundesminister weiterzuleiten. Erfolgt bis zu diesem Zeitpunkt keine Genehmigung, ist die Wissensbilanz mit einer entsprechenden Stellungnahme dennoch weiterzuleiten. In der Wissensbilanz sind zumindest gesondert darzustellen:</u>	(6) Each university shall submit an intellectual capital report for the past calendar year to the Federal Minister, by way of the university council, by April 30 of each year. This shall, as a minimum, present in itemised form:
1. der Wirkungsbereich, gesellschaftliche Zielsetzungen sowie selbst definierte Ziele und Strategien;	1. the sphere of action, social goals and self-imposed objectives and strategies;
2. das intellektuelle Vermögen, differenziert in Human-, Struktur- und Beziehungskapital;	2. its intellectual capital, broken down into human, structural and relationship capital;
3. die in der Leistungsvereinbarung definierten Leistungsprozesse mit ihren Outputgrößen und Wirkungen.	3. the performance processes set out in the performance agreement, including their outputs and impacts.
<u>Die Wissensbilanz hat einen Berichtsteil zu enthalten, der auf der Basis der Leistungsvereinbarung zu erstellen ist. Nach dem zweiten Budgetjahr ist überdies eine Prognose über die zu erwartenden Leistungsergebnisse aufzunehmen.</u> Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat durch Verordnung Richtlinien für den Aufbau und die Gestaltung der Wissensbilanz <u>einschließlich des durch das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung durchzuführenden Datenclearingprozesses</u> zu erlassen.	The Federal Minister shall, by decree, issue regulations for the structure and design of intellectual capital reports.
(7) Im dritten Jahr einer Leistungsperiode hat die Universität der Bundesministerin oder dem Bundesminister bis 30. April einen Entwurf für die nächste Leistungsvereinbarung vorzulegen. Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat bis 31. August dazu Stellung zu nehmen. Die Verhandlungen über die Leistungsvereinbarung sind bis 31. Dezember abzuschließen.	(7) The university shall submit a draft for the next performance agreements to the Federal Minister by April 30 of the third year of the term of the current performance agreement. The Federal Minister shall respond to this draft by August 31. Negotiations on the performance agreement shall be concluded by December 31.

(8) Kommt eine Leistungsvereinbarung nicht rechtzeitig zustande, bestimmt die Schlichtungskommission (§ 13a) auf Antrag der Bundesministerin oder des Bundesministers oder der betreffenden Universität im Rahmen der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unter Abwägung der wechselseitigen Interessen und auf der Grundlage des bisherigen Verhandlungsstandes den Inhalt der Leistungsvereinbarung durch Bescheid. Bis zur Rechtskraft dieses Bescheides gilt die Leistungsvereinbarung der vorhergehenden Leistungsperiode provisorisch weiter. Der Bescheid der Schlichtungskommission ersetzt die zu treffende Vereinbarung. Er steht dem späteren einvernehmlichen Abschluss einer Leistungsvereinbarung nach Abs. 1 nicht entgegen und tritt mit dem Abschluss einer solchen Vereinbarung außer Kraft.	(8) In case that a performance agreement is not concluded by the appointed date, the arbitration committee (§ 13a) shall, upon application of the Federal Minister or of the university concerned, subject to the provisions of this Act and having regard to the interests of both parties, determine the contents of the performance agreement by official notification on the basis of the position reached by the negotiations up to that point. Until such official notification enters into effect the performance agreement for the previous period shall remain in force on a provisional basis. The official notification of the arbitration committee shall apply instead of the agreement to be concluded. It shall not preclude the subsequent conclusion by mutual consent of a performance agreement under para. 1, and shall cease to have effect upon the conclusion of such agreement.
(9) Die Bundesministerin oder der Bundesminister stellt von Amts wegen oder auf Antrag jener Universität, die Vertragspartner einer Leistungsvereinbarung nach Abs. 1 ist, durch Bescheid die Gültigkeit oder allfällige Ungültigkeit dieser Leistungsvereinbarung fest. Dies gilt nicht für jene Leistungsvereinbarungen, die durch Bescheid der Schlichtungskommission errichtet wurden. Die Universität hat in diesem Verfahren Parteistellung sowie das Recht, gegen den das Verfahren abschließenden Bescheid vor dem Verwaltungsgerichtshof Beschwerde zu führen.	(9) The Federal Minister shall, acting proprio motu or upon application of the university that is party to a performance agreement under para. 1, determine the validity or invalidity of such performance agreement by official notification. This shall not apply to performance agreements created by official notification of the arbitration committee. The university shall be entitled to be a party to this procedure, and to appeal to the Administrative Court against the official notification issued upon conclusion of the procedure.
(10) Die Bundesministerin oder der Bundesminister stellt von Amts wegen oder auf Antrag bescheidmäßig die aus einer Leistungsvereinbarung nach Abs. 1 oder Abs. 8 folgenden Verpflichtungen fest. Die Universität hat in diesem Verfahren Parteistellung sowie das Recht, gegen den das Verfahren abschließenden Bescheid vor dem Verwaltungsgerichtshof Beschwerde zu führen.	(10) The Federal Minister shall, by official notification, acting proprio motu or upon application, determine the duties arising from a performance agreement under paras. 1 or 8. The university shall be entitled to be a party to this procedure and to appeal to the Administrative Court against the official notification issued upon conclusion of the procedure.
Schlichtungskommission	Arbitration Committee
§ 13a. (1) Zur Entscheidung über Anträge nach § 13 Abs. 8 ist eine Schlichtungskommission beim Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu errichten.	§ 13a. (1) An arbitration committee shall be established at the Federal Ministry for Science and Research to hear applications according to § 13 para. 8.

(2) Die Schlichtungskommission besteht aus einer Richterin oder einem Richter des Aktivstands als Vorsitzender oder Vorsitzendem und vier Beisitzern. Die oder der Vorsitzende und eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter für den Fall der Verhinderung sind von der Bundesministerin oder dem Bundesminister auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten des Obersten Gerichtshofes für die Dauer einer Funktionsperiode von fünf Jahren zu bestellen. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Je zwei Beisitzer werden im Einzelfall vom Rektorat im Einvernehmen mit dem Universitätsrat der beteiligten Universität und von der Bundesministerin oder dem Bundesminister über Aufforderung der oder des Vorsitzenden für die Dauer des laufenden Verfahrens entsendet. Die Schlichtungskommission ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind. Sie fasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit; eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig.	(2) The arbitration committee shall consist of a serving judge as chairperson and four lay members. The Federal Minister shall appoint the chairperson and a deputy chairperson to serve in the case of the chairperson's indisposition, for a term of five years on the recommendation of the President of the Supreme Court of Justice. Re-election is permissible. Two lay members shall be delegated by the rectorate in consultation with the university council of the university in question, and two by the Federal Minister on request of the chairperson, for the duration of the current proceeding. The arbitration committee shall require the presence of all members for a quorum. It shall resolve by a simple majority of the votes cast; abstention is prohibited.
(3) Die Beisitzer müssen eine entsprechende Tätigkeit in der wissenschaftlichen Lehre und Forschung oder im Universitätsmanagement aufweisen, die zur sachkundigen Beurteilung von Fragen der Steuerung und Finanzierung von Universitäten qualifiziert. Die Mitglieder der Schlichtungskommission dürfen keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des für die Angelegenheiten der Universitäten zuständigen Bundesministeriums und keine Universitätsangehörigen gemäß § 94 der beteiligten Universität sein. Sie dürfen nicht Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung, Mitglieder des Nationalrats, des Bundesrats oder eines sonstigen allgemeinen Vertretungskörpers und Funktionäre einer politischen Partei sowie Personen, die eine dieser Funktionen in den letzten vier Jahren ausgeübt haben, sein. Ferner müssen sie die Gewähr der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gegenüber den Parteien des Verfahrens erfüllen.	(3) The lay members must hold respective positions in academic teaching or research, or university management that qualify them to make informed judgements on university management and finance issues. The arbitrators may not be employees of the federal ministry in charge of higher education matters, and may not be members, in the meaning of § 94, of the university concerned. They may not be members of the federal or provincial governments, the National Council, the Federal Council or any other popular representative body, or officers of political parties or persons who have exercised such functions within the past four years. They must, further, be in a position to maintain independence and impartiality with regard to the parties to the proceeding.
(4) Die Schlichtungskommission hat auf das Verfahren das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 anzuwenden, sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes anordnet. Der Schlichtungskommission sind von den Parteien alle sachdienlichen Informationen zugänglich zu machen. Sie kann ferner bei Bedarf geeignete Personen als Sachverständige heranziehen. Im Übrigen ist die Geschäftsordnung der Schlichtungskommission von der Bundesministerin oder vom Bundesminister nach Anhörung der oder des Vorsitzenden durch Verordnung zu regeln. Vor der Erlassung eines Bescheides hat die Schlichtungskommission auf den Abschluss oder die einvernehmliche Abänderung einer Leistungsvereinbarung innerhalb einer vierwöchigen Frist ab Antragstellung hinzuwirken.	(4) The arbitration committee shall apply the General Administrative Procedure Act 1991 to the procedure, unless otherwise specified by this Act. The parties shall furnish the arbitration committee with all information as is required for its deliberations. The committee may, as required, call suitable persons as expert witnesses. The rules of procedure of the arbitration committee shall be determined by the Federal Minister by decree following consultation of the chairperson. Prior to the enactment of an official notification the committee shall make best efforts to achieve the conclusion or amendment of a performance agreement by mutual consent within four weeks of the application.

(5) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat die Vorsitzende oder den Vorsitzenden oder deren Stellvertreter mit Bescheid des Amtes zu entheben, wenn sich ergibt, dass die Voraussetzungen für die Bestellung nicht gegeben waren oder sie sich einer groben Verletzung oder dauernden Vernachlässigung ihrer Amtspflichten schuldig gemacht haben. Wird die Vorsitzende oder der Vorsitzende enthoben, ist die Stellvertreterin oder der Stellvertreter für die Dauer der laufenden Verfahren heranzuziehen, bis eine neue Vorsitzende oder ein neuer Vorsitzender bestellt wird.	(5) The Federal Minister shall, by official notification, dismiss the chairperson or deputy chairperson if circumstances arise which disqualify such persons from holding office, or in the case of a gross violation or persistent neglect of their duties. If the chairperson is dismissed, the deputy chairperson shall perform the chairperson's duties for the duration of the current proceeding or until such time as a new chairperson is appointed.
(6) Die Mitglieder der Schlichtungskommission sind in Ausübung ihres Amtes unabhängig und an keine Weisungen gebunden. Entscheidungen der Schlichtungskommission unterliegen weder der Aufhebung noch der Abänderung im Verwaltungsweg. Gegen die Entscheidung ist die Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes durch jede der beiden Parteien zulässig.	(6) The members of the arbitration committee shall perform their duties independently, and shall not be bound by any instructions. Decisions of the arbitration committee may not be annulled or amended by administrative decisions. Both parties may appeal to the Administrative Court against the committee's decision.
(7) Die Mitglieder der Schlichtungskommission haben Anspruch auf Ersatz der angemessenen Reisekosten und Barauslagen sowie auf eine dem Zeit- und Arbeitsaufwand entsprechende Vergütung, die von der Bundesministerin oder vom Bundesminister durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die Bedeutung und den Umfang der zu besorgenden Aufgaben festzusetzen ist.	(7) The members of the arbitration committee are entitled to reasonable travel and out-of-pocket expenses, and to compensation commensurate with the time and work devoted to their duties. Such compensation shall be determined by decree of the Federal Minister, having regard to the importance and scope of the duties to be performed.
Evaluierung und Qualitätssicherung	Evaluation and Quality Assurance
§ 14. (1) Die Universitäten haben zur Qualitäts- und Leistungssicherung ein eigenes Qualitätsmanagementsystem aufzubauen.	§ 14. (1) The universities shall develop their own quality management systems in order to assure quality and the attainment of their performance objectives.
(2) Gegenstand der Evaluierung sind die Aufgaben und das gesamte Leistungsspektrum der Universität.	(2) The subject of an evaluation is the university's tasks and the entire spectrum of its services.
(3) Evaluierungen haben nach fachbezogenen internationalen Evaluierungsstandards zu erfolgen. Die zu evaluierenden Bereiche des universitären Leistungsspektrums sind für jene Evaluierungen, die sich nur auf eine Universität beziehen, in der Leistungsvereinbarung festzulegen.	(3) Evaluations shall be conducted in accordance with subject-based international evaluation standards. The areas of university services to be evaluated shall, in the case of evaluations relating to single universities, be established by the respective performance agreement.
(4) Universitätsinterne Evaluierungen sind nach Maßgabe der Satzung kontinuierlich durchzuführen.	(4) The universities shall carry out internal evaluations on an ongoing basis, in accordance with their statutes.
(5) Externe Evaluierungen sind, wenn sie	(5) External evaluations shall take place:
1. eine einzelne Universität betreffen, auf Veranlassung des Universitätsrats, des Rektorats oder der Bundesministerin oder des Bundesministers,	1. on the initiative of the university council or rectorate of the university in question or the Federal Minister where they relate to individual universities;

2. mehrere Universitäten betreffen, auf Veranlassung der Universitätsräte, der Rektorate der betreffenden Universitäten oder der Bundesministerin oder des Bundesministers	2. on the initiative of the university councils or rectorates of the universities in question or the Federal Minister where more than one university is concerned.
durchzuführen.	
(6) Die betreffenden Universitäten und ihre Organe haben die für die Evaluierungen erforderlichen Daten und Informationen zur Verfügung zu stellen und sind zur Mitwirkung verpflichtet.	(6) The universities concerned and their governing bodies shall be obliged to provide the necessary data and information for evaluations, and to contribute to it.
(7) Die Leistungen der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sowie der Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten und der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb sind regelmäßig, zumindest aber alle fünf Jahre, zu evaluieren. Die näheren Bestimmungen trifft die Satzung.	(7) The performance of university professors, associate professors, and other research, artistic and teaching staff shall be regularly evaluated, at least once every five years. The detailed arrangements shall be established by university statutes.
(8) Die Ergebnisse aller Evaluierungen sind den Entscheidungen der Universitätsorgane zugrunde zu legen. Die Beurteilung der Lehre durch die Studierenden ist bei den Leistungsvereinbarungen zu berücksichtigen.	(8) The consequences of all evaluations shall be for the decision of the governing bodies of the universities. Performance agreements shall include arrangements for student evaluation of teaching.
(9) Der Aufwand für von der Bundesministerin oder vom Bundesminister veranlasste Evaluierungen ist vom Bund zu tragen.	(9) The cost of evaluations ordered by the Federal Minister shall be borne by the
3. Unterabschnitt	Federal Government.
Gebahrung und Rechnungswesen	Sub-Chapter 3
Gebahrung	Financial Management and Accounting Financial Management
§ 15. (1) Das Rektorat hat die Gebahrung der Universität nach den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Transparenz zu gestalten und den Haushalt der Universität mit entsprechender Sorgfalt zu führen.	§ 15. (1) The rectorate shall conduct the financial affairs of the university in accordance with the law, and with the principles of efficiency, expediency, frugality and transparency, and shall manage the universities' budget with due care.
(2) Die Universitäten können über ihre Einnahmen frei verfügen, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. Allfällige Zweckwidmungen sind zu berücksichtigen.	(2) The universities shall be free to use their income as they see fit, except insofar as the law provides otherwise, and having regard to the purposes of any tied funds.
(3) Die Gebahrung der Universitäten erfolgt im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.	(3) The universities shall manage their financial affairs in their own name and for their own account.

(4) Die Begründung von Verbindlichkeiten, die über die laufende Geschäftstätigkeit der Universität hinausgehen, bedarf der Zustimmung des Universitätsrats. Dieser kann das Rektorat ermächtigen, Verbindlichkeiten bis zu einer bestimmten Höhe ohne seine vorherige Zustimmung einzugehen.	(4) The assumption of non-current liabilities shall require the approval of the university council. This may empower the rectorate to assume liabilities up to a given amount without its prior consent.
(5) Für Verbindlichkeiten der Universitäten trifft den Bund keine Haftung, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist.	(5) The Federal Government shall not be liable for the universities' debts except insofar as the law provides otherwise.
(6) Die Gebarung der Universitäten-, <u>der von ihnen gemäß § 10 gegründeten Gesellschaften, Stiftungen und Vereine sowie die Gebarung jener Gesellschaften, deren Geschäftsanteile die Universität mittelbar oder unmittelbar zu mehr als 50 vH hält</u>, unterliegt der Prüfung durch den Rechnungshof.	(6) The universities' financial management shall be examined by the Court of Audit.
(7) Die Universitäten unterliegen dem Beteiligungs- und Finanzcontrolling gemäß § 15b des Bundeshaushaltsgesetzes – BHG, BGBl. Nr. 213/1986.	(7) The universities are subject to share and finance controlling according to § 15b of the Federal Budget Act14, Federal Legal Gazette. Nr. 213/1986.
Rechnungswesen und Berichte	Accounting and Reporting
§ 16. (1) An jeder Universität ist unter der Verantwortung und Leitung des Rektorats ein Rechnungswesen, einschließlich einer Kosten- und Leistungsrechnung, sowie ein Berichtswesen einzurichten, die den Aufgaben der Universität entsprechen. Für das Rechnungswesen ist der erste Abschnitt des dritten Buches des Handelsgesetzbuches sinngemäß anzuwenden.	§ 16. (1) Every university shall install an accounting system, including income and expenditure accounting, and a reporting system, appropriate to its duties, which shall fall under the responsibility and management of the rectorate. The first chapter of the third volume of the Commercial Code shall apply by analogy to such accounting system.
(2) Jede Universität kann darüber hinaus weitere Abschnitte des dritten Buches des <u>Handelsgesetzbuches Bundesgesetzes über besondere zivilrechtliche Vorschriften für Unternehmen (Unternehmensgesetzbuch – UGB), dRGBL. S 219/1897, zuletzt geändert durch das Unternehmensrechts-Änderungsgesetz 2008 – URÄG 2008, BGBl. I Nr. 70/2008</u>, anwenden, um damit ihrer Verpflichtung zur Rechnungslegung bei Wahrung der Vergleichbarkeit mit den anderen Universitäten nachzukommen. Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung die erforderlichen Regelungen, Anpassungen und Ergänzungen für die Gliederung des Rechnungsabschlusses, bestehend aus Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung, für die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden, für die Anwendung von Bewertungsvereinfachungsverfahren, für die Prüfung des Rechnungsabschlusses, für die Aufnahme entsprechender Erläuterungen und für eine einheitliche Anwendung dieser Grundsätze festzulegen.	(2) Any university may, in addition, apply further chapters of the third volume of the Commercial Code in order to comply with its obligation to present financial statements comparable with those of other universities. The Federal Minister shall, by decree, in consultation with the Federal Minister of Finance, make such regulations for, and adjustments and additions to the format of the financial statements – which shall consist of a balance sheet and a profit and loss account – as are necessary for measurement of a university's assets and liabilities, the use of simplified valuation methods, auditing of the statements, the preparation of appropriate notes and uniform application of these principles.
(3) Das Rechnungsjahr der Universitäten entspricht dem Kalenderjahr, soweit nicht in der Verordnung gemäß Abs. 2 etwas anderes angeordnet wird.	(3) The universities' financial year shall correspond to the calendar year, unless otherwise provided for by the decree under para. 3.

(4) Das Rektorat hat dem Universitätsrat bis 30. April ein Leistungsbericht und einen Rechnungsabschluss über das abgelaufene Rechnungsjahr zusammen mit einem Bericht einer Abschlussprüferin oder eines Abschlussprüfers vorzulegen. Die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer ist vom Universitätsrat längstens sechs Monate vor Ablauf des Rechnungsjahres mit der Prüfung des Rechnungswesens und des Rechnungsabschlusses zu beauftragen. Die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer muss eine von der Universität unabhängige beeidete Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin oder ein von der Universität unabhängiger beeideter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, eine beeidete Buchprüferin und Steuerberaterin oder ein beeideter Buchprüfer und Steuerberater, eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft oder Buchprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft sein.	(4) The rectorate shall submit a performance report and annual financial statements, together with an auditor's report, to the university council by April 30 of each year. The auditor shall be appointed by the university council to audit the books of account and the financial statements not later than six months before the end of the current financial year. The auditor must be a registered auditor or registered auditor and chartered accountant independent of the university, or an accounting and auditing firm.
(5) Der Universitätsrat hat den vom Rektorat vorgelegten Leistungsbericht und den Rechnungsabschluss innerhalb von vier Wochen zu genehmigen und an die Bundesministerin oder den Bundesminister weiterzuleiten. Erfolgt bis zu diesem Zeitpunkt keine Genehmigung, sind der Leistungsbericht und ist der Rechnungsabschluss mit einer entsprechenden Stellungnahme dennoch weiterzuleiten.	(5) The university council shall approve the performance report and financial statements submitted by the rectorate within four weeks and forward them to the Federal Minister. In the absence of such approval within the appointed period the performance report and the financial statements shall nevertheless be forwarded to the Federal Minister, together with an opinion thereon.
(6) Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann durch Verordnung festlegen, dass die Universitäten ihr oder ihm laufend automationsunterstützt und in technisch geeigneter Form den Zugang zu den für die Planung, die Steuerung und die Statistik benötigten standardisierten Daten, insbesondere für die Berechnung der Indikatoren gemäß § 12 Abs. 8, ermöglichen.	(6) The Federal Minister may, by decree, determine the universities' duty to provide him/her with ongoing, automated access in an appropriate technical form to such standardised data as are necessary for the planning, control and statistics, and in particular for the calculation of indicators in accordance with § 12 para. 8.
Inanspruchnahme von Dienstleistungen	Use of External Services
§ 17. (1) Die Bundesrechenzentrum GmbH hat die Universitäten auf deren Verlangen und gegen Entgelt bei der Einrichtung, Fortentwicklung und beim Betrieb der IT-Verfahren zu unterstützen, die für ein Rechnungswesen gemäß § 16 und eine Personalverwaltung gemäß §§ 125 ff erforderlich sind.	§ 17. (1) At their request, Federal Computer Centre shall, for consideration, assist the universities with the installation, development and operation of the IT applications necessary for accounting systems as required by § 16 and personnel management systems as required by §§ 125 ff.
(2) Für die Personalverrechnung der Beamtinnen und Beamten sind die von der Bundesrechenzentrum GmbH betriebenen diesbezüglichen IT-Verfahren jedenfalls in Anspruch zu nehmen.	(2) The universities shall, in all events, make use of the IT applications operated by Federal Computer Centre for their payroll computations in respect of permanent civil servants.
Gewerbe- und abgabenrechtliche Stellung der Universitäten	Trade and Tax Law Position of the Universities
§ 18. (1) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterliegen die Universitäten nicht den Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), BGBl. Nr. 194/1994.	§ 18. (1) In the fulfilment of their tasks, the universities shall not be subject to the provisions of the Trade Code 1994, Federal Legal Gazette No. 194/1994.

(2) Alle dem Bund auf Grund bundesgesetzlicher Bestimmungen eingeräumten abgaben- und gebührenrechtlichen Begünstigungen finden auch auf die Universitäten Anwendung, soweit diese in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben tätig werden.	(2) In the performance of their statutory tasks the universities shall be eligible for all exemptions from taxes and duties accorded to the Federal Government under federal legislation.
2. Abschnitt	Chapter 2
Leitung und innerer Aufbau der Universität	University Governance and Internal Structures
1. Unterabschnitt	Sub-Chapter 1
Bestimmungen für alle Universitäten	Provisions Applicable to all Universities
Satzung	Statute
§ 19. (1) Jede Universität erlässt durch Verordnung (Satzung) die erforderlichen Ordnungsvorschriften im Rahmen der Gesetze und Verordnungen selbst. Die Satzung ist vom Senat auf Vorschlag des Rektorats mit einfacher Mehrheit zu beschließen- <u>und zu ändern.</u>	§ 19. (1) Every university shall, within the limits of the law and ministerial orders, itself enact by order (statute) the rules of procedure necessary for its governance. The statute shall be proposed by the rector for approval by the senate, and shall require a simple majority for its adoption.
(2) In der Satzung sind insbesondere folgende Angelegenheiten zu regeln:	(2) The statute shall, in particular, contain arrangements governing:
1. Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Universitätsrats, des Rektorats, des Senats und anderer Organe;	1. rules for the election of the university council, rectorate, senate and other governing bodies;
2. Einrichtung eines für die Vollziehung der studienrechtlichen Bestimmungen in erster Instanz zuständigen monokratischen Organs;	2. appointment of an officer to administrate matters concerning the enforcement of study law in the first instance;
3. generelle Richtlinien für die Durchführung, Veröffentlichung und Umsetzung von Evaluierungen;	3. general guidelines for the conduct and publication of evaluations, and the implementation of their findings;
4. studienrechtliche Bestimmungen nach Maßgabe des II. Teils dieses Bundesgesetzes;	4. provisions of study law in accordance with Part II of this Act;
5. Zusammensetzung des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen (§ 42 Abs. 2);	5. composition of the working group on equal opportunities (§ 42 para. 2);
6. Erlassung eines Frauenförderungsplans <u>Frauenförderungsplan; das Recht auf Vorschlag des Frauenförderungsplanes an das Rektorat sowie auf Vorschlag einer Änderung des Frauenförderungsplanes an das Rektorat steht dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zu (§ 44);</u>	6. enactment of a plan for the advancement of women;
7. Einrichtung einer Organisationseinheit zur Koordination der Aufgaben der Gleichstellung, der Frauenförderung sowie der Geschlechterforschung;	7. establishment of an organisational unit responsible for the co-ordination of activities relating to equal opportunities, the advancement of women and gender research;

8. Richtlinien für akademische Ehrungen;	8. guidelines for academic honours;
9. Art und Ausmaß der Einbindung der Absolventinnen und Absolventen der Universität.	9. form and extent of graduates' involvement in university life.
(3) Wahlen sind geheim durchzuführen, das Wahlrecht ist persönlich und unmittelbar auszuüben.	(3) Elections shall be by secret ballot, and the right to vote must be exercised in person.
Leitung und innere Organisation	Management and Internal Organisation
§ 20. (1) Die obersten Organe der Universität sind der Universitätsrat, das Rektorat, die Rektorin oder der Rektor und der Senat.	§ 20. (1) The senior governing bodies of the university shall be the university council, the rectorate, the rector and the senate.
(2) Die Mitgliedschaft in mehr als einem der obersten Organe der Universität ist unzulässig.	(2) Membership of more than one of these senior bodies is impermissible.
(3) Die Mitglieder von Kollegialorganen sind bei der Ausübung dieser Funktion an keine Weisungen oder Aufträge gebunden (§ 13 (Art. 81c Abs. 2 UOG 1993 und § 14 Abs. 2 KUOG 1 B-VG)). Sie haben mit einfacher Stimmenmehrheit eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden zu wählen. Kommt eine zur Wahl, Entsendung oder Nominierung von Vertreterinnen und Vertretern in ein Kollegialorgan der Universität berufene Personengruppe dieser Verpflichtung nicht zeitgerecht nach, hat der Universitätsrat dieser Personengruppe eine einmalige Nachfrist zur Nachholung der Wahl, Entsendung oder Nominierung zu setzen. Kommt der Senat seiner Verpflichtung zur Wahl der Mitglieder des Universitätsrats gemäß § 21 Abs. 6 Z 1 oder Abs. 7 nicht zeitgerecht nach, hat die Bundesministerin oder der Bundesminister dem Senat eine einmalige Nachfrist zur Nachholung der Wahl zu setzen. Verstreicht diese Frist ergebnislos, gilt das Kollegialorgan auch ohne Vertreterinnen und Vertreter dieser Personengruppe als gesetzmäßig zusammengesetzt.	(3) The members of collegial boards shall not be bound by any instructions in the exercise of this function (§ 13 para. 2 University Organisation Act 1993 and § 14 para. 2 Universities of the Arts Organisation Act). They shall elect a chairperson by a simple majority. In case that the group of persons responsible for electing, appointing or nominating representatives to a collegial board of a university fails to do so within the appointed time, the university council shall grant such group of persons a one-time extension for such election, appointment or nomination. In case that the senate fails to comply with its obligation to elect the members of the university council in accordance with § 21 para. 6 subpara. 1 or para. 7 within the appointed time, the Federal Minister shall grant a one-time extension for such election. If this extension period passes without result, the collegial board shall be deemed to be legally constituted without representatives of such group of persons.
(4) Das Rektorat hat nach Stellungnahme des Senats einen Organisationsplan zu erstellen, der der Genehmigung des Universitätsrats bedarf. Bei der Einrichtung von Organisationseinheiten (Departments, Fakultäten, Institute oder andere Organisationseinheiten) ist auf eine zweckmäßige Zusammenfassung nach den Gesichtspunkten von Forschung, Entwicklung und Erschließung der Künste, Lehre und Lernen sowie Verwaltung zu achten. Das Rektorat hat sicherzustellen, dass den Organisationseinheiten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Ressourcen zugewiesen werden.	(4) The rectorate shall, having received the opinion of the senate, prepare an organisation plan which shall require the approval of the university council. When establishing organisational units (departments, faculties, institutes or other organisational units) attention shall be paid to combining units in the interests of efficient research (and advancement and appreciation of the arts), teaching, study and administration. The rectorate shall ensure that sufficient resources are allocated to such organisational units to enable them to fulfil their tasks.

(5) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Organisationseinheit mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben der Entwicklung und Erschließung der Künste und der Lehre der Kunst ist vom Rektorat auf Vorschlag der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren der betreffenden Organisationseinheit eine <u>Universitätsprofessorin entsprechend qualifizierte Person mit einem aufrechten Dienst- oder ein Universitätsprofessor Arbeitsverhältnis zur Universität</u> zu bestellen. Diese Leiterinnen und Leiter haben mit den der betreffenden Organisationseinheit zugeordneten Angehörigen der Universität Zielvereinbarungen über die Leistungen in Forschung oder Entwicklung und Erschließung der Künste sowie in der Lehre abzuschließen, die von diesen Angehörigen zu erbringen sind. Dabei ist auf die Freiheit der Wissenschaft und der Künste und auf einen entsprechenden Freiraum der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Künstlerinnen und Künstler in der Forschung oder bei der Entwicklung und Erschließung der Künste sowie in der Lehre Bedacht zu nehmen. Nähere Bestimmungen sind in der Satzung festzulegen.	(5) The rectorate shall, on the basis of nominations from the professors of the organisational unit concerned, appoint a university professor as the head of each organisational unit responsible for research or teaching, or the advancement and appreciation of the arts. Such unit heads shall conclude target agreements with the university members assigned to the respective organisational units specifying the services to be rendered by such members in respect of research, the advancement and appreciation of the arts, and teaching. In so doing, they shall have regard for scientific and artistic freedom, and for the need to leave sufficient scope for scientists and artists to pursue their research, artistic and teaching activities. The detailed arrangements shall be established by the statute.
<u>(5a) Die Leiterin oder der Leiter einer Organisationseinheit mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben der Entwicklung und Erschließung der Künste und der Lehre der Kunst kann vom Rektorat wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder gesundheitlicher Eignung oder wegen eines begründeten Vertrauensverlustes von ihrer oder seiner Funktion abberufen werden.</u>	
(6) Jede Universität hat ein Mitteilungsblatt herauszugeben und im Internet auf der Homepage der Universität öffentlich zugänglich zu machen. Im Mitteilungsblatt sind insbesondere kundzumachen:	(6) Every university shall publish a university gazette and provide public access to the same on its website. The university gazette shall, in particular, be used to publish:
1. Satzung, Entwicklungsplan und Organisationsplan einschließlich der Personalzuordnung;	1. statute, development plan and an organisation plan including the assignments of personnel;
2. Eröffnungsbilanz;	2. opening balance sheet;
3. Leistungsvereinbarung <u>unverzüglich nach deren Abschluss</u>, Rechnungsabschluss, <u>Leistungsbericht</u>, und Wissensbilanz <u>unverzüglich nach deren Weiterleitung an die Bundesministerin oder den Bundesminister</u>;	3. performance agreement, financial statements, performance report and intellectual capital report;
4. Verordnungen und Geschäftsordnungen von Organen;	4. decrees enacted by, and rules of procedure of governing bodies;
5. Richtlinien der Leitungsorgane;	5. directives issued by management bodies;
6. Curricula;	6. curricula;
7. von der Universität zu verleihende akademische Grade sowie Bezeichnungen für die Absolventinnen und Absolventen von Universitätslehrgängen;	7. academic degrees to be awarded by the university as well as titles for graduates of certificate university programmes for further education;

8. Mitteilungen an die Studierenden sowie sonstige Verlautbarungen von allgemeinem Interesse;	8. announcements to students and other announcements of general interest;
9. Ausschreibung und Ergebnisse von Wahlen;	9. advertisements and results of elections;
10. Ausschreibung von Stellen und Leitungsfunktionen;	10. advertisements of posts and management positions;
11. Mitglieder der Leitungsorgane;	11. members of the management bodies;
12. Verleihung von Lehrbefugnissen;	12. award of habilitation degrees (venia docendi);
13. Berechtigungen und erteilte Bevollmächtigungen;	13. authorisations;
14. Verwendung der Studienbeiträge;	14. application of tuition fees.
<u>15. Gestaltungsvereinbarung unverzüglich nach deren Abschluss;</u>	
<u>16. Vergütung für die Mitglieder des Universitätsrats.</u>	
<u>(7) Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft können – unbeschadet anderer in diesem Bundesgesetz geregelter Voraussetzungen – Organfunktionen im Rahmen von monokratischen und kollegialen Universitätsorganen übernehmen.</u>	
Universitätsrat	University Council
§ 21. (1) Der Universitätsrat hat folgende Aufgaben:	§ 21. (1) The university council shall have the following tasks:
1. Genehmigung des Entwicklungsplans, des Organisationsplans und des Entwurfs der Leistungsvereinbarung <u>und der Universitätsgestaltungsvereinbarung</u> sowie der Geschäftsordnung des Rektorats;	1. approving the development plan, the organisation plan and the draft performance agreement of the university, as well as the rules of procedure of the rectorate;
2. Stellungnahme zur Ausschreibung der Funktion der Rektorin oder des Rektors durch den Senat <u>spätestens acht Monate vor dem voraussichtlichen Freiwerden dieser Funktion bzw. innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Abberufung oder des Rücktritts;</u>	2. giving an opinion with regard to the text of the advertisement for the post of the rector drawn up by the senate;
3. <u>Erlassung der Bestimmungen für die Wahl der Rektorin oder des Rektors nach Einholung einer Stellungnahme des Senates, die dieser innerhalb von vier Wochen nach Vorlage abzugeben hat;</u>	3. selecting the rector from a shortlist of three candidates nominated by the senate and selecting the vice-rectors on the basis of nominations made by the rector after receiving the opinion from the senate;
4. Wahl der Rektorin oder des Rektors aus dem Dreivorschlag des Senats <u>sowie innerhalb von vier Wochen ab Vorlage des Vorschlags;</u>	
5. Wahl der Vizerektorinnen und Vizektoren auf Grund eines Vorschlags der Rektorin oder des Rektors und nach Stellungnahme des Senats;	
46. Abschluss des Arbeitsvertrages und der Zielvereinbarung <u>Zielvereinbarungen mit der Rektorin oder dem Rektor und dem Rektorat;</u>	4. concluding the rector's service agreement and the target agreement with the same;
<u>56a. Abschluss der Arbeitsverträge mit der Rektorin oder dem Rektor und den Vizerektorinnen und Vizektoren;</u>	

7. Abberufung der Rektorin oder des Rektors und der Vizerektorinnen und Vizerektoren;	5. dismissing the rector and vice-rectors;
6 8. Nominierung eines weiblichen und eines männlichen Mitglieds für die Schiedskommission;	6. nominating one female and one male member of the arbitration board;
7. Stellungnahme zu den Curricula und zu den Studienangeboten außerhalb der Leistungsvereinbarung;	7. giving an opinion with regard to curricula and course offerings not included in the performance agreement;
8.9. Genehmigung der Gründung von Gesellschaften und Stiftungen <u>sowie der Beteiligung an Gesellschaften;</u>	8. approving the formation of companies and foundations;
9 10. Genehmigung der Richtlinien für die Gebarung sowie Genehmigung des Rechnungsabschlusses, des Leistungsberichts- und der Wissensbilanz des Rektorats und der Wissensbilanz und Weiterleitung an die Bundesministerin oder den Bundesminister;	9. approving the guidelines for financial management, and the financial statements, the performance report of the rectorate and the intellectual capital report, and forwarding the same to the Federal Minister;
10 11. Bestellung einer Abschlussprüferin oder eines Abschlussprüfers zur Prüfung des Rechnungsabschlusses der Universität;	10. appointing an auditor to audit the financial statements of the university;
11 12. Zustimmung zur Begründung von Verbindlichkeiten, die über die laufende Geschäftstätigkeit der Universität hinausgehen, sowie Ermächtigung des Rektorats, solche Verbindlichkeiten bis zu einer bestimmten Höhe ohne vorherige Einholung der Zustimmung des Universitätsrats einzugehen;	11. approving the assumption of non-current liabilities, and empowering the rectorate to assume such liabilities up to a certain limit without seeking the prior approval of the university council;
12,13. <u>Jährliche Berichtspflicht an die Bundesministerin oder den Bundesminister sowie unverzügliche Berichtspflicht</u> bei schwerwiegenden Rechtsverstößen von Universitätsorganen sowie bei Gefahr eines schweren wirtschaftlichen Schadens <u>an die Bundesministerin oder den Bundesminister; der jährliche Bericht hat einen Bericht über die Maßnahmen des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen im Zusammenhang mit der geschlechtergerechten Zusammensetzung der universitären Kollegialorgane (sinngemäße Anwendung des § 11 Abs. 2 Z 3 des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes – B-GIBG, BGBl. Nr. 100/1993), gegebenenfalls eine Begründung über das Nichteinhalten dieser Bestimmung sowie einen Bericht darüber zu enthalten, welche Maßnahmen die Universität zur Umsetzung dieser Bestimmung plant;</u>	12. mandatory reporting to the Federal Minister in the case of serious breaches of the law by university governing bodies or the danger of serious financial loss;
13. <u>Genehmigung von Richtlinien des Rektorats für die Bevollmächtigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gemäß § 28 Abs. 1.</u>	13. approving regulations issued by the rectorate for the granting of authorisations to employees according to § 28 para. 1.

<u>14. Zustimmung zum Budgetvoranschlag innerhalb von vier Wochen ab Vorlage durch das Rektorat; verweigert der Universitätsrat innerhalb von vier Wochen ab Vorlage die Zustimmung, hat das Rektorat unverzüglich einen neuen Budgetvoranschlag vorzulegen; stimmt der Universitätsrat nicht fristgerecht zu, gilt der Budgetvoranschlag als genehmigt;</u>	
<u>15. Stellungnahme zur Leistungsvereinbarung vor Abschluss durch die Rektorin oder den Rektor innerhalb von drei Wochen;</u>	
<u>16. Erlassung der Geschäftsordnung des Universitätsrats.</u>	
(2) Der Universitätsrat ist<u>oder jeweils mindestens zwei Mitglieder des Universitätsrats gemeinsam sind</u> berechtigt, sich über alle Angelegenheiten der Universität zu informieren. <u>Die Stellungnahme hat an den Universitätsrat zu ergehen und ist in der nächstfolgenden Sitzung des Universitätsrats zu behandeln.</u> Die Universitätsorgane sind verpflichtet, dem Universitätsrat alle zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen, Geschäftsstücke und Unterlagen über die vom Universitätsrat bezeichneten Gegenstände vorzulegen, von ihm angeordnete Erhebungen anzustellen und Überprüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen.	(2) The university council shall be entitled to request information on all and any matters concerning the university. The university's governing bodies shall be obliged to provide the university council with all relevant information, to submit all documents relating to matters specified by it, to undertake investigations required by it, and to initiate investigations in situ.
(3) Der Universitätsrat besteht aus fünf, sieben oder neun Mitgliedern, die in verantwortungsvollen Positionen in der Gesellschaft, insbesondere der Wissenschaft, Kultur oder Wirtschaft, tätig sind oder waren und auf Grund ihrer hervorragenden Kenntnisse und Erfahrungen einen Beitrag zur Erreichung der Ziele und Aufgaben der Universität leisten können. Die Größe des ersten Universitätsrats legt der Gründungskonvent fest (§ 121 Abs. 4). Über eine Änderung der Größe des Universitätsrats entscheidet der Senat mit Zweidrittelmehrheit.	(3) The university council shall consist of five, seven or nine members, who shall be past or present holders of responsible positions, especially in academic, cultural or business life, and whose exceptional knowledge and experience are such as to enable them to contribute to the attainment of the objectives and the fulfilment of the tasks of the university. The size of the first university council shall be established by the constituent convention (§ 121 para. 4). Any change in the size of the university council shall be for resolution of the senate and shall require a two-thirds majority.
(4) Dem Universitätsrat dürfen Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung, Mitglieder des Nationalrats, des Bundesrats oder eines sonstigen allgemeinen Vertretungskörpers und Funktionäre einer politischen Partei sowie Personen nicht angehören, die eine dieser Funktionen in den letzten vier Jahren ausgeübt haben.	(4) Members of the federal or provincial governments, the National Council, the Federal Council or any other popular representative body, and officers of political parties or persons who have exercised such functions within the past four years shall be excluded from membership of the university council.

(5) Die Mitglieder des Universitätsrats dürfen keine Universitätsangehörigen gemäß §§ 125, 132 und 133, keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Universität und keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des für die Angelegenheiten der Universitäten zuständigen Bundesministeriums sein. Die Mitgliedschaft in mehr als einem Universitätsrat ist unzulässig. <u>Geschäftsbeziehungen zwischen einem Mitglied des Universitätsrats und der Universität bedürfen der Genehmigung durch den Universitätsrat, die nur dann erteilt werden darf, wenn keine Befangenheit vorliegt. Mögliche Interessenskonflikte haben die Mitglieder dem Universitätsrat unverzüglich zu melden.</u>	(5) Members of the university council may not be members of the university in the meaning of §§ 125, 132 and 133, employees of the university or employees of the federal ministry in charge of higher education. Membership of more than one university council shall not be permissible.
(6) Dem Universitätsrat gehören nach Maßgabe des Abs. 3 folgende fünf, sieben oder neun Mitglieder an:	(6) The membership of the university council shall, pursuant to para. 3, comprise five, seven or nine members, namely:
1. zwei, drei oder vier Mitglieder, die vom Senat gewählt werden;	1. two, three or four members elected by the senate;
2. zwei, drei oder vier Mitglieder, die von der Bundesregierung auf Vorschlag der Bundesministerin oder des Bundesministers bestellt werden;	2. two, three or four members appointed by the Federal Government on the recommendation of the Federal Minister;
3. ein weiteres Mitglied, das von den unter Z 1 und 2 genannten Mitgliedern einvernehmlich bestellt wird.	3. an additional member appointed by the members named in para. 6 subparas. 1–2 by mutual agreement.
Der Senat und die Bundesregierung haben gleich viele Mitglieder zu bestellen, die Bestellung der Mitglieder gemäß Z 2 hat nach der Wahl der Mitglieder gemäß Z 1 zu erfolgen.	The senate and the Federal Government shall each appoint equal numbers of members. The appointment of the members under para. 6 subpara. 2 shall take place after that of the members under para. 6 subpara. 1.
(7) Kommt es innerhalb von drei Monaten nach der Bestellung der Mitglieder gemäß Abs. 6 Z 1 und 2 <u>(6a) Sowohl der Senat als auch die Bundesregierung haben bei der Wahl bzw. Bestellung der Mitglieder des Universitätsrats § 11 Abs. 2 Z 3 des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. Dem Universitätsrat haben daher mindestens 40 vH Frauen anzugehören. Bei Nichteinhaltung der erforderlichen Frauenquote kann der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen bis zum 31. März des betreffenden Jahres die Einrede der unrichtigen Zusammensetzung erheben.</u>	(7) In case that, within three months of the appointment of the members under para. 6 suparas. 1 and 2 no additional member under para. 6 subpara. 3 is appointed by mutual agreement, the Federal Minister shall grant a reasonable extension. In case that this passes without result, such member of the university council shall be selected by the senate from a shortlist of three candidates drawn up by the Academy of Sciences.
<u>(7) Kommt es bis zum 30. April des betreffenden Jahres zu keiner einvernehmlichen Bestellung des weiteren Mitglieds gemäß Abs. 6 Z 3, hat die Bundesministerin oder der Bundesminister eine angemessene Nachfrist zu setzen. Verstreicht diese ergebnislos, ist dieses Mitglied des Universitätsrats vom Senat aus einem Dreivorschlag des Präsidiums der Österreichischen Akademie der Wissenschaften auszuwählen. Das Präsidium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hat den Dreivorschlag binnen einem Monat nach Befassung durch die Bundesministerin oder den Bundesminister vorzulegen.</u>	

(8) Die Funktionsperiode der Mitglieder beträgt fünf Jahre- <u>und beginnt mit dem 1. März des betreffenden Jahres. Die Einladung zur ersten Sitzung des Universitätsrats erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der vorhergegangenen Funktionsperiode, allenfalls durch die Rektorin oder den Rektor. Der Universitätsrat hat sich unverzüglich zu konstituieren und längstens bis 30. April des betreffenden Jahres das weitere Mitglied (Abs. 6 Z 3) zu bestellen. Die Wahl der oder des Vorsitzenden hat bis zum 30. April des betreffenden Jahres zu erfolgen.</u> Eine Wiederwahl oder Wiederbestellung <u>für die unmittelbar folgende Funktionsperiode eines Mitgliedes</u> ist <u>nur einmal</u>-zulässig, <u>sofern nicht insgesamt eine Amtszeit von zehn Jahren überschritten wird.</u> Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds des Universitätsrats ist für den Rest der Funktionsperiode ein neues Mitglied auf dieselbe Art wie das ausgeschiedene Mitglied zu wählen oder zu bestellen.	(8) The members' term of office shall be five years. Re-election or reappointment for the immediately succeeding term of office shall only be permissible once. In the case of the premature termination of the service of a member, a replacement member shall be elected or appointed in the same manner as the departing member for the remainder of his/her term of office.
(9) Die oder der Vorsitzende des Universitätsrats wird vom Universitätsrat aus dem Kreis der Mitglieder mit einfacher Mehrheit gewählt.	(9) The chairperson of the university council shall be elected by the council from among its members by a simply majority of the votes cast.
(10) Die Mitglieder des Universitätsrats sind bei ihrer Tätigkeit zu entsprechender Sorgfalt verpflichtet.	(10) The members of the university council shall be obliged to fulfil their tasks with due care.
(11) Die Mitglieder des Universitätsrats erhalten für ihre Tätigkeit eine Vergütung, die vom Universitätsrat festzusetzen ist. <u>Die Vergütung ist im Mitteilungsblatt zu veröffentlichen.</u>	(11) The members of the university council shall receive compensation for their activities in an amount to be determined by the university council.
(12) Der Universitätsrat ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte <u>der gemäß Abs. 3 festgelegten Anzahl</u> der Mitglieder persönlich anwesend ist. Stimmübertragungen sind unzulässig. Der Universitätsrat entscheidet mit Stimmenmehrheit, sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist. <u>Dies gilt auch, wenn ein Mitglied oder mehrere Mitglieder vorzeitig aus dem Universitätsrat ausscheiden oder das neue Mitglied oder die neuen Mitglieder noch nicht gewählt oder bestellt wurden oder das zusätzliche Mitglied noch nicht bestellt worden ist.</u>	(12) The university council shall have a quorum when at least half of the members are present. Voting by proxy is impermissible. The university council shall resolve by simple majority, except insofar as this Act provides otherwise.
(13) Die Mitgliedschaft im Universitätsrat endet 1. durch Ablauf der Funktionsperiode; 2. durch Verzicht; 3. durch Abberufung; 4. durch Tod; <u>5. durch Ablauf der zehnjährigen Amtszeit.</u>	(13) Membership of the university council may be terminated by: 1. expiry of the term of office; 2. resignation; 3. dismissal; 4. death.

(14) Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann ein Mitglied des Universitätsrats wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung oder wegen mangelnder <u>körperlicher oder geistiger gesundheitlicher</u> Eignung mit Bescheid von seiner Funktion abberufen. Eine Abberufung setzt übereinstimmende Beschlüsse des Senats und des Rektorats voraus, die beide einer Zweidrittelmehrheit bedürfen.	(14) The Federal Minister may, by order, dismiss a member of the university council because of severe misconduct, conviction of a criminal offence, or mental or physical incapacity. Such dismissal shall be subject to consonant resolutions of the senate and rectorate, in both cases requiring a two-thirds majority.
(15) Das Rektorat, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Senats, die oder der Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen und die oder der Vorsitzende der <u>Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft</u> an der betreffenden Universität haben das Recht, in den Sitzungen des Universitätsrats zu Tagesordnungspunkten angehört zu werden, die ihren Aufgabenbereich betreffen. Die Vorsitzenden der <u>beiden</u> Betriebsräte <u>gemäß § 135 Abs. 3</u> sind zu allen Sitzungen des Universitätsrats einzuladen und sind <u>haben jeweils das Recht, an den Sitzungen teilzunehmen, Anträge zu allen Tagesordnungspunkten zu stellen sowie zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung setzen zu lassen, die mit der Ausübung ihrer Funktion als Betriebsrat im Rahmen der ihnen ihrer innerbetrieblichen Interessenwahrnehmungskompetenz nach dem Arbeitsverfassungsgesetz, (ArbVG), BGBl. Nr. 22/1974, zukommenden Aufgaben anzuhören unmittelbar in Zusammenhang stehen und in die Zuständigkeit des Universitätsrats fallen. Sie sind bei diesen Punkten stimmberechtigt, wobei diesbezügliche Beschlüsse der Zweidrittelmehrheit der Anwesenden bedürfen. Den Vorsitzenden der beiden Betriebsräte ist unverzüglich jeweils eine Abschrift der Protokolle der Sitzungen des Universitätsrats zu übermitteln.</u>	(15) The rectorate, the chairperson of the senate, the chairperson of the working group on equal opportunities and the chairperson of the Austrian National Union of Students at the university in question shall be entitled to a hearing on agenda items relating to their functions at meetings of the university council. The chairpersons of the employee's councils shall be invited to all meetings of the university council, and shall be entitled to a hearing on matters relating to their duties under the Labour Relations Act, Federal Legal Gazette No. 22/1974.
Rektorat	Rectorate
§ 22. (1) Das Rektorat leitet die Universität und vertritt diese nach außen. Es hat alle Aufgaben wahrzunehmen, die durch dieses Bundesgesetz nicht einem anderen Organ zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere:	§ 22. (1) The rectorate shall manage the university and shall represent it. It shall be responsible for all matters not assigned to other governing bodies by this Act. Its tasks shall, in particular, include:
1. Erstellung eines Entwurfs der Satzung <u>sowie von Entwürfen von Satzungsänderungen</u> zur Vorlage an den Senat;	1. preparing a draft statute for submission to the senate;
2. Erstellung eines Entwicklungsplans der Universität zur Vorlage an den Senat und an den Universitätsrat;	2. preparing a university development plan for submission to the senate and the university council;
3. Erstellung eines Organisationsplans der Universität zur Vorlage an den Senat und an den Universitätsrat;	3. preparing a university organisation plan for submission to the senate and the university council;
4. Erstellung eines Entwurfs der Leistungsvereinbarung <u>und der Gestaltungsvereinbarung</u> zur Vorlage an den Universitätsrat;	4. preparing a draft performance agreement for submission to the university council;

5. Bestellung <u>und Abberufung</u> der Leiterinnen und Leiter von Organisationseinheiten;	5. appointing the heads of organisational units;
6. Abschluss von Zielvereinbarungen mit den Leiterinnen und Leitern der Organisationseinheiten;	6. concluding target agreements with the heads of organisational units;
7. Zuordnung der Universitätsangehörigen (§ 94 Abs. 1 Z 2 bis 6) zu den einzelnen Organisationseinheiten;	7. assigning university members (§ 94 para. 1 subparas. 2 to 6) to organisational units;
8. Aufnahme der Studierenden;	8. admitting students;
9. Einhebung der Studienbeiträge in der gesetzlich festgelegten Höhe;	9. collecting tuition fees in the amount provided for by statute;
<u>9a. Festlegung der Lehrgangsbeiträge gemäß § 91 Abs. 7;</u>	
10. Veranlassung von Evaluierungen und der Veröffentlichung von Evaluierungsergebnissen;	10. initiating evaluations and publication of the results thereof;
11. Erteilung der Lehrbefugnis (venia docendi);	11. awarding habilitation degrees (venia docendi);
12. <u>Einrichtung und Auflassung von Studien, Stellungnahme zu den Curricula, Untersagung von Curricula oder deren Änderungen, wenn diese dem Entwicklungsplan widersprechen oder wenn diese nicht bedeckbar sind, oder, wenn ein vom Rektorat in Auftrag gegebenes nach international anerkannten wissenschaftlichen Kriterien erstelltes Gutachten zu dem Schluss kommt, dass der Inhalt des Curriculums in Hinblick auf die wissenschaftliche und künstlerische Berufsvorbildung und die Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten, welche die Anwendung wissenschaftlicher und künstlerischer Erkenntnisse und Methoden erfordern, nicht ausreichend ist; bei der Auflassung eines Studiums oder Untersagung eines Curriculums oder dessen Änderung sowie der Beauftragung eines Gutachtens ist nach Möglichkeit das Einvernehmen mit dem Senat herzustellen;</u>	12. giving opinions on curricula;
13. Einrichtung eines Rechnungs- und Berichtswesens;	13. establishing an accounting and reporting system;
14. <u>Erstellung des Budgetvoranschlages zur Vorlage an den Universitätsrat und Budgetzuteilung;</u>	14. allocating budgets;
<u>14a. Übermittlung des Budgetvoranschlages an den Senat zur Information;</u>	
15. Erstellung des jährlichen Leistungsberichts , des Rechnungsabschlusses und der Wissensbilanz;	15. preparing the annual performance report, the financial statements and the intellectual capital report;
16. Erlassung von Richtlinien für die Bevollmächtigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Universität gemäß § 28 Abs. 1;	16. enacting regulations for the granting of authorisations to employees of the university according to § 28 para. 1;

17. die Errichtung eines Planungs- und Berichterstattungssystems, das die Erfüllung der Berichterstattungspflichten durch die Universitäten nach den gesetzlichen Vorschriften und den Vorgaben des Bundesministers für Finanzen hinsichtlich der Einrichtung eines Beteiligungs- und Finanzcontrolling gewährleistet.	17. establishing a planning and reporting system which guarantees the fulfilment of the reporting obligations of the universities according to the legal provisions and the directives of the Federal Minister of Finance on the establishment of a share and finance controlling.
(2) Dem Rektorat unterstehen alle Einrichtungen der Universität. Das Rektorat kann Entscheidungen anderer Organe mit Ausnahme der Beschlüsse des Universitätsrats zurückverweisen, wenn diese Entscheidungen nach Auffassung des Rektorats im Widerspruch zu Gesetzen und Verordnungen einschließlich der Satzung stehen. Der Universitätsrat ist in schwerwiegenden Fällen zu informieren.	(2) The rectorate shall superintend all organisational units of the university. The rectorate may remit decisions by other governing bodies with the exception of the university council if in its opinion such decisions are in conflict with the law or decrees including the university statute. In cases of major importance, the rectorate shall inform the university council.
(3) Das Rektorat besteht aus der Rektorin oder dem Rektor und bis zu vier Vizerektorinnen oder Vizerektoren. Bei der Zusammensetzung des Rektorats ist sicherzustellen, dass dieses über entsprechende Kompetenzen im Bereich der Wissenschaft sowie Management- und Verwaltungsführungskompetenzen verfügt.	(3) The rectorate shall consist of the rector and up to four vice-rectors. In determining the composition of the rectorate, care shall be taken to ensure that its members possess the necessary scientific, managerial and administrative capabilities.
<u>(3a) Sowohl die Rektorin oder der Rektor als auch der Universitätsrat hat beim Vorschlag für bzw. bei der Wahl der Vizerektorinnen und Vizerektoren § 11 Abs. 2 Z 3 des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. Dem Rektorat haben daher mindestens 40 vH Frauen anzugehören. Bei Nichteinhaltung der erforderlichen Frauenquote kann der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen die Einrede der unrichtigen Zusammensetzung erheben.</u>	
(4) Die Rektorin oder der Rektor ist Vorsitzende oder Vorsitzender des Rektorats und dessen Sprecherin oder Sprecher.	(4) The rector shall be the chairperson and spokesperson of the rectorate.
(5) Das Rektorat entscheidet mit Stimmenmehrheit, sofern in der Geschäftsordnung nicht anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Rektorin oder des Rektors den Ausschlag.	(5) The rectorate shall resolve by simple majority, except insofar as its rules of procedure provide otherwise. In the case of a tie, the rector shall have the casting vote.
(6) Das Rektorat hat eine Geschäftsordnung zu erlassen, die der Genehmigung des Universitätsrats bedarf und im Mitteilungsblatt zu verlautbaren ist. In der Geschäftsordnung ist festzulegen, welche Agenden gemäß Abs. 1 den einzelnen Mitgliedern des Rektorats allein zukommen, welche Agenden von zwei Mitgliedern des Rektorats und welche von allen Mitgliedern gemeinsam wahrzunehmen sind. Entscheidungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten sind jedenfalls von mindestens zwei Mitgliedern des Rektorats zu treffen. In der Geschäftsordnung ist auch die Vertretungsbefugnis festzulegen.	(6) The rectorate shall enact rules of procedure which shall require the approval of the university council and shall be published in the university gazette. Such rules of procedure shall establish the responsibilities under para. 1 to be assumed by individual members, by two members and collectively by all members of the rectorate. Decisions relating to financial matters must be taken by at least two members of the rectorate. The rules of procedure shall also determine the right to represent the university.

(7) Die Mitglieder des Rektorats sind in dieser Funktion an keine Weisungen oder Aufträge gebunden (§ 13<u>(Art. 81c</u> Abs. 2 UOG 1993 und § 14 Abs. 2 KUOG 1 B-VG); die Vizerektorinnen und Vizektoren sind in dieser Funktion auch an keine Weisungen oder Aufträge der Rektorin oder des Rektors gebunden. Die Mitglieder des Rektorats sind bei ihrer Tätigkeit zu entsprechender Sorgfalt verpflichtet.	(7) The members of the rectorate shall not be bound by any instructions in the exercise of their tasks (§ 13 para. 2 University Organisation Act 1993 and § 14 para. 2 Universities of the Arts Organisation Act), neither shall the vice-rectors be bound by any instructions of the rector. The rectorate shall be obliged to perform its tasks with due care.
Rektorin oder Rektor	Rector
§ 23. (1) Die Rektorin oder der Rektor hat folgende Aufgaben:	§ 23. (1) The rector shall have the following duties:
1. Vorsitzende oder Vorsitzender sowie Sprecherin oder Sprecher des Rektorats;	1. presiding over the meetings of the rectorate and acting as its spokesperson;
2. Erstellung eines Vorschlags für die Wahl der Vizerektorinnen und Vizektoren;	2. nominating candidates for election as vice-rector;
3. Leitung des Amts der Universität;	3. managing the university office;
4. Verhandlung und Abschluss der Leistungsvereinbarungen <u>und der Gestaltungsvereinbarungen</u> mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister <u>und unverzügliche Information über das Ergebnis an den Universitätsrat</u>;	4. negotiating and concluding performance agreements with the Federal Minister;
5. Ausübung der Funktion der oder des obersten Vorgesetzten des gesamten Universitätspersonals;	5. acting as the superior of all university staff;
6. Abschluss des Arbeitsvertrages mit den Vizerektorinnen und Vizektoren <u>(Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 81/2009)</u>	6. negotiating the vice-rectors' employment contracts;
7. Auswahlentscheidung aus Besetzungsvorschlägen der Berufungskommissionen für Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren;	7. selecting professors from shortlists drawn up by the appointments committees;
8. Führung von Berufungsverhandlungen;	8. conducting contract negotiations for appointments of professors;
9. Abschluss von Arbeits- und Werkverträgen;	9. concluding employment and service contracts;
10. Erteilung von Vollmachten gemäß § 28 Abs. 1.	10. awarding authorisations according to § 28 para. 1.
(2) Die Funktion der Rektorin oder des Rektors ist vom <u>SenatUniversitätsrat</u> nach <u>Einholung einer StellungnahmeZustimmung</u> des <u>UniversitätsratsSenats</u>, <u>spätestens acht Monate vor dem voraussichtlichen Freiwerden der Funktion bzw. innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Abberufung oder des Rücktritts</u>, öffentlich auszuschreiben. Zur Rektorin oder zum Rektor kann nur eine Person mit internationaler Erfahrung und der Fähigkeit zur organisatorischen und wirtschaftlichen Leitung einer Universität gewählt werden.	(2) The position of the rector shall publicly be advertised by the senate after receiving an opinion of the university council. Only persons with international experience and the necessary abilities to manage a university's organisation and finances may be selected as rector.

(3) Die Rektorin oder der Rektor ist vom Universitätsrat aus einem Dreivorschlag des Senats für eine Funktionsperiode von vier Jahren zu wählen. EineDie Wiederwahl ist zulässig.	(3) The rector shall be selected from a shortlist of three candidates proposed by the senate, and shall be appointed for a term of four years. Re-election is permissible.
(4) Der Arbeitsvertrag und die Zielvereinbarung mit der Rektorin oder dem Rektor wird vom Universitätsrat abgeschlossen.	(4) The rector's employment contract and target agreement shall be concluded with the university council.
(5) Die Rektorin oder der Rektor kann vom Universitätsrat wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder körperlicher oder geistigergesundheitlicher Eignung oder wegen eines begründeten Vertrauensverlusts von der Funktion abberufen werden. Die Abberufung kann auf Antrag des Senats oder von Amts wegen durch den Universitätsrat erfolgen. Im ersten Fall ist in beiden Organen jeweils die einfache Mehrheit aller Mitglieder erforderlich; im zweiten Fall bedarf der Beschluss im Universitätsrat der Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder, der Senat ist anzuhören. Mit der Wirksamkeit der Abberufung endet das Arbeitsverhältnis der Rektorin oder des Rektors zur Universität.	(5) The university council may dismiss the rector because of severe misconduct, conviction of a criminal offence, or mental or physical incapacity, or loss of confidence on reasonable grounds. Such dismissal may be effected on application of the senate or by the university council acting ex officio. In the former case, a simple majority of all members of both bodies shall be required, and in the latter a resolution of the university council passed by a twothirds majority of all members, whereby the opinion of the senate must be heard. Upon the entry into effect of the dismissal the employment contract of the rector with the university
Findungskommission	
<u>§ 23a. (1) Zur Wahl der Rektorin oder des Rektors ist spätestens vier Wochen nach der Ausschreibung eine Findungskommission einzurichten. Der Findungskommission gehören die oder der Vorsitzende des Universitätsrats und die oder der Vorsitzende des Senates an.</u>	
<u>(2) Aufgaben der Findungskommission sind:</u>	
<u>1. Überprüfung der eingelangten Bewerbungen für die Funktion der Rektorin oder des Rektors;</u>	
<u>2. Aktive Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für die Funktion der Rektorin oder des Rektors;</u>	
<u>3. Erstellung eines Vorschlages für die Wahl der Rektorin oder des Rektors an den Senat innerhalb von längstens vier Monaten ab der Ausschreibung. Der Vorschlag hat die drei für die Besetzung der Funktion am besten geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu enthalten; die Findungskommission ist berechtigt, auch Kandidatinnen und Kandidaten, die sich nicht beworben haben, mit deren Zustimmung in den Vorschlag aufzunehmen.</u>	
<u>(3) Der von der Findungskommission erstellte Dreivorschlag ist nicht bindend.</u>	

<u>(4) Bei der Erstellung des Vorschlages gemäß Abs. 2 Z 3 ist das Diskriminierungsverbot gemäß dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz zu beachten.</u>	
<u>(5) Die Findungskommission entscheidet einstimmig.</u>	
<u>(6) Ist die Findungskommission im Sinne des Abs. 2 Z 3 säumig, hat der Universitätsrat innerhalb von vier Wochen die Ersatzvornahme vorzunehmen. Der vom Universitätsrat im Rahmen der Ersatzvornahme erstellte Dreivorschlag ist nicht bindend.</u>	
<u>Wiederwahl der Rektorin oder des Rektors</u>	
<u>§ 23b. (1) Wenn die amtierende Rektorin oder der amtierende Rektor vor der Ausschreibung der Funktion ihr oder sein Interesse an der Wiederwahl bekannt gibt, so kann die Wiederwahl ohne Ausschreibung erfolgen, wenn der Senat und der Universitätsrat mit jeweils Zweidrittelmehrheit zustimmen.</u>	
<u>(2) Bewirbt sich die amtierende Rektorin oder der amtierende Rektor um die ausgeschriebene Funktion, so ist sie oder er jedenfalls in den Vorschlag der Findungskommission aufzunehmen.</u>	
Vizerektorinnen und Vizerektoren	Vice-rectors
§ 24. (1) Die Rektorin oder der Rektor bestimmt die Zahl und das Beschäftigungsmaß der Vizerektorinnen und Vizerektoren. Dem Senat kommt ein Recht zur Stellungnahme zu.	§ 24. (1) The rector shall determine the number and extent of employment of the vicerectors. The senate shall be entitled to express an opinion thereon.
(2) Die Vizerektorinnen und Vizerektoren sind vom Universitätsrat auf Vorschlag der Rektorin oder des Rektors und nach Anhörung des Senats für eine Funktionsperiode zu wählen, die jener der Rektorin oder des Rektors entspricht. Eine Die Wiederwahl ist zulässig.	(2) The vice-rectors shall be selected by the university council from a shortlist of candidates nominated by the rector, after hearing the opinion of the senate, for a term of office corresponding to that of the rector. Re-election is permissible.
(3) Scheidet die Rektorin oder der Rektor vor Ablauf der Funktionsperiode aus dem Amt aus <u>oder ist zum Zeitpunkt des Ablaufes der Funktionsperiode noch keine neue Rektorin oder kein neuer Rektor gewählt</u> , endet die Funktion der Vizerektorinnen und Vizerektoren mit dem Zeitpunkt des Amtsantritts der auf Vorschlag der neuen Rektorin oder des neuen Rektors gewählten Vizerektorinnen und Vizerektoren.	(3) In case that the rector leaves office before expiry of his/her term, the term of office of the vice-rectors shall end when the vice-rectors appointed by the new rector take up their functions.

(4) Eine Vizerektorin oder ein Vizerektor kann vom Universitätsrat wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder körperlicher oder geistiger <u>gesundheitlicher</u> Eignung oder wegen eines begründeten Vertrauensverlusts von der Funktion abberufen werden. Die Rektorin oder der Rektor kann die Abberufung einer Vizerektorin oder eines Vizerektors beim Universitätsrat anregen. Die Abberufung bedarf der Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder des Universitätsrats, der Senat ist anzuhören. Mit der Wirksamkeit der Abberufung endet das Arbeitsverhältnis der Vizerektorin oder des Vizerektors zur Universität.	(4) The university council may dismiss a vice-rector because of severe misconduct, conviction of a criminal offence, or mental or physical incapacity, or loss of confidence on reasonable grounds. The rector may initiate the dismissal of a vice-rector by the university council. Such dismissal shall require a two-thirds majority of all members of the university council, whereby the opinion of the senate must be heard. Upon the entry into effect of the dismissal the employment contract of a vice-rector with the university shall be terminated.
Senat	Senate
§ 25. (1) Der Senat hat folgende Aufgaben:	§ 25. (1) The senate shall have the following duties:
1. Erlassung und Änderung der Satzung <u>auf Vorschlag des Rektorates;</u>	1. enacting and amending the statute;
2. Zustimmung zu dem vom Rektorat erstellten Entwurf des Entwicklungsplans innerhalb von zwei Monaten; stimmt der Senat nicht fristgerecht zu, ist der Entwicklungsplan dennoch an den Universitätsrat weiterzuleiten;	2. approving the draft development plan prepared by the rectorate within two months; if the senate fails to give approval within the appointed period, the development plan shall nevertheless be forwarded to the university council;
3. Zustimmung zu dem vom Rektorat beschlossenen Entwurf des Organisationsplans innerhalb von zwei Monaten; stimmt der Senat nicht fristgerecht zu, ist der Organisationsplan dennoch an den Universitätsrat weiterzuleiten;	3. approving the draft organisation plan prepared by the rectorate within two months; if the senate fails to give approval within the appointed period, the organisation plan shall nevertheless be forwarded to the university council;
4. Änderung der Größe des Universitätsrats und Wahl von Mitgliedern des Universitätsrats (§ 21 Abs. 6 Z 1, <u>Abs. 6a</u> und Abs. 7);	4. changing the size of the university council and electing its members (§ 21 para. 6 subpara. 1 and para. 7);
5. <u>Zustimmung zur Ausschreibung derfür die Funktion der Rektorin oder des Rektors und innerhalb von zwei Wochen ab Vorlage durch den Universitätsrat; verweigert der Senat innerhalb von zwei Wochen die Zustimmung, hat der Universitätsrat unverzüglich einen neuen Ausschreibungstext vorzulegen; stimmt der Senat neuerlich fristgerecht nicht zu, so geht die Zuständigkeit zur Ausschreibung auf die Bundesministerin oder den Bundesminister über. Trifft der Senat innerhalb von zwei Wochen keine Entscheidung, ist die Ausschreibung dennoch durchzuführen;</u>	5. advertising the position of the rector and drawing up a shortlist of three candidates for selection by the university council;

<u>5a. Erstellung eines Dreiervorschlags Dreiervorschlages an den Universitätsrat für die Wahl der Rektorin oder des Rektors an den Universitätsrat unter Berücksichtigung des Vorschlages der Findungskommission innerhalb von längstens vier Wochen ab Vorlage des Vorschlages. Weicht der Senat vom Vorschlag der Findungskommission ab, hat er dem Dreiervorschlag an den Universitätsrat eine schriftliche Begründung für seine Entscheidung anzuschließen. Bei der Erstellung des Dreiervorschlages ist das Diskriminierungsverbot gemäß dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz zu beachten;</u>	
6. Stellungnahme zu den Vorschlägen der Rektorin oder des Rektors bezüglich der Vizerektorinnen und Vizerektoren (Anzahl, Beschäftigungsausmaß und Wahlvorschlag);	6. expressing an opinion on the rector's recommendations with regard to the vicerectors (number, extent of employment and shortlist);
7. Mitwirkung bei der Abberufung von Mitgliedern des Universitätsrats, der Rektorin oder des Rektors sowie von Vizerektorinnen und Vizerektoren;	7. participating in procedures for the dismissal of members of the university council, the rector or vice-rectors;
8. Mitwirkung an Habilitationsverfahren;	8. participating in procedures for the awarding habilitation degrees;
9. Mitwirkung an Berufungsverfahren;	9. participating in procedures for the appointment of professors;
10. Erlassung <u>und Änderung</u> der Curricula für ordentliche Studien und Lehrgänge (§§ 56 und 57); <u>nach Maßgabe des § 22 Abs. 1 Z 12 und § 54 Abs. 10;</u>	10. enacting the curricula for degree programmes and certificate university programmes for further education (§§ 56 and 57);
11. Festlegung von akademischen Graden und Bezeichnungen für die Absolventinnen und Absolventen von Universitätslehrgängen;	11. prescription of the academic degrees and titles for graduates of certificate university programmes for further education;
12. Entscheidungen in zweiter Instanz in Studienangelegenheiten;	12. hearing appeals in matters relating to studies;
13. Festlegung der Kategorien für die Zweckwidmung der Studienbeiträge durch die Studierenden;	13. establishing criteria for the allocation of income from tuition fees;
14. Einsetzung von Kollegialorganen mit und ohne Entscheidungsbefugnis (Abs. 7 und 8);	14. appointing collegial bodies with or without decision-making power (paras. 7 and 8);
15. Erlassung von Richtlinien für die Tätigkeit von Kollegialorganen;	15. enacting directives on the activities of collegial bodies;
16. Genehmigung der Durchführung von Beschlüssen der entscheidungsbefugten Kollegialorgane;	16. approving the implementation of decisions by collegial bodies with decision-making power;
17. Stellungnahme an das Rektorat vor der Zuordnung von Personen zu den einzelnen Organisationseinheiten durch das Rektorat;	17. opinions to the rectorate prior to the assignment by it of persons to given organisational units;
18. Einrichtung eines Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen;	18. establishing a working group on equal opportunities;
19. Nominierung eines weiblichen und eines männlichen Mitglieds für die Schiedskommission;	19. nominating one female and one male member of the arbitration board;

20. <u>Entsendung eines Mitglieds für die Schlichtungskommission. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 81/2009)</u>	20. delegating one of its members to the arbitration committee.
(2) Der Senat besteht aus <u>zwölf bis vierundzwanzig</u> achtzehn oder sechsundzwanzig Mitgliedern. Die Anzahl der Mitglieder des ersten Senats ist vom Gründungskonvent (§ 120) festzulegen. Über eine Änderung der Größe des Senats entscheidet der Senat mit Zweidrittelmehrheit.	(2) The senate shall consist of between 12 and 24 members. The size of the first senate shall be determined by the constituent convention (§ 120). Any change in the size of the senate shall be for resolution of the senate and shall require a two-thirds majority.
(3) Dem Senat gehören Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren <u>einschließlich der Leiterinnen und Leiter von Organisationseinheiten mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben der Entwicklung und Erschließung der Künste und der Lehre der Kunst, die keine Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sind</u> , der im § 94 Abs. 2 Z 2 genannten Gruppe <u>einschließlich der Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung gemäß § 94 Abs. 3 Z 6</u> , des allgemeinen Universitätspersonals und der Studierenden an. Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter dieser Gruppen wird vom Universitätsrat bestimmt, wobei jedenfalls die in Abs. 4 Z 1 genannten Vertreterinnen und Vertreter die absolute Mehrheit haben und die in Abs. 4 Z 4 genannten Vertreterinnen und Vertreter 25 vH der Mitglieder des Senats stellen müssen.	(3) The senate shall consist of representatives of the professors, the group of persons named in § 94 para. 2 subpara. 2, the non-academic university staff and students. The number of representatives accorded to these groups shall be determined by the university council, whereby the representatives named in para. 4 subpara. 1 shall in all events have an absolute majority, and those named in para. 4 subpara. 4 shall represent 25 percent of the membership.
<u>(3a) Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter dieser Gruppen ist folgendermaßen festgelegt:</u>	
<u>1. gehören dem Senat achtzehn Mitglieder an:</u>	
<u>- Neun Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren einschließlich der Leiterinnen und Leiter von Organisationseinheiten mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben der Entwicklung und Erschließung der Künste und der Lehre der Kunst, die keine Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sind;</u>	
<u>- Vier Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten sowie der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb einschließlich der Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung;</u>	
<u>- Vier Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden;</u>	
<u>- Eine Vertreterin oder ein Vertreter des allgemeinen Universitätspersonals.</u>	
<u>2. gehören dem Senat sechsundzwanzig Mitglieder an:</u>	

<u>- Dreizehn Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren einschließlich der Leiterinnen und Leiter von Organisationseinheiten mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben der Entwicklung und Erschließung der Künste und der Lehre der Kunst, die keine Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sind;</u>	
<u>- Sechs Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten sowie der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb einschließlich der Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung;</u>	
<u>- Sechs Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden;</u>	
<u>- Eine Vertreterin oder ein Vertreter des allgemeinen Universitätspersonals.</u>	
(4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Senats sind folgendermaßen zu bestellen:	(4) The members and substitute members of the senate shall be appointed as follows:
1. Die Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sind von allen Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren (§ 97) zu wählen <u>und den Leiterinnen und Leitern von Organisationseinheiten mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben der Entwicklung und Erschließung der Künste und der Lehre der Kunst, die keine Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sind, zu wählen.</u>	1. The representatives of the professors shall be elected by all the professors (§ 97).
2. Die Vertreterinnen und Vertreter der in <u>im</u> § 94 Abs. 2 Z 2 genannten Gruppe <u>einschließlich der Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung gemäß § 94 Abs. 3 Z 6</u> sind von allen Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten (§ 122 Abs. 3) sowie den wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb zu wählen <u>einschließlich der Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung gemäß § 94 Abs. 3 Z 6 zu wählen.</u> An den Universitäten gemäß § 6 Z 1 bis 15 muss den Gewählten zumindest eine Person mit Lehrbefugnis (venia docendi) angehören.	2. The representatives of the group of persons named in § 94 para. 2 subpara. 2 shall be elected by all associate professors (§ 122 para. 3) as well as the other scientific, artistic and teaching staff. At the universities named in § 6 paras. 1 to 15 those elected must include at least one person with a habilitation degree (venia docendi).
3. Die Vertreterinnen und Vertreter des allgemeinen Universitätspersonals sind von allen Angehörigen des allgemeinen Universitätspersonals zu wählen <u>mit Ausnahme der Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung gemäß § 94 Abs. 3 Z 6 zu wählen.</u>	3. The representatives of the non-academic university staff shall be elected by all the non-academic university staff.

4. Die Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden sind zu <u>wählen</u> , <u>entsenden (§ 23 Abs. 1 des Hochschülerinnen- und Hochschüler-schaftsgesetzes 1998 – HSG 1998, BGBl. I Nr. 22/1999).</u>	4. The student representatives shall be elected.
<u>(4a) Bei der Erstellung der Wahlvorschläge für die zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter der Gruppen gemäß Abs. 4 Z 1, 2 und 3 ist § 11 Abs. 2 Z 3 des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. In die Wahlvorschläge für die zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter der Gruppen gemäß Abs. 4 Z 1, 2 und 3 sind daher pro Gruppe mindestens 40 vH Frauen aufzunehmen. Sämtliche von der Wahlkommission zugelassenen Wahlvorschläge sind dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen vorzulegen. Dieser hat binnen einer Woche zu entscheiden, ob der Wahlvorschlag einen ausreichenden Frauenanteil vorsieht. Entscheidet der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, dass nicht ausreichend Frauen auf dem Wahlvorschlag enthalten sind, hat er die Einrede der Mangelhaftigkeit des Wahlvorschlages an die Schiedskommission zu erheben. Entscheidet die Schiedskommission, dass die Einrede zu Recht erhoben wurde, hat die Wahlkommission den Wahlvorschlag an die wahlwerbende Gruppe zur Verbesserung zurückzuweisen.</u>	
(5) Die Funktionsperiode des Senats beträgt drei Jahre <u>und beginnt mit dem 1. Oktober des betreffenden Jahres.</u>	(5) The term of office of the senate shall be three years.
(6) Der Senat ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Er entscheidet mit Stimmenmehrheit, sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist.	(6) The senate shall have a quorum when at least half of the members are present. It shall resolve by simple majority, except insofar as this Act provides otherwise.
(7) Vom Senat können zur Beratung oder Entscheidung einzelner seiner Aufgaben Kollegialorgane eingerichtet werden.	(7) The senate may establish collegial bodies to advise it on matters forming part of its tasks.
<u>(7a) Bei der Zusammensetzung der vom Senat eingerichteten Kollegialorgane ist § 11 Abs. 2 Z 3 des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. Den vom Senat eingerichteten Kollegialorganen haben daher mindestens 40 vH Frauen anzugehören. Bei Nichteinhaltung der erforderlichen Frauenquote kann der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen die Einrede der unrichtigen Zusammensetzung erheben.</u>	
(8) Für folgende Angelegenheiten sind entscheidungsbefugte Kollegialorgane einzusetzen:	(8) Collegial bodies with decision-making power shall be appointed to deal with the following matters:
1. Habilitationsverfahren (§ 103),	1. procedures for the awarding habilitation degrees (§ 103);
2. Berufungsverfahren (§ 98),	2. procedures for the appointment of professors (§ 98);

3. Studienangelegenheiten gemäß § 25 Abs. 1 Z 10.	3. study related matters in the meaning of § 25 para. 1 subpara. 10.
<u>Für die Beschlussfassung über die Einsetzung eines Kollegialorgans gemäß Z 1 und 2 ist neben den sonstigen Beschusserfordernissen eine Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Gruppe gemäß Abs. 4 Z 1 einschließlich der sonstigen Mitglieder des Senats mit venia docendi erforderlich.</u>	
(9) Die Zahl der Mitglieder der Kollegialorgane gemäß Abs. 8 darf die Hälfte der Zahl der Senatsmitglieder nicht überschreiten. In den Kollegialorganen gemäß Abs. 8 Z 3 stellen die Studierenden mindestens ein Viertel der Mitglieder. Die Kollegialorgane gemäß Abs. 7 haben in ihrer Zusammensetzung der Relation der Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Gruppen im Senat zu entsprechen.	(9) The size of the collegial bodies under para. 8 may not exceed half of that of the senate. At least one quarter of the members of the collegial bodies under para. 8 subpara. 3 shall be students. The composition of the collegial bodies under para. 7 shall, with regard to the proportions accounted for by representatives of the various groups, correspond to that of the senate.
(10) Die Kollegialorgane gemäß Abs. 7 und Abs. 8 Z 3 sind längstens für die Dauer der Funktionsperiode des Senats einzurichten. Diese Kollegialorgane sind an die Richtlinien des Senats gebunden und entscheiden in dessen Namen. Der Senat kann eine gemäß Abs. 7 erteilte Entscheidungsvollmacht jederzeit widerrufen. Die Beschlüsse der Kollegialorgane gemäß Abs. 7 und Abs. 8 Z 3 bedürfen der Genehmigung des Senats.	(10) The collegial bodies under paras. 7 and 8 subpara. 3 shall be established for not longer than the term of the senate. These collegial bodies shall be bound by the instructions of the senate and shall take their decisions in its name. The senate may at any time revoke authorisations to take decisions granted under para. 7. The decisions of the collegial bodies under paras. 7 and 8 subpara. 3 shall require the approval of the senate.
(11) Bei der Festlegung der Kategorien für die Zweckwidmung der Studienbeiträge durch die Studierenden gemäß Abs. 1 Z 13 hat der Senat jedenfalls eine von den Vertreterinnen und Vertretern der Studierenden im Senat bestimmte Kategorie zu berücksichtigen.	(11) When establishing criteria for the allocation of income from tuition fees in accordance with para. 1 subpara. 13 the senate shall always take account of categories of expenditure prescribed by the student representatives in the senate.
2. Unterabschnitt	Sub-Chapter 2
Forschungsförderung, Auftragsforschung und Vollmachten	Research Promotion, Commissioned Research and Authorisations
Forschungsförderung und Auftragsforschung	Research Promotion and Commissioned Research
§ 26. (1) Die Angehörigen des wissenschaftlichen und künstlerischen Universitätspersonals sind berechtigt, in ihrem Fach auch Forschungsvorhaben oder künstlerische Arbeiten an der Universität durchzuführen, die nicht aus dem Budget der Universität, sondern aus Forschungsaufträgen Dritter, aus Mitteln der Forschungsförderung oder aus anderen Zuwendungen Dritter finanziert werden. Die Durchführung solcher Vorhaben zählt zur Universitätsforschung.	§ 26. (1) University scientific and artistic staff shall be entitled to undertake research or artistic projects, in their fields and at their universities, which are financed not from the university budget, but by third-party research contracts, research promotion or other allocations by third parties. Such projects shall be deemed to be university research.
(2) Voraussetzung für die Durchführung eines Vorhabens gemäß Abs. 1 an der Universität ist, dass	(2) The acceptance of a project in the meaning of para. 1 at a university shall be conditional on:

1. die Erfüllung der Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis,	1. fulfilment of the duties arising from the employment contracts of the staff members concerned;
2. die Erfüllung der Aufgaben der betreffenden Organisationseinheit der Universität in der Forschung oder in der Entwicklung und Erschließung der Künste sowie im Lehrbetrieb und	2. fulfilment of the tasks of the university organisational unit concerned with regard to research or the advancement and appreciation of the arts, and teaching;
3. die Rechte und Pflichten anderer Universitätsangehöriger	3. respect for the rights and duties of other university members.
nicht beeinträchtigt werden.	
(3) Für die Inanspruchnahme von Personal und Sachmitteln der Universität zur Durchführung von Forschungsaufträgen oder künstlerischen Arbeiten im Auftrag Dritter ist voller Kostenersatz an die Universität zu leisten. Über die Verwendung dieses Kostenersatzes entscheidet das Rektorat.	(3) The cost of the use of university personnel and physical resources for research contracts or artistic projects commissioned by third parties shall be reimbursed to the university in full. The application of such reimbursed money shall be at the discretion of the rectorate.
(4) Ein Vorhaben gemäß Abs. 1 ist dem Rektorat von der Projektleiterin oder vom Projektleiter vor der beabsichtigten Übernahme und Durchführung zu melden. Es ist nur zu untersagen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht erfüllt sind oder keine Vereinbarung über den vollen Kostenersatz vorliegt.	(4) A project in the meaning of para. 1 shall be notified to the rectorate by the project leader prior to acceptance and implementation. The project shall not be prohibited unless the conditions set out in para. 2 are not met or no agreement on full reimbursement of costs has been concluded.
(5) Über die Verwendung der Projektmittel entscheidet die Projektleiterin oder der Projektleiter. Die Mittel für Vorhaben gemäß Abs. 1 sind von der Universität zu verwalten und ausschließlich auf Anweisung der Projektleiterin oder des Projektleiters zu verwenden.	(5) The application of project funds shall be at the discretion of the project leader. The funds received for projects in the meaning of para. 1 shall be administered by the university and shall only be used as instructed by the project leader.
(6) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Vorhaben gemäß Abs. 1 sind auf Vorschlag der oder des Universitätsangehörigen, die oder der dieses Vorhaben durchführt, gegen Ersatz der Personalkosten in ein zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis zur Universität aufzunehmen.	(6) Staff engaged in a project in the meaning of para. 1 shall be employed by the university under limited term contracts on the recommendation of the university member conducting the project in return for reimbursement of the resultant staff costs.
Vollmachten	Authorisations
§ 27. (1) Jede Leiterin und jeder Leiter einer Organisationseinheit ist berechtigt, im Namen der Universität und im Zusammenhang mit deren Aufgaben	§ 27. (1) All heads of organisational units shall be entitled, on behalf of the university and in connection with its tasks:
1. durch unentgeltliche Rechtsgeschäfte Vermögen und Rechte zu erwerben;	1. to acquire assets and rights by way of non-remunerative legal transactions;
2. Förderungen anderer Rechtsträger entgegenzunehmen;	2. to accept funding from other legal entities;
3. Verträge über die Durchführung wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeiten sowie über Untersuchungen und Befundungen im Auftrag Dritter abzuschließen, soweit sie der wissenschaftlichen Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste) dienen;	3. to make contracts for the performance of scientific or artistic work, conduct investigations and prepare reports on behalf of third parties, insofar as this serves the purpose of scientific research (or the advancement and appreciation of the arts);

4. staatlich autorisierte technische Prüf- und Gutachtertätigkeiten durchzuführen, sofern die betreffende Universitätseinrichtung als staatlich autorisierte Prüfanstalt anerkannt ist;	4. to perform state-certified technical testing and prepare assessment reports provided that the university facility in question is recognized as a state-certified test laboratory;
5. von Vermögen und Rechten, die aus Rechtsgeschäften gemäß Z 1 bis 4 erworben werden, zur Erfüllung der Zwecke der Organisationseinheit Gebrauch zu machen.	5. to employ assets and rights acquired by way of legal transactions in the meaning of paras. 1 to 4 to fulfil the objects of the organisational unit in question.
Bei Missbrauch kann diese Berechtigung vom Rektorat entzogen werden.	In the case of abuse, this entitlement may be withdrawn by the rectorate.
(2) Jede oder jeder mit der Erfüllung von Verträgen gemäß Abs. 1 Z 3 verantwortlich betraute Universitätsangehörige (Projektleiterin oder Projektleiter) ist zum Abschluss der für die Vertragserfüllung erforderlichen Rechtsgeschäfte und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus diesem Vertrag zu ermächtigen. Diese Bevollmächtigungen sind im Mitteilungsblatt der Universität zu verlautbaren.	(2) All university members (project leaders) entrusted with the fulfilment of contracts in the meaning of para. 1 subpara. 3 shall be authorised to make the legal transactions required for such fulfilment and to use the funds accruing from such contracts. Such authorisations shall be announced in the university gazette.
(3) Für die Inanspruchnahme von Personal und Sachmitteln der Universität zur Durchführung von Aufträgen Dritter (Abs. 1 Z 3 und 4) ist voller Kostenersatz an die Universität zu leisten. Über die Verwendung dieses Kostenersatzes entscheidet das Rektorat.	(3) The cost of the use of university personnel and physical resources for third-party contracts and commissions (para. 1 subpara. 3 and 4) shall be reimbursed to the university in full. The application of such reimbursed money shall be at the discretion of the rectorate.
(4) Die der Universität auf Grund von Tätigkeiten gemäß Abs. 1 zufließenden Drittmittel sind, sofern keine Zweckwidmung vorliegt, für Zwecke jener Organisationseinheit zu verwenden, der die zeichnungsbefugte Arbeitnehmerin oder der zeichnungsbefugte Arbeitnehmer der Universität zugeordnet ist. Zur Erfüllung von Verpflichtungen der Universität auf Grund von Rechtsgeschäften gemäß Abs. 1 sind zunächst die Mittel heranzuziehen, die für die betreffende Organisationseinheit zweckgewidmet sind.	(4) Third-party funds accruing to a university as a result of activities in the meaning of para. 1 shall, to the extent that they are not tied, be employed for the objects of the organisational unit to which the university's authorised signatory is assigned. For the fulfilment of the university's obligations under legal transactions in the meaning of para. 1, in the first instance funds shall be applied which are earmarked for the organisational unit concerned.
(5) Die gemäß Abs. 1 berechtigten oder gemäß Abs. 2 bevollmächtigten Universitätsangehörigen haben dem Rektorat über die Durchführung der von ihnen abgeschlossenen Rechtsgeschäfte zu berichten.	(5) University members authorised under paras. 1 or 2 shall report to the rectorate on the legal transactions made by them.
§ 28. (1) Die Rektorin oder der Rektor kann unter Beachtung der vom Rektorat erlassenen Richtlinien festlegen, welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Universität Rechtsgeschäfte im Namen der Universität abschließen dürfen. Diese Bevollmächtigungen sind im Mitteilungsblatt der Universität zu verlautbaren.	§ 28. (1) The rector may, having regard to the regulations enacted by the rectorate, determine which employees of the university may make legal transactions on its behalf. Such authorisations shall be announced in the university gazette.
(2) § 27 Abs. 4 und 5 gelten sinngemäß.	(2) § 27 paras. 4 and 5 shall apply by analogy.

3. Unterabschnitt	Sub-Chapter 3
Sonderbestimmungen für die Klinischen Bereiche der Medizinischen Universitäten	Special Provisions for the Clinical Departments of Universities of Medicine
Organisation	Organisation
§ 29. (1) Die Medizinischen Universitäten gemäß § 6 Z 4 bis 6 erfüllen ihre Forschungs- und Lehraufgaben im Klinischen Bereich auch im Zusammenwirken mit öffentlichen Krankenanstalten.	§ 29. (1) The universities of medicine named in § 6 subparas. 4 to 6 shall perform their clinical research and teaching tasks in co-operation with public hospitals.
(2) Die organisatorische Gliederung des Klinischen Bereichs der Medizinischen Universität und der Krankenanstalt sind aufeinander abzustimmen. Dabei sind auch jene Einrichtungen der Medizinischen Universität festzulegen, die zur Unterstützung der Lehr- und Forschungsaufgaben des Klinischen Bereichs erforderlich sind. Vor der Erstellung des Organisationsplans für den Klinischen Bereich hat das Rektorat daher das Einvernehmen mit dem Träger der Krankenanstalt herzustellen. Der Organisationsplan für den Klinischen Bereich bedarf der Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers.	(2) The organisational structures of the clinical departments of universities of medicine and attached hospitals shall be co-ordinated with each other. In so doing, the organisational units of universities of medicine required to support the teaching and research activities of clinical departments shall be determined. Prior to the preparation of the organisation plan for a clinical department the rectorate shall, therefore, reach agreement with the maintaining body of the attached hospital. The organisation plan for a clinical department shall require the Federal Minister's approval.
(3) Die Medizinische Universität ist berechtigt, sich an einer Gesellschaft zur Führung des Betriebs der Krankenanstalt zu beteiligen.	(3) Universities of medicine shall be entitled to acquire interests in companies charged with the operation of attached hospitals.
(4) Die Medizinische Universität hat folgende Verpflichtungen:	(4) The universities of medicine shall have the following obligations:
1. Sie hat ihre in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwendung stehenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit der Mitwirkung an der Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheiten des Klinischen Bereichs als Einrichtungen der Krankenanstalt zu beauftragen. Diese Mitwirkung ist dem Rechtsträger dieser Krankenanstalt und nicht der Universität zuzurechnen. Ein Arbeitsverhältnis zum Rechtsträger der Krankenanstalt wird dadurch nicht begründet.	1. To charge the medical and dental staff employed by them with assisting in the fulfilment of the tasks of the organisational units of the clinical department in their functions as hospital units. The cost of such assistance shall be borne not by the university but by the maintaining body of the hospital. It shall not, however, result in employment of the staff concerned by such maintaining body.

2. Sie hat die notwendigen Daten und Informationen aller Organisationseinheiten über die Erfordernisse von Forschung und Lehre zur Ermittlung und Abwicklung des Klinischen Mehraufwandes nach betriebswirtschaftlichen Kriterien zu erheben, zu dokumentieren und zu bewerten. Die Medizinische Universität hat ab 1. Jänner 2007 das Ergebnis ihrer Ermittlung der Leistung des Kostenersatzes gemäß § 55 des <u>Krankenanstaltengesetzes-Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG), BGBl. Nr. 1/1957</u>, zu Grunde zu legen, sofern nicht in einer Verordnung gemäß § 56 des Krankenanstaltengesetzes <u>KAKuG</u> oder in einer Vereinbarung gemäß Abs. 5 eine andere Regelung getroffen wird.	2. To acquire from all organisational units the information on their research and teaching requirements needed to identify and manage the additional clinical overhead in accordance with business management criteria, and to document and value it. From January 1, 2007 onwards the universities of medicine shall calculate such expenses on a cost replacement basis pursuant to § 55 of the Hospitals and Health Resorts Act, unless other arrangements are made under an order pursuant to § 56 of the Hospitals and Health Resorts Act or an agreement under para. 5.
3. Sie hat eine mittelfristige Planung für sämtliche Anlagen zu erstellen, die ganz oder teilweise dem Bedarf von Forschung und Lehre dienen und zu Mehrkosten im Sinne des § 55 <u>Krankenanstaltengesetz</u> <u>KAKuG</u> führen. Diese Planung sowie Neuanschaffungen sind nach Maßgabe des Bedarfs für Forschung und Lehre unter Beachtung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie in Abstimmung mit den sonstigen Einrichtungen und Anschaffungen der Krankenanstalt vorzunehmen.	3. To prepare a medium-term budget for all facilities partly or wholly devoted to research and teaching and giving rise to additional costs in the meaning of § 55 of the Hospitals and Health Resorts Act. Such budgeting, and the procurement of new equipment shall be undertaken in accordance with the research and teaching needs of the university, having regard to the principles of economy, efficiency and expediency, and shall be co-ordinated with the hospital's other units and purchases.
(5) Die Medizinische Universität hat mit dem Rechtsträger der Krankenanstalt nach Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers unter Bedachtnahme auf die Leistungsvereinbarung gemäß § 13 eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit beim Betrieb der einzelnen zum Klinischen Bereich der Medizinischen Universität gehörenden und gleichzeitig einen Teil der öffentlichen Krankenanstalt bildenden Organisationseinheiten zu treffen, die auch die wechselseitigen Leistungen und deren Bewertung enthält. <u>In dieser Vereinbarung über die Zusammenarbeit ist auch festzulegen, dass Universitätsangehörige gemäß § 94 Abs. 1 Z 4 in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwendung, die mit der Mitwirkung an der Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheiten des Klinischen Bereichs als Einrichtungen der Krankenanstalt beauftragt sind, in einem Durchrechnungszeitraum von 26 Wochen mindestens 30 vH der Normalarbeitszeit dieser Universitätsangehörigen, bezogen auf die jeweilige Organisationseinheit, für universitäre Lehre und Forschung verwenden.</u>	(5) Subject to approval by the Federal Minister and having regard to their performance agreements according to § 13, the universities of medicine shall conclude agreements with the maintaining bodies of attached hospitals on the joint operation of organisational units forming part of themselves and the public hospitals concerned; such agreements shall include the reciprocal services and the pricing thereof.
(6) Den Organisationseinheiten einer Medizinischen Universität können gegen Ersatz der Kosten auch Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens übertragen werden.	(6) Responsibilities of the public health service may be transferred to the organisational units of a university of medicine on a cost replacement basis.

(7) Die Leiterin oder der Leiter der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Medizinischen Universität Wien ist berechtigt, im Namen der Medizinischen Universität Wien Verträge über die Erbringung zahnärztlicher Leistungen abzuschließen.	(7) The director of the Vienna University Clinic of Dentistry shall be entitled to conclude contracts for the provision of dental services on behalf of the Vienna University of Medicine.
(8) Die Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt und der allfälligen Aufgaben im Rahmen des Gesundheitswesens ist von der autonomen Besorgung durch die Universität ausgenommen (§ 61 Abs. 3 UOG 1993).	(8) The fulfilment of tasks on behalf of public hospitals and any duties forming part of the public health service is excepted from the autonomous health care provision of the universities (§ 61 para. 3 University Organisation Act 1993).
Ethikkommission	Ethics Committee
§ 30. (1) An jeder Medizinischen Universität ist vom Senat zur Beurteilung klinischer Prüfungen von Arzneimitteln und Medizinprodukten, der Anwendung neuer medizinischer Methoden und angewandter medizinischer Forschung an Menschen eine Ethikkommission einzurichten.	§ 30. (1) The senate of every university of medicine shall appoint an ethics committee to assess clinical tests of drugs and medical products, the application of new medical methods and applied medical research involving human subjects.
(2) Die Ethikkommissionen haben jedenfalls den Erfordernissen des § 8c Abs. 1 bis 5 und 7 des Krankenanstaltengesetzes, KAKuG BGBl. Nr. 1/1957, zu entsprechen.	(2) The ethics committees shall, as a minimum, meet the requirements of § 8c paras. 1 to 5 and 7 of the Hospitals and Health Resorts Act, Federal Legal Gazette No. 1/1957.
(3) Die Ethikkommission hat sich eine Geschäftsordnung zu geben. Diese ist dem Universitätsrat und dem Rechtsträger der Krankenanstalt im Wege der Rektorin oder des Rektors zur Kenntnis zu bringen.	(3) The ethics committee shall adopt rules of procedure. These shall be communicated to the university council and the maintaining body of the attached hospital by way of the rector.
(4) Die Mitglieder der Ethikkommission unterliegen in dieser Funktion weder Weisungen der Organe der Krankenanstalt noch Weisungen der Organe der Universität.	(4) The members of the ethics committee shall not, in this capacity, be bound by instructions of the governing bodies of the hospital or the university.
Gliederung des Klinischen Bereichs	Structure of the Clinical Department
§ 31. (1) Der Klinische Bereich einer Medizinischen Universität umfasst jene Einrichtungen, die funktionell gleichzeitig Organisationseinheiten einer öffentlichen Krankenanstalt sind.	§ 31. (1) The clinical department of a university of medicine shall comprise the units which are simultaneously organisational units of a public hospital in functional terms.
(2) Die Organisationseinheiten einer Medizinischen Universität, in denen im Rahmen einer Krankenanstalt neben Forschungs- und Lehraufgaben auch ärztliche oder zahnärztliche Leistungen unmittelbar am Menschen erbracht werden, führen die Bezeichnung "Universitätsklinik".	(2) The organisational units of a university of medicine which, within a hospital, apart from their research and teaching tasks, directly provide patients with medical and dental care shall be designated as "university clinics".

(3) Die Organisationseinheiten einer Medizinischen Universität, in denen im Rahmen einer Krankenanstalt neben Forschungs- und Lehraufgaben auch ärztliche Leistungen mittelbar für den Menschen erbracht werden, führen die Bezeichnung “Klinisches Institut”.	(3) The organisational units of a university of medicine which, within a hospital, apart from their research and teaching tasks, indirectly provide patients with medical care shall be designated as “clinical institutes”.
(4) Die Universitätskliniken und Klinischen Institute können in “Klinische Abteilungen” gegliedert werden. In diesem Fall obliegt der Leiterin oder dem Leiter der Klinischen Abteilung die Verantwortung für die zu erfüllenden ärztlichen Aufgaben gemäß § 7a Abs. 1 Krankenanstaltengesetz <u>1 KAKuG</u>.	(4) The university clinics and clinical institutes may be incorporated in clinical departments. Where this occurs, the head of the clinical department shall be responsible for the performance of medical tasks according to § 7a para. 1 of the Hospitals and Health Resorts Act.
Leitungsfunktionen im Klinischen Bereich	Governing Positions in the Clinical Department
§ 32. (1) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Organisationseinheit oder einer Klinischen Abteilung einer Medizinischen Universität, die gleichzeitig die Funktion einer Krankenabteilung oder einer gleichzuwertenden Einrichtung einer öffentlichen Krankenanstalt (§ 7 Abs. 4 und § 7a Krankenanstaltengesetz <u>KAKuG</u>) hat, darf nur eine Universitätsprofessorin oder ein Universitätsprofessor mit einschlägiger Facharzt- oder Zahnarztqualifikation bestellt werden. Zur Stellvertreterin oder zum Stellvertreter der Leiterin oder des Leiters darf nur eine Universitätsangehörige oder ein Universitätsangehöriger mit entsprechender Qualifikation als Fachärztin oder Facharzt oder als Zahnärztin oder Zahnarzt bestellt werden. Vor der Bestellung ist dem Rechtsträger der Krankenanstalt Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben	§ 32. (1) Appointments as the head of an organisational unit or clinical department of a university of medicine which simultaneously fulfils the function of a ward or like unit of a public hospital (§ 7 para. 4 and 7a of the Hospitals and Health Resorts Act) shall be restricted to university professors with relevant medical or dental qualifications.
<u>(1a) Die Leiterin oder der Leiter einer Organisationseinheit oder einer Klinischen Abteilung einer Medizinischen Universität, die gleichzeitig die Funktion einer Krankenabteilung oder einer gleichzuwertenden Einrichtung einer öffentlichen Krankenanstalt (§ 7 Abs. 4 und § 7a KAKuG) hat, kann vom Rektorat wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder gesundheitlicher Eignung oder wegen eines begründeten Vertrauensverlustes von ihrer oder seiner Funktion abberufen werden. Vor der Abberufung ist dem Rechtsträger der Krankenanstalt Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.</u>	
(2) Die Bestellung zur Leiterin oder zum Leiter sowie zur Stellvertreterin oder zum Stellvertreter der Leiterin oder des Leiters einer im Abs. 1 genannten Organisationseinheit oder einer Klinischen Abteilung hat zunächst zeitlich befristet zu erfolgen.	(2) Appointments as the head or deputy head of an organisational unit or clinical department under para. 1 shall initially be of limited term.

Kostenersatz an den Krankenanstaltenträger	Reimbursement of Hospital Maintaining Bodies' Costs
§ 33. Die Medizinischen Universitäten sind verpflichtet, die Kostenersätze gemäß § 55 des Krankenanstaltengesetzes KAKuG namens des Bundes an den jeweiligen Rechtsträger der Krankenanstalt zu leisten. Ausgenommen davon sind die Kostenersätze des Bundes für Klinikneubauten und Klinikumbauten sowie für die Ersteinrichtung dieser Gebäude.	§ 33. Pursuant to § 55 of the Hospitals and Health Resorts Act the universities of medicine shall be obliged to reimburse the costs of the maintaining bodies of attached hospitals on behalf of the Federal Government. Excepted from these arrangements is the reimbursement by the Federal Government of the cost of new clinic buildings and alterations to clinic buildings, as well as that of providing the initial fixtures, fittings and furnishings of such buildings.
Vertreterinnen und Vertreter der Ärzte und Zahnärzte	Doctors' and Dentists' Representatives
§ 34. Die im Klinischen Bereich einer Medizinischen Universität tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte mit Ausnahme der Leiterinnen und Leiter von Organisationseinheiten (§ 32) haben zur Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 3 Abs. 3 des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes, BGBl. I Nr. 8/1997, aus ihrer Mitte fünf Vertreterinnen oder Vertreter zu wählen.	§ 34. The doctors and dentists working in the clinical department of a university of medicine, apart from the heads of organisational units (§ 32), shall elect five representatives from among their number to perform the duties set out in § 3 para. 3 of the Hospital Working Hours Act, Federal Legal Gazette I No. 8/1997.
Lehrkrankenhaus	Training Hospital
§ 35. Abteilungen von Krankenanstalten, die nicht zum Klinischen Bereich einer Medizinischen Universität gehören, können von den Medizinischen Universitäten mit Zustimmung des Rechtsträgers der Krankenanstalt zur Verbesserung und Intensivierung des praktischmedizinischen Unterrichts herangezogen werden. Werden mehrere Abteilungen einer solchen Krankenanstalt zu diesem Zweck ständig herangezogen, kann dieser Krankenanstalt von der betreffenden Medizinischen Universität die Bezeichnung "Lehrkrankenhaus" verliehen werden.	§ 35. Subject to the agreement of the maintaining body of the attached hospital, the assistance of hospital departments not forming part of the clinical department of a university of medicine may be enlisted to improve and intensify practical medical training. If a number of departments of such a hospital are permanently employed for such purposes, the hospital may be awarded the title of "training hospital" by the university of medicine in question.
4. Unterabschnitt	Sub-Chapter 4
Sonderbestimmungen für die Veterinärmedizinische Universität Wien	Special Provisions for the University of Veterinary Medicine Vienna
Tierspital	Veterinary Hospital
§ 36. (1) Die Organisationseinheiten der Veterinärmedizinischen Universität Wien, die neben ihren Lehr- und Forschungsaufgaben auch tierärztliche Leistungen unmittelbar an lebenden Tieren zu erbringen haben, führen die Bezeichnung "Universitätsklinik" und bilden gemeinsam organisatorisch das "Tierspital".	§ 36. (1) The organisational units of the University of Veterinary Medicine Vienna which, apart from their teaching and research tasks, also directly provide veterinary care for live animals shall bear the title "university clinic" and shall, in organisational terms, collectively constitute the "veterinary hospital".
(2) Für das Tierspital ist vom Rektorat durch Verordnung eine Anstaltsordnung zu erlassen, die der Genehmigung des Universitätsrats bedarf.	(2) The rectorate shall, by decree, enact hospital regulations for the animal hospital which shall require the approval of the university council.

(3) Zu Leiterinnen und Leitern der Organisationseinheiten des Tierspitals dürfen nur Personen mit facheinschlägiger Qualifikation bestellt werden.	(3) Appointments as heads of organisational units of the veterinary hospital shall be restricted to persons with relevant qualifications.
(4) Das den Organisationseinheiten des Tierspitals zugeordnete Personal hat an der Erfüllung der Aufgaben mitzuwirken, die dem Tierspital im Rahmen der Untersuchung und Behandlung von Tieren obliegen.	(4) Staff assigned to the organisational units of the veterinary hospital shall assist in the fulfilment of the hospital's tasks in respect of the examination and treatment of animals.
(5) Die Leiterinnen und Leiter der Organisationseinheiten des Tierspitals sind berechtigt, im Namen der Veterinärmedizinischen Universität Wien Verträge über die Erbringung tierärztlicher Leistungen abzuschließen.	(5) The heads of organisational units of the veterinary hospital shall be entitled to make agreements for the provision of veterinary services on behalf of the University of Veterinary Medicine Vienna.
(6) Die Wahrnehmung der tierärztlichen Aufgaben im Rahmen des Tierspitals ist von der autonomen Besorgung durch die Universität gemäß § 5 ausgenommen (§ 70 Abs. 4 UOG 1993).	(6) The fulfilment of veterinary tasks of the veterinary hospital is excepted from the autonomous provision of veterinary services by the University according to § 5 (§ 70 para. 4 University Organisation Act 1993).
Veterinärmedizinische Lehrinstitute und Organisationseinheit für Wildtierkunde und Ökologie	Veterinary Teaching Institutes and the Organisational Unit for Wildlife Ecology
§ 37. (1) Tierkliniken, die nicht zur Veterinärmedizinischen Universität Wien gehören, und Tierarztpraxen können vom Rektorat mit Zustimmung der Betreiberin oder des Betreibers der Tierklinik oder der Tierarztpraxis zur Verbesserung und Intensivierung des praktisch-veterinärmedizinischen Unterrichts herangezogen werden. Wird eine Tierklinik oder eine Tierarztpraxis ständig zu diesem Zweck herangezogen, kann dieser die Bezeichnung "Veterinärmedizinisches Lehrinstitut" verliehen werden.	§ 37. (1) The rectorate may enlist the assistance of veterinary clinics not forming part of the University of Veterinary Medicine Vienna, and veterinary practices to improve and intensify practical veterinary training, subject to the agreement of the operators of such clinics or practices. If a veterinary clinic or practice is permanently employed for such purposes it may be awarded the title of "veterinary teaching institute".
(2) An der Veterinärmedizinischen Universität Wien ist eine Organisationseinheit mit der Bezeichnung "Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie" einzurichten.	(2) An organisational unit entitled "Research Institute of Wildlife Ecology" shall be established at the University of Veterinary Medicine Vienna.
(3) Die im Abs. 2 genannte Organisationseinheit ist in der Leistungsvereinbarung und im Rechnungsabschluss sowie im Leistungsbericht gesondert auszuweisen.	(3) The organisational unit named in para. 2 shall be separately presented in the performance agreement, financial statements and performance report.

5. Unterabschnitt	Sub-Chapter 5
Sonderbestimmungen für die Katholische und die Evangelische Theologie	Special Provisions for Catholic and Protestant Theology
§ 38. (1) Die Universitäten, deren Wirkungsbereich sich auch auf Studien der Katholischen Theologie erstreckt, haben bei der Gestaltung ihrer inneren Organisation und der Studienvorschriften sowie bei der Sicherstellung des Lehr- und Forschungsbetriebs das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und der Republik Österreich, BGBl. II Nr. 2/1934, zu beachten. Die Verpflichtung zur Einholung der Zustimmung gemäß Art. V § 3 und zu einer allfälligen Enthebung von der Ausübung der Lehrbefugnis gemäß Art. V § 4 obliegt der Rektorin oder dem Rektor.	§ 38. (1) Universities whose activities include the teaching of Catholic theology shall, in the design of their internal organisation and study regulations, and in securing such teaching and research, observe the Concordat between the Holy See and the Republic of Austria, Federal Legal Gazette II No. 2/1934. The rector shall be responsible for seeking Church approval of appointments under art. V § 3 and for withdrawing authorisations to teach under art. V § 4.
(2) Die Universität, deren Wirkungsbereich sich auch auf Studien der Evangelischen Theologie erstreckt, hat bei der Gestaltung ihrer internen Organisation und der Studienvorschriften sowie bei der Sicherstellung des Lehr- und Forschungsbetriebs § 15 des Bundesgesetzes über äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche, BGBl. Nr. 182/1961, zu beachten. Die Verpflichtung, gemäß § 15 Abs. 4 des Bundesgesetzes über äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche vor der Auswahl aus dem Besetzungsvorschlag mit der Evangelischen Kirche Kontakt aufzunehmen, obliegt der Rektorin oder dem Rektor.	(2) Universities whose activities include the teaching of Protestant theology shall, in the design of their internal organisation and study regulations, and in securing such teaching and research, observe § 15 of the Legal Relations with the Protestant Church Act, Federal Legal Gazette No. 182/1961. The rector shall be responsible for fulfilling the obligation according to § 15 para. 4 of the Legal Relations with the Protestant Church Act to consult the Protestant Church prior to the selection of shortlisted candidates for appointments.
6. Unterabschnitt	Sub-Chapter 6
Sonderbestimmungen für die Akademie der bildenden Künste Wien	Special Provisions for the Academy of Fine Arts Vienna
Gemäldegalerie und Kupferstichkabinett	Art Gallery and Collection of Copperplate Engravings
§ 39. (1) An der Akademie der bildenden Künste Wien sind folgende Organisationseinheiten einzurichten:	§ 39. (1) The following organisational units shall be established at the Academy of Fine Arts Vienna:
1. die “Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien”, der eine Glyptothek eingegliedert ist;	1. the Art Gallery of the Academy of Fine Arts Vienna, which incorporates a collection of glyptic art;
2. das “Kupferstichkabinett”.	2. the Collection of Copperplate Engravings.
Bei der Organisation dieser beiden Einrichtungen sind die Aufgaben und die besondere Stellung dieser Einrichtungen zu berücksichtigen.	The organisation of these units shall take account of their functions and their special importance.

(2) Die Gemäldegalerie ist eine durch eine Stiftung geschaffene Einrichtung. Sie hat die Aufgaben der gleichnamigen Einrichtung gemäß § 46 des Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten der Künste (KUOG) weiterzuführen. Sie hat durch ständige Schausammlungen und zusätzliche Ausstellungen für eine Darbietung ausgewählter Objekte ihrer Sammlungen für die Öffentlichkeit zu sorgen.	(2) The Art Gallery shall be established by a foundation. It shall assume the responsibilities under the § 46 of the Universities of the Arts Organisation Act hitherto performed by the institution of the same name. It shall secure that selected objects from its collections are exhibited to the public by means of permanent and additional exhibitions.
(3) Das Kupferstichkabinett hat die Aufgaben der gleichnamigen Einrichtung gemäß § 65 KUOG weiterzuführen. Es hat ausgewählte Objekte seiner Sammlung der Öffentlichkeit darzubieten.	(3) The Collection of Copperplate Engravings shall assume the responsibilities of the institution of that name according to § 65 Universities of the Arts Organisation Act. It shall exhibit selected objects from its collection to the public.
(4) Zu Leiterinnen oder zu Leitern der Gemäldegalerie und des Kupferstichkabinetts dürfen nur Personen mit einschlägiger Ausbildung und entsprechend hoher fachlicher Qualifikation bestellt werden. Die Leiterin oder der Leiter der Gemäldegalerie trägt die Funktionsbezeichnung "Direktorin" oder "Direktor".	(4) Appointments as the director of the Art Gallery or of the Collection of Copperplate Engravings shall be restricted to persons with relevant training and appropriate professional qualifications. The head of the Art Gallery shall bear the title of "Director".
(5) Die Gemäldegalerie und das Kupferstichkabinett sind in der Leistungsvereinbarung und im Rechnungsabschluss sowie im Leistungsbericht der Akademie der bildenden Künste Wien gesondert auszuweisen.	(5) The Art Gallery and the Collection of Copperplate Engravings shall be separately presented in the performance agreement, financial statements and performance report of the Academy of Fine Arts Vienna.
7. Unterabschnitt	Sub-Chapter 7
Sonderbestimmungen für den Universitätssport	Special Provisions for University Sports
§ 40. (1) An den Universitäten gemäß § 6 Z 1, 2, 3, 7, 10, 14 und 15 sind Universitäts-Sportinstitute eingerichtet, die den Studierenden, den Absolventinnen und Absolventen und dem Personal der Universitäten sowie der Fachhochschul-Studiengänge des Universitätsstandortes für sportliche Tätigkeiten und Wettkämpfe zur Verfügung stehen.	§ 40. (1) At the universities named according to § 6 subparas. 1, 2, 3, 7, 10, 14 and university sports centres shall be established which shall be open to students, graduates and university staff, as well as persons attending University of Applied Sciences degree programmes at university sites, for sporting activities and competitions.
(2) Die Universitäts-Sportinstitute sind in der Leistungsvereinbarung und im Rechnungsabschluss sowie im Leistungsbericht der betreffenden Universität gesondert auszuweisen.	(2) The university sports centres shall be separately presented in the performance agreements, financial statements and performance reports of the universities concerned.
(3) Mittel, die dem Universitäts-Sportinstitut aus dem universitären Sportbetrieb und aus dem Betrieb von Universitätssportanlagen zufließen, sind für die Zwecke des Universitätssportes zu verwenden.	(3) Funds accruing to a university sports centre from university sporting activities and the operation of university sports facilities shall be employed for the purpose of university sport.
(4) Zur Leiterin oder zum Leiter eines Universitäts-Sportinstituts darf nur eine Person mit einschlägiger Ausbildung und entsprechender fachlicher Qualifikation bestellt werden.	(4) Appointments as the head of a university sports centre shall be restricted to persons with relevant training and appropriate professional qualifications.

3. Abschnitt	Chapter 3
Gleichstellung von Frauen und Männern	Gender Equality
Frauenfördergebot	Duty of Career Advancement for Women
§ 41. Alle Organe der Universität haben darauf hinzuwirken, dass in allen universitären Arbeitsbereichen ein ausgewogenes Zahlenverhältnis zwischen den an der Universität tätigen Frauen und Männern erreicht wird. Die Erreichung dieses Ziels ist durch geeignete Maßnahmen, insbesondere durch die Erlassung und Umsetzung eines Frauenförderungsplans, anzustreben.	§ 41. All university bodies shall make efforts to achieve a balanced representation of men and women at work in all areas of university activities. Appropriate action shall be taken to attain this goal, particularly by means of the adoption and implementation of a career advancement plan for women.
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen	Working Group on Equal Opportunities
§ 42. (1) An jeder Universität ist vom Senat ein Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen einzurichten, dessen Aufgabe es ist, Diskriminierungen durch Universitätsorgane auf Grund des Geschlechts <u>sowie auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung</u> entgegenzuwirken und die Angehörigen und Organe der Universität in <u>Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie der Frauenförderung die- sen Angelegenheiten</u> zu beraten und zu unterstützen.	§ 42. (1) The senate of each university shall establish a working group on equal opportunities responsible for combating gender discrimination by university governing bodies, and advising and supporting the university's members and governing bodies in connection with issues relating to equal opportunities and the advancement of women.
(2) Die Anzahl der Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen sowie deren Funktionsdauer ist in der Satzung festzulegen. Die im Senat vertretenen Gruppen von Universitätsangehörigen sind berechtigt, Mitglieder in einem in der Satzung festgelegten Verhältnis in den Arbeitskreis zu entsenden. Aus dem Kreis der Mitglieder des Arbeitskreises ist eine Vorsitzende oder ein Vorsitzender zu wählen.	(2) The number and terms of office of the members of the working group on equal opportunities shall be established by the statute. The groups of university members represented in the senate shall be entitled to delegate members to the working group in proportions established by the statute. The working party shall elect a chairperson from among its number.
(3) Die Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen sind bei der Ausübung ihrer Funktion an keine Weisungen oder Aufträge gebunden (§ 13 Abs. 2 UOG 1993 in Verbindung mit § 40 Abs. 7 UOG 1993, § 14 Abs. 2 in Verbindung mit § 40 Abs. 7 KUOG). (<u>Art. 81c B-VG</u>). Sie dürfen bei der Ausübung ihrer Befugnisse nicht behindert und wegen dieser Tätigkeit in ihrem beruflichen Fortkommen nicht benachteiligt werden.	(3) The members of the working group on equal opportunities shall not be bound by any instructions in the fulfilment of their tasks (§ 13 para. 2 University Organisation Act 1993 in conjunction with § 40 para. 2 University Organisation Act 1993 and § 14 para. 2 Universities of the Arts Organisation Act in conjunction with § 40 para. 7 Universities of the Arts Organisation Act). They may not be obstructed in the fulfilment of their tasks, and shall not be disadvantaged in their career promotion as a result of these activities.

(4) Den Mitgliedern des Arbeitskreises ist vom Rektorat in allen inneruniversitären Angelegenheiten Auskunft zu erteilen sowie Einsicht in die Geschäftsstücke, Unterlagen und in die automationsunterstützt aufgezeichneten Daten über das Personal der Universität zu geben, deren Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben des Arbeitskreises erforderlich ist. Auf Verlangen ist die Herstellung von Fotokopien dieser Unterlagen zu gestatten. Einsicht in die Personalakten ist nur mit Genehmigung der Betroffenen zulässig.	(4) The rectorate shall provide the working group on equal opportunities with information on all internal university matters, and shall grant it access to all documents and electronic data relating to the university's personnel, knowledge of which is necessary for the exercise of its tasks. Photocopying of such documents shall be permitted on request. Access to employees' files shall be subject to the consent of those concerned.
(5) Werden vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zur Vorbereitung seiner Beschlüsse Gutachten und Stellungnahmen fach einschlägiger Expertinnen oder Experten sowie Auskünfte eingeholt, dürfen diesen Expertinnen oder Experten die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Diese Expertinnen oder Experten sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.	(5) In case that the working group on equal opportunities seeks reports, opinions or information from experts as a basis for its decisions, such experts shall be furnished with the necessary documentation. These experts shall be obliged to observe confidentiality.
(6) Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sind insbesondere unverzüglich zur Kenntnis zu bringen:	(6) The following shall, in particular, be submitted to the working group on equal opportunities:
1. alle Ausschreibungstexte für die Besetzung von Stellen und Funktionen <u>vor erfolgter Ausschreibung. Der Arbeitskreis hat das Recht, innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung zur Ausschreibung Stellung zu nehmen</u>;	1. the texts of all advertisements for positions;
2. die Liste der eingelangten Bewerbungen;	2. a list of applications received;
3. die Liste der zu Aufnahmegesprächen eingeladenen Bewerberinnen und Bewerber.	3. a list of candidates invited for interviews.
(7) Das Rektorat hat gleichzeitig mit der Information des zuständigen Betriebsrats den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen darüber in Kenntnis zu setzen, mit welcher Bewerberin oder mit welchem Bewerber ein Arbeitsvertrag abgeschlossen werden soll. Arbeitsverträge, die ohne vorherige Verständigung des Arbeitskreises oder vor Ablauf der Frist gemäß Abs. 8 abgeschlossen werden, sind unwirksam.	(7) The rectorate shall, when notifying the responsible employee's council of the candidate with whom an employment contract is to be concluded, simultaneously inform the working group on equal opportunities. Employment contracts concluded without prior notification of the working group or before expiry of the period prescribed by para. 8 shall be null and void.
(8) Hat der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Grund zur Annahme, dass die Entscheidung eines Universitätsorgans eine Diskriminierung von Personen auf Grund ihres Geschlechts <u>oder auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung</u> darstellt, ist er berechtigt, innerhalb von <u>zweidrei</u> Wochen die Schiedskommission anzurufen.	(8) If the working group on equal opportunities has reason to believe that a decision by a university governing body reflects gender discrimination it shall be entitled to invoke the arbitration board within the two weeks of the decision.

(9) Betrifft die Beschwerde des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen eine Entscheidung über die Begründung, eine wesentliche Veränderung oder die Beendigung eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses (8a) Das jeweilige Kollegialorgan hat den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen unverzüglich über seine Zusammensetzung zu informieren. Ist der Frauenanteil von mindestens 40 vH im Kollegialorgan nicht ausreichend gewahrt, so kann der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen binnen vier Wochen die Einrede der unrichtigen Zusammensetzung an die Schiedskommission erheben. Ist das Kollegialorgan unrichtig zusammengesetzt, sind dessen Beschlüsse ab dem Zeitpunkt der Einrede nichtig. Erhebt der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen nicht fristgerecht die Einrede der unrichtigen Zusammensetzung des Kollegialorgans, ist das Kollegialorgan insofern richtig zusammengesetzt.	(9) If the complaint of the working group on equal opportunities concerns a decision regarding the conclusion, substantial amendment or termination of an employment or training contract, the entry into effect of the university governing body's decision shall be impermissible until the arbitration board has ruled on the matter.
(8b) Die Findungskommission und der Senat haben dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen ihren jeweiligen Vorschlag für die Bestellung der Rektorin oder des Rektors vorzulegen. Liegt der Verdacht der Diskriminierung auf Grund des Geschlechts einer Bewerberin vor, so hat der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen binnen einer Woche Beschwerde an die Schiedskommission zu erheben.	
(8c) Die Wahlkommission für die Wahl des Senates hat dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sämtliche zugelassenen Wahlvorschläge vorzulegen. Entscheidet der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, dass der Frauenanteil von mindestens 40 vH auf dem Wahlvorschlag nicht ausreichend gewahrt ist, hat er die Einrede der Mangelhaftigkeit des Wahlvorschlages an die Schiedskommission zu erheben. Entscheidet die Schiedskommission, dass die Einrede zu Recht erhoben wurde, hat die Wahlkommission den Wahlvorschlag an die wahlwerbende Gruppe zur Verbesserung zurückzuweisen.	
(8d) Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen hat unverzüglich an die Bundesministerin oder den Bundesminister zu berichten, wenn er	
1. Einrede wegen unrichtiger Zusammensetzung eines Kollegialorgans an die Schiedskommission gemäß Abs. 8a erhebt oder	
2. Beschwerde an die Schiedskommission wegen Diskriminierung im Zusammenhang mit der Wahl der Rektorin oder des Rektors gemäß Abs. 8b erhebt oder	
3. Einrede wegen Mangelhaftigkeit des Wahlvorschlages an die Schiedskommission gemäß Abs. 8c erhebt.	

<u>(8e) Der Universitätsrat hat in seinen jährlichen Bericht gemäß § 21 Abs. 2 Z 13 einen Bericht über die Maßnahmen des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen im Zusammenhang mit der geschlechtergerechten Zusammensetzung der universitären Kollegialorgane (sinngemäße Anwendung des § 11 Abs. 2 Z 3 des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes), sowie gegebenenfalls über die Maßnahmen der Universität zur Umsetzung dieser Bestimmung aufzunehmen.</u>	
<u>(8f) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat in geeigneter Form auf der Homepage des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung eine auf Grund der Berichte der Universitätsräte erstellte Darstellung der Umsetzung der geschlechtergerechten Zusammensetzung von Kollegialorganen an allen Universitäten zu veröffentlichen.</u>	
<u>(9) Erhebt der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Beschwerde an die Schiedskommission,</u> ist die Vollziehung der Entscheidung des Universitätsorgans bis zur Entscheidung der Schiedskommission unzulässig.	
(10) Dem Universitätsrat und dem Rektorat ist jährlich ein Tätigkeitsbericht des Arbeitskreises zu übermitteln.	(10) The working group shall submit annual reports on its activities to the university council and the rectorate.
Schiedskommission	Arbitration Board
§ 43. (1) An jeder Universität ist eine Schiedskommission einzurichten. Zu ihren Aufgaben zählen:	§ 43. (1) An arbitration board shall be established at every university. Its duties shall include:
1. die Vermittlung in Streitfällen von Angehörigen der Universität;	1. mediating in disputes between university members;
2. die Entscheidung über Beschwerden des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen wegen einer Diskriminierung auf Grund des Geschlechts <u>oder auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung</u> durch die Entscheidung eines Universitätsorgans-;	2. ruling on complaints by the working group on equal opportunities with regard to gender discrimination through decisions of university governing bodies.
<u>3. Entscheidung über Einreden der unrichtigen Zusammensetzung des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen binnen vier Wochen;</u>	
<u>4. Entscheidung über Einreden der Mangelhaftigkeit des Wahlvorschlages des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen binnen 14 Tagen.</u>	
(2) Angelegenheiten, die einem Rechtszug unterliegen, und Leistungsbeurteilungen sind von der Prüfung durch die Schiedskommission ausgenommen.	(2) Matters which are the subject of legal proceedings, and performance evaluations shall be excluded from investigation by the arbitration board.
(3) Die Schiedskommission hat <u>soll</u> bei der Erfüllung ihrer Aufgaben möglichst auf ein Einvernehmen zwischen den Beteiligten hinzuwirken <u>hinwirken</u> .	(3) The arbitration board shall, in the performance of its duties, seek to achieve agreement between the parties to disputes.

(4) Alle Organe und Angehörigen der Universität sind verpflichtet, den Mitgliedern der Schiedskommission Auskünfte in der Sache zu erteilen und an Kontaktgesprächen teilzunehmen.	(4) All university bodies and members shall be obliged to furnish the arbitration board with information on matters investigated by it, and to communicate with it.
(5) Kann kein Einvernehmen erzielt werden, hat die Die Schiedskommission hat in den Angelegenheiten gemäß Abs. 1 Z 2, welche die Entscheidung über die Begründung, eine wesentliche Veränderung oder die Beendigung eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses betreffen, innerhalb von vier Wochen <u>drei Monaten</u> mit Bescheid darüber abzusprechen, ob durch die beabsichtigte Entscheidung des Universitätsorgans eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechts, <u>auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung</u> vorliegt. <u>Betrifft die Beschwerde den Vorschlag der Findungskommission oder den Vorschlag des Senates zur Bestellung der Rektorin oder des Rektors, so hat die Schiedskommission binnen 14 Tagen zu entscheiden.</u>	(5) In case that agreement cannot be reached on matters falling under para. 1 subpara. 2, requiring a decision on the conclusion, substantial amendment or termination of an employment or training contract, the arbitration board shall, by official notification, decide as to whether the intended decision by the university governing body constitutes gender discrimination.
(6) Bejaht die Schiedskommission in den Fällen des Abs. 1 Z 2 das Vorliegen einer Diskriminierung auf Grund des Geschlechts, <u>auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung</u>, hat das Universitätsorgan eine neue Personalentscheidung unter Beachtung der Rechtsauffassung der Schiedskommission zu treffen. <u>Betrifft die Diskriminierung den Vorschlag der Findungskommission oder des Senates zur Bestellung der Rektorin oder des Rektors, ist der Vorschlag an die Findungskommission oder den Senat zurückzustellen. Die Findungskommission und der Senat sind in diesem Fall verpflichtet, den der Rechtsanschauung der Schiedskommission entsprechenden Rechtszustand unverzüglich herzustellen.</u>	(6) If the arbitration board finds that gender discrimination in cases under para. 1 subpara. 2 has occurred, the university governing body shall be obliged to make a new personnel decision having regard to the legal opinion of the commission.
(7) Gegen den Bescheid der Schiedskommission ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen und das betroffene Universitätsorgan haben das Recht, gegen den das Verfahren abschließenden Bescheid vor dem Verwaltungsgerichtshof Beschwerde zu führen.	(7) Recourse to law against decisions of the arbitration board is impermissible. The working group on equal opportunities and the university governing body concerned shall however have the right to appeal to the Administrative Court against the order concluding an arbitration procedure.
(8) Arbeitsverträge, die von der Rektorin oder vom Rektor während eines anhängigen Verfahrens vor der Schiedskommission oder trotz eines negativen Bescheids der Schiedskommission abgeschlossen werden, sind unwirksam.	(8) Employment contracts concluded by the rector during a pending arbitration procedure or in the face of a negative ruling of the arbitration board shall be null and void.

(9) Die Schiedskommission besteht aus sechs Mitgliedern, die keine Angehörigen der betreffenden Universität sein müssen. Je ein männliches und ein weibliches Mitglied sind vom Senat, vom Universitätsrat und vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen für eine Funktionsperiode von zwei Jahren zu nominieren. Zwei der Mitglieder müssen rechtskundig sein. <u>Vom Senat, vom Universitätsrat und vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen ist jeweils ein Ersatzmitglied zu nominieren.</u>	(9) The arbitration board shall consist of six members, none of whom may be members of the university concerned. The senate, university council and working group on equal opportunities shall each nominate one male and one female member of the commission for a term of office of two years. Two of the members must have legal education.
(10) Die Mitglieder der Schiedskommission sind bei der Ausübung dieser Funktion an keine Weisungen oder Aufträge gebunden (§ 13 Abs. 2 UOG 1993 und § 14 Abs. 2 KUOG <u>(Art. 81c B-VG)</u>).	(10) The members of the arbitration board shall not be bound by any instructions in the fulfilment of their tasks (§ 13 para. 2 University Organisation Act 1993 and § 14 para. 2 Universities of the Arts Organisation Act).
(11) Die Schiedskommission entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag.	(11) The arbitration board shall reach its decisions by simple majority. In the case of a tie, the chairperson shall have the casting vote.
(12) Dem Universitätsrat und dem Rektorat ist jährlich ein Tätigkeitsbericht der Schiedskommission zu übermitteln.	(12) The arbitration board shall submit annual reports on its activities to the university council and the rectorate.
Anwendung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes	Application of the Federal Equal Opportunities Act
§ 44. Auf alle Angehörigen der Universität sowie auf die Bewerberinnen und Bewerber um Aufnahme in ein Arbeitsverhältnis zur Universität oder um Aufnahme als Studierende ist das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. Nr. 100/1993, mit Ausnahme des vierten und fünften Abschnitts des dritten Teils und des § 50 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Universität als Dienststelle und als Zentralstelle (§ 2 Abs. 1 und 2 B-GBG) gilt und sie die Pflicht zur Leistung von Schadenersatz gemäß § 10 Abs. 1 B-GBG trifft. Das Recht zur Erstellung eines Vorschlags für den Frauenförderungsplan (§ 41 Abs. 1 B-GBG) steht dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zu.	§ 44. The Federal Equal Opportunities Act, Federal Legal Gazette No. 100/1993, shall, with the exception of the fourth and fifth chapter of the third part and § 50 thereof, apply to all members of a university and applicants for employment thereat or admission as students, insofar as a university shall be deemed to be an administrative unit and central unit (§ 2 paras. 1 and 2 Federal Equal Opportunities Act), and shall be subject to the obligation to pay compensation according to § 10 para. 1 Federal Equal Opportunities Act. The working group on equal opportunities shall be entitled to prepare a draft career advancement plan for women (§ 41 para. 1 Federal Equal Opportunities Act).
4. Abschnitt	Chapter 4
Verfahren	Procedures
Aufsicht	Supervision
§ 45. (1) Die Universitäten, <u>die von ihnen gemäß § 10 gegründeten Gesellschaften, Stiftungen und Vereine sowie jene Gesellschaften, deren Geschäftsanteile die Universität mittelbar oder unmittelbar zu mehr als 50 vH hält,</u> unterliegen der Aufsicht des Bundes. Diese umfasst die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen einschließlich der Satzung (Rechtsaufsicht).	§ 45. (1) The universities shall be subject to supervision by the Federal Government. This shall comprise monitoring of compliance with the acts and decrees, including the statute (legal supervision).

(2) Die zuständigen Organe der Universität haben der Bundesministerin oder dem Bundesminister im Wege des Universitätsrats auf Verlangen unverzüglich alle zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen und alle erforderlichen Unterlagen zu übermitteln.	(2) The responsible university governing bodies shall, at the Federal Minister's request, furnish him/her with any information and documentation required for the performance of his/her tasks without delay, via the university council.
(3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat mit <u>Verordnung Verordnungen und mit</u> Bescheid Entscheidungen von Universitätsorganen aufzuheben, wenn die betreffende <u>Verordnung oder</u> Entscheidung im Widerspruch zu geltenden Gesetzen oder Verordnungen einschließlich der Satzung <u>steht.stehen</u>. Im Falle einer Verletzung von Verfahrensvorschriften hat eine Aufhebung nur dann zu erfolgen, wenn das Organ bei deren Einhaltung zu einem anderen Ergebnis hätte kommen können.	(3) The Federal Minister shall, by official notification, annul decisions by university governing bodies if they are in conflict with acts and decrees, including the statute. In the case of an infringement of procedural regulations, decisions may not be annulled unless compliance with such regulations would have resulted in a different decision.
(4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat mit Bescheid Wahlen, die im Widerspruch zu geltenden Gesetzen oder Verordnungen einschließlich der Satzung stehen, aufzuheben.	(4) The Federal Minister shall, by official notification, annul elections which are in conflict with acts and decrees, including the statute.
(5) Ab der formellen Einleitung eines aufsichtsbehördlichen Verfahrens durch das aufsichtsführende Organ ist die Durchführung der diesem Verfahren zu Grunde liegenden Beschlüsse bis zum Abschluss des Verfahrens unzulässig. Ein in diesem Zeitraum oder nach der aufsichtsbehördlichen Aufhebung des betreffenden Beschlusses dennoch ergangener Bescheid leidet an einem gemäß § 68 Abs. <u>4 Z 4 AVG mit Nichtigkeit bedrohten Fehler</u> <u>4 Z 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. Hebt die Bundesministerin oder der Bundesminister eine Entscheidung eines Universitätsorganes mit Bescheid auf, so enden Arbeitsverhältnisse, die auf der aufgehobenen Entscheidung beruhen, mit Eintritt der Rechtskraft des Bescheides.</u>	(5) Upon the formal initiation of a supervisory procedure by the supervisory body implementation of the decisions which are the subject thereof is impermissible until the procedure has been concluded. An official notification made during this period or subsequent to the annulment of the decision in question by the supervisory authority shall risk nullity due to a procedural defect in the meaning of § 68 para. 4 subpara. 4 of the General Administrative Procedure Act.
(6) Die Universitätsorgane sind im Fall der Abs. 3 und 4 verpflichtet, den der Rechtsanschauung der Bundesministerin oder des Bundesministers entsprechenden Rechtszustand unverzüglich herzustellen.	(6) In the circumstances set out in paras. 3 or 4 the university governing bodies shall, without delay, bring about the legal situation which accords with the Federal Minister's legal opinion.
(7) Im aufsichtsbehördlichen Verfahren haben die Universitätsorgane Parteilstellung sowie das Recht, gegen den das Verfahren abschließenden Bescheid vor dem Verwaltungsgerichtshof Beschwerde zu führen.	(7) In case that supervisory procedures are initiated, the university governing bodies shall have the right to be parties thereto and to appeal to the Administrative Court against the official notification marking the conclusion of the procedure.

Verfahren in behördlichen Angelegenheiten	Official Procedures
§ 46. (1) Die Universitätsorgane haben in allen behördlichen Angelegenheiten das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, AVG anzuwenden. § 73 Abs. 2 AVG gilt mit der Maßgabe, dass die Bundesministerin oder der Bundesminister nicht sachlich in Betracht kommende Oberbehörde ist BGBI. Nr. 51/1991, anzuwenden.	§ 46. (1) University governing bodies shall apply the General Administrative Procedure Act 1991, Federal Legal Gazette No. 51/1991.
(2) In Studienangelegenheiten endet der administrative Instanzenzug in behördlichen Verfahren beim Senat.	(2) In study related matters the final administrative instance for appeals shall be the senate.
(3) In Studienangelegenheiten sind auch die Organe der gesetzlichen Vertretung der Studierenden zur Einbringung von Rechtsmitteln berechtigt, sofern die betroffenen Studierenden nicht ausdrücklich die Zustimmung verweigern.	(3) In study related matters the official student representatives shall be entitled to take legal action unless the students concerned expressly deny their consent thereto.
Säumnis von Organen	Dilatoriness of Bodies
§ 47. (1) Kommt ein nicht zu den Leitungsorganen zählendes Organ einer Universität einer ihm nach diesem Bundesgesetz obliegenden Aufgabe nicht innerhalb angemessener Zeit nach, hat das Rektorat auf Antrag einer oder eines davon betroffenen Angehörigen der Universität oder von Amts wegen eine Frist von vier Wochen zu setzen, innerhalb der das säumige Organ die zu erfüllende Aufgabe nachzuholen hat. Lässt dieses die Frist verstreichen, ist die zu erfüllende Aufgabe vom Rektorat durchzuführen (Ersatzvornahme). Dies gilt nicht im Anwendungsbereich des § 73 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991.	§ 47. (1) If a university body not forming part of the university management fails to fulfil a duty incumbent upon it by virtue of this Act within a reasonable period, the rectorate may, on application of a university member affected thereby or acting ex officio, grant an extension of four weeks, within which the body which is in delay must fulfil such task (substitute performance). If this period expires without action being taken, the rectorate shall itself perform the task in question. This shall not apply to the area of application of § 73 General Administrative Procedure Act 1991.
(2) Ist der Senat, das Rektorat oder die Rektorin oder der Rektor im Sinne des Abs. 1 säumig, hat der Universitätsrat auf Antrag einer oder eines davon betroffenen Angehörigen der Universität oder von Amts wegen die Maßnahmen gemäß Abs. 1 zu setzen.	(2) If the senate, rectorate or rector is in delay in the meaning of para. 1, the university council shall, on application of a university member affected thereby or acting ex officio, take action in accordance with para. 1.
(3) Ist der Universitätsrat im Sinne des Abs. 2 oder in einer Angelegenheit des § 21 Abs. 1 säumig, hat die Bundesministerin oder der Bundesminister die Ersatzvornahme vorzunehmen.	(3) If the university council is in delay under para. 2 or in respect of a task according to § 21 para. 1, the Federal Minister shall him-/herself make the substitute performance.
Verschwiegenheitspflicht	Duty of Secrecy
§ 48. Die Mitglieder von Kollegialorganen und andere Universitätsorgane sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet (Art. 20 Abs. 3 B-VG).	§ 48. Members of collegial bodies and other university bodies shall be subject to official secrecy (art. 20 para. of the 3 Federal Constitutional Law).

Haftung	Liability
§ 49. (1) Die Universität kann für sich Rechte und Pflichten begründen. Für Verbindlichkeiten, die daraus entstehen, trifft den Bund keine Haftung. <u>Die Rechte und Pflichten für die Obsorge für die ordnungsgemäße Instandhaltung, Instandsetzung und Abwendung von Schäden ergeben sich aus den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, sofern im Mietvertrag nichts anderes geregelt ist. Insbesondere ist hier auf §§ 1319 und 1319a des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB), JGS Nr. 946/1811, zu verweisen.</u>	§ 49. (1) Universities may acquire rights and enter into obligations. The Federal Government shall not be liable for any liabilities arising therefrom.
(2) Für den von Organen oder Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern der Universität oder von anderen Personen im Auftrag der Universität auf Grund dieses Bundesgesetzes in Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben wem immer schuldhaft zugefügten Schaden haftet der Bund nach den Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes, BGBl. Nr. 20/1949. Der Bund hat in diesem Fall derjenigen oder demjenigen, die oder den sie für den Rückersatzanspruch für haftbar erachtet, den Streit zu verkünden (§ 21 Zivilprozessordnung, RGBl. Nr. 113/1895). Diese oder dieser kann dem Rechtsstreit als Nebenintervenientin oder Nebenintervenient beitreten (§ 17 Zivilprozessordnung). Die Universität und diejenige oder derjenige, die oder der den Schaden zugefügt hat, haften der oder dem Geschädigten nicht.	(2) The Federal Government shall be liable for any damage culpably inflicted upon any person whosoever by the bodies or employees of a university or other persons acting on its behalf in the fulfilment of public tasks under this Act, under the Public Bodies' Liability Act, Federal Legal Gazette No. 20/1949. In such cases, the Federal Government shall give notice of claim against that/those person(s) it holds liable for the damage (§ 21 of the Code of Civil Procedure, Imperial Legal Gazette No. 113/1895). The aggrieved party may intervene in the proceedings (§ 17 of the Code of Civil Procedure). The university and that person/those persons who have caused the damage shall not be liable to the aggrieved party.
(3) Hat der Bund der oder dem Geschädigten gemäß Abs. 2 den Schaden ersetzt, ist er berechtigt, nach Maßgabe der §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 des Amtshaftungsgesetzes von derjenigen oder demjenigen, die oder den sie für den Rückersatzanspruch für haftbar erachtet, Rückersatz zu fordern. In diesem Verfahren sind die zum Rückersatz herangezogenen Personen von der Verschwiegenheitspflicht befreit.	(3) In case that the Federal Government indemnifies the aggrieved party in accordance with para. 2, it shall be entitled according to §§ 3, 5 and 6 para. 2 of the Liability of Public Bodies' Act to claim damages from that person/those persons it holds liable for the claim. In such proceedings the defendant(s) shall be released from the duty of secrecy.
(4) Für die von Organen oder Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern der Universität oder von anderen Personen im Auftrag der Universität in Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben dem Bund schuldhaft unmittelbar zugefügten Schäden haften diese Organe dem Bund nach den Bestimmungen des Organhaftpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 181/1967, mit der Maßgabe, dass die zur Haftung herangezogenen Personen von der Verschwiegenheitspflicht befreit sind.	(4) University bodies or employees of a university shall be liable to the Federal Government for damage directly and culpably inflicted on the Federal Government by themselves or university employees or other persons acting on behalf of the university in the performance of public duties, under the Public Organs Liability Act, Federal Legal Gazette No. 181/1967; the defendants shall be released from their duty of secrecy.
Rechtsvertretung	Legal Representation
§ 50. Die Universität sowie Gesellschaften, deren Geschäftsanteile die Universität mittelbar oder unmittelbar zu mehr als 50 vH hält, sind berechtigt, sich von der Finanzprokurator gemäß dem Prokuratorgesetz, StGBI. Nr. 172/1945, gegen Entgelt rechtlich beraten und vertreten zu lassen.	§ 50. Universities and companies in which they hold direct or indirect majority interests shall be entitled to fee-paying legal advice and representation by the Finanzprokurator under the Prokurator Act, State Legal Gazette No. 172/1945.

II. Teil	Part II
Studienrecht	Study Law
1. Abschnitt	Chapter 1
Allgemeine Bestimmungen	General Provisions
Begriffsbestimmungen	Definitions
§ 51. (1) In Vollziehung der Studienvorschriften werden die Universitäten im Rahmen der Hoheitsverwaltung tätig.	§ 51. (1) In the implementation of the study regulations, the universities shall act with public power.
(2) Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen:	(2) In the meaning of this Act the following definitions shall apply:
1. Anerkannte postsekundäre Bildungseinrichtungen sind die Bildungseinrichtungen, die Studien im Ausmaß von mindestens sechs Semestern durchführen, bei denen die Zulassung die allgemeine Universitätsreife im Sinne dieses Bundesgesetzes oder bei künstlerischen Studien den Nachweis der künstlerischen Eignung voraussetzt und die auf Grund der Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ihren Sitz haben, als Bildungseinrichtungen im Sinne dieser Begriffsbestimmung anerkannt sind.	1. “Recognized post-secondary educational institutions” mean educational institutions which offers study programmes lasting for at least six semesters for which admission requires the general university entrance qualification in terms of the present Federal Act and which is accredited as a post-secondary educational institution according to the legal rules of the country in which it is domiciled.
2. Ordentliche Studien sind die Diplomstudien, die Bachelorstudien, die Masterstudien und die Doktoratsstudien.	2. “Degree programmes” mean diploma, bachelor, master and doctoral degree programmes.
3. Diplomstudien sind die ordentlichen Studien, die sowohl der wissenschaftlichen und künstlerischen Berufsvorbildung und der Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten, welche die Anwendung wissenschaftlicher und künstlerischer Erkenntnisse und Methoden erfordern, als auch deren Vertiefung und Ergänzung dienen. Diese Studien erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen, Amtsblatt Nr. L 019 vom 24. Jänner 1989 <u>des Art. 11 lit. e der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, 2005/36/EG.</u>	3. “Diploma programmes” mean degree programmes which provide pre-vocational scientific or artistic vocational education and qualify students for occupations requiring the application of scientific and artistic knowledge and methods, as well as deepening and extending such knowledge. These programmes fulfil the requirements of Council Directive 89/48/EEC of December 21, 1988 on a general system for the recognition of higher-education diplomas awarded on completion of professional education and training of at least three years' duration, Official Journal L 019, January 24, 1989.

4. Bachelorstudien sind die ordentlichen Studien, die der wissenschaftlichen und künstlerischen Berufsvorbildung und der Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten dienen, welche die Anwendung wissenschaftlicher und künstlerischer Erkenntnisse und Methoden erfordern. Diese Studien erfüllen die Anforderungen <u>des Art. 11 lit. d der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur die Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen von Berufsqualifikationen, 2005/36/EG. Sie sind nicht in Studienabschnitte gegliedert.</u>	4. “Bachelor degree programmes” mean degree programmes which provide prevocational scientific or artistic vocational education and qualify students for occupations requiring the application of scientific and artistic knowledge and methods. These programmes fulfil the requirements of Council Directive 89/48/EEC of December 21, 1988 on a general system for the recognition of higher-education diplomas awarded on completion of professional education and training of at least three years' duration.
5. Masterstudien sind die ordentlichen Studien, die der Vertiefung und Ergänzung der wissenschaftlichen und künstlerischen Berufsvorbildung auf der Grundlage von Bachelorstudien dienen. <u>Diese Studien erfüllen die Anforderungen des Art. 11 lit. e der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, 2005/36/EG. Sie sind nicht in Studienabschnitte gegliedert.</u>	5. “Master degree programmes” mean degree programmes which serve to deepen and extend pre-vocational scientific or artistic vocational education, building on the basis provided by a bachelor degree programme.
6. Studieneingangsphase ist das Angebot von Lehrveranstaltungen aus den das jeweilige Diplom- oder Bachelorstudium besonders kennzeichnenden Fächern, das der Information und der Orientierung der Studienanfängerinnen und Studienanfänger dient.	6. “Orientation period” means the phase during which courses on subjects of particular significance for a given diploma or bachelor degree programme are offered to provide new students with information and guidance.
7. Bachelorarbeiten sind die im Bachelorstudium anzufertigenden eigenständigen schriftlichen Arbeiten, die im Rahmen von Lehrveranstaltungen abzufassen sind.	7. “Bachelor’s papers” mean independently prepared papers forming part of bachelor degree programmes which must be written in connection with courses.
8. Diplom- und Masterarbeiten sind die wissenschaftlichen Arbeiten in den Diplom- und Masterstudien, die dem Nachweis der Befähigung dienen, wissenschaftliche Themen selbstständig sowie inhaltlich und methodisch vertretbar zu bearbeiten.	8. “Diploma and master’s theses” mean academic theses forming part of diploma and master degree programmes which serve to demonstrate students’ ability to achieve adequate standards of content and methodology when independently addressing scientific topics.
9. Künstlerische Diplom- und Masterarbeiten sind künstlerische Arbeiten, die dem Nachweis der Befähigung dienen, im Hinblick auf das Studienziel des Studiums selbstständig und wissenschaftlich fundiert künstlerisch arbeiten zu können.	9. “Artistic diploma and master degree submissions” mean works of art which serve to demonstrate students’ ability to work independently towards the goal of their study, and to perform artistic work on a sound academic basis.
10. Bachelorgrade sind die akademischen Grade, die nach dem Abschluss der Bachelorstudien verliehen werden. Sie lauten „Bachelor ...“, abgekürzt „B...“, „Bachelor“ mit einem im Curriculum festzulegenden Zusatz, <u>wobei auch eine Abkürzung festzulegen ist. Für den Abschluss des Human- oder Zahnmedizinischen Bachelorstudiums ist kein akademischer Grad zu verleihen.</u>	10. “Bachelor’s degrees” mean the degrees awarded on successful completion of a bachelor degree programme. Their denomination is “Bachelor...“, abbreviated as “B...“, and followed by a supplement designated by the curriculum.

11. Mastergrade sind die akademischen Grade, die nach dem Abschluss der Masterstudien verliehen werden. Sie lauten: „Master...“ mit einem im Curriculum festzulegenden Zusatz, wobei auch eine Abkürzung festzulegen ist, oder „Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur“, abgekürzt „Dipl.-Ing.“ oder „DI“, für den Abschluss des Humanmedizinischen Masterstudiums kann der Mastergrad „Doctor medicinae universae“, abgekürzt „Dr. med. univ.“, für den Abschluss des Zahnmedizinischen Masterstudiums kann der Mastergrad „Doctor medicinae dentalis“, abgekürzt „Dr. med. dent.“ verliehen werden, oder „DI“.	11. “Master’s degrees” mean the degrees awarded on successful completion of a master degree programme. Their denomination is “Master...”, together with a supplement designated by the curriculum, whereas there shall be also be designated an abbreviation, or “Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur”, abbreviated as “Dipl.-Ing.” or “DI”.
12. Doktoratsstudien sind die ordentlichen Studien, die der Weiterentwicklung der Befähigung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit sowie der Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf der Grundlage von Diplom- und Masterstudien dienen. <u>Sie sind nicht in Studienabschnitte gegliedert.</u>	12. “Doctoral degree programmes” mean degree programmes which develop students’ ability to undertake independent scientific work, and promote the training and career promotion of junior academic staff, building on the basis provided by diploma and master degree programmes.
13. Dissertationen sind die wissenschaftlichen Arbeiten, die anders als die Diplom- und Masterarbeiten dem Nachweis der Befähigung zur selbstständigen Bewältigung wissenschaftlicher Fragestellungen dienen.	13. “Doctoral theses” mean academic theses which, unlike diploma and master’s theses, serve to demonstrate students’ ability to master scientific topics independently.
14. Doktorgrade sind die akademischen Grade, die nach dem Abschluss der Doktoratsstudien verliehen werden. Sie lauten “Doktorin ...” oder “Doktor ...”, abgekürzt “Dr. ...”, mit einem im Curriculum festzulegenden Zusatz, oder „Doctor of Philosophy“, abgekürzt „PhD“.	14. “Doctoral degrees” mean the degrees awarded on successful completion of a doctoral degree programme. Their denomination is “Doctor”, abbreviated as “Dr.”, followed by a supplement designated by the curriculum, or “Doctor of Philosophy“, abbreviated as “PhD”.
15. Ordentliche Studierende sind die Studierenden, die zu den ordentlichen Studien zugelassen sind.	15. “Degree students” mean students admitted to degree programmes.
16. Allgemeine Universitätsreife ist jener Ausbildungsstand, der einer Person die Fähigkeit und das Recht vermittelt, bei Erfüllung allfälliger ergänzender studienspezifischer Erfordernisse zu einem ordentlichen Studium an einer Universität zugelassen zu werden.	16. “General university entrance qualification” means a qualification providing evidence that a person has reached a level of educational attainment conferring the ability and the right to be admitted to a degree programme at a university, subject to the fulfilment of any additional subject-specific requirements.
17. Besondere Universitätsreife ist die Erfüllung ergänzender studienspezifischer Voraussetzungen für die Zulassung zu einem bestimmten ordentlichen Studium.	17. “Special university entrance qualification” means a qualification fulfilling additional, subject-specific requirements for admission to a given degree programme.
18. Ergänzungsprüfungen sind die Prüfungen zur Erlangung der allgemeinen Universitätsreife oder für den Nachweis der Kenntnis der deutschen Sprache oder der körperlich-motorischen Eignung.	18. “Supplementary examinations” mean examinations for obtaining the general university entrance qualification, or examinations required to demonstrate proficiency in the German language or physical-motor aptitude.

19. Zulassungsprüfungen sind die Prüfungen, die unter Berücksichtigung der Vorbildungsmöglichkeiten dem Nachweis der künstlerischen Eignung für die künstlerischen Studien dienen.	19. "Admission examinations" mean examinations which, taking the sit-ter's previous educational opportunities into account, serve to demon-strate artistic aptitude for art studies.
20. Außerordentliche Studien sind die Universitätslehrgänge und der Besuch einzelner Lehrveranstaltungen aus wissenschaftlichen Fächern.	20. "Non-degree programmes" mean certificate university programmes for further education and individual courses in scientific subjects.
21. Universitätslehrgänge dienen der Weiterbildung. Die Einrichtung von Universitätslehrgängen zur Vorbereitung auf ein künstlerisches Bachelor- oder Diplomstudium ist zulässig.	21. "Certificate university programmes for further education" mean cours-es providing continuing education. The establishment of certificate university programmes for further education to prepare students for bachelor or diploma degree programmes in the fine and applied arts is permissible.
22. Außerordentliche Studierende sind die Studierenden, die zu den außeror-dentlichen Studien zugelassen sind.	22. "Non-degree seeking students" mean students admitted to non-degree programmes.
23. Mastergrade in Universitätslehrgängen sind jene international gebräuchli-chen Mastergrade, die für die Absolventinnen und Absolventen jener Uni-versitätslehrgänge festgelegt werden, deren Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen entsprechender ausländischer Weiterbildungsangebote vergleichbar sind.	23. "Master degrees in continuing education" mean internationally used degrees awarded to students who successfully complete certificate uni-versity programmes for further education, the admission requirements, scope and standards of which are comparable with those of similar master degree programmes abroad.
24. Curriculum ist die Verordnung, mit der das Qualifikationsprofil, der Inhalt und der Aufbau eines Studiums und die Prüfungsordnung festgelegt wer-den.	24. "Curriculum" means the decree which sets out the qualification profile, contents and structure of a programme, and the examination regula-tions.
25. Prüfungsordnung ist der Teil des Curriculums, der die Arten der Prüfun-gen, die Festlegung der Prüfungsmethode und nähere Bestimmungen für das Prüfungsverfahren enthält.	25. "Examination regulations" mean that part of the curriculum which sets out the nature and method of the examinations, and detailed provisions governing examination procedures.
26. Der Umfang der Studien mit Ausnahme der Doktoratsstudien ist im Sinne des Europäischen Systems zur Anrechnung von Studienleistungen (Euro-pean Credit Transfer System - ECTS, 253/2000/EG, Amtsblatt Nr. L 28 vom 3. Februar 2000) in ECTS-Anrechnungspunkten anzugeben. Mit die-sen Anrechnungspunkten ist der relative Anteil des mit den einzelnen Stu-dienleistungen verbundenen Arbeitspensums zu bestimmen, wobei das Ar-beitspensum eines Jahres 1 500 Echtstunden zu betragen hat und diesem Arbeitspensum 60 Anrechnungspunkte zugeteilt werden.	26. The extent of degree programmes, with the exception of doctoral de-gree programmes, shall be defined in accordance with the European Credit Transfer System (ECTS, Decision No. 253/2000/EC of the Eu-ropean Parliament and of the Council, Official Journal No. L 28, Feb-ruary 3, 2000) and shall be expressed in ECTS credits. With these cred-its the share of the workload of the students related to the individual studies shall be determined in relation to the entire degree programme, with an amount of 1,500 hours for one year of studies and 60 credits being assigned to this workload.

27. Doppeldiplom Programme <u>Gemeinsame Studienprogramme</u> sind ordentliche Studien, die auf Grund von Vereinbarungen zwischen einer oder mehreren österreichischen Universitäten und einer, Erhalten von Fachhochschul-Studiengängen, Privatuniversitäten oder mehreren Pädagogischen Hochschulen sowie ausländischen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen <u>gemeinsam in der Form eines joint, double oder multiple degree programs</u> durchgeführt werden, wobei in diesen Vereinbarungen festgelegt sein muss, welche Leistungen die betreffenden Studierenden an den beteiligten Institutionen zu erbringen haben.	27. “Joint/Double diploma programmes” mean degree programmes which are offered jointly on the basis of agreements between one or several Austrian universities and one or several foreign recognized post-secondary educational institutions with these agreements specifying the performance the respective students shall be committed to in the participating institutions.
28. Nostrifizierung ist die Anerkennung eines ausländischen Studienabschlusses als Abschluss eines inländischen ordentlichen Studiums.	28. “Nostrification” means the recognition of a foreign degree as a domestic one.
<u>29. Qualifikationsprofil ist jener Teil des Curriculums, der beschreibt, welche wissenschaftlichen und beruflichen Qualifikationen die Studierenden durch die Absolvierung des betreffenden Studiums erwerben.</u>	
(3) Studierende sind die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes durch das Rektorat zum Studium an der Universität zugelassenen Personen.	(3) In this Act “students” mean persons admitted by the rectorate to study at a university.
(4) Das Recht, als Vertreterin oder als Vertreter der Studierenden in Kollegialorganen tätig zu werden, richtet sich nach dem <u>Hochschülerinnen- und</u> Hochschülergesetz 1998, BGBl. I Nr. 22/1999.	(4) The right to serve as a student representative in a collegial board shall be governed by the Union of Students Act 1998 , Federal Legal Gazette I No. 22/1999.
Einteilung des Studienjahres	Structure of the Academic Year
§ 52. Das Studienjahr besteht aus dem Wintersemester, dem Sommersemester und der Lehrveranstaltungsfreien Zeit. Es beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des folgenden Jahres. Der Senat hat nähere Bestimmungen über Beginn und Ende der Semester und der Lehrveranstaltungsfreien Zeit zu erlassen.	§ 52. The academic year consists of the winter semester, the summer semester and the recess period. It shall commence on October 1 and end on September 30 of the following year. The senate shall enact detailed regulations on the commencement and end of semesters and the periods during which courses are not held.
Fernstudien	Distance Learning
§ 53. (1) In jedem Studium dürfen Fernstudieneinheiten festgelegt werden. Dabei ist die Erreichung des Lehrzieles durch die planmäßige Abfolge von unterrichtlicher Betreuung und Selbststudium der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mittels geeigneter Lernmaterialien sicherzustellen.	§ 53. (1) Distance learning units may be prescribed for all degree programmes, provided that attainment of the learning objectives is secured by the scheduled sequence of teaching provision and self-study by participants using appropriate teaching materials.
(2) Die Aufgliederung der vorgesehenen Unterrichtseinheiten auf unterrichtliche Betreuung und Selbststudium, das Lehrangebot und die vorgesehenen Lernmaterialien sind den Studierenden vor Beginn der Fernstudieneinheit in geeigneter Weise bekannt zu machen.	(2) The distribution of course units into teaching and self study, the teaching and the teaching materials shall be appropriately notified to the students prior to commencement of a distance learning unit.

2. Abschnitt	Chapter 2
Studien	Degree Programmes
Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktoratsstudien	Bachelor, Master, Diploma and Doctoral Degree Programmes
§ 54. (1) Die Universitäten sind berechtigt, Diplom-, Bachelor-, Master- und Doktoratsstudien einzurichten. Dabei sind die Studien einer der folgenden Gruppen zuzuordnen:	§ 54. (1) Universities shall be entitled to offer diploma, bachelor, master and doctoral degree programmes. In that, the study programmes shall be assigned to one of the following groups:
1. Geistes- und kulturwissenschaftliche Studien;	1. Studies in Arts and Humanities
2. Ingenieurwissenschaftliche Studien;	2. Studies in Engineering Sciences
3. Künstlerische Studien;	3. Art studies
4. Veterinärmedizinische Studien;	4. Studies in Veterinary Medicine
5. Naturwissenschaftliche Studien;	5. Studies in Natural Science
6. Rechtswissenschaftliche Studien;	6. Law studies
7. Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studien;	7. Studies in Social and Economic Sciences
8. Theologische Studien;	8. Theological studies
9. Medizinische Studien;	9. Medical studies
10. Lehramtsstudien.	10. Teacher training studies
(2) Neu einzurichtende Studien dürfen grundsätzlich nur als Bachelor- und Masterstudien, Master- oder Doktoratsstudien eingerichtet werden. Die am 31. Dezember 2003 in der Anlage 1 zum Universitäts-Studiengesetz (UniStG), BGBl. I Nr. 48/1997, genannten Studien dürfen als Diplomstudien neu eingerichtet werden. Lehramtsstudien und Humanmedizinische Studien sowie Zahnmedizinische Studien dürfen nur in Form von Diplomstudien angeboten werden. Für die Diplomstudien sind jeweils die in der Anlage 1 zum UniStG genannten akademischen Grade festzulegen.	(2) New degree programmes may normally only be instituted as bachelor or master degree programmes. However, the degree programmes named in Appendix 1 to the University Studies Act, Federal Legal Gazette I No. 48/1997, may be established as diploma degree programmes. Teacher training programmes and studies in human medicine and dentistry may only be offered in the form of diploma degree programmes. The academic degrees conferred upon completion of diploma degree programmes shall be designated in accordance with Appendix 1 to the University Studies Act.

(3) Der Arbeitsaufwand für Bachelorstudien hat <u>180 ECTS-Anrechnungspunkte</u> und für Masterstudien mindestens 120 ECTS-Anrechnungspunkte zu betragen. <u>Der Arbeitsaufwand für ein Bachelorstudium kann in Ausnahmefällen, wenn dies zur Erlangung der Beschäftigungsfähigkeit zwingend erforderlich ist und diese Studiendauer international vergleichbar ist, bis zu 240 ECTS-Anrechnungspunkte betragen. Zur Beschäftigungsfähigkeit ist die Vorlage eines nach international anerkannten wissenschaftlichen Kriterien erstellten Gutachtens erforderlich. In den Humanmedizinischen und Zahnmedizinischen Studien kann der Arbeitsaufwand für das Bachelor- und das Masterstudium insgesamt 360 ECTS-Anrechnungspunkte betragen. Die Berufsberechtigung für den Beruf der Ärztin oder des Arztes und der Zahnärztin oder des Zahnarztes bzw. für sonstige Gesundheitsberufe richtet sich ausschließlich nach den jeweiligen berufsrechtlichen Regelungen, insbesondere nach der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anerkennung von Berufsqualifikationen vom 7. September 2005, 2005/36/EG.</u>	(3) The workload associated with bachelor degree programmes shall amount to 180 ECTS credits, and that associated with master degree programmes to at least 120 ECTS credits.
<u>(3a) Die Curricula für Bachelorstudien haben ein Qualifikationsprofil (§ 51 Abs. 2 Z 29) zu enthalten. Bei der Gestaltung der Curricula für Bachelorstudien ist überdies sicherzustellen, dass Auslandsstudien ohne Verlust von Studienzeiten möglich sind.</u>	
(4) Die Dauer von Doktoratsstudien beträgt mindestens drei Jahre. Das Studium darf als „Doctor of Philosophy“-Doktoratsstudium bezeichnet und der akademische Grad „Doctor of Philosophy“, abgekürzt „PhD“, verliehen werden.	(4) The duration of doctoral degree programmes is at least three years. The degree programme may be designated as a “Doctor of Philosophy” programme, and the academic degree of “Doctor of Philosophy”, abbreviated as “PhD”, awarded for it.
(5) Curricula <u>und deren Änderungen</u> sind vor der Beschlussfassung dem Rektorat und dem Universitätsrat, Curricula theologischer Studien auch den zuständigen kirchlichen Stellen zur Stellungnahme zuzuleiten. <u>Curricula und deren Änderungen treten bei Veröffentlichung im Mitteilungsblatt vor dem 1. Juli mit dem 1. Oktober desselben Jahres in Kraft; bei Veröffentlichung nach dem 30. Juni treten sie mit 1. Oktober des nächsten Jahres in Kraft.</u>	(5) Prior to their adoption curricula shall be transmitted to the rectorate and the university council, and theological curricula to the responsible ecclesiastical authorities, to enable opinions to be made.
(6) Für die pädagogische und fachdidaktische Ausbildung in Lehramtsstudien sind in den Curricula unbeschadet der schulpraktischen Ausbildung 20 bis 25 vH des gesamten Arbeitspensums für das jeweilige Unterrichtsfach vorzusehen.	(6) The curricula for teacher training programmes shall contain pedagogical and subject teacher training representing 20 to 25 percent of the total workload for each subject.

(7) Im Curriculum darf als Voraussetzung für die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen, deren Verständnis besondere Vorkenntnisse erfordert, der Nachweis dieser Vorkenntnisse durch die positive Beurteilung bei einer oder mehreren Prüfungen oder in anderer zweckmäßiger Form festgelegt werden. Diese Festlegungen gelten auch für Studierende, die sich zu der betreffenden Lehrveranstaltung im Rahmen der Nutzung des Lehrangebotes oder eines individuellen Studiums anmelden.	(7) For courses requiring special types of prior knowledge, the curriculum may require evidence of such knowledge in the form of one or more examinations passed or another expedient form as a condition for registration. These conditions shall also apply to students registering for the courses in question in connection with the use of the range of courses or within an individual study programme.
(8) Im Curriculum ist für Lehrveranstaltungen mit einer beschränkten Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Anzahl der möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie das Verfahren zur Vergabe der Plätze festzulegen. Dabei ist zu beachten, dass den bei einer Anmeldung zurückgestellten Studierenden daraus keine Verlängerung der Studienzeit erwächst. Im Bedarfsfall sind überdies Parallelveranstaltungen, allenfalls auch während der sonst lehrveranstaltungsfreien Zeit, anzubieten.	(8) In the case of courses which can only be attended by a limited number of students, the curriculum shall state the maximum number of persons who can be accepted and the procedure for awarding places, whereby care shall be taken to ensure that the studies of students whose applications do not receive priority are not prolonged as a result. If necessary, parallel courses shall be offered, and these may also be held during the recess period.
(9) Studien dürfen auch gemeinsam mit anderen Universitäten <u>sowie mit Privatuniversitäten gemäß § 3 des Universitäts-Akkreditierungsgesetzes, BGBl. I Nr. 168/1999, Erhalten von Fachhochschul-Studiengängen gemäß § 2 des Bundesgesetzes über Fachhochschul-Studiengänge, BGBl. Nr. 340/1993, und Pädagogischen Hochschulen gemäß § 1 des Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, durchgeführt werden. Bei Beteiligung von anderen als den in § 6 genannten Bildungseinrichtungen haben die beteiligten Bildungseinrichtungen eine Vereinbarung über die Durchführung, insbesondere die Zuständigkeiten (Zulassung, Ausstellung von Zeugnissen, Anerkennung von Prüfungen etc.) zu schließen. In dem von den beteiligten Bildungseinrichtungen gleichlautend zu erlassenden Curriculum ist die Zuordnung der Fächer oder Lehrveranstaltungen zu der jeweiligen Bildungseinrichtung ersichtlich zu machen. Gesetzliche Zuständigkeiten bleiben von dieser Bestimmung unberührt.</u>	(9) Degree programmes may also be run in conjunction with other universities.
<u>(9a) Wenn die beteiligten Bildungseinrichtungen beschließen, ein Studium nicht mehr gemeinsam durchzuführen, ist von den beteiligten Bildungseinrichtungen Vorsorge zu treffen, dass Studierenden des betroffenen Studiums der Abschluss des Studiums innerhalb einer angemessenen Frist, die jedenfalls die Studiendauer zuzüglich von zwei Semestern zu umfassen hat, möglich ist.</u>	
(10) Die Universitäten sind auch berechtigt, <u>Doppeldiplom-Programme durchzuführen gemeinsame Studienprogramme durchzuführen. Bei Vorliegen einer Vereinbarung gemäß § 51 Abs. 2 Z 27 hat der Senat im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 10 binnen angemessener Frist ein entsprechendes Curriculum zu erlassen.</u>	(10) Universities shall also be entitled to conduct joint/double diploma programmes.

<u>(11) Curricula von Bachelor- und Masterstudien sind so zu gestalten, dass Auslandsstudien möglich sind.</u>	
<u>(12) Die Verwendung von Fremdsprachen bei der Abhaltung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen, bei der Abfassung von wissenschaftlichen Arbeiten, bei der Festlegung von Bezeichnungen für die Absolventinnen und Absolventen von Universitätslehrgängen sowie bei der Abfassung von Urkunden über die Verleihung akademischer Grade und bei der Ausstellung von Zeugnissen und Abgangsbesccheinigungen kann im studienrechtlichen Teil der Satzung vorgesehen werden.</u>	
Individuelles Studium	Individually Designed Degree Programmes
§ 55. (1) Fächer aus verschiedenen Diplom-, Bachelor- oder Masterstudien dürfen zu einem individuellen Diplom-, Bachelor- oder Masterstudium verbunden werden. Der Antrag auf Zulassung zu einem individuellen Studium ist an jener Universität einzubringen, an welcher der Schwerpunkt des geplanten Studiums liegen soll.	§ 55. (1) Subjects forming part of different diploma, bachelor or master degree programmes may be combined in individual diploma, bachelor or master degree programmes. Applications for admission to an individual degree programme shall be made to the university at which will be the main focus of the planned studies.
(2) Der Antrag hat jedenfalls zu enthalten:	(2) Such applications shall, at the least, contain:
1. die Bezeichnung des Studiums;	1. the designation of the degree programme;
2. ein Curriculum einschließlich Qualifikationsprofil;	2. a curriculum including the qualification profile;
3. den Umfang in ECTS-Anrechnungspunkten;	3. the number of ECTS credits conferred; and
4. wenn das Studium an mehreren Universitäten durchgeführt werden soll, die Zuordnung der Fächer zu den beteiligten Universitäten.	4. if the programme of study is to be undertaken at more than one university, the universities at which given subjects are to be studied.
(3) Der Antrag ist vom für die Organisation der Studien zuständigen Organ bescheidmäßig zu genehmigen, wenn das beantragte Studium einem facheinschlägigen Studium gleichwertig ist. In der Genehmigung ist der Zeitpunkt der Zulassung zum individuellen Studium festzulegen.	(3) Applications shall be approved by the governing bodies responsible for the degree programmes if the programme applied for is of equivalent standing to a degree programme relevant to such subjects. Such approval shall include the date of admission to individual degree programmes.

(4) Absolventinnen und Absolventen individueller Bachelorstudien ist vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ jener Universität, an welcher der Schwerpunkt des Studiums gelegen ist, der akademische Grad „Bachelor“, abgekürzt „BA“, Absolventinnen und Absolventen individueller Diplomstudien ist der akademische Grad „Magistra“ bzw. „Magister“, abgekürzt jeweils „Mag.“ zu verleihen, Absolventinnen und Absolventen individueller Masterstudien ist der akademische Grad „Master“, abgekürzt „MA“ zu verleihen. Überwiegen in einem individuellen Diplom- oder Masterstudium die Fächer aus ingenieurwissenschaftlichen Studien, ist den Absolventinnen und Absolventen der akademische Grad „Diplom-Ingenieurin“ bzw. „Diplom-Ingenieur“, abgekürzt jeweils „Dipl.-Ing.“ oder „DI“ zu verleihen.	(4) Persons who have successfully completed individual bachelor degree programmes shall be granted the academic degree of “Bachelor”, abbreviated as “BA”, by the responsible governing body at the university at which the main focus of their studies lay. Persons who have successfully completed individual diploma degree programmes shall be awarded the academic degree of “Magistra” or “Magister”, abbreviated as “Mag.”. Persons who have successfully completed individual master degree programmes shall be awarded the title of “Master”, abbreviated as “MA”. If subjects related to engineering sciences predominate in an individual diploma or master degree programme, the graduates in question shall be awarded the title of “Diplom-Ingenieurin” or “Diplom-Ingenieur”, abbreviated as “Dipl.-Ing.” or “DI”.
Universitätslehrgänge	Certificate university programmes for further education
<u>§ 56. Die Universitäten sind berechtigt, Universitätslehrgänge einzurichten. Diese dürfen auch von mehreren Universitäten gemeinsam sowie gemeinsam mit Privatuniversitäten gemäß § 3 des Universitäts-Akkreditierungsgesetzes, Erhalten von Fachhochschul-Studiengängen gemäß § 2 des Bundesgesetzes über Fachhochschul-Studiengänge und Pädagogischen Hochschulen gemäß § 1 des Hochschulgesetzes 2005 durchgeführt werden. Bei Beteiligung von anderen als den in § 6 genannten Bildungseinrichtungen haben die beteiligten Bildungseinrichtungen eine Vereinbarung über die Durchführung, insbesondere die Zuständigkeiten (Zulassung, Ausstellung von Zeugnissen, Anerkennung von Prüfungen etc.) zu schließen. In dem von den beteiligten Bildungseinrichtungen gleichlautend zu erlassenden Curriculum ist die Zuordnung der Fächer oder Lehrveranstaltungen zu der jeweiligen Bildungseinrichtung ersichtlich zu machen. Gesetzliche Zuständigkeiten bleiben von dieser Bestimmung unberührt.</u> Die Universitätslehrgänge dürfen auch während der sonst lehrveranstaltungsfreien Zeit sowie zur wirtschaftlichen und organisatorischen Unterstützung in Zusammenarbeit mit anderen außeruniversitären Rechtsträgern durchgeführt werden.	§ 56. Universities shall be entitled to establish certificate university programmes for further education. Certificate university programmes for further education may also be conducted during the recess periods and, in order to provide financial and organisational support for them, in co-operation with other legal entities.
Vorbereitungslehrgänge	Preparatory Courses
§ 57. Die Universitäten gemäß § 6 Z 16 bis 21 sind berechtigt, Vorbereitungslehrgänge zur Vorbereitung auf ein künstlerisches Bachelor- oder Diplomstudium einzurichten.	§ 57. The universities named in § 6 subparas. 16 to 21 shall be entitled to establish certificate university programmes for further education to prepare students for artistic bachelor or diploma degree programmes.

Akademischer Grad und Bezeichnung für die Absolventinnen und Absolventen von Universitätslehrgängen	Academic Degrees and Titles for Graduates of Certificate university programmes for further education
§ 58. (1) Im Curriculum eines Universitätslehrgangs dürfen im jeweiligen Fach international gebräuchliche Mastergrade festgelegt werden, die den Absolventinnen und Absolventen jener Universitätslehrgänge zu verleihen sind, deren Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen entsprechender ausländischer Masterstudien vergleichbar sind.	§ 58. (1) In the curriculum of a certificate university programme for further education in the respective disciplines internationally common master's degrees may be laid down, which may be conferred upon the graduates of those certificate university programmes for further education whose access requirements, scope and qualifications are comparable with the access requirements, scope and qualifications of corresponding foreign master's degree programmes. The quality of teaching shall be assured by a scientifically and didactically appropriately qualified teaching staff.
(2) Wenn Abs. 1 nicht zur Anwendung kommt, darf die Bezeichnung "Akademische ..." bzw. "Akademischer ..." mit einem die Inhalte des jeweiligen Universitätslehrganges charakterisierenden Zusatz festgelegt werden, die den Absolventinnen und Absolventen jener Universitätslehrgänge zu verleihen ist, die mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte umfassen.	(2) If para. 1 is not applicable, the designation "Akademische ..." or "Akademischer ..." with an addition specifying the contents of the respective further education course may be laid down, which shall be conferred upon the graduates of those further education courses that cover at least 60 ECTS credits.
(3) Den Urkunden über die Verleihung der Bezeichnung dürfen fremdsprachige Übersetzungen angeschlossen werden, wobei die Benennung der Universität und des ausstellenden Organs sowie die Bezeichnung selbst nicht zu übersetzen sind.	(3) To the documents on the award of designations translations into foreign languages may be added in which the names of the university and of the issuing institution as well as the designation itself shall not be translated.
3. Abschnitt	Chapter 3
Studierende	Students
Rechte und Pflichten der Studierenden	Rights and Duties of Students
§ 59. (1) Den Studierenden steht nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen Lernfreiheit zu. Sie umfasst insbesondere das Recht,	§ 59. (1) Within the limits of the law, students are entitled to freedom of study. This shall, in particular, include the right:
1. sowohl an der Universität, an der sie zum Studium zugelassen wurden, als auch an anderen Universitäten die Zulassung für andere Studien zu erlangen;	1. to be accepted for other degree programmes both at the university to which they have been admitted and at other universities;
2. nach Maßgabe des Lehrangebotes und nach Maßgabe der Curricula zwischen dem Lehrpersonal auszuwählen;	2. within the limits of the range of courses and the curriculum, to choose between teaching staff;
3. neben einem ordentlichen Studium an der Universität der Zulassung oder anderen Universitäten das Lehrangebot zu nutzen, für welches die Studierenden die in den Curricula festgelegten Anmeldungsvoraussetzungen erfüllen;	3. beyond a degree programme at the university which has admitted them or at other universities, to take advantage of range of courses for which they fulfil the registration requirements set out in the curricula;

4. die facheinschlägigen Lehr- und Forschungseinrichtungen und die Bibliothek an der Universität, an der sie zum Studium zugelassen wurden, nach Maßgabe der Benützungsordnungen zu benützen;	4. to make use of the teaching and research facilities relevant to their subject, and the library at the university which has admitted them in accordance with the regulations pertaining thereto;
5. als ordentliche Studierende eines Diplom- oder Masterstudiums das Thema ihrer Diplom- oder Masterarbeit oder das Thema ihrer künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit nach Maßgabe der universitären Vorschriften vorzuschlagen oder aus einer Anzahl von Vorschlägen auszuwählen;	5. if they are diploma or master degree programme students, to propose or select from a number of suggestions the topic of their diploma or master's thesis or that of their artistic diploma or master's submission, subject to the university regulations;
6. als ordentliche Studierende eines Doktoratsstudiums das Thema ihrer Dissertation nach Maßgabe der universitären Vorschriften vorzuschlagen oder aus einer Anzahl von Vorschlägen auszuwählen;	6. if they are doctoral students, to propose or select from a number of suggestions the topic of their doctoral thesis, subject to the university regulations.
7. wissenschaftliche Arbeiten in einer Fremdsprache abzufassen, wenn die Betreuerin oder der Betreuer zustimmt;	7. to prepare academic theses in a foreign language, subject to the agreement of their supervisor;
8. als ordentliche Studierende nach Maßgabe der universitären Vorschriften Prüfungen abzulegen;	8. if they are degree students, to take examinations in accordance with the university regulations;
9. nach Erbringung der in den Curricula vorgeschriebenen Leistungen akademische Grade verliehen zu erhalten;	9. having met the requirements prescribed by the curriculum, to be awarded a degree;
10. als außerordentliche Studierende an den betreffenden Universitätslehrgängen teilzunehmen und die darin vorgeschriebenen Prüfungen abzulegen;	10. if they are non-degree seeking students, to attend the relevant certificate university programmes for further education and take the examinations prescribed therefore;
11. als außerordentliche Studierende, die nur zum Besuch von Lehrveranstaltungen zugelassen sind, Lehrveranstaltungen zu besuchen, für welche sie die in den Curricula festgelegten Anmeldungsvoraussetzungen erfüllen, sowie nach Maßgabe der universitären Vorschriften Prüfungen abzulegen;	11. if they are non-degree seeking students, admitted only for the attendance of individual courses, to attend courses for which they meet the registration requirements specified by the curricula, and to take examinations, subject to the university regulations;
12. auf eine abweichende Prüfungsmethode, wenn die oder der Studierende eine länger andauernde Behinderung nachweist, die ihr oder ihm die Ablegung der Prüfung in der vorgeschriebenen Methode unmöglich macht, und der Inhalt und die Anforderungen der Prüfung durch eine abweichende Methode nicht beeinträchtigt werden;	12. to be examined according to an alternative method if they suffer from a permanent disability which makes it impossible for them to take an examination in the prescribed manner and the other method does not limit the content and standards of the examination;
13. auf Anträge hinsichtlich der Person der Prüferinnen oder Prüfer. Diese Anträge sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Bei der zweiten Wiederholung einer Prüfung ist dem Antrag auf eine bestimmte Prüferin oder einen bestimmten Prüfer der Universität der Zulassung zum Studium, in dem die Prüfung abzulegen ist, jedenfalls zu entsprechen; und	13. to make requests regarding the identity of the examiners (such applications shall be acceded to wherever possible); in the case of a second re-sit, to automatic acceptance of a request for a specific examiner at the university to which they have been admitted and where the examination is to be sat; and
14. nach Maßgabe des § 78 auf Anerkennung erbrachter, den Universitätsstudien gleichwertiger Vorleistungen zur Verkürzung der Studienzeit.	14. subject to § 78, to recognition of equivalent prior learning, leading to shortening of the period of study required.

(2) Die Studierenden haben	(2) Students have a duty:
1. der Universität, an der eine Zulassung zum Studium besteht, Namens- und Adressenänderungen unverzüglich bekannt zu geben;	1. to inform the university which has admitted them of changes of name and address without delay;
2. die Fortsetzung des Studiums der Universität, an der die Zulassung zu einem Studium besteht, jedes Semester während der allgemeinen Zulassungsfrist oder der Nachfrist zu melden;	2. to notify the university which has admitted them of the continuation of their studies each semester, for the duration of the general admission period or any extension;
3. sich bei vorhersehbarer Studieninaktivität zeitgerecht vom Studium abzumelden;	3. to deregister from their degree programme in a timely manner in case that it is apparent that they are unlikely to continue their studies;
4. sich zu den Prüfungen fristgerecht an- und abzumelden und	4. to register for and deregister from examinations within the appointed periods; and
5. anlässlich der Verleihung des akademischen Grades je ein Exemplar ihrer Diplom- oder Masterarbeit oder künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit oder Dissertation oder eine Dokumentation ihrer künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit an die Universitätsbibliothek und je ein Exemplar der Dissertation an die Österreichische Nationalbibliothek abzuliefern.	5. to deliver a copy of their diploma or master's thesis, or a documentation of their artistic diploma or master's submission to the university library and the Austrian National Library upon the award of their degree.
(3) Prüfungstermine sind jedenfalls für den Anfang, für die Mitte und für das Ende jeden Semesters anzusetzen.	(3) Examination dates shall always be set at the start, middle or end of each semester.
(4) Die berufstätigen Studierenden und die Studierenden mit Kinderbetreuungspflichten oder anderen gleichartigen Betreuungspflichten, die somit nicht Vollzeit studieren, sondern nur einen Teil ihrer Zeit dem Studium widmen können, sind berechtigt zu melden, zu welchen Tageszeiten sie einen besonderen Bedarf nach Lehr- und Prüfungsangeboten haben. Die Universitäten haben diesen besonderen Bedarf auf Grund der Meldeergebnisse bei der Gestaltung ihres Lehr- und Prüfungsangebotes nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Bereits anlässlich der Zulassung zu einem Studium hat die Antragstellerin oder der Antragsteller das Recht, diesen Bedarf zu melden.	(4) Working students and students who are unable to study full time due to child care or similar care commitments and can thus only devote part of their time to their studies shall be entitled to notify the university of the times at which they have special needs in respect of courses and examinations. Wherever possible, universities shall take into account such special needs in their course and examination timetabling, on the basis of the information supplied to them by such students. Applicants shall be entitled to notify such needs when applying for admission.
(5) Als Information über den Titel, die Art, die Zeit und den Ort der Abhaltung der Lehrveranstaltungen jedes Semesters ist ein Verzeichnis der Lehrveranstaltungen mindestens einmal im Studienjahr zu veröffentlichen.	(5) An index of courses, providing details of the designation, type, time and place of the courses to be held in each semester, shall be published at least once per academic year.
(6) Die Leiterinnen und Leiter der Lehrveranstaltungen haben vor Beginn jedes Semesters die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Inhalte und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die Inhalte, die Methoden, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der Lehrveranstaltungsprüfungen zu informieren.	(6) The teachers of courses shall, at the start of each semester, inform students appropriately of the objectives, contents and methods of their courses, and of the contents, methods and criteria of course assessment and examinations.

<u>(7) Den Studierenden sollen nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten ausreichend zusätzliche Studienangebote oder Lehrveranstaltungen im selben oder spätestens im nächstfolgenden Semester angeboten werden, wenn der oder dem Studierenden eine Verlängerung der Studienzeit zu erwachsen droht, deren Ursache alleine oder überwiegend der Universität zuzurechnen ist, insbesondere im Zusammenhang mit zu geringen Lehrveranstaltungsangeboten der Universität. Der Universität zurechenbar ist eine Verlängerung der Studienzeit insbesondere dann, wenn diese durch Rückstellung bei der Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung erfolgt.</u>	
Verfahren der Zulassung zum Studium	University Admission Procedures
§ 60. (1) Das Rektorat hat Personen, welche die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, auf Grund ihres Antrages mit Bescheid zum jeweiligen Studium an dieser Universität zuzulassen.	§ 60. (1) The rectorate shall, on application by persons fulfilling the requirements for admission to a programme of study, admit such persons to such studies at the university in question.
<u>(1a) Für Studien, für die die künstlerische Eignung oder die körperlich-motorische Eignung gemäß § 63 Abs. 1 Z 4 und 5 nachzuweisen ist, können Bescheide über eine bedingte Zulassung erlassen werden.</u>	
<u>(1b) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 52/2012)</u>	
(2) Soweit zur Beurteilung der Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen fremdsprachige Urkunden vorgelegt werden, hat die Antragstellerin oder der Antragsteller autorisierte Übersetzungen anfertigen zu lassen.	(2) If supporting documents in foreign languages are required to determine whether the admission requirements are met, the applicant shall have certified translations made.
(3) Das Rektorat ist berechtigt, die Verpflichtung zur Vorlage einzelner Unterlagen nachzusehen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass deren Beibringung innerhalb einer angemessenen Frist unmöglich oder mit übergroßen Schwierigkeiten verbunden ist, und die vorgelegten Unterlagen für eine Entscheidung ausreichen.	(3) The rectorate shall be entitled to waive the obligation to submit some documents if it is satisfied that it would be impossible or excessively difficult to furnish them within a reasonable period, and that the supporting documentation submitted is a sufficient basis for a decision.
(4) Mit der Zulassung wird die Antragstellerin oder der Antragsteller als ordentliche oder außerordentliche Studierende oder ordentlicher oder außerordentlicher Studierender Angehörige oder Angehöriger dieser Universität. Dies ist durch die Ausstellung eines Ausweises zu bekräften, der als Lichtbildausweis ausgestaltet sein kann. Der Ausweis hat zumindest Namen, Geburtsdatum und Matrikelnummer der oder des Studierenden und die Gültigkeitsdauer zu enthalten.	(4) Upon admission the applicant shall become a member of the university in question, as a degree or non-degree seeking student. This shall be evidenced by the issue of a student's pass, which may take the form of a photographic identity document. The pass shall, as a minimum, bear the student's name, date of birth and matriculation number, as well as the expiry date.

(5) Einer Antragstellerin oder einem Antragsteller, die oder der noch an keiner Universität zugelassen war, hat die Universität anlässlich der erstmaligen Zulassung eine Matrikelnummer zuzuordnen. Diese ist für alle weiteren Studienzulassungen der oder des betreffenden Studierenden beizubehalten. Die näheren Bestimmungen über Bildung und Vergabe von Matrikelnummern sind durch Verordnung der Bundesministerin oder des Bundesministers zu treffen.	(5) On initial admission, universities shall assign matriculation numbers to applicants who have not yet been admitted by other universities. These shall be retained by the students concerned for all further admissions. The Federal Minister shall by decree enact detailed regulations on the generation and assignment of matriculation numbers.
(6) Universitäten gemäß § 6 Z 1 bis 15 stellen ausländischen Antragstellerinnen und Antragstellern, die zur sichtvermerksfreien Einreise berechtigt sind oder über einen gültigen Aufenthaltstitel verfügen, den Zulassungsbescheid direkt zu. Langen an österreichischen Berufsvertretungsbehörden Anträge anderer ausländischer Antragstellerinnen und Antragsteller auf Zulassung zum Studium zur Weiterleitung an die zuständige Universität ein, können die Berufsvertretungsbehörden auf die Vollständigkeit und Schlüssigkeit des Antrags sowie darauf hinwirken, dass die Zulassung zum Studium und der Erstaufenthaltstitel zeitgleich zugestellt werden können. Hiebei ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller Gelegenheit zu geben, auf ihre oder seine Kosten Ergänzungen und Klarstellungen vorzunehmen.	(6) The universities named in § 6 subparas. 1 to 15 shall deliver admission confirmations directly to foreign applicants entitled to visa-free entry to Austria or in possession of valid residence permits. If applications from other foreign applicants for admission to programmes of study are received by Austrian official representations for forwarding to the responsible universities. The official representations may ensure that the applications are complete and the details therein consistent, and take steps to ensure that the admission confirmations and initial residential permits are delivered at the same time. Applicants shall be given an opportunity to clarify or add to the information contained in applications at their own expense.
Zulassungsfristen	Admission Periods
§ 61. (1) Das Rektorat hat nach Anhörung des Senates für jedes Semester die allgemeine Zulassungsfrist festzulegen. Dies ist der Zeitraum, in dem die in Abs. 3 bezeichneten Personen ihre Anträge auf Zulassung einzubringen und den Studienbeitrag zu entrichten haben. Die allgemeine Zulassungsfrist hat mindestens vier Wochen zu betragen und spätestens vier Wochen nach Beginn des Semesters zu enden<u>Studierende gemäß § 91 Abs. 2 weiters den Studienbeitrag zu entrichten haben. Die allgemeine Zulassungsfrist hat für das Wintersemester mindestens acht Wochen zu betragen und endet am 5. September, für das Sommersemester mindestens vier Wochen zu betragen und endet am 5. Februar. Die Zulassung zu Doktoratsstudien kann auch außerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist und der Nachfrist erfolgen. Für Zulassungen zu Studien, für die besondere Zulassungs- oder Aufnahmeverfahren vorgesehen sind, können abweichende allgemeine Zulassungsfristen festgelegt werden. In der Satzung können abweichende Regelungen festgelegt werden, die die Zulassung zu Masterstudien auch außerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist und der Nachfrist vorsehen, wenn die Zulassung aufgrund eines Bachelorstudiums erfolgt, das an der jeweiligen Universität abgeschlossen wurde.</u>	§ 61. (1) After consulting the senate the rectorate shall establish the general admission period for each semester. This is the period during which the persons referred to in para. 3 must apply for admission and pay their tuition fees. The general admission period shall last at least four weeks and shall expire not later than four weeks after the start of the semester.

(2) Mit Ablauf der allgemeinen Zulassungsfrist beginnt die Nachfrist, die im Wintersemester am 30. November, im Sommersemester am 30. April endet. Innerhalb der Nachfrist ist die Zulassung und die Meldung der Fortsetzung des Studiums zulässig, <u>für Studierende gemäß § 91 Abs. 2 dann</u>, wenn der erhöhte Studienbeitrag einbezahlt wird. <u>Die Zulassung zu einem Diplom- oder Bachelorstudium darf innerhalb der Nachfrist nur in Ausnahmefällen erfolgen. Ausnahmefälle sind insbesondere:</u>	(2) Upon expiry of the general admission period the extension period shall commence; it shall expire on November 30 in the winter semester, and on April 30 in the summer semester. Admission and registration for the continuation of studies is permissible in the extension period provided that the increased tuition fees are paid.
<u>1. Nichtbestehen eines Aufnahme- oder Zulassungsverfahrens oder der Studieneingangs- und Orientierungsphase in einem anderen Studium, sofern das Ergebnis für das Wintersemester erst nach dem 31. August, für das Sommersemester erst nach dem 31. Jänner vorliegt;</u>	
<u>2. Erlangung der allgemeinen Universitätsreife für das Wintersemester erst nach dem 31. August, für das Sommersemester erst nach dem 31. Jänner;</u>	
<u>3. bei Zivildienern, Präsenzdienern und bei Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres, sofern zum 31. August bzw. 31. Jänner der Dienst geleistet wurde bzw. eine Einberufung bestand und der Dienst später nicht angetreten oder vor Ende der Nachfrist abgebrochen oder unterbrochen wurde;</u>	
<u>4. Personen, die glaubhaft machen, dass sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert waren, die Frist einzuhalten und die kein Verschulden oder nur ein minder Grad des Versehens trifft;</u>	
<u>5. Personen, die nachweislich auf Grund von Berufstätigkeit oder Praktika daran gehindert waren, innerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist einen Antrag zu stellen;</u>	
<u>6. Personen, die nachweislich auf Grund eines Auslandsaufenthaltes aus zwingenden Gründen daran gehindert waren, innerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist einen Antrag zu stellen.</u>	
<u>Weitere Gründe können in der Satzung festgelegt werden.</u>	
(3) Die allgemeine Zulassungsfrist gilt für:	(3) The general admission period shall be applicable to:
1. österreichische Staatsangehörige;	1. Austrian citizens;
2. Staatsangehörige einer anderen Vertragspartei des EU-Beitrittsvertrages, BGBl. Nr. 45/1995, oder einer anderen Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, BGBl. Nr. 909/1993;	2. nationals of other signatories to the EU Accession Treaty, Federal Legal Gazette No. 45/1995, or of other signatories to the Agreement on the European Economic Area, Federal Legal Gazette No. 909/1993;

3. andere ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, die eine auf höchstens zwei Semester befristete Zulassung zum Studium in Österreich entweder auf Grund transnationaler EU-, staatlicher oder universitärer Mobilitätsprogramme, einschließlich <u>Doppeldiplom-Programme gemeinsamer Studienprogramme</u> , oder nach Absolvierung ausländischer Studien in einem der ersten Diplomprüfung des gewählten Diplomstudiums oder einem Bachelorstudium entsprechenden Umfang anstreben;	3. other foreign nationals and stateless persons seeking admission for studies in Austria for a maximum of two semesters either under transnational EU, state or university mobility programmes including joint/double diploma programmes or on successful completion of studies abroad equivalent to a pass in the first diploma examination in the diploma degree programme selected or a bachelor degree;
4. Personengruppen, welche die Bundesministerin oder der Bundesminister auf Grund deren besonderer persönlicher Nahebeziehungen zu Österreich oder deren Tätigkeit im Auftrag der Republik Österreich durch Verordnung festlegt;	4. groups of persons designated by decree of the Federal Minister on grounds of their close personal relationships with Austria or activities on behalf of Austria;
5. alle Antragstellerinnen und Antragsteller auf Zulassung zu einem Studium an den Universitäten gemäß § 6 Z 16 bis 21.	5. all applicants for admission to studies at one of the universities named in § 6 subparas. 16 to 21.
(4) Für alle anderen ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen gilt die besondere Zulassungsfrist. Sie endet bei Antragstellung für das Wintersemester am <u>15.</u> September, bei Antragstellung für das Sommersemester am <u>15.</u> Februar jedes Kalenderjahres. Die Anträge müssen vor dem Ende dieser Frist vollständig in der gewählten Universität einlangen.	(4) The special admission period shall be applicable to all other foreign nationals and stateless persons. This shall expire on September 1 of each calendar year in the case of applications for the winter semester, and on February 1 in that of applications for the summer semester. Completed applications must reach the university of the applicant's choice before the end of this period.
(5) Das Rektorat ist unter Berücksichtigung der Dauer und des Durchführungszeitraumes berechtigt, für die Zulassung zu Universitätslehrgängen und für die Zulassung zu ordentlichen Studien im Rahmen transnationaler EU-, staatlicher oder universitärer Mobilitätsprogramme, einschließlich <u>Doppeldiplom-Programme gemeinsamer Studienprogramme</u> , eine abweichende Regelung für die allgemeine Zulassungsfrist zu treffen.	(5) The rectorate shall be entitled to make other arrangements for the general admission period for certificate university programmes for further education and degree programmes under transnational EU, state or university mobility programmes including joint/double diploma programmes, having regard to the duration thereof.
Meldung der Fortsetzung des Studiums	Registration for the Continuation of Studies
§ 62. (1) Die Studierenden sind verpflichtet, innerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist oder der Nachfrist jedes Semesters der Universität, an der eine Zulassung zum Studium besteht, die Fortsetzung des Studiums zu melden.	§ 62. (1) Students are obliged to register for the continuation of their studies within the general admission period or extension period of each semester at the university where admission has been granted.
(2) Die Meldung der Fortsetzung des Studiums ist unwirksam,	(2) Registrations for the continuation of studies shall be invalid:
1. solange die allfälligen Studienbeiträge nicht eingelangt sind;	1. if any tuition fees payable have not been received;
2. solange eine Zusatzprüfung, die gemäß der Universitätsberechtigungsverordnung - UBVO 1998, BGBl. II Nr. 44, im Verlauf des Studiums abzulegen ist, nicht fristgerecht nachgewiesen wird.	2. if evidence that an additional examination, to be taken under the University Entrance Qualification Decree (Federal Legal Gazette II No. 44) in the course of the degree programme, has not been furnished on time.

(3) Die Wirkung der Meldung der Fortsetzung des Studiums für ein Semester erstreckt sich bis zum Ende der Nachfrist des unmittelbar darauf folgenden Semesters, sofern die Zulassung zum Studium noch nicht erloschen ist.	(3) A registration for the continuation of studies for a semester shall remain valid until the end of the extension period in the succeeding semester unless admission to the programme of study in question has lapsed.
(4) Über die Meldung der Fortsetzung des Studiums hat die Universität den Studierenden Studienbestätigungen auszustellen. Diese müssen jedenfalls Namen, Geburtsdatum, Matrikelnummer und Sozialversicherungsnummer der oder des Studierenden sowie den Studierendenstatus, das Studium und das Semester enthalten.	(4) Universities shall issue students with confirmations of registration for the continuation of studies. These must, as a minimum, bear the student's name, date of birth, matriculation number and social security number, as well as his/her student status, the programme of study and the semester.
Zulassung zu ordentlichen Studien	Admission to Degree Programmes
§ 63. (1) Die Zulassung zu einem ordentlichen Studium setzt voraus:	§ 63. (1) Admission to degree programmes is conditional on:
1. die allgemeine Universitätsreife;	1. possession of a general university entrance qualification;
2. die besondere Universitätsreife für das gewählte Studium;	2. possession of a special university entrance qualification required for the degree programme selected;
3. die Kenntnis der deutschen Sprache;	3. proficiency in the German language;
4. die künstlerische Eignung für die Studien an den Universitäten gemäß § 6 Z 16 bis 21 und	4. artistic aptitude, in the case of studies at the universities named in § 6 subparas. 16 to 21; and
5. die körperlich-motorische Eignung für das Lehramtsstudium im Unterrichtsfach Bewegung und Sport und das Studium der Sportwissenschaften;	5. physical-motor aptitude, in the case of degree programmes leading to teacher training studies in Movement and sports and of degree programmes in sports science.
<u>6. für die erstmalige Zulassung zu einem Bachelor- oder Diplomstudium, nach Maßgabe des Vorliegens einer Verordnung der Bundesministerin oder des Bundesministers im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur, den Nachweis, dass die Studienwerberin oder der Studienwerber vor dem Studium eine Studienberatung in Anspruch genommen hat.</u>	
(2) Personen, die zu dem Studium, für das die Zulassung beantragt wird, bereits an einer anderen inländischen Universität zugelassen waren, haben mit dem Antrag auf Zulassung die Abgangsbescheinigung dieser Universität vorzulegen.	(2) Persons applying to study a subject for which they have already been admitted by another Austrian university must submit their leaving certificate together with the application.
(3) Bei Nachweis der allgemeinen und der besonderen Universitätsreife sind unbefristet zuzulassen:	(3) The following shall be admitted for an indefinite period on presentation of proof of possession of a general and a special university entrance qualification:
1. österreichische Staatsangehörige;	1. Austrian citizens;

2. Staatsangehörige einer anderen Vertragspartei des EU-Beitrittsvertrages oder einer anderen Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum;	2. nationals of other signatories to the EU Accession Treaty or to the Agreement on the European Economic Area;
3. andere ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, wenn im betreffenden Studium vertretbare Studienbedingungen (Abs. 4) bestehen;	3. other foreign nationals or stateless persons, provided that the conditions for study of the subject concerned are acceptable in the countries concerned (para. 4);
4. Personengruppen, welche die Bundesministerin oder der Bundesminister auf Grund deren besonderer persönlicher Nahebeziehungen zu Österreich oder deren Tätigkeit im Auftrag der Republik Österreich durch Verordnung festlegt.	4. groups of persons designated by decree of the Federal Minister on grounds of their close personal relationships with Austria or activities on behalf of Austria.
(4) Der Senat ist berechtigt, auf Grund der Verhältniszahl zwischen Lehrenden und Studierenden in einem Studium Studienbedingungen festzustellen, die durch die weitere Zulassung von ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen gemäß Abs. 3 Z 3 unvertretbar würden. In diesem Fall hat der Senat festzulegen, wie viele dieser Personen jedes Semester zugelassen werden können, ohne dass unvertretbare Studienbedingungen entstehen, und nach welchen Kriterien die allenfalls zahlenmäßig beschränkte Zulassung erfolgt. Es ist dabei zulässig, eine bevorzugte Zulassung von Antragstellerinnen oder Antragstellern aus Entwicklungsländern zu beschließen. Diese Festlegungen sind im Mitteilungsblatt der Universität zu verlautbaren.	(4) The senate shall be entitled, on the basis of the student-teacher ratio, to determine the point at which study conditions in a programme of study would become unacceptable if additional foreign nationals or stateless persons in the meaning of para. 3 subpara. 3 were admitted. In such cases, the senate shall determine how many such persons may be admitted per semester without giving rise to unacceptable study conditions, and establish criteria for any limits to admission numbers. It is permissible to accord preferential treatment to applicants from developing countries. Such enactments shall be published in the university gazette.
(5) Bei Nachweis der allgemeinen und der besonderen Universitätsreife sind ohne Berücksichtigung allfälliger Beschlüsse gemäß Abs. 4 befristet zuzulassen:	(5) The following shall be granted temporary admission upon furnishing proof of possession of a general and a special university entrance qualification, regardless of any enactments under para. 4:
1. Personen, die an universitären Mobilitätsprogrammen, einschließlich Doppeldiplom-Programmen <u>gemeinsamer Studienprogramme</u> , teilnehmen, für die Dauer der bewilligten Programmteilnahme;	1. persons participating in university mobility programmes including joint/double diploma programmes, for the duration of authorised participation therein;
2. Personen, die ausschließlich Fernstudienangebote auf der Grundlage von Kooperationsverträgen nützen wollen, für höchstens zwei Semester;	2. persons wishing only to make use of distance learning course offerings based on co-operation agreements, for a maximum of two semesters;
3. ausländische Staatsangehörige und Staatenlose gemäß Abs. 3 Z 3, die nach Absolvierung ausländischer Studien in einem der ersten Diplomprüfung des gewählten Diplomstudiums oder einem Bachelorstudium entsprechenden Umfang eine Zulassung zum Studium in Österreich anstreben, für höchstens zwei Semester.	3. foreign nationals and stateless persons in the meaning of para. 3 subpara. 3 seeking admission to study programmes in Austria on successful completion of studies abroad equivalent to the first diploma examination of the diploma degree programme selected or a bachelor's degree, for a maximum of two semesters.

Die Verlängerung der jeweiligen Befristung ist unzulässig.	Extension of these limited terms is impermissible.
(6) Die befristete Zulassung gemäß Abs. 5 Z 1 und 2 setzt voraus, dass ein Kooperationsvertrag zwischen den beteiligten Universitäten besteht, der die Bedingungen für die Zusammenarbeit, den Austausch der Studierenden und die Durchführung näher regelt. Mit der Nominierung durch die Partneruniversität gelten die allgemeine und die besondere Universitätsreife als nachgewiesen.	(6) Temporary admission under para. 5 subparas. 1 and 2 shall be conditional on the existence of a co-operation agreement between the universities concerned governing the detailed arrangements for co-operation, student exchange and programme implementation. Nomination by the partner university shall be deemed equivalent to proof of possession of a general and a special university entrance qualification.
(7) Nach dem Erlöschen der Zulassung wegen der negativen Beurteilung bei der letzten zulässigen Wiederholung einer Prüfung ist die neuerliche Zulassung für dieses Studium an der Universität, an der die letzte zulässige Wiederholung der Prüfung nicht bestanden wurde, ausgeschlossen.	(7) Upon the annulment of admission due to failure of the last permissible examination resit, renewed admission to the respective programme of study at the university where the last permissible resit was failed shall be excluded.
(8) Die gleichzeitige Zulassung für dasselbe Studium an mehr als einer Universität in Österreich ist unzulässig. Weitere Zulassungen für dasselbe Studium an anderen Universitäten leiden im Sinne des § 68 Abs. 4 Z 4 AVG an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler und sind von der Bundesministerin oder dem Bundesminister vom Rektorat von Amts wegen für nichtig zu erklären.	(8) Simultaneous admission to the same studies at more than one university in Austria is impermissible. Additional admissions to the same studies at other universities risk nullity due to a defect in the meaning of § 68 para. 4 subpara. 4 General Administrative Procedure Act and shall be declared null and void by the Federal Minister, acting ex officio.
(9) Die Ablegung von Prüfungen für ein Studium an einer anderen als der Universität der Zulassung ist nur zulässig, wenn	(9) Taking examinations for a programme of study at a university other than that to which a student has been admitted is only permissible if:
1. das Curriculum eines gemeinsam mit einer anderen Universität eingerichteten Studiums dies vorsieht;	1. the curriculum of a programme of study jointly offered with another university makes provision therefore;
2. das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ die Ablegung der Prüfung an der anderen Universität im Voraus genehmigt, weil die Ablegung der betreffenden Prüfung an der Universität, an der die oder der Studierende für dieses Studium zugelassen ist, nicht möglich ist, oder	2. the officer responsible for study matters approves sitting of the examination at the other university because it cannot be taken at the university which has admitted the student for the programme of study in question; or
3. es sich um Prüfungen auf der Grundlage neuer Medien, insbesondere von On-line-Studienangeboten handelt.	3. the examinations are based on new media, particularly online course offerings.
(10) Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben die Kenntnis der deutschen Sprache, sofern und soweit diese für einen erfolgreichen Studienfortgang erforderlich ist, nachzuweisen. Der Nachweis wird insbesondere durch ein Reifezeugnis auf Grund des Unterrichts in deutscher Sprache erbracht.	(10) Persons whose mother tongue is not German shall provide proof of proficiency in the German language if this is necessary for successful continuation of their studies. A university entrance qualification obtained as a result of German language tuition shall, in particular, constitute such proof.

(11) Kann der Nachweis der deutschen Sprache nicht erbracht werden, so hat das Rektorat die Ablegung einer Ergänzungsprüfung vorzuschreiben, die vor der Zulassung abzulegen ist. In den künstlerischen Studien kann im Curriculum festgelegt werden, dass die Ablegung der Ergänzungsprüfung spätestens vor der Meldung der Fortsetzung des Studiums für das dritte Semester nachzuweisen ist.	(11) In case that proof of proficiency in the German language cannot be furnished, the rectorate shall prescribe a supplementary examination which shall be taken prior to admission. The curricula of artistic study programmes may require proof that supplementary examinations have been taken prior to registration for the continuation of studies in the third semester, at the latest.
Allgemeine Universitätsreife	General University Entrance Qualification
§ 64. (1) Die allgemeine Universitätsreife ist durch eine der folgenden Urkunden nachzuweisen:	§ 64. (1) Possession of the general university entrance qualification shall be certified by the following documents:
1. österreichisches Reifezeugnis einschließlich eines Zeugnisses über die Berufsreifeprüfung;	1. Austrian secondary-school leaving certificate, including a certificate of the TVE Diploma Examination,
2. anderes österreichisches Zeugnis über die Zuerkennung der Studienberechtigung für ein bestimmtes Studium an einer Universität;	2. any other Austrian certificate testifying the right to study a certain subject at a university;
3. ausländisches Zeugnis, das einem dieser österreichischen Zeugnisse auf Grund einer völkerrechtlichen Vereinbarung oder auf Grund einer Nostifikation oder auf Grund der Entscheidung des Rektorats im Einzelfall gleichwertig ist;	3. a foreign certificate which in the individual case is equivalent to one of these Austrian certificates on the basis of an agreement under international law, a nostrification, or a decision taken by the rectorate on a case-by-case basis;
4. Urkunde über den Abschluss eines mindestens dreijährigen Studiums an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung;	4. a document certifying the completion of studies of at least three years at a recognized domestic or foreign post-secondary educational institution;
5. in den künstlerischen Studien die Bestätigung über die positiv beurteilte Zulassungsprüfung;	5. in the case of art studies, confirmation that the applicant has successfully passed the admission examination;
6. Urkunde über den Abschluss eines mindestens dreijährigen Lehrganges universitären Charakters.	6. a document certifying the completion of a university-level course.
(2) Ist die Gleichwertigkeit ausländischer Zeugnisse im Hinblick auf die Inhalte und die Anforderungen einer österreichischen Reifeprüfung nicht gegeben, so sind vom Rektorat die Ergänzungsprüfungen vorzuschreiben, die für die Herstellung der Gleichwertigkeit mit einer inländischen Reifeprüfung erforderlich und vor der Zulassung abzulegen sind.	(2) In case the foreign certificates are not equivalent as to contents and requirements of an Austrian secondary-school leaving examination, the rectorate shall prescribe supplementary examinations that are necessary to establish an equivalence with the domestic secondary-school leaving examination and which shall be passed prior to admission.
(3) Für die in Österreich ausgestellten Reifezeugnisse ist die Ablegung jener Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung vorzuschreiben, die gemäß UBVO 1998 im Verlaufe des Studiums nachzuweisen sind.	(3) In respect of secondary-school leaving certificates issued in Austria such examinations shall be prescribed as must be taken in the course of applicants' studies pursuant to the University Entrance Qualification Decree 1998.

(4) Der Nachweis der allgemeinen Universitätsreife für die Zulassung zu Doktoratsstudien gilt jedenfalls durch den Nachweis des Abschlusses eines fachlich in Frage kommenden Diplomstudiums oder Masterstudiums, eines fachlich in Frage kommenden Fachhochschul-DiplomstudiengangesDiplom-studien-ganges oder Fachhochschul-MagisterstudiengangesMasterstudienganges gemäß § 5 Abs. 3 <u>Fachhochschul-Studiengesetz</u>, oder eines anderen gleichwertigen Studiums an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung als erbracht. Wenn die Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf die volle Gleichwertigkeit fehlen, ist das Rektorat berechtigt, die Feststellung der Gleichwertigkeit mit der Auflage von Prüfungen zu verbinden, die während des jeweiligen Doktoratsstudiums abzulegen sind. <u>Für eine Zulassung zu einem „PhD“-Doktoratsstudium können im Curriculum qualitative Bedingungen vorgeschrieben werden.</u>	(4) The general university entrance qualification for admission to doctoral degree programmes shall be deemed to be established by proof of successful completion of a relevant diploma or master degree programme, University of Applied Sciences⁴³ diploma or master degree programme, or other equivalent programme at a recognized domestic or foreign postsecondary educational institution. In case that equivalence has been established basically and only certain supplementary qualifications are required for full equivalence, the rectorate shall be entitled to tie the determination of equivalence to examinations sat during the respective doctoral degree programme.
<u>(4a) Der Nachweis der allgemeinen Universitätsreife für die Zulassung zu einem Doktoratsstudium kann auch durch den Abschluss eines Bachelorstudiums erbracht werden, wenn das Bachelorstudium innerhalb der vorgesehenen Studienzeit und mit besonderem Studienerfolg abgeschlossen wurde. Nähere Regelungen hat das Rektorat zu erlassen.</u>	
(5) Die Zulassung zu einem Masterstudium setzt den Abschluss eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums oder eines fachlich in Frage kommenden Fachhochschul-BakkalaureatsstudiengangesBachelorstudienganges oder eines anderen gleichwertigen Studiums an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung voraus. <u>Wenn die Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf die volle Gleichwertigkeit fehlen, ist das Rektorat berechtigt, die Feststellung der Gleichwertigkeit mit der Auflage von Prüfungen zu verbinden, die während des jeweiligen Masterstudiums abzulegen sind.</u> Der Nachweis der allgemeinen Universitätsreife gilt durch den Nachweis dieser Zulassungsvoraussetzung jedenfalls als erbracht. <u>Weiters können im Curriculum qualitative Zulassungsbedingungen vorgeschrieben werden, die im Zusammenhang mit der erforderlichen Kenntnis jener Fächer, auf denen das jeweilige Masterstudium aufbaut, stehen müssen. Es ist sicher zu stellen, dass die Absolvierung eines Bachelorstudiums an der jeweiligen Universität jedenfalls ohne weitere Voraussetzungen zur Zulassung zu mindestens einem facheinschlägigen Masterstudium an dieser Universität berechtigt.</u>	(5) Admission to a master degree programme is conditional on the successful completion of a relevant bachelor degree programme, University of Applied Sciences bachelor degree programme or other equivalent programme at a recognized domestic or foreign postsecondary educational institution. The general university entrance qualification shall be deemed to be established by proof that this condition is met.

<u>(6) Für Master- und PhD Studien, die ausschließlich in einer Fremdsprache angeboten werden, kann das Rektorat die Zahl der Studierenden festlegen und die Zulassung durch ein Aufnahmeverfahren regeln. Vor dieser Festlegung ist dem Senat Gelegenheit zur Stellungnahme binnen zwei Monaten zu geben.</u>	
<u>Studienberechtigungsprüfung</u>	
<u>§ 64a. (1) Personen ohne Reifeprüfung erlangen nach Maßgabe einer Verordnung des Rektorates durch Ablegung der Studienberechtigungsprüfung die allgemeine Universitätsreife für Bachelorstudien und Diplomstudien einer Studienrichtungsgruppe.</u>	
<u>(2) Zur Studienberechtigungsprüfung sind Personen, die die Zulassung zu Studien einer Studienrichtungsgruppe an einer Universität anstreben, das 20. Lebensjahr vollendet haben und eine eindeutig über die Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht hinausgehende erfolgreiche berufliche oder außerberufliche Vorbildung für das angestrebte Studium nachweisen, zuzulassen.</u>	
<u>(3) Das Ansuchen um Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung ist schriftlich beim Rektorat jener Universität einzubringen, bei der ein Studium der angestrebten Studienrichtungsgruppe eingerichtet ist. Das Ansuchen hat zu enthalten:</u>	
<u>1. den Namen, das Geburtsdatum, die Adresse sowie – falls vorhanden – die Matrikelnummer;</u>	
<u>2. den Nachweis der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes;</u>	
<u>3. das angestrebte Studium;</u>	
<u>4. den Nachweis der Vorbildung;</u>	
<u>5. das Wahlfach und</u>	
<u>6. eine schriftliche Erklärung über die Anzahl erfolgloser Versuche, die Studienberechtigungsprüfung abzulegen.</u>	
<u>(4) Die Studienberechtigungsprüfung umfasst folgende fünf Prüfungen:</u>	
<u>1. eine schriftliche Arbeit über ein allgemeines Thema (Aufsatz);</u>	
<u>2. zwei oder drei Prüfungen, die im Hinblick auf Vorkenntnisse oder Fertigkeiten für das angestrebte Studium der betreffenden Studienrichtungsgruppe erforderlich sind (Pflichtfächer) und</u>	

<u>3. eine oder zwei Prüfungen nach Wahl der Prüfungskandidatin oder des Prüfungskandidaten aus dem Bereich des angestrebten Studiums (Wahlfach).</u>	
<u>(5) Mit der schriftlichen Arbeit über ein allgemeines Thema gemäß Abs. 4 Z 1 (Aufsatz) hat die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat nachzuweisen, dass sie oder er sich zu einem vorgegebenen Thema in einwandfreier und gewandter Sprache und mit klarem Gedankengang schriftlich zu äußern vermag.</u>	
<u>(6) Die Prüfungsanforderungen und -methoden für Prüfungen gemäß Abs. 4 Z 1 und 2 (Aufsatz und Pflichtfächer) haben sich am Lehrstoff der 12. bzw. 13. Schulstufe zu orientieren und sind in der Verordnung des Rektorates festzulegen.</u>	
<u>(7) Für die Prüfung gemäß Abs. 4 Z 3 (Wahlfach) sind die Prüfungsanforderungen und -methoden vom Rektorat zu bestimmen. Auf den Studien vorbereitenden Charakter der Studienberechtigungsprüfung ist Bedacht zu nehmen.</u>	
<u>(8) Positiv beurteilte Prüfungen, die eine Studienberechtigungsprüfungskandidatin oder ein Studienberechtigungsprüfungskandidat an einer Bildungseinrichtung, die auf Grund der Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ihren Sitz hat, als Bildungseinrichtung anerkannt ist, abgelegt haben, sind auf Antrag vom Rektorat anzuerkennen, soweit sie den vorgeschriebenen Prüfungen inhaltlich und umfangmäßig gleichwertig sind. Das Rektorat darf höchstens vier Prüfungen anerkennen. Mindestens eine Prüfung ist an der Universität abzulegen.</u>	
<u>(9) Studienberechtigungsprüfungskandidatinnen und Studienberechtigungsprüfungskandidaten, die eine Meisterprüfung oder eine Befähigungsprüfung gemäß der Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, oder dem Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 298/1990, erfolgreich abgelegt haben, sind von der Ablegung der Studienberechtigungsprüfung im Wahlfach gemäß Abs. 4 Z 3 auf Ansuchen zu befreien.</u>	
<u>(10) Das Rektorat hat für Prüfungen, die an einer Universität abgelegt werden, mindestens eine Prüferin oder einen Prüfer zu bestellen.</u>	
<u>(11) Die Prüfungskandidatinnen oder die Prüfungskandidaten sind berechtigt negativ beurteilte Prüfungen zweimal zu wiederholen. Die letzte zulässige Wiederholung ist in kommissioneller Form durchzuführen. Nach negativer Beurteilung der letzten zulässigen Wiederholung ist man von der Ablegung der Studienberechtigungsprüfung für diese Studienrichtung an der betreffenden Universität ausgeschlossen. § 59 Abs. 1 Z 12 gilt sinngemäß.□</u>	

<u>(12) Die Prüferin oder der Prüfer hat für Pflicht- und Wahlfächer ein Prüfungsprotokoll zu führen, das die gestellten Fragen, die erteilten Beurteilungen sowie die Gründe für die negative Beurteilung zu enthalten hat.</u>	
<u>(13) Über die Ablegung jeder Prüfung ist ein Zeugnis auszustellen. Das Rektorat hat nach Vorliegen aller Prüfungszeugnisse ein Studienberechtigungszeugnis für die jeweilige Studienrichtungsgruppe auszustellen. Dieses Studienberechtigungszeugnis gilt für jede Universität an der ein Studium der jeweiligen Studienrichtungsgruppe eingerichtet ist.</u>	
<u>(14) Der erfolgreiche Abschluss der Studienberechtigungsprüfung berechtigt zur Zulassung zu allen Studien jener Studienrichtungsgruppe, für welche die Studienberechtigung erworben wurde.</u>	
<u>(15) Die Studienberechtigungsprüfung kann entsprechend einer Verordnung des Rektorates für folgende Studienrichtungsgruppen erworben werden:</u>	
<u>1. Theologische Studien;</u>	
<u>2. Rechtswissenschaftliche Studien;</u>	
<u>3. Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Studien (zB Betriebswirtschaft, Wirtschaftspädagogik, Statistik, Soziologie);</u>	
<u>4. Medizinische Studien (zB Humanmedizin, Zahnmedizin, Veterinärmedizin, Pferdewissenschaften);</u>	
<u>5. Historisch-Kulturwissenschaftliche Studien (zB Alte Geschichte und Altertumskunde, Klassische Archäologie, Kunstgeschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte);</u>	
<u>6. Philologisch-Kulturwissenschaftliche Studien (zB Germanistik, Vergleichende Literaturwissenschaft, Klassische Philologie, Romanistik, Slawistik);</u>	
<u>7. Philosophische, Kunst- und Bildungswissenschaftliche Studien (zB Pädagogik, Philosophie, Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft);</u>	
<u>8. Naturwissenschaftliche Studien 1 (zB Mathematik, Physik, Astronomie, Meteorologie und Geophysik);</u>	
<u>9. Naturwissenschaftliche Studien 2 (zB Chemie, Pharmazie, Erdwissenschaften, Biologie, Ernährungswissenschaften);</u>	
<u>10. Naturwissenschaftliche Studien 3 (zB Sportwissenschaften, Psychologie);</u>	

<u>11. Bautechnische Studien (zB Architektur, Bauingenieurwesen, Raumplanung, Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen);</u>	
<u>12. Industrietechnische Studien (zB Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Mechatronik);</u>	
<u>13. Technisch-Naturwissenschaftliche Studien (zB Technische Chemie, Technische Physik, Vermessungswesen, Informatik, Telematik);</u>	
<u>14. Montanwissenschaftliche Studien;</u>	
<u>15. Agrarwissenschaftliche Studien und</u>	
<u>16. Künstlerische Studien.</u>	
<u>(16) Die Festlegung der Anzahl der Prüfungen nach Abs. 4 Z 2 und 3 und die Festlegung der Pflichtfächer gemäß Abs. 4 Z 2 für die jeweilige Studienrichtungsgruppe erfolgen durch Verordnung des Rektorates.</u>	
Besondere Universitätsreife	Special University Entrance Qualification
§ 65. (1) Zusätzlich zur allgemeinen Universitätsreife ist die Erfüllung der studienspezifischen Zulassungsvoraussetzungen einschließlich des Rechts zur unmittelbaren Zulassung zum Studium nachzuweisen, die im Ausstellungsstaat der Urkunde, mit der die allgemeine Universitätsreife nachgewiesen wird, bestehen. Der Nachweis eines Studienplatzes ist nicht zu fordern.	§ 65. (1) In addition to possession of a general university entrance qualification, proof must be furnished of fulfilment of any subject-specific admission requirements, including those for the right to direct admission to the studies in question in the country of issue of the certificate evidencing the general university entrance qualification. Proof that the applicant has got a study place shall not be required.
(2) Für die in Österreich ausgestellten Reifezeugnisse handelt es sich um jene Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung, deren Ablegung auf Grund der UBVO 1998 vor der Zulassung zum Studium vorgeschrieben ist.	(2) In respect of secondary-school leaving certificates issued in Austria this concerns the additional examinations to be taken under the University Entrance Qualification Decree 1998 prior to admission.
(3) Ist das in Österreich angestrebte Studium im Ausstellungsstaat der Urkunde nicht eingerichtet, sind die studienspezifischen Zulassungsvoraussetzungen in Bezug auf ein im Ausstellungsstaat der Urkunde eingerichtetes, mit dem in Österreich angestrebten Studium fachlich am nächsten verwandtes Studium zu erfüllen.	(3) If the studies applied for in Austria do not exist in the country of issue of the certificate, the subject-specific admission requirements must be fulfilled with regard to the studies in the country of issue which are most closely related to those applied for in Austria.
(4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister ist berechtigt, durch Verordnung Personengruppen festzulegen, deren Reifezeugnis auf Grund deren besonderer persönlicher Nahebeziehungen zu Österreich oder deren Tätigkeit im Auftrag der Republik Österreich für die Ermittlung des Vorliegens der besonderen Universitätsreife als in Österreich ausgestellt gilt.	(4) The Federal Minister shall be entitled, by decree, to designate groups of persons whose secondary-school leaving certificates shall, on grounds of their close personal relationships with Austria or activities on behalf of Austria, be deemed to have been issued in Austria for purposes of ascertaining the special university entrance qualification.

(5) Auf Grund der für den Nachweis der allgemeinen Universitätsreife vorgelegten Urkunde ist das Vorliegen der besonderen Universitätsreife im Hinblick auf das gewählte Studium zu prüfen. <u>Abs. 1 und 3 sind auf Bewerberinnen und Bewerber mit der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der EU nicht anzuwenden.</u>	(5) Special university entrance qualification for the studies selected shall be assessed on the basis of the general university entrance qualification.
<u>Studieneingangsphase</u> <u>Studieneingangs- und Orientierungsphase</u> § 66. (1) In den Diplom- und Bachelorstudien ist im Curriculum eine Studieneingangsphase für die Studienanfängerinnen und Studienanfänger zu gestalten, in die Lehrveranstaltungen aus den einführenden und das Studium besonders kennzeichnenden Fächern einzubeziehen sind. <u>§ 66. (1) Die Studieneingangs- und Orientierungsphase ist als Teil der Diplom- und Bachelorstudien, zu deren Zulassung keine besonderen gesetzlichen Regelungen bestehen, so zu gestalten, dass sie der oder dem Studierenden einen Überblick über die wesentlichen Inhalte des jeweiligen Studiums und dessen weiteren Verlauf vermittelt und eine sachliche Entscheidungsgrundlage für die persönliche Beurteilung ihrer oder seiner Studienwahl schafft. Die Studieneingangs- und Orientierungsphase kann aus einer oder mehreren Lehrveranstaltungen bestehen, die sich über mindestens ein halbes Semester erstrecken. Die gesamte Studieneingangs- und Orientierungsphase hat ein Semester zu umfassen. Auf den Bedarf berufstätiger Studierender ist nach Möglichkeit Bedacht zu nehmen.</u>	Orientation Period § 66. (1) Provision for orientation periods for new students, including introductory courses and courses on subjects of particular significance for the studies in question, shall be made in the curricula of diploma or bachelor degree programmes.
<u>(1a) § 59 sowie die §§ 72 bis 79 gelten nach Maßgabe dieses Absatzes auch für die Studieneingangs- und Orientierungsphase. Innerhalb der Studieneingangs- und Orientierungsphase müssen mindestens zwei Prüfungen vorgesehen werden, für die in jedem Semester mindestens zwei Prüfungstermine anzusetzen sind. Die Prüfungen der Studieneingangs- und Orientierungsphase dürfen einmal wiederholt werden. In der Satzung kann eine weitere Prüfungswiederholung vorgesehen werden. Der positive Erfolg bei allen Lehrveranstaltungen und Prüfungen der Studieneingangs- und Orientierungsphase berechtigt zur Absolvierung der weiteren Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zum Verfassen der im Curriculum vorgesehenen Bachelor- oder Diplomarbeiten.</u>	
(2) Zur studienvorbereitenden Beratung <u>und für eine laufende Studienberatung</u> ist für die Abhaltung von <u>Orientierungsveranstaltungen</u> <u>Orientierungslehrveranstaltungen</u> zu sorgen.	(2) Provision shall be made for orientation events to provide guidance for new students.

(3) Anlässlich der Zulassung zum Diplom- oder Bachelorstudium sind die Studierenden in geeigneter Form über die wesentlichen Bestimmungen des Universitätsrechts und des Studienförderungsrechts, die studentische Mitbestimmung in den Organen der Universität, die Rechtsgrundlagen der Frauenförderung und den gesetzlichen Diskriminierungsschutz, das Curriculum, das Qualifikationsprofil der Absolventinnen und der Absolventen, die Studieneingangsphase, das empfohlene Lehrangebot in den ersten beiden Semestern sowie insbesondere über die Zahl der Studierenden im Studium, die durchschnittliche Studiendauer, die Studienerfolgsstatistik und die Beschäftigungsstatistik zu informieren.	(3) On admission to diploma or bachelor degree programmes students shall be provided with appropriate information on the main provisions of university law and student grants legislation, student representation on the governing bodies of the university, the legal basis of arrangements for the advancement of women and statutory protection against gender discrimination, the curriculum, the qualification profiles of graduates, the orientation phase, the recommended courses for the first two semesters and, in particular, the number of students attending the degree programme in question, the average duration of studies, and the pass rates and employment statistics.
(4) Zur studienbegleitenden Beratung sind Anfängerinnen- und Anfängertutorien einzurichten, welche die Studierenden bei der Bewältigung der leistungsmäßigen, organisatorischen und sozialen Anforderungen des ersten Studienjahres unterstützen sollen und von den Studierenden besucht werden können. Es ist zulässig, diese Anfängerinnen- und Anfängertutorien auch im Zusammenwirken mit anderen Rechtsträgern, insbesondere mit der Österreichischen Hochschülerschaft zu veranstalten.	(4) Provision shall be made for tutorials to offer new students ongoing support in meeting the academic, organisational and social challenges presented by their first year of study. It is permissible to organise these tutorials for students who begin their studies in conjunction with other legal entities, particularly the Austrian National Union of Students.
<u>(5) Die Studieneingangs- und Orientierungsphase dient der Orientierung über die wesentlichen Studieninhalte und nicht als quantitative Zugangsbeschränkung.</u>	
Beurlaubung	Academic Leave
§ 67. (1) Die Universitäten haben festzulegen, dass Studierende auf Antrag für höchstens zwei Semester je Anlassfall, insbesondere wegen Ableistung eines Präsenz- oder Zivildienstes, wegen <u>länger dauernder Erkrankung, wegen</u> Schwangerschaft oder wegen Betreuung eigener Kinder, bescheidmäßig zu beurlauben sind. Näheres ist in der Satzung festzulegen.	§ 67. (1) Universities shall permit students to take leave of absence, particularly for compulsory military or community service, maternity or care of their own children, for a maximum of two semesters on each occasion. The detailed arrangements shall be established by the statute.
(2) Während der Beurlaubung bleibt die Zulassung zum Studium aufrecht. Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen, die Ablegung von Prüfungen sowie die Einreichung und Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten sowie künstlerischer Master- und Diplomarbeiten ist unzulässig.	(2) Admissions to studies shall remain valid for the duration of academic leave, but attendance of courses, taking of examinations, and the submission and assessment of academic theses, or artistic master's or diploma submissions is impermissible.
Erlöschen der Zulassung zu ordentlichen Studien	Expiry of Admission to Degree Programmes
§ 68. (1) Die Zulassung zu einem Studium erlischt, wenn die oder der Studierende	§ 68. (1) Admission to a programme of study shall expire if a student:
1. sich vom Studium abmeldet;	1. deregisters from the programme;
2. die Meldung der Fortsetzung des Studiums unterlässt, ohne beurlaubt zu sein;	2. fails to register for the continuation of studies without having been granted academic leave;

3. bei einer für ihr oder sein Studium vorgeschriebenen Prüfung auch bei der letzten zulässigen Wiederholung negativ beurteilt wurde, wobei sich die Zahl der zulässigen Wiederholungen nach den Prüfungsantritten an der jeweiligen Universität in den facheinschlägigen Studien bemisst;	3. fails the last permissible repetition of an examination prescribed for his/her degree programme, whereby the permissible number of repetitions shall be calculated on the basis of the examinations taken in the relevant subjects at the respective university;
4. das Recht auf unmittelbare Zulassung für dieses Studium oder auf Fortsetzung des Studiums im Ausstellungsstaat der Urkunde, mit der die allgemeine Universitätsreife nachgewiesen wurde, verloren hat, weil sie oder er eine hierfür erforderliche Prüfung nicht rechtzeitig abgelegt hat;	4. has lost the right to direct admission to the respective programme of studies or continuation of studies in the country of issue of the certificate providing proof of general university entrance qualification because he/she has failed to take an examination required therefore within the appointed period;
5. im Falle der befristeten Zulassung das Teilstudium im Befristungsausmaß absolviert hat oder	5. in the case of temporary admission, has completed the respective programme component in the appointed period; or
6. das Studium durch die positive Beurteilung bei der letzten vorgeschriebenen Prüfung abgeschlossen hat.	6. has completed his/her studies by passing the last prescribed examination.
(2) An den Universitäten gemäß § 6 Z 16 bis 21 kann in der Satzung vorgesehen werden, dass die Zulassung zum Studium erlischt, wenn mehr als drei Semester während der gesamten Studiendauer das jeweilige Lehrangebot aus dem zentralen künstlerischen Fach nicht besucht wird.	(2) The statutes of the universities named in § 6 subparas. 16 to 21 may provide for an admission to expire if a student has failed to attend the courses relating to the major artistic subject for a total of more than three semesters over the entire duration of his/her studies.
(3) Das Erlöschen der Zulassung zu einem Studium ist zu beurkunden. Insbesondere im Fall des Abs. 1 Z 4 hat das Rektorat auf Antrag einen Feststellungsbescheid zu erlassen.	(3) A documentary record shall be made of the expiry of the admission. Particularly in the case of expiry under para. 1 subpara. 4, the rectorate shall, on application, issue a declaratory notification on that.
Abgangsbescheinigung	Leaving Certificate
§ 69. (1) Beendet die oder der Studierende ein Studium an einer Universität, so ist auf Antrag eine Abgangsbescheinigung auszustellen. Diese hat alle Prüfungen, zu denen die oder der Studierende in diesem Studium an dieser Universität angetreten ist, und deren Beurteilungen anzugeben. Hinsichtlich der positiv beurteilten Prüfungen ist nur die positive Beurteilung anzugeben. Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden ist der Anschluss einer fremdsprachigen Übersetzung zulässig, wobei die Benennung der Universität und des ausstellenden Organs nicht zu übersetzen sind.	§ 69. (1) A leaving certificate shall be issued on application of a student terminating his/her studies at a university. The leaving certificate shall list all examinations taken by the student during his/her studies at the university, and the assessments awarded. With regard to the examinations passed, only the positive assessments shall be stated. In the interest of international student mobility a translation may be appended, with the name of the university and of the issuing body not having to be translated.
(2) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden sowie der Absolventinnen und Absolventen hat die Bundesministerin oder der Bundesminister durch Verordnung festzulegen, in welcher Form der Anhang zum Diplom ("Diploma Supplement") gemäß Art. IX.3 des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region, BGBl. III Nr. 71/1999, auszustellen ist.	(2) In the interest of international and graduate mobility, the Federal Minister shall, by decree, determine the manner in which the Diploma Supplement under art. IX.3 of the Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European Region, Federal Legal Gazette III No. 71/1999 is to be issued.

Zulassung zu außerordentlichen Studien	Admission to Non-Degree Programmes
§ 70. (1) Die Zulassung zu den außerordentlichen Studien setzt den Nachweis der allfälligen im Curriculum eines Universitätslehrganges geforderten Voraussetzungen voraus.	§ 70. (1) Admission to non-degree programmes is conditional on proof that the applicant fulfils any requirements laid down in the curriculum of the certificate university programme for further education concerned.
(2) Die Zulassung zu den Vorbereitungslehrgängen ist längstens bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres möglich. Darüber hinaus sind die Universitäten gemäß § 6 Z 16 bis 21 berechtigt, im Curriculum für einen Vorbereitungslehrgang ein Zulassungsalter bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres vorzusehen, wenn dies auf Grund der Studieninhalte erforderlich ist.	(2) Eligibility for admission to preparatory continuing education courses shall cease on the applicant's 21st birthday. The universities named in § 6 subparas. 16 to 21 shall be entitled to provide for admission to preparatory continuing education courses up to the applicant's 26th birthday if this is necessitated by the course contents.
(3) Nach dem Erlöschen der Zulassung wegen der negativen Beurteilung bei der letzten zulässigen Wiederholung einer Prüfung ist die neuerliche Zulassung für diesen Universitätslehrgang ausgeschlossen.	(3) Upon expiry of an admission due to failure of the last permissible repetition of an examination renewed admission to the certificate university programme for further education concerned shall be excluded.
Erlöschen der Zulassung zu außerordentlichen Studien	Expiry of Admission to Non-Degree Programmes
§ 71. (1) Die Zulassung erlischt, wenn die oder der Studierende	§ 71. (1) Admission shall expire if a student:
1. sich vom Studium abmeldet,	1. deregisters from the programme;
2. die Meldung der Fortsetzung des Studiums unterlässt,	2. fails to register for the continuation of studies;
3. bei einer für ihr oder sein Studium vorgeschriebenen Prüfung bei der letzten zulässigen Wiederholung negativ beurteilt wurde oder	3. fails the last permissible repetition of an examination prescribed for his/her programme of study;
4. den Universitätslehrgang durch die positive Beurteilung bei der letzten vorgeschriebenen Prüfung abgeschlossen hat.	4. has completed the certificate university programme for further education by passing the last prescribed examination.
(2) Das Erlöschen der Zulassung ist zu beurkunden. Das Rektorat hat auf Antrag einen Feststellungsbescheid zu erlassen.	(2) A documentary record shall be made of the expiry of the admission. The rectorate shall, on application, issue a declaratory notification on that.
4. Abschnitt	Chapter 4
Prüfungen	Examinations
Feststellung des Studienerfolgs	Determination of Academic Success
§ 72. Der Studienerfolg ist durch die Prüfungen und die Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten (Diplomarbeiten, Masterarbeiten und Dissertationen) und künstlerischer Diplom- und Masterarbeiten festzustellen.	§ 72. Academic success shall be determined by examinations and the assessment of academic theses (diploma, master's and doctoral theses) or artistic diploma or master's submissions.

Beurteilung des Studienerfolgs	Academic Assessment
§ 73. (1) Der positive Erfolg von Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten und künstlerischen Diplom- und Masterarbeiten ist mit “sehr gut” (1), “gut” (2), “befriedigend” (3) oder “genügend” (4), der negative Erfolg ist mit “nicht genügend” (5) zu beurteilen. Zwischenbeurteilungen sind unzulässig. Wenn diese Form der Beurteilung unmöglich oder unzumutbar ist, hat die positive Beurteilung “mit Erfolg teilgenommen”, die negative Beurteilung “ohne Erfolg teilgenommen” zu lauten.	§ 73. (1) Passes of examinations and positive assessments of academic theses or artistic diploma or master’s submissions shall be graded as “excellent” (1), “good” (2), “satisfactory” (3) or “sufficient” (4); fails shall be graded as “insufficient” (5). Intermediate assessments are impermissible. If this form of assessment is impossible or inexpedient the form of words for a pass shall be “successfully completed” and that for a fail shall be “unsuccessfully completed”.
(2) Prüfungen, die aus mehreren Fächern oder Teilen bestehen, sind nur dann positiv zu beurteilen, wenn jedes Fach oder jeder Teil positiv beurteilt wurde.	(2) Passes for examinations consisting of a number of subjects or parts shall only be awarded if each subject or part has been passed.
(3) Bei studienabschließenden Prüfungen, die mehr als ein Fach umfassen, ist zusätzlich zu den Beurteilungen für die einzelnen Fächer eine Gesamtbeurteilung zu vergeben. Diese hat “bestanden” zu lauten, wenn jedes Fach positiv beurteilt wurde, anderenfalls hat sie “nicht bestanden” zu lauten. Die Gesamtbeurteilung hat “mit Auszeichnung bestanden” zu lauten, wenn in keinem Fach eine schlechtere Beurteilung als “gut” und in mindestens der Hälfte der Fächer die Beurteilung “sehr gut” erteilt wurde. In den künstlerischen Studien hat bei studienabschließenden Prüfungen, die nur ein zentrales künstlerisches Fach umfassen, an die Stelle der Beurteilung “sehr gut” die Beurteilung “mit Auszeichnung bestanden” zu treten.	(3) In the case of examinations which mark the completion of studies comprising more than one subject, an overall assessment shall be made as well as assessments for individual subjects. This shall be “pass” if every subject has been passed, and shall otherwise be “fail”. The overall assessment shall be worded “pass with distinction” if the grade in no subject is worse than “good” and if the grades in at least half of the subjects are “excellent”. In the case of examinations which mark the completion of art studies comprising only one major artistic subject, the assessment “pass with distinction” shall be used instead of “excellent”.
Nichtigerklärung von Beurteilungen	Annulations of Assessments
§ 74. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ hat die Beurteilung einer Prüfung mit Bescheid für nichtig zu erklären, wenn die Anmeldung zu dieser Prüfung erschlichen wurde.	§ 74. (1) The result of an examination shall be annulled by the officer responsible for study matters if such examination was registered for under false pretences.
(2) Überdies ist die Beurteilung einer Prüfung, einer wissenschaftlichen Arbeit oder einer künstlerischen Master- oder Diplomarbeit mit Bescheid für nichtig zu erklären, wenn diese Beurteilung, insbesondere durch die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, erschlichen wurde.	(2) The result of an examination, academic thesis or artistic master’s or diploma submission shall, further, be annulled if such result was obtained by fraudulent means, in particular by the use of unauthorised aids.
(3) Die Prüfung, deren Beurteilung für nichtig erklärt wurde, ist auf die Gesamtzahl der Wiederholungen anzurechnen.	(3) An examination, the result of which is annulled, shall count towards the number of repetitions.
(4) Prüfungen, die außerhalb des Wirkungsbereiches einer Fortsetzungsmeldung abgelegt wurden, und Beurteilungen wissenschaftlicher Arbeiten sowie künstlerischer Master- und Diplomarbeiten, die außerhalb des Wirkungsbereiches einer Fortsetzungsmeldung erfolgten, sind absolut nichtig. Eine Anrechnung auf die Gesamtzahl der Wiederholungen erfolgt nicht.	(4) The results of examinations taken outside the registered continuation period for studies, and the assessments of academic theses or artistic master’s or diploma submissions awarded outside the registered continuation period shall be null and void. Such results or assessments shall not count towards the number of repetitions.

Zeugnisse	Certificates
§ 75. (1) Die Beurteilung der Prüfungen, wissenschaftlichen Arbeiten und künstlerischen Master- oder Diplomarbeiten ist jeweils durch ein Zeugnis zu beurkunden. Sammelzeugnisse sind zulässig.	§ 75. (1) The results of examinations and assessments of academic theses or artistic master's or diploma submissions shall be evidenced by certificates. Consolidated transcripts may be issued.
(2) Die Zeugnisse sind vom Senat festzulegen und haben jedenfalls folgende Angaben zu enthalten:	(2) The certificates awarded shall be determined by the senate, and shall, as a minimum, contain the following information:
1. die ausstellende Universität und die Bezeichnung des Zeugnisses;	1. the awarding university and the designation of the certificate;
2. die Matrikelnummer;	2. the matriculation number;
3. den Familiennamen und die Vornamen;	3. the surname and first names;
4. das Geburtsdatum;	4. the date of birth;
5. die Bezeichnung des Studiums;	5. the designation of the programme of study;
6. die Bezeichnung der Prüfung oder das Fach und die erfolgte Beurteilung sowie die ECTS-Anrechnungspunkte;	6. the designation of the examination or the subject, the assessment and the ECTS credits;
7. den Namen der Prüferin oder des Prüfers, das Prüfungsdatum und die Beurteilung;	7. the name of the examiner, the date of the examination and the result(s) awarded;
8. den Namen der Ausstellerin oder des Ausstellers.	8. the name of the issuer.
Bei Zeugnissen über die Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten sowie künstlerischer Master- und Diplomarbeiten ist das Thema anzugeben.	In the case of certificates evidencing the assessments of academic theses or artistic master's or diploma submissions, the topic shall be stated.
(3) Zeugnisse über Prüfungen vor Einzelprüferinnen oder Einzelprüfern hat die Prüferin oder der Prüfer, Zeugnisse über die Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten sowie künstlerischer Master- und Diplomarbeiten hat die Beurteilerin oder der Beurteiler, Zeugnisse über kommissionelle Prüfungen hat die oder der Vorsitzende des Prüfungssenates, Zeugnisse über Studienabschlüsse hat das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ auszustellen.	(3) Certificates of examinations held before one examiner shall be issued by the latter, those of assessments of academic theses or artistic master's or diploma submissions by the assessor, and those of examinations held before boards by the chairperson of the examination board. Graduation certificates shall be issued by the officer responsible for study matters.
(4) Die Zeugnisse sind unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von vier Wochen nach Erbringung der zu beurteilenden Leistung auszustellen. Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden ist der Anschluss einer fremdsprachigen Übersetzung zulässig, wobei die Benennung der Universität und des ausstellenden Organs nicht zu übersetzen sind.	(4) Certificates shall be issued without delay, and within four weeks of performance of the work assessed at the latest. In the interest of international student mobility a translation may be appended, with the name of the university and of the issuing body not having to be translated.
(5) Die Ausstellung von Zeugnissen mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung ist zulässig. Wenn keine eigenhändige Fertigung erfolgt, ist eine Beglaubigung nur bei studienabschließenden Zeugnissen erforderlich.	(5) The issue of certificates by means of electronic data processing is permissible. In the absence of a handwritten signature, attestation is only necessary in the case of graduation certificates.

(6) Die Universität hat einer oder einem ausländischen Studierenden ab dem zweiten Studienjahr auf Antrag der oder des Studierenden einen Studienerfolgsnachweis auszustellen, sofern sie oder er im vorausgegangenen Studienjahr positiv beurteilte Prüfungen im Umfang von mindestens 16 ECTS-Anrechnungspunkten (8 Semesterstunden) abgelegt hat.	(6) Universities shall, on application of a foreign student, issue him/her a certificate of successful course completion from the second year of study onwards, if he/she has passed examinations equivalent to at least 16 ECTS credits (eight semester hours).
Zulassungs- und Ergänzungsprüfungen	Admission Examinations and Supplementary Examinations
§ 76. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ hat fachlich geeignete Prüferinnen oder Prüfer für die Zulassungs- und Ergänzungsprüfungen heranzuziehen, die Prüfungsmethode zu bestimmen und festzulegen, ob die Prüfung als Einzelprüfung oder als kommissionelle Prüfung abzulegen ist.	§ 76. (1) The officer responsible for study matters shall appoint academically qualified examiners for the admission examinations and supplementary examinations; these persons shall determine the method of examination, and determine whether the examination is to be heard by a single examiner or an examination board.
(2) Im Curriculum für das Lehramtsstudium aus dem Unterrichtsfach Bewegung und Sport und für das Studium Sportwissenschaften ist festzulegen, in welcher Weise die Ergänzungsprüfung für den Nachweis der körperlich-motorischen Eignung abzulegen ist.	(2) The curricula for teacher training studies in Movement and Sports and for Sports Science degree programmes shall prescribe the form of the supplementary examination to demonstrate physical-motor aptitude.
(3) Wird zur Vorbereitung auf eine Ergänzungsprüfung ein Universitätslehrgang eingerichtet, gilt dessen positiver Abschluss als Ergänzungsprüfung.	(3) If a university further education course is held to prepare students for a supplementary examination, its successful completion shall be deemed equivalent to such examination.
(4) In den Curricula für künstlerische Studien ist festzulegen, in welcher Weise die Zulassungsprüfung für den Nachweis der künstlerischen Eignung abzulegen ist.	(4) The curricula of artistic study programmes shall determine the form of the admission examination to be taken to demonstrate the student's previous educational opportunities into account, serve to demonstrate artistic aptitude for art studies.
Wiederholung von Prüfungen	Repetition of Examinations
§ 77. (1) Die Studierenden sind berechtigt, positiv beurteilte Prüfungen bis sechs Monate nach der Ablegung, jedoch längstens bis zum Abschluss des betreffenden Studienabschnittes oder bis zum Abschluss des betreffenden Studiums einmal zu wiederholen. Die positiv beurteilte Prüfung wird mit dem Antreten zur Wiederholungsprüfung nichtig. An den Universitäten gemäß § 6 Z 16 bis 21 dürfen zwei positiv beurteilte Lehrveranstaltungsprüfungen aus dem zentralen künstlerischen Fach während der gesamten Studiendauer je einmal wiederholt werden.	§ 77. (1) Students shall be entitled to repeat passed examinations up to six months after taking them, but not later than the end of the respective stage of the study programme or the programme as a whole. The result of the passed examination shall become null and void when the resit is taken. At the universities named in § 6 subparas. 16 to 21 a maximum of two passed course examinations in the major artistic subject may be repeated once throughout the entire duration of studies.

(2) Die Studierenden sind berechtigt, negativ beurteilte Prüfungen dreimal zu wiederholen. Auf die Zahl der zulässigen Prüfungsantritte sind alle Antritte für dasselbe Prüfungsfach in allen facheinschlägigen Studien an derselben Universität anzurechnen. In der Satzung ist festzulegen, ob und wie viele weitere Prüfungswiederholungen zulässig sind.	(2) Students shall be entitled to repeat failed examinations three times. All examinations taken in the same subject, under all relevant study programmes at the same university, shall count towards the permissible number of resits. The statute shall state whether further resits are permitted, and if so how many may be taken.
(3) Die dritte Wiederholung einer Prüfung ist kommissionell abzuhalten, wenn die Prüfung in Form eines einzigen Prüfungsvorganges durchgeführt wird. Auf Antrag der oder des Studierenden gilt dies auch für die zweite Wiederholung.	(3) The third repetition of an examination must be held before an examination board, if the examination takes the form of a single procedure. On application of the student the same shall apply to the second repetition.
(4) Die Festlegung von Fristen und die Verpflichtung zur Ablegung von Lehrveranstaltungsprüfungen als Voraussetzung für die Wiederholung von Prüfungen sind unzulässig.	(4) Setting of deadlines for repetitions of examinations and making them conditional on taking course examinations is impermissible.
(5) Die Zulassungsprüfung für den Nachweis der künstlerischen Eignung sowie die Ergänzungsprüfung für den Nachweis der körperlich-motorischen Eignung sind unbeschränkt wiederholbar.	(5) There shall be no limit to the number of admission examinations taken to demonstrate artistic aptitude for art studies or supplementary examinations to demonstrate physicalmotor aptitude.
Anerkennung von Prüfungen	Recognition of Examinations
§ 78. (1) Positiv beurteilte Prüfungen, die ordentliche Studierende an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung, einer berufsbildenden höheren Schule, einer Höheren Anstalt für Lehrer- und Erzieherbildung, in Studien an anerkannten inländischen Bildungseinrichtungen, deren Zugang die allgemeine Universitätsreife erfordert, oder in einem Lehrgang universitären Charakters abgelegt haben, <u>sowie positiv beurteilte Prüfungen aus künstlerischen und künstlerisch-wissenschaftlichen Fächern, die von ordentlichen Studierenden an Musikgymnasien bzw. an Musischen Gymnasien abgelegt wurden</u>, sind auf Antrag der oder des ordentlichen Studierenden vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ bescheidmäßig anzuerkennen, soweit sie den im Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen gleichwertig sind. Die an einer inländischen Universität oder an einer Universität der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes für ein Fach abgelegten Prüfungen sind für das gleiche Fach im weiteren Studium desselben Studiums an einer anderen inländischen Universität jedenfalls anzuerkennen, wenn die ECTS-Anrechnungspunkte gleich sind oder nur geringfügig abweichen. Solche Anerkennungen können im Curriculum generell festgelegt werden. Die Anerkennung von Prüfungen, die entgegen der Bestimmungen des § 63 Abs. 8 und 9 an einer anderen Universität abgelegt wurden, ist ausgeschlossen.	§ 78. (1) Examinations passed by students attending recognized domestic or foreign post-secondary educational institutions, higher vocational schools, schools for the training of teachers and non-teaching supervisory staff, recognized domestic educational institutions for which an admission requirement is the general university entrance qualification, or universitylevel courses, shall be recognized by the officer responsible for study matters on application of the degree student concerned, provided that such qualifications are equivalent to those prescribed by the curriculum. Examinations taken at a domestic university or a university in the European Union or European Economic Area shall be recognized for further study of the same subject at another domestic university provided that the number of ECTS credits is the same or only slightly different. Such recognition may be generally prescribed by the curriculum. Recognition of examinations taken at another university which contravene the provisions of § 63 paras. 8 and 9 is excluded.

(2) Die an österreichischen Konservatorien mit Öffentlichkeitsrecht abgelegten Prüfungen sind auf Antrag der oder des ordentlichen Studierenden bescheidmäßig anzuerkennen, soweit sie den im Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen gleichwertig sind. Solche Anerkennungen können im Curriculum generell festgelegt werden.	(2) Examinations taken at Austrian public conservatoires shall be recognized on application of the degree student concerned, provided that they are equivalent to examinations prescribed by the curriculum. Such recognition may be generally prescribed by the curriculum.
(3) Die wissenschaftliche Tätigkeit in Betrieben oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die eine wissenschaftliche Berufsvorbildung vermitteln können, sind entsprechend der Art der Forschungstätigkeit und der Forschungsprojekte der betreffenden Einrichtung sowie nach Art und Umfang der Mitwirkung oder Tätigkeit der oder des Studierenden nach Maßgabe der Gleichwertigkeit auf Antrag der oder des ordentlichen Studierenden bescheidmäßig als Prüfung anzuerkennen.	(3) Scientific research at business establishments or non-university research establishments capable of providing preparatory scientific training may be recognized as equivalent to examinations on application of a degree student if the nature of the research and the research projects at the establishment concerned, and the nature and extent of the student's participation therein or activities is comparable.
(4) Die künstlerische Tätigkeit an Institutionen außerhalb der Universität, die eine künstlerische Berufsvorbildung vermitteln können, kann entsprechend der Art der künstlerischen Tätigkeit sowie nach Art und Umfang der Mitwirkung oder Tätigkeit der oder des Studierenden nach Maßgabe der Gleichwertigkeit auf Antrag der oder des ordentlichen Studierenden bescheidmäßig als Prüfung anerkannt werden.	(4) Artistic activities at non-university institutions capable of providing pre-vocational artistic vocational education may be recognized as equivalent to examinations on application of a degree student if the nature of the activities, and the nature and extent of the student's participation therein is comparable.
(5) Auf Antrag ordentlicher Studierender, die Teile ihres Studiums im Ausland durchführen wollen, ist bescheidmäßig festzustellen, welche der geplanten Prüfungen den im Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen gleichwertig sind. Die für die Beurteilung notwendigen Unterlagen sind von der Antragstellerin oder dem Antragsteller vorzulegen.	(5) In response to a request by a degree student to conduct part of his/her studies abroad, the university shall give notice of the examinations which such student plans to take which are deemed equivalent to those prescribed by the curriculum. The applicant shall submit the documents required to assess such equivalence.
(6) Die Anerkennung einer Prüfung gilt als Prüfungsantritt und positive Beurteilung der entsprechenden im Curriculum vorgeschriebenen Prüfung in dem Studium, für welches die Prüfung anerkannt wird.	(6) Recognition of an examination shall be deemed equivalent to a pass in the like examination prescribed by the curriculum for the studies for which such examination is recognized.
(7) Positiv beurteilte Prüfungen, die außerordentliche Studierende abgelegt haben, sind für ordentliche Studien nur insoweit anerkennbar, als sie im Rahmen von Universitätslehrgängen oder vor der vollständigen Ablegung der Reifeprüfung oder der Studienberechtigungsprüfung oder der Ergänzungsprüfung für den Nachweis der körperlich-motorischen Eignung oder der Zulassungsprüfung für den Nachweis der künstlerischen Eignung für das Studium, für welches die Prüfung anerkannt werden soll, abgelegt wurden.	(7) Recognition may only be accorded to examinations passed by non-degree seeking students if taken in connection with university further education courses or prior to passing the secondary-school leaving examination or university entrance qualification examination, or the supplementary examination providing proof of physical fitness or artistic aptitude appropriate to the programme of study for which the examination is to be recognized.

(8) Über Anerkennungsanträge in erster Instanz ist abweichend von § 73 AVG spätestens zwei Monate nach Einlangen des Antrages bescheidmässig zu entscheiden.	(8) Notwithstanding § 73 General Administrative Procedure Act, official notifications in the first instance for the recognition of examinations must be issued within two months of receipt of the applications.
Rechtsschutz bei Prüfungen	Legal Protection in respect of Examinations
§ 79. (1) Die Berufung gegen die Beurteilung einer Prüfung ist unzulässig. Wenn die Durchführung einer negativ beurteilten Prüfung einen schweren Mangel aufweist, hat das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ diese Prüfung auf Antrag der oder des Studierenden mit Bescheid aufzuheben. Die oder der Studierende hat den Antrag innerhalb von zwei Wochen ab der Bekanntgabe der Beurteilung einzubringen und den schweren Mangel glaubhaft zu machen. Der Antritt zu der Prüfung, die aufgehoben wurde, ist nicht auf die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen.	§ 79. (1) Appeals against the academic judgment of examiners shall be impermissible. If the manner in which an examination resulting in a negative assessment is conducted exhibits severe defects, the officer responsible for study matters shall, by order, annul the examination on application of the student. The student must make the application within two weeks of announcement of the assessment and substantiate the alleged severe defects. Examinations which are annulled shall not be counted towards the permissible number of resits.
(2) Mündliche Prüfungen sind öffentlich. Es ist zulässig, den Zutritt erforderlichenfalls auf eine den räumlichen Verhältnissen entsprechende Anzahl von Personen zu beschränken. Bei kommissionellen mündlichen Prüfungen hat jedes Mitglied des Prüfungssenates während der gesamten Prüfungszeit anwesend zu sein. Das Ergebnis einer mündlichen Prüfung ist unmittelbar nach der Prüfung der oder dem Studierenden bekannt zu geben. Wurde die Prüfung negativ beurteilt, sind die Gründe dafür der oder dem Studierenden zu erläutern.	(2) Oral examinations shall be open to the public. If necessary, it shall be permissible to limit admission to the number of persons that the premises can accommodate. In the case of oral examinations held before examination boards, all members of the board must be present throughout the examination. The result of an oral examination shall be made known to the student immediately after the examination. In the case of a negative assessment, the reasons shall be explained to the student.
(3) Wenn die Beurteilungsunterlagen (insbesondere Gutachten, Korrekturen schriftlicher Prüfungen und Prüfungsarbeiten) den Studierenden nicht ausgehändigt werden, ist sicherzustellen, dass diese mindestens sechs Monate ab der Bekanntgabe der Beurteilung aufbewahrt werden.	(3) If the assessment documents (in particular, examiners' reports, and corrected written examinations and assessment papers) are not surrendered to the student, steps shall be taken to ensure that they are held in safekeeping for at least six months after announcement of the result.
(4) Die Prüferin oder der Prüfer oder die oder der Vorsitzende des Prüfungssenats hat für den geordneten Ablauf der Prüfung zu sorgen und das Prüfungsprotokoll zu führen. In das Protokoll sind der Prüfungsgegenstand, der Ort und die Zeit der Prüfung, die Namen der Prüferin oder des Prüfers oder die Namen der Mitglieder des Prüfungssenats, die Namen der oder des Studierenden, die gestellten Fragen, die erteilten Beurteilungen, die Gründe für die negative Beurteilung sowie allfällige besondere Vorkommnisse aufzunehmen. Die Gründe für die negative Beurteilung sind der oder dem Studierenden auf Antrag schriftlich mitzuteilen. Das Prüfungsprotokoll ist mindestens ein Jahr ab der Bekanntgabe der Beurteilung aufzubewahren.	(4) The examiners or the chairpersons of examination boards shall ensure that examinations are conducted in an orderly manner, and shall make records of examinations. Such records shall include the subject of the examination, the place and time thereof, the name of the examiner or examination board members, the name of the student, the questions asked, the assessment grades awarded, the reasons for a negative assessment and any unusual occurrences. The reasons for a negative assessment shall be communicated to the student in writing on application of the same. The examination record shall be held in safekeeping for at least one year.

(5) Der oder dem Studierenden ist Einsicht in die Beurteilungsunterlagen und in die Prüfungsprotokolle zu gewähren, wenn sie oder er dies innerhalb von sechs Monaten ab Bekanntgabe der Beurteilung verlangt. <u>Die Beurteilungsunterlagen umfassen auch die bei der betreffenden Prüfung gestellten Prüfungsfragen.</u> Die oder der Studierende ist berechtigt, von diesen Unterlagen Fotokopien anzufertigen. <u>Vom Recht auf das Anfertigen von Fotokopien ausgenommen sind Multiple Choice-Fragen inklusive der jeweiligen Antwort-Items.</u>	(5) Students shall be permitted to have inspection of the assessment documents and the examination records provided that they make such requests within six months of the announcement of examination results. Students shall be entitled to make photocopies of these documents.
5. Abschnitt	Chapter 5
Bachelorarbeiten, Diplom- und Masterarbeiten sowie Dissertationen	Bachelor's Papers, Diploma, Master's and Doctoral Theses
Bachelorarbeiten	Bachelor's Papers
§ 80. (1) Im Bachelorstudium sind im Rahmen von Lehrveranstaltungen Bachelorarbeiten abzufassen. Nähere Bestimmungen über Bachelorarbeiten sind im jeweiligen Curriculum festzulegen.	§ 80. (1) Bachelor's papers shall be prepared as part of bachelor degree programmes. Detailed regulations for bachelor's papers shall be established by the respective curricula.
(2) Bei der Bearbeitung des Themas und der Betreuung der Studierenden sind die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 111/1936, zu beachten.	(2) In the treatment of the topic and the supervision of students, regard shall be given to the provisions of the Copyright Act, Federal Legal Gazette No. 111/1936.
Diplom- und Masterarbeiten	Diploma and Master's Theses
§ 81. (1) Im Diplom- oder Masterstudium ist eine Diplom- oder Masterarbeit abzufassen. In besonders berufsorientierten Studien ist es zulässig, im Curriculum anstelle der Diplom- oder Masterarbeit einen anderen gleichwertigen Nachweis vorzusehen. Die Abfassung als Klausurarbeit ist unzulässig. Nähere Bestimmungen über Betreuung und Beurteilung von Diplom- oder Masterarbeiten sind in der Satzung, nähere Bestimmungen über das Thema der Diplom- oder Masterarbeit sind im jeweiligen Curriculum festzulegen.	§ 81. (1) The preparation of diploma or master's theses shall form part of diploma or master degree programmes. In the case of studies with a particularly strong vocational orientation, it is permissible to provide for another equivalent means of demonstrating proficiency in place of the diploma or master's thesis. This may not take the form of a written examination. Detailed regulations for the supervision and assessment of diploma and master's theses shall be established by the statute, and those governing the topics by the respective curricula.
(2) Die Aufgabenstellung der Diplom- oder Masterarbeit ist so zu wählen, dass für eine Studierende oder einen Studierenden die Bearbeitung innerhalb von sechs Monaten möglich und zumutbar ist.	(2) The assignments for diploma or master's theses shall be so chosen that it is reasonable to expect a student to complete them within six months.

(3) Die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere Studierende ist zulässig, wenn die Leistungen der einzelnen Studierenden gesondert beurteilbar bleiben. Erfordert die Bearbeitung eines Themas die Verwendung der Geld- oder Sachmittel von Einrichtungen der Universität, so ist die Vergabe nur zulässig, wenn die Leiterin oder der Leiter dieser Einrichtung über die beabsichtigte Vergabe informiert wurde und diese nicht binnen eines Monats wegen einer wesentlichen Beeinträchtigung des Lehr- und Forschungsbetriebes untersagt hat.	(3) A number of students may jointly address a topic provided that the performance of individual students can be assessed. In case that treatment of a topic requires the use of financial or material resources furnished by a university organisational unit, assignment of the topic is only permissible if notice of the intention to assign it is given to the head of that unit and he/she does not prohibit it within one month because of potential significant interference with the unit's teaching and research activities.
(4) § 80 Abs. 2 gilt auch für Diplom- und Masterarbeiten.	(4) § 80 para. 2 shall apply only to diploma and master's theses.
Dissertationen	Doctoral Theses
§ 82. (1) Im Doktoratsstudium ist eine Dissertation abzufassen. Nähere Bestimmungen über Betreuung und Beurteilung von Dissertationen sind in der Satzung, nähere Bestimmungen über das Thema der Dissertation sind im jeweiligen Curriculum festzulegen.	§ 82. (1) The preparation of a doctoral thesis shall form part of doctoral degree programmes. Detailed regulations for the supervision and assessment of doctoral theses shall be established by the statute, and those governing the topics by the respective curricula.
(2) § 80 Abs. 2 und § 81 Abs. 3 gelten auch für Dissertationen.	(2) § 80 para. 2 and § 81 para. 3 shall also apply to doctoral theses.
Künstlerische Diplom- und Masterarbeiten	Artistic Diploma and Master's Submissions
§ 83. (1) In künstlerischen Studien ist eine künstlerische Diplom- oder Masterarbeit zu schaffen. Die Studierenden sind berechtigt, anstelle der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit eine Diplom- oder Masterarbeit aus einem im Curriculum festgelegten wissenschaftlichen Prüfungsfach zu verfassen.	§ 83. (1) Artistic diploma or master's submissions shall be completed as part of art study programmes. Students shall be entitled to prepare a diploma or master's thesis on an academic subject specified by the curriculum instead of submitting works of art.
(2) Die künstlerische Diplom- oder Masterarbeit hat neben einem künstlerischen Teil, der den Schwerpunkt bildet, auch einen schriftlichen Teil zu umfassen. Dieser hat den künstlerischen Teil zu erläutern. Nähere Bestimmungen über Betreuung und Beurteilung von künstlerischen Diplom- und Masterarbeiten sind in der Satzung, nähere Bestimmungen über das Thema der künstlerischen Diplom- und Masterarbeit sind im jeweiligen Curriculum festzulegen.	(2) Artistic diploma or master's submissions shall include a written component as well as the artistic component that represents the main focus of the work. This shall comment on the artistic component. Detailed regulations for the supervision and assessment of artistic diploma and master's submissions shall be established by the statute, and those governing the themes by the respective curricula.
(3) § 80 Abs. 2 und § 81 Abs. 3 gelten auch für künstlerische Diplom- und Masterarbeiten.	(3) § 80 para. 2 and § 81 para. 3 shall apply also to artistic diploma and master's submissions.
Einsicht in die Beurteilungsunterlagen	Inspection of Assessment Documents
§ 84. (1) Wenn die Beurteilungsunterlagen (insbesondere Gutachten und Korrekturen von künstlerischen Arbeiten) den Studierenden nicht ausgehändigt werden, hat das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ sicherzustellen, dass diese mindestens sechs Monate ab der Bekanntgabe der Beurteilung aufbewahrt werden.	§ 84. (1) If the assessment documents (in particular, examiners' reports on, and corrected papers related to artistic submissions) are not surrendered to the student, the officer responsible for study matters shall take steps to ensure that they are held in safekeeping for at least six months after notification of the result.

(2) Der oder dem Studierenden ist Einsicht in die Beurteilungsunterlagen zu gewähren, wenn sie oder er dies innerhalb von sechs Monaten ab Bekanntgabe der Beurteilung beantragt. Die oder der Studierende ist berechtigt, von diesen Unterlagen Fotokopien anzufertigen.	(2) Students shall be permitted to inspect the assessment documents provided that they make such requests within six months of notification of the results. Students shall be entitled to make photocopies of these documents.
Anerkennung von Diplom- und Masterarbeiten sowie künstlerischen Diplom- und Masterarbeiten § 85. Diplom- oder Masterarbeiten oder künstlerische Diplom- oder Masterarbeiten, die an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung positiv beurteilt wurden, sind von dem für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ auf Antrag anzuerkennen, wenn sie den Anforderungen einer Diplom- oder Masterarbeit oder künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit entsprechen.	Recognition of Diploma and Master's Theses and Artistic Diploma and Master's Submissions § 85. Diploma or master's theses or artistic diploma or master's submissions accepted by recognized domestic or foreign post-secondary educational institutions shall, on application, be recognized by the officer responsible for study matters, provided that they meet the requirements for diploma or master's theses or artistic diploma or master's submissions.
Veröffentlichungspflicht	Duty of Publication
§ 86. (1) Die Absolventin oder der Absolvent hat die positiv beurteilte Diplom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerische Diplom- oder Masterarbeit oder die Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit durch Übergabe an die Bibliothek der Universität, an welcher der akademische Grad verliehen wird, zu veröffentlichen. Die Absolventin oder der Absolvent hat vor der Verleihung des akademischen Grades jeweils ein vollständiges Exemplar der positiv beurteilten Diplom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit oder die Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit abzuliefern. Von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind die wissenschaftlichen Arbeiten oder deren Teile, die einer Massenvervielfältigung nicht zugänglich sind. Die positiv beurteilte Dissertation ist überdies durch Übergabe an die Österreichische Nationalbibliothek zu veröffentlichen. <u>Sofern vorhanden, kann diese Übergabe auch in elektronischer Form erfolgen.</u>	§ 86. (1) Graduates shall publish accepted diploma, master's, doctoral theses, artistic diploma or master's submissions, or documentation in support of artistic diploma or master's submissions by lodging them with the library of the university where the degree is awarded. Before the award of the degree they shall lodge one complete copy of their accepted diploma, master's or doctoral thesis, or master's thesis or written artistic diploma or master's submission component with the library. Academic theses or parts thereof which are not capable of reproduction are exempted from the duty of publication. Accepted doctoral theses shall also be published by lodging a copy with the Austrian National Library.
(2) Anlässlich der Ablieferung einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit ist die Verfasserin oder der Verfasser berechtigt, den Ausschluss der Benützung der abgelieferten Exemplare für längstens fünf Jahre nach der Ablieferung zu beantragen. Dem Antrag ist vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ stattzugeben, wenn die oder der Studierende glaubhaft macht, dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder des Studierenden gefährdet sind.	(2) On lodging a scientific or artistic dissertation, thesis or submission with a library, the author shall be entitled to apply for access to the copies deposited therewith to be withheld for a maximum of five years from the time of delivery. The officer responsible for study matters shall allow such applications, if the student establishes that his/her legal or business interests would be materially endangered by permitting access.

6. Abschnitt	Chapter 6
Akademische Grade	Academic Degrees
Verleihung akademischer Grade	Award of Academic Degrees
§ 87. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ hat den Absolventinnen und Absolventen der ordentlichen Studien nach der positiven Beurteilung aller im jeweiligen Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen und in den Diplom-, Master- und Doktoratsstudien nach der Ablieferung der positiv beurteilten wissenschaftlichen Arbeit oder künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit oder der Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit den festgelegten akademischen Grad durch einen schriftlichen Bescheid unverzüglich, jedoch spätestens einen Monat nach der Erfüllung aller Voraussetzungen von Amts wegen zu verleihen.	§ 87. (1) The officer responsible for study matters shall, acting ex officio, without delay and not later than one month after fulfilment of all requirements, issue to graduates an official notification of the award of the designated academic degree upon successful completion of all examinations prescribed by the curriculum and acceptance of the academic thesis, or artistic diploma or master's submission and related written component thereof required by the diploma, master or doctoral degree programme in question.
(2) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ hat den Absolventinnen und Absolventen der Universitätslehrgänge nach der positiven Beurteilung aller im jeweiligen Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen den festgelegten akademischen Grad durch einen schriftlichen Bescheid unverzüglich, jedoch spätestens einen Monat nach der Erfüllung aller Voraussetzungen von Amts wegen zu verleihen.	(2) The officer responsible for study matters shall, acting ex officio, without delay and not later than one month after fulfilment of all requirements, issue to persons who have successfully completed university further education courses, including all the examinations prescribed by the curriculum, an official notification of the award of the designated academic degree.
(3) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden ist dem Verleihungsbescheid eine englischsprachige Übersetzung anzuschließen, wobei die Benennung der Universität und des ausstellenden Organs sowie der akademische Grad nicht zu übersetzen sind. Der Verleihungsbescheid hat jedenfalls folgende Angaben zu enthalten:	(3) In order to promote international mobility of students, an English translation shall be added to the awarding document, without translating the name of the university and of the issuing body as well as the academic degree. The notification of award shall, as a minimum, contain the following information:
1. den Familiennamen und die Vornamen, allenfalls den Geburtsnamen;	1. surname, first names and maiden name if different;
2. das Geburtsdatum und die Staatsangehörigkeit;	2. date of birth and nationality;
3. das abgeschlossene Studium;	3. programme of study completed;
4. den verliehenen akademischen Grad.	4. academic degree awarded.
(4) Werden die Voraussetzungen für einen akademischen Grad mit demselben Wortlaut mehr als einmal erbracht, so ist derselbe akademische Grad auch mehrfach zu verleihen.	(4) If the requirements for the award of an academic degree with the same wording have been fulfilled more than once, the same academic degree shall be awarded more than once.

(5) Wird ein ordentliches Studium auf Grund eines Doppeldiplom-Programms <u>gemeinsamen Studienprogrammes</u> abgeschlossen, bei dessen Durchführung bei einem Studiumumfang von bis zu 120 ECTS-Anrechnungspunkten jeweils mindestens 30 ECTS-Anrechnungspunkte, bei einer Studiendauer von mehr als 120 ECTS-Anrechnungspunkten jeweils mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte unter der Verantwortung einer ausländischen Partnerinstitution erbracht wurden, ist es zulässig, die Verleihung des akademischen Grades durch eine gemeinsame Urkunde mit dieser Partnereinrichtung oder diesen Partnereinrichtungen vorzunehmen.	(5) If a student successfully completes a joint/double diploma programme comprising up to 120 ECTS credits of which at least 30 were obtained under the auspices of a foreign partner institution, or more than 120 ECTS credits of which at least 60 were obtained under the auspices of a foreign partner institution, the award of the degree may be evidenced by a document jointly issued in conjunction with the latter.
Führung akademischer Grade	Use of Academic Degrees
§ 88. (1) Personen, denen von einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung ein akademischer Grad verliehen wurde, haben das Recht, diesen in der in der Verleihungsurkunde festgelegten, <u>auch abgekürzten</u>, Form zu führen. Dazu gehört auch das Recht, die Eintragung, wobei der akademische Grad einschließlich eines geschlechtsspezifischen Zusatzes geführt werden darf.	§ 88. (1) Persons who have been awarded an academic degree by a recognized domestic or foreign post-secondary educational institution shall be entitled to use this degree in the form set down in the document of award. This shall include the right to require the inclusion in official documents of the abbreviated form of an academic degree awarded by a domestic post-secondary educational institution or a recognized post-secondary institution in another signatory to the EU Accession Treaty or to the Agreement on the European Economic Area.
<u>(1a) Personen, denen</u> von einer inländischen postsekundären Bildungseinrichtung oder einer anerkannten postsekundären Einrichtung einer anderen Vertragspartei des EU-Beitrittsvertrages oder einer anderen Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum <u>ein akademischer Grad</u> verliehenen <u>wurde, haben das Recht, die Eintragung dieses</u> akademischen Grades in abgekürzter Form <u>ohne Zusatz gemäß Abs. 1</u> in öffentliche Urkunden zu verlangen.	
(2) “Mag.,” “Dr.” und “Dipl.-Ing.” (“DI”) sind im Falle der Führung dem Namen voranzustellen, die übrigen akademischen Grade sind dem Namen nachzustellen.	(2) “Mag.,” “Dr.” and “Dipl.-Ing.” (“DI”) shall precede the name if used, and other academic degrees shall follow it.
Widerruf inländischer akademischer Grade	Revocation of Domestic Academic Degrees
§ 89. Der Verleihungsbescheid ist vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ aufzuheben und einzuziehen, wenn sich nachträglich ergibt, dass der akademische Grad insbesondere durch gefälschte Zeugnisse erschlichen worden ist.	§ 89. The officer responsible for study matters shall revoke and recall the notification of award if it subsequently transpires that a title has been obtained by fraudulent means, in particular the use of counterfeit certificates.

7. Abschnitt	Chapter 7
Nostrifizierung	Nostrification
§ 90. (1) Die Antragstellung betreffend die Anerkennung eines ausländischen Studienabschlusses als Abschluss eines inländischen ordentlichen Studiums (Nostrifizierung) setzt den Nachweis voraus, dass die Nostrifizierung zwingend für die Berufsausübung oder die Fortsetzung der Ausbildung der Antragstellerin oder des Antragstellers in Österreich erforderlich ist. Nähere Bestimmungen sind in der Satzung festzulegen.	§ 90. (1) Acceptance of requests for the recognition of foreign degrees as domestic ones (nostrification) shall be conditional on the provision of that the nostrification is indispensable in Austria for the practice of the profession or the continuation of the education of the applicant. The detailed arrangements shall be established by the statute.
(2) Der Antrag ist an einer Universität einzubringen, an der das entsprechende inländische Studium eingerichtet ist. Es ist unzulässig, denselben Nostrifizierungsantrag gleichzeitig oder nach der Zurückziehung an einer anderen Universität einzubringen.	(2) The application shall be directed to an Austrian university offering degrees corresponding to the original qualification. The same application for nostrification may not be submitted to more than one university simultaneously, nor may it be resubmitted to a second university after its withdrawal.
(3) Die Nostrifizierung ist vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ mit Bescheid auszusprechen. Im Bescheid ist festzulegen, welchem inländischen Studienabschluss der ausländische Studienabschluss entspricht und welchen inländischen akademischen Grad die Antragstellerin oder der Antragsteller an Stelle des ausländischen akademischen Grades auf Grund der Nostrifizierung zu führen berechtigt ist. Die Ausfertigung des Bescheides ist auf der Urkunde, die als Nachweis des ausländischen Studienabschlusses vorgelegt wurde, zu vermerken. <u>Über Anträge auf Nostrifizierung ist in erster Instanz abweichend von § 73 AVG spätestens drei Monate nach Einlangen des Antrages bescheidmässig zu entscheiden.</u>	(3) Nostrification shall be awarded by the officer responsible for study matters by issuing official notifications thereof. Such official notification shall specify the domestic degree to which the foreign degree corresponds, and the domestic academic degree that the applicant is entitled to use instead of his/her foreign one in consequence of nostrification. A note recording issuance of such official notification shall be put onto the awarding document of the foreign degree submitted.
(4) Die Nostrifizierung ist bescheidmässig zu widerrufen, wenn sie insbesondere durch gefälschte Zeugnisse erschlichen worden ist.	(4) Nostrification shall be revoked if obtained by fraudulent means, in particular the use of counterfeit certificates.
(5) Die Taxe für die Nostrifizierung eines ausländischen Studienabschlusses beträgt 150 Euro. Die Taxe ist im Voraus zu entrichten. Sie verfällt, wenn der Antrag auf Nostrifizierung abgewiesen oder zurückgezogen wird.	(5) The fee for nostrification of a foreign degree shall be EUR 150, payable in advance. It shall become forfeited if the application for nostrification is refused or withdrawn.

8. Abschnitt	Chapter 8
Studienbeitrag	Tuition Fees
§ 91. (1) <u>Ordentliche Studierende, welche die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen mit der Staatsangehörigkeit eines EU- oder EWR-Staates und ordentliche Studierende,</u> denen Österreich auf Grund eines <u>sonstigen</u> völkerrechtlichen Vertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat wie <u>Inländern österreichischen Staatsangehörigen,</u> haben, <u>wenn sie die vorgesehene Studienzeit eines Bachelor- oder Masterstudiums im Sinne des § 51 Abs. 2 Z 26 und § 54 Abs. 3, wobei 30 ECTS-Anrechnungspunkte einem Semester entsprechen, oder eines Doktoratsstudiums oder eines Studienabschnittes eines Diplomstudiums um mehr als zwei Semester überschreiten, einen Studienbeitrag von 363,36 Euro für jedes Semester einen Studienbeitrag in der Höhe von 363,36 Euro zu entrichten.</u> Der Studienbeitrag erhöht sich bei <u>der</u> Entrichtung innerhalb der Nachfrist um <u>10 vH.</u> <u>Auch außerordentliche Studierende, die ausschließlich zum Besuch einzelner Lehrveranstaltungen aus wissenschaftlichen Fächern zugelassen sind, haben unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit einen Studienbeitrag in der Höhe von 363,36 Euro für jedes Semester zu entrichten.</u>	§ 91. (1) Students who are Austrian citizens or to whom Austria is obliged under international treaties to accord the same rights to access to employment as its nationals shall pay a tuition fee in an amount of EUR 363.36 per semester. The tuition fee shall be increased by 10 percent if paid within the extension period.
<u>(2) Studierende, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und auf die kein völkerrechtlicher Vertrag gemäß Abs. 1 anzuwenden ist, haben jedes Semester einen Studienbeitrag in der Höhe von 726,72 Euro zu entrichten. Der Studienbeitrag erhöht sich bei Entrichtung innerhalb der Nachfrist um 10 vH.</u> <u>(2) Von ordentlichen Studierenden aus Drittstaaten, die nicht unter Abs. 1 oder die Personengruppe gemäß § 1 der Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr über die Festlegung von Personengruppen bei der Zulassung zu ordentlichen Studien (Personengruppenverordnung), BGBl. II Nr. 211/1997, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 15/1998, fallen und die über eine Aufenthaltsberechtigung für Studierende gemäß § 64 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005 verfügen, ist ein Studienbeitrag von 726,72 Euro pro Semester einzuhoben. Allen übrigen ordentlichen Studierenden aus Drittstaaten, die weder unter Abs. 1 noch unter Abs. 2 erster Satz fallen, ist ein Studienbeitrag gemäß Abs. 1 vorzuschreiben.</u>	(2) Students who are not Austrian citizens and to whom no international treaty in the meaning of para. 1 applies shall pay a tuition fee in an amount of EUR 726.72 per semester. The tuition fee shall be increased by 10 percent if paid within the extension period.
(3) Studierende, die zu mehreren Studien, auch an mehreren Universitäten, zugelassen sind, haben den Studienbeitrag nur einmal zu entrichten.	(3) Students who have been admitted to more than one degree programme, at one or more universities, shall be required to pay the tuition fee only once.

(4) Der Studienbeitrag ist für jedes Semester im Voraus zu entrichten. Zur Sicherstellung der Einhebung des Studienbeitrages sind<u>hat die Bundesrechenzentrum GmbH einen Datenverbund</u> der Bundesministerin oder dem Bundesminister von den Universitäten <u>zu betreiben, der</u> folgende Daten der Studierenden zu übermitteln<u>zum Zweck der Sicherstellung der Einhebung des Studienbeitrags zu enthalten hat:</u>	(4) The tuition fee shall be payable every semester in advance. In order to ensure that the tuition fee is collected, the universities shall transmit the following student data to the Federal Minister:
1. die Matrikelnummer;	1. matriculation number;
2. die Namen einschließlich allfälliger akademischer Grade und das Geschlecht;	2. name including any academic degrees and gender;
3. die Staatsangehörigkeit;	3. nationality;
4. der Beitragsstatus;	4. fee status;
5. die Anschrift am Studienort und am Heimatort.	5. address at the place of study and home address.
Nähere Bestimmungen zur Einhebung des Studienbeitrags sind durch die Bundesministerin oder den Bundesminister durch Verordnung festzulegen. (5) Die Studienbeiträge verbleiben der jeweiligen Universität. (6) Der Studienbeitrag von Studierenden, die ein von mehreren Universitäten gemeinsam eingerichtetes Studium betreiben oder die zu mehreren Studien an verschiedenen<u>verschiedener</u> Universitäten zugelassen sind, ist unter den beteiligten Universitäten aufzuteilen.	Detailed provisions governing the collection of tuition fees shall be enacted by the Federal Minister by decree. (5) The tuition fees shall be retained by the respective universities. (6) The tuition fee paid by students attending a degree programme jointly offered by more than one university, or admitted to more than one degree programme at different universities shall be divided among the universities concerned.
(6) Nähere Bestimmungen zur Einhebung des Studienbeitrags sind durch Verordnung der Bundesministerin oder des Bundesministers festzulegen.	
(7) Für den Besuch von Universitätslehrgängen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Lehrgangsbeitrag zu entrichten. Er ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten des Universitätslehrgangs <u>vom Rektorat</u> festzusetzen. Ordentlichen Studierenden, die eine Studienbeihilfe beziehen, ist auf Antrag unter Bedachtnahme auf ihre Leistungsfähigkeit eine Ermäßigung des Lehrgangsbeitrags zu gewähren. Der Lehrgangsbeitrag ist vom Senat festzusetzen. Außerordentliche Studierende, die ausschließlich zum Studium eines Universitätslehrganges zugelassen sind, haben den Lehrgangsbeitrag und keinen Studienbeitrag zu entrichten. Für Vorbereitungslehrgänge ist kein Lehrgangsbeitrag und kein Studienbeitrag einzuheben.	(7) Students attending certificate university programmes for further education shall pay a course fee. This shall be set at levels reflecting actual course costs. Degree programme students in receipt of student grants shall, on application, be accorded reductions in the course fee having regard to their financial circumstances. The course fee shall be determined by the senate. Non-degree seeking students who are admitted exclusively to study of a certificate university programme for further education shall be required to pay the course fee, but not any tuition fees. No course or tuition fees shall be collected for preparatory continuing education courses.

(8) Anlässlich der Entrichtung des Studienbeitrages sind die Studierenden berechtigt, zwischen den vom Senat gemäß § 25 Abs. 1 Z 13 festgelegten Möglichkeiten der Zweckwidmung der Studienbeiträge zu wählen. <u>(8) (Anm.: aufgehoben durch VfGH, BGBl. I Nr. 45/2011)</u>	(8) When paying their tuition fee students shall be entitled to choose between the options established by the senate according to § 25 para. 1 subpara. 13 for the purposes for which the fee may be earmarked.
Erlass und Rückerstattung des Studienbeitrages	Remission and Reimbursement of the Tuition Fees
§ 92. (1) Der Studienbeitrag ist insbesondere zu erlassen	§ 92. (1) Remission of the tuition fees shall, in particular, be granted to:
1. Studierenden für die Semester, in denen sie nachweislich Studien oder Praxiszeiten im Rahmen von transnationalen EU-, staatlichen oder universitären Mobilitätsprogrammen absolvieren werden;	1. students for semesters during which they will demonstrably be studying or acquiring work experience under transnational EU, national or university mobility programmes;
2. Studierenden für die Semester, in denen sie auf Grund verpflichtender Bestimmungen im Curriculum Studien im Ausland absolvieren werden;	2. students for semesters during which they will be studying abroad due to mandatory curriculum requirements;
3. ordentlichen ausländischen Studierenden gemäß § 91 Abs. 2, deren dort zuletzt besuchte Universität mit der österreichischen Universität bzw. mit österreichischen Universitäten ein universitäres Partnerschaftsabkommen abgeschlossen hat, welches auch den gegenseitigen Erlass des Studienbeitrages vorsieht, sowie ordentlichen ausländischen Studierenden gemäß § 91 Abs. 2 aus den am wenigsten entwickelten Ländern, wobei diese Länder durch Verordnung der Bundesministerin oder des Bundesministers festzulegen sind;	3. foreign degree students in the meaning of § 91 para. 2 whose most recently attended university in their home country has concluded a partnership agreement with an Austrian university or universities providing for the reciprocal remission of tuition fees, and foreign degree students in the meaning of § 91 para. 2 from least developed countries, which shall be determined by decree of the Federal Minister;
4. Konventionsflüchtlingen <u>Studierenden, die die Voraussetzungen gemäß § 91 Abs. 1 erfüllen, auch bei Überschreitung des in Abs. 1 festgelegten Zeitraumes für Semester, in denen sie nachweislich mehr als 2 Monate durch Krankheit oder Schwangerschaft am Studium gehindert waren oder sich überwiegend der Betreuung von Kindern bis zum 7. Geburtstag oder einem allfälligen späteren Schuleintritt gewidmet haben.</u>	4. Convention refugees.

<u>5. Studierenden, die die Voraussetzungen gemäß § 91 Abs. 1 erfüllen, auch bei Überschreitung des in Abs. 1 festgelegten Zeitraumes, wenn sie im Kalenderjahr vor dem jeweiligen Semesterbeginn durch eine Erwerbstätigkeit in Anspruch genommen waren, durch die sie ein Jahreseinkommen zumindest in der Höhe des 14-fachen Betrages gem. § 5 Abs. 2 ASVG in der jeweils geltenden Fassung erzielt haben. Die Träger der Sozialversicherung haben zu diesem Zweck den Universitäten auf Anfrage die für das Kalenderjahr vor dem jeweiligen Semesterbeginn vorliegenden Daten der betroffenen Studierenden über die Erwerbstätigkeit und die Beitragsgrundlagen im automationsunterstützten Datenverkehr über den Hauptverband (§ 31 ASVG) zu übermitteln.</u>	
<u>6. Studierenden, die die Voraussetzungen gemäß § 91 Abs. 1 erfüllen, auch bei Überschreitung des in Abs. 1 festgelegten Zeitraumes, wenn eine Behinderung nach bundesgesetzlichen Vorschriften mit mindestens 50 % festgestellt ist.</u>	
<u>7. Studierenden, wenn sie im vergangenen Semester Studienbeihilfe gemäß dem Studienförderungsgesetz 1992, BGBl. Nr. 305/1992, bezogen haben oder im laufenden Semester beziehen.</u>	
(2) Über den Antrag auf Erlass des Studienbeitrages entscheidet das Rektorat.	(2) An application for remission of the tuition fee shall be for the decision of the rectorate.
(3) Dem Antrag sind die für den Erlass des Studienbeitrages erforderlichen Nachweise beizufügen.	(3) An application for remission shall be accompanied by the necessary supporting documentary evidence.
(4) Die Entscheidung der Universität ist in geeigneter Form zu dokumentieren.	(4) An appropriate documentary record of the university's decision shall be kept.
(5) Studierende, denen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 der Studienbeitrag erlassen wurde und die in diesem Semester keine Studien oder Praxiszeiten im Sinne dieser Bestimmungen im Ausland absolviert haben, müssen den Studienbeitrag nachträglich entrichten. Dies hat das Rektorat bescheidmäßig zu verfügen.	(5) Students granted remission under para. 1 subparas. 1 and 2 who have undertaken no study or work experience abroad in the meaning of these provisions during the term in question shall be obliged to pay the tuition fee retroactively. The rectorate shall order such payment.
(6) Sofern Studierende den Erlass des Studienbeitrages durch unvollständige oder unwahre Angaben maßgebender Tatsachen schuldhaft veranlasst oder erschlichen haben, haben sie unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit den doppelten Studienbeitrag zu entrichten. Dies hat das Rektorat bescheidmäßig zu verfügen.	(6) Students obtaining remission of the tuition fee by wilfully providing incomplete or incorrect information with respect to material facts shall pay double the normal tuition fee without prejudice to legal action. The rectorate shall order such payment.
(7) Studierende, die beurlaubt sind, haben keinen Studienbeitrag zu entrichten.	(7) Students who have been granted leave of absence shall not be required to pay the tuition fee.

(8) Gegen Bescheide des Rektorats ist die Berufung an den Senat zulässig.	(8) Decisions of the rectorate may be appealed to the senate.
(9) Die Bundesministerin oder der Bundesminister ist berechtigt, entsprechend den Schwerpunktsetzungen Österreichs bei den Maßnahmen zur Unterstützung und Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Entwicklungsländer sowie der Unterstützung der Reformländer Zentral- und Osteuropas durch Verordnung Staaten festzulegen, deren Angehörigen der Studienbeitrag erstattet werden kann.	(9) The Federal Minister shall be entitled to designate by decree countries to whose nationals the tuition fee shall be reimbursed, in accordance with Austria's priorities with respect to measures for the support and promotion of economic and social development in developing countries and assistance for the transition countries of Central and Eastern Europe.
(10) Die Erstattung erfolgt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung auf Grund von Anträgen der Studierenden. Die Erstattung hat binnen vier Wochen ab Antragstellung auf Erstattung zu erfolgen. Auf die Erstattung besteht kein Rechtsanspruch.	(10) Reimbursements shall be made within the private sector administration, on application of the students concerned. The fee shall be reimbursed within four weeks of application. There shall be no legal entitlement to reimbursement.
9. Abschnitt	Chapter 9
Sonderbestimmungen	Special Provisions
Sonderbestimmungen für die Katholische Theologie	Special Provisions for Catholic Theology
§ 93. (1) Bei einem Übertritt von Studierenden von einer kirchlichen theologischen Lehranstalt (Art. V § 1 des Konkordates zwischen dem Heiligen Stuhle und der Republik Österreich) an eine Organisationseinheit einer Universität, deren Wirkungsbereich sich auf die Katholische Theologie bezieht, gelten folgende besondere Bestimmungen:	§ 93. (1) The following special provisions shall apply to students transferring from an ecclesiastical School of Theology (art. V § 1 of the Concordat between the Holy See and the Republic of Austria) to an organisational unit of a university, the sphere of action of which relates to Catholic theology:
1. Die Prüfungen, die an diesen Lehranstalten abgelegt wurden, sind als Ergänzungsprüfungen anzuerkennen, wenn die von der Lehranstalt namhaft gemachte Prüferin oder der von der Lehranstalt namhaft gemachte Prüfer	1. Examinations taken at such schools shall be recognized as supplementary examinations, provided that the examiners appointed by such a school:
a) die Lehrbefugnis (venia docendi) für das betreffende Fach besitzt oder	a) are authorised to teach the subject in question (venia docendi); or
b) von einer Organisationseinheit einer Universität, deren Wirkungsbereich sich auf die Katholische Theologie bezieht, zur Abnahme der Ergänzungsprüfungen für die Dauer von jeweils drei Jahren bevollmächtigt wurde.	b) have been authorised by an organisational unit of a university, the sphere of action of which relates to Catholic theology, to hear supplementary examinations for a period of three years.
2. Die Prüfungen, die an diesen Lehranstalten abgelegt wurden, sind anzuerkennen, wenn sie vor	2. Examinations taken at such schools shall be recognized if heard by:
a) einer für ein Fach der Katholischen Theologie hiezu bestellten Universitätsprofessorin oder einem für ein Fach der Katholischen Theologie hiezu bestellten Universitätsprofessor oder	a) a university professor for a subject related to Catholic theology, appointed for this purpose; or

b) einer oder einem sonst von einer Organisationseinheit einer Universität, deren Wirkungsbereich sich auf die Katholische Theologie bezieht, hierzu Bevollmächtigten abgelegt wurden. Zu der in angemessener Frist vorzunehmenden Bevollmächtigung ist der kirchlichen theologischen Lehranstalt Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.	b) another person authorised to do so by an organisational unit of a university, the sphere of action of which relates to Catholic theology. Ecclesiastical Schools of Theology shall be enabled to give their opinion on such authorisations, which shall be granted for reasonable periods.
3. Absolventinnen und Absolventen dieser kirchlichen theologischen Lehranstalten ist der jeweilige für das Studium vorgesehene akademische Grad zu verleihen, wenn die abgelegten Prüfungen gemäß den oben genannten Bestimmungen anerkannt wurden und die wissenschaftliche Arbeit von einer für ein Fach der Katholischen Theologie bestellten Universitätsprofessorin oder einem für ein Fach der Katholischen Theologie bestellten Universitätsprofessor positiv beurteilt oder von einer fachzuständigen Person mit Lehrbefugnis (venia docendi) an der betreffenden Lehranstalt betreut und positiv beurteilt wurde.	3. Graduates of ecclesiastical Schools of Theology shall be awarded the academic degrees prescribed for their programmes of study if the examinations taken by them have been recognized in accordance with the provisions above, and the theses prepared by them have been accepted by a university professor for a subject related to Catholic theology or supervised and accepted by another person responsible for such subject having a habilitation degree (venia docendi) at the respective school.
(2) Für die Verleihung des akademischen Grades ist diesfalls die Zulassung zum Studium an der Universität nicht erforderlich.	(2) For the purpose of the award of the academic degree, admission to study at the university shall not be necessary.
III. Teil	Part III
Angehörige der Universität	University Members
1. Abschnitt	Chapter 1
Einteilung	Classification
§ 94. (1) Zu den Angehörigen der Universität zählen:	§ 94. (1) The members of a university comprise:
1. die Studierenden (§ 51 Abs. 3);	1. the students (§ 51 para. 3);
2. die Forschungsstipendiatinnen und Forschungsstipendiaten;	2. the research fellows;
3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 96/2004)	3. [deleted]
4. das wissenschaftliche und das künstlerische Universitätspersonal;	4. the scientific and artistic university staff;
5. das allgemeine Universitätspersonal;	5. the non-academic university staff;
6. die Privatdozentinnen und Privatdozenten (§ 102);	6. the non-tenured associate professors (§ 102);
7. die emeritierten Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren;	7. the university professors emeriti;
8. die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren im Ruhestand.	8. the retired university professors.
(2) Zum wissenschaftlichen und künstlerischen Universitätspersonal gehören:	(2) The scientific and artistic university staff comprises:
1. die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren;	1. the university professors;

2. die Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten sowie die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb.	2. the associate professors and other research, artistic and teaching staff.
(3) Zum allgemeinen Universitätspersonal gehören:	(3) The non-academic university staff comprises:
1. das administrative Personal;	1. the administrative staff;
2. das technische Personal;	2. the technical staff;
3. das Bibliothekspersonal;	3. the library staff;
4. das Krankenpflegepersonal;	4. the nursing staff;
5. die Ärztinnen und Ärzte zur ausschließlichen Erfüllung von Aufgaben im Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt;	5. physicians exclusively engaged in public hospital duties;
6. die Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung.	6. physicians in specialists' training.
2. Abschnitt	Chapter 2
Forschungsstipendiatinnen und Forschungsstipendiaten sowie Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung	Research Fellows and Physicians in Specialists' Training
Forschungsstipendiatinnen und Forschungsstipendiaten	Research Fellows
§ 95. Forschungsstipendiatinnen und Forschungsstipendiaten sind Studierende oder Absolventinnen und Absolventen eines Doktoratsstudiums (post docs), die an der Universität im Rahmen eines Stipendiums an einem Forschungsprojekt arbeiten. Durch die Zuerkennung des Stipendiums wird kein Arbeitsverhältnis zur Universität begründet und ein bestehendes Arbeitsverhältnis nicht verändert.	§ 95. Research fellows are doctoral students or doctoral graduates (post docs) in receipt of grants to work on a research project at the university. The award of a grant shall not give rise to an employment contract with the university or alter the beneficiary's existing terms of employment.
Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung	Physicians in Specialists' Training
§ 96. Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung zur Fachärztin oder zum Facharzt stehen für die Dauer ihrer Ausbildung in einem zeitlich befristeten Ausbildungsverhältnis zur Universität. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den ärztrechtlichen Ausbildungsvorschriften.	§ 96. Physicians undergoing training as specialists shall be temporarily employed by the university for the duration of their training. Their duties shall be determined by the medical training regulations.

3. Abschnitt	Chapter 3
Wissenschaftliches und künstlerisches Universitätspersonal	Scientific and Artistic University Staff
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren	University Professors
§ 97. (1) Die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sind für die Forschung oder die Entwicklung und Erschließung der Künste sowie für die Lehre in ihrem Fachgebiet verantwortlich und stehen in einem befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis zur Universität. Sie sind Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigte.	§ 97. (1) The university professors shall be responsible for research, or the advancement and appreciation of the arts, and for teaching in their field, and shall be employed by the university on a temporary or permanent basis. They shall be full-time or part-time employees.
(2) Zu Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren können in- oder ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Künstlerinnen und Künstler mit einer entsprechend hohen wissenschaftlichen oder künstlerischen und beruflichen Qualifikation für das Fach bestellt werden, das der zu besetzenden Stelle entspricht.	(2) Both Austrian and foreign researchers or artists whose scientific or artistic and professional credentials qualify them for the subjects related to the positions to be filled may be appointed as university professors.
(3) Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren werden von der Rektorin oder vom Rektor nach Durchführung eines Berufungsverfahrens gemäß § 98 oder § 99 bestellt.	(3) University professors shall be appointed by the rector following an appointment procedure in accordance with §§ 98 or 99.
Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren	Appointment Procedure for University Professors
§ 98. (1) Die fachliche Widmung einer unbefristet oder länger als drei Jahre befristet zu besetzenden Stelle einer Universitätsprofessorin oder eines Universitätsprofessors ist im Entwicklungsplan festzulegen.	§ 98. (1) The subject allocation of a chair to be filled on a permanent basis or for longer than three years shall be specified by the development plan.
(2) Jede Stelle ist vom Rektorat im In- und Ausland öffentlich auszuschreiben. In das Berufungsverfahren können mit ihrer Zustimmung auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Künstlerinnen und Künstler, die sich nicht beworben haben, als Kandidatinnen und Kandidaten einbezogen werden.	(2) All positions shall be advertised by the rectorate in Austria and abroad. With their agreement, scientists and artists who have not applied may also be included as candidates in the appointment procedure.

(3) Die im Senat vertretenen Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren haben auf Vorschlag der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des Fachbereichs vier mindestens zwei - davon zwei mindestens eine externe oder einen externen - Gutachterinnen oder Gutachter zu bestellen. Sie können diese Aufgabe aber auch an die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des Fachbereichs und des fachlich nahe stehenden Bereichs übertragen. <u>Die Rektorin oder der Rektor hat das Recht, eine weitere Gutachterin oder einen weiteren Gutachter zu bestellen.</u>	(3) The professorial members of the senate shall appoint four assessors, nominated by the university professors in the department in question, of whom at least two shall be external. However, they may also delegate this task to the university professors of the department or of a department in a related field.
(4) Der Senat hat eine entscheidungsbevollmächtigte Berufungskommission einzusetzen. Die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren stellen mehr als die Hälfte der Mitglieder und die Studierenden mindestens ein Mitglied. Die Gutachterinnen und Gutachter gemäß Abs. 3 sind im selben Verfahren von der Mitgliedschaft in der Berufungskommission ausgeschlossen.	(4) The senate shall appoint an appointment committee with decision-making power. More than half of the members shall be university professors, and at least one shall be a student. The assessors under para. 3 shall be excluded from membership of an appointment committee engaged in the same procedure.
(5) Die vier <u>Berufungskommission hat zu überprüfen, ob die vorliegenden Bewerbungen die Ausschreibungskriterien erfüllen und jene Bewerbungen, die die Ausschreibungskriterien offensichtlich nicht erfüllen, auszuschneiden. Die übrigen Bewerbungen sind den</u> Gutachterinnen und Gutachter haben <u>Gutachtern zu übermitteln, welche</u> die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für die ausgeschriebene Professorenstelle <u>Stelle einer Universitätsprofessorin oder eines Universitätsprofessors</u> zu beurteilen <u>haben.</u>	(5) The four assessors shall assess the suitability of the applicants for the advertised chair.
(6) Die Rektorin oder der Rektor hat allen geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten Gelegenheit zu geben, sich in angemessener Weise zumindest dem Fachbereich und dem fachlich nahe stehenden Bereich zu präsentieren.	(6) The rector shall offer all suitable candidates appropriate opportunities to introduce themselves at least to the department and the departments in related fields.
(7) Die Berufungskommission erstellt auf Grund der Gutachten und Stellungnahmen einen begründeten Besetzungsvorschlag, der die drei für die Besetzung der ausgeschriebenen Stelle am besten geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu enthalten hat. Ein Vorschlag mit weniger als drei Kandidatinnen und Kandidaten ist besonders zu begründen.	(7) The appointment committee shall draw up a shortlist of the three most suitable candidates for the advertised chair on the basis of the reports and opinions received, giving reasons for its decision. It shall state particular reasons in case that the shortlist contains less than three candidates.
(8) Die Rektorin oder der Rektor hat die Auswahlentscheidung aus dem Besetzungsvorschlag zu treffen oder den Besetzungsvorschlag an die Berufungskommission zurückzuverweisen, wenn dieser nicht die am besten geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten enthält.	(8) The rector shall select a candidate from the shortlist or remit the shortlist to the appointment committee if it does not include the most suitable candidates.

(9) Die Rektorin oder der Rektor hat ihre oder seine Auswahlentscheidung dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen vor Aufnahme der Berufungsverhandlungen bekannt zu geben. Der Arbeitskreis hat das Recht, innerhalb von zwei Wochen Beschwerde zu erheben. Über diese entscheidet die Schiedskommission mit Bescheid.	(9) The rector shall notify the working group on equal opportunities of his/her decision prior to the initiation of appointment negotiations. The working group shall be entitled to object to the decision within two weeks of notification. The arbitration board shall rule on such objection.
(10) Weist die Schiedskommission die Beschwerde ab, kann die Rektorin oder der Rektor die Berufungsverhandlungen aufnehmen. Gibt die Schiedskommission der Beschwerde statt, wird die Auswahlentscheidung unwirksam. Eine neue Auswahlentscheidung ist unter Beachtung der von der Schiedskommission vertretenen Rechtsanschauung zu treffen.	(10) If the arbitration board dismisses the objection, the rector shall be entitled to initiate appointment negotiations. If the arbitration board upholds the objection the selection decision shall be null and void, and a new decision shall be made, having regard to the legal opinion of the arbitration board.
(11) Die Rektorin oder der Rektor führt die Berufungsverhandlungen und schließt mit der ausgewählten Kandidatin oder dem ausgewählten Kandidaten den Arbeitsvertrag.	(11) The rector shall conduct the appointment negotiations and conclude the employment contract with the candidate selected.
(12) Die Universitätsprofessorin oder der Universitätsprofessor erwirbt mit dem Abschluss des Arbeitsvertrages mit der Universität die Lehrbefugnis (venia docendi) für das Fach, für das sie oder er berufen ist. Eine allenfalls früher erworbene Lehrbefugnis wird hievon nicht berührt.	(12) On conclusion of the employment contract the university professor shall be granted a venia docendi for the subject for which he/she has been appointed. A previously acquired habilitation degree shall not be affected thereby.
(13) Die Lehrbefugnis (venia docendi) einer Universitätsprofessorin oder eines Universitätsprofessors in einem zeitlich befristeten Arbeitsverhältnis erlischt mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses.	(13) The venia docendi of a university professor with a limited term employment contract shall expire upon termination of employment.
Abgekürztes Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren	Shortened Appointment Procedure for University Professors
§ 99. (1) Soll eine Universitätsprofessorin oder ein Universitätsprofessor für einen Zeitraum bis zu zweifünf Jahren aufgenommen werden, ist § 98 Abs. 1 und 3 bis 8 nicht anzuwenden. Eine Verlängerung der Bestellung ist nur nach Durchführung eines Berufungsverfahrens gemäß § 98 zulässig.	§ 99. (1) If a university professor is to be appointed for a period of not more than two years, § 98 paras. 1 to 3 shall not apply. Extension of the appointment is only permissible after an appointment procedure in accordance with § 98.
(2) Die Rektorin oder der Rektor hat die Kandidatin oder den Kandidaten für die zu besetzende Stelle auf Vorschlag oder nach Anhörung der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des fachlichen Bereichs der Universität auszuwählen, dem die Stelle zugeordnet ist.	(2) The rector shall appoint the candidate for the post to be filled on the recommendation of, or after hearing opinions of the university professors of the department to which the post is assigned.

<u>(3) Durch Verordnung des Rektorates, die der Genehmigung des Universitätsrats bedarf, kann einmalig eine Anzahl von Stellen für Universitätsprofessorinnen oder Universitätsprofessoren festgelegt werden, die für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren gewidmet sind und nur für Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten gemäß § 94 Abs. 2 Z 2 vorgesehen sind. Die Anzahl darf bis zu 20 vH der Stellen gemäß § 122 Abs. 2 Z 4 umfassen. § 98 Abs. 1 bis 8 sind nicht anzuwenden. Die Stellen sind im Mitteilungsblatt der Universität auszuschreiben. Die Rektorin oder der Rektor hat die Stellen nach Durchführung eines Auswahlverfahrens, das internationalen kompetitiven Standards entspricht, zu besetzen. Eine unbefristete Verlängerung der Bestellung durch die Rektorin oder den Rektor ist nur nach Durchführung einer Qualifikationsprüfung zulässig. Inhalt der Qualifikationsprüfung ist die Qualität der wissenschaftlichen Leistungen sowie der Leistungen in der Lehre der letzten fünf Jahre. Die Durchführung der Qualifikationsprüfung hat internationalen kompetitiven Standards zu entsprechen. Der Antrag auf unbefristete Verlängerung kann nach dem vollendeten fünften Jahr gestellt werden.</u>	
Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb	Scientific and Artistic Staff in Research, Art and Teaching
§ 100. (1) Die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb müssen eine für die vorgesehene Verwendung in Betracht kommende angemessene Qualifikation aufweisen. Sie haben in ihrem Fach an der Erfüllung der Aufgaben der Universität in der Forschung oder bei der Entwicklung und Erschließung der Künste und in der Lehre mitzuarbeiten. Sie stehen in einem Arbeitsverhältnis zur Universität und sind Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigte.	§ 100. (1) The scientific and artistic staff in research, art and teaching must be appropriately qualified for the employment envisaged. They shall, in their subjects, be obliged to contribute to the fulfilment of the university's tasks in respect of research, or the advancement and appreciation of the arts, and teaching. They shall be employed by the university on a fullor part-time basis.
(2) Die Universität hat die berufliche Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß Abs. 1 zu fördern.	(2) The university shall promote the professional development of staff members under para. 1.
<u>(3) Das wissenschaftliche und künstlerische Personal im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb besteht aus hauptberuflich und aus nebenberuflich tätigen Personen.</u>	
<u>(4) Nebenberuflich tätige Personen sind Personen, die</u>	
<u>1. ausschließlich in der Lehre tätig sind und</u>	
<u>2. nicht mehr als vier Semesterstunden lehren und</u>	

<u>3. nachweislich einer anderen vollen Sozialversicherungspflicht auf Grund von Einkünften im Ausmaß von mindestens 60 vH der Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 108 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes – ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, unterliegen.</u>	
<u>(5) Nebenberufliches Lehrpersonal steht in einem freien Dienstverhältnis zur Universität; es kann sich ohne vorherige Zustimmung der Universität von anderen geeigneten Personen vertreten lassen.</u>	
<u>(6) § 98 ArbVG (personelles Informationsrecht) gilt auch für die Gruppe der nebenberuflich tätigen Personen, selbst wenn ein freies Dienstverhältnis oder eine selbständige Tätigkeit vorliegt.</u>	
4. Abschnitt	Chapter 4
Allgemeines Universitätspersonal	Non-Academic University Staff
§ 101. (1) Die Angehörigen des allgemeinen Universitätspersonals haben die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen fachlichen Qualifikationen aufzuweisen. Sie stehen in einem Arbeitsverhältnis zur Universität und sind Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigte.	§ 101. (1) The non-academic university staff must possess appropriate professional qualifications for their duties. They shall be employed by the university on a full- or part-time basis.
(2) Die Universität hat die berufliche Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß Abs. 1 zu fördern.	(2) The university shall promote the professional development of staff members under para. 1.
(3) Für das Bibliothekspersonal aller Universitäten ist eine einheitliche Ausbildung aus dem Bereich Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationswesen vorzusehen.	(3) Provision shall be made for the library staff at all universities to receive a uniform training in librarianship, information science and documentation.
5. Abschnitt	Chapter 5
Privatdozentinnen und Privatdozenten, Habilitation, emeritierte Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sowie Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren im Ruhestand	Non-Tenured Associate Professors, Habilitation, Professors Emeriti and Retired Professors
Privatdozentinnen und Privatdozenten	Non-Tenured Associate Professors
§ 102. Privatdozentinnen und Privatdozenten sind Personen, denen auf Grund ihrer wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifikation von der Universität die Lehrbefugnis (venia docendi) für ein wissenschaftliches oder künstlerisches Fach verliehen wurde. Sie stehen in dieser Funktion in keinem Arbeitsverhältnis zur Universität.	§ 102. Non-tenured associate professors are persons to whom a university awards a habilitation degree for a subject (venia docendi) on the basis of their academic or artistic qualification, but who are with regard to this function not employed by the university.

Habilitation	Habilitation
§ 103. (1) Das Rektorat hat das Recht, auf Antrag die Lehrbefugnis (venia docendi) für ein ganzes wissenschaftliches oder künstlerisches Fach zu erteilen. Die beantragte Lehrbefugnis muss in den Wirkungsbereich der Universität fallen oder diesen sinnvoll ergänzen. Mit der Erteilung der Lehrbefugnis ist das Recht verbunden, die wissenschaftliche oder künstlerische Lehre an dieser Universität mittels deren Einrichtungen frei auszuüben sowie wissenschaftliche oder künstlerische Arbeiten (§§ 81 bis 83, § 124) zu betreuen und zu beurteilen.	§ 103. (1) The rectorate shall, on application, be entitled to award an habilitation degree (venia docendi) for an entire academic or artistic subject. The venia docendi applied for must be within the sphere of action of the university, or represent a worthwhile addition thereto. The habilitation degree shall confer the right to the free exercise thereof at the university in question, using its facilities, and to the supervision and assessment of academic theses or art submissions (§§ 81 to 83 and 124).
(2) Voraussetzung für die Erteilung der Lehrbefugnis ist der Nachweis einer hervorragenden wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifikation sowie und der mehrmaligen Lehrtätigkeit an anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen zum Nachweis der didaktischen Fähigkeiten der Bewerberin oder des Bewerbers.	(2) The award of a habilitation degree shall be conditional on evidence of outstanding scientific or artistic qualification, as well as teaching ability.
(3) Die vorgelegten schriftlichen Arbeiten müssen	(3) The habilitation thesis submitted must:
1. methodisch einwandfrei durchgeführt sein,	1. be of impeccable methodological quality;
2. neue wissenschaftliche Ergebnisse enthalten und	2. contain new scientific insights;
3. die wissenschaftliche Beherrschung des Habilitationsfaches und die Fähigkeit zu seiner Förderung beweisen.	3. demonstrate the candidate's command of his/her habilitation subject and ability for its advancement.
Die vorgelegten künstlerischen Arbeiten müssen die Fähigkeit zur Vertretung des künstlerischen Faches im Umfang der beantragten Lehrbefugnis beweisen.	Art submissions must demonstrate the candidate's ability to exercise his/her artistic discipline within the full scope of the venia docendi applied for.
(4) Der Antrag auf Erteilung der Lehrbefugnis ist an das Rektorat zu richten. Dieses hat den Antrag, sofern er nicht mangels Zuständigkeit der Universität zurückzuweisen ist, an den Senat weiterzuleiten.	(4) An application for a habilitation degree shall be directed to the rectorate. The latter shall forward the application to the senate, unless it must be rejected due to the university's incompetence to process it.
(5) Die Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren im Senat haben auf Vorschlag der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des Fachbereichs vier mindestens zwei Vertreterinnen oder Vertreter des angestrebten Habilitationsfaches, darunter zwei mindestens eine externe oder einen externen, als Gutachterinnen oder Gutachter über die vorgelegten wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeiten zu bestellen. Sie können diese Aufgabe aber auch an die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des Fachbereichs und des fachlich nahe stehenden Bereichs übertragen.	(5) The representatives of university professors in the senate shall appoint four experts in the habilitation subject, including two external ones, nominated by the university professors in the department concerned, to act as assessors of the academic papers or works of art submitted. However they may also delegate this task to the university professors of the department and of a department in a related field.
(6) Die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des Fachbereichs und des fachlich nahe stehenden Bereichs haben das Recht, Stellungnahmen zu den Gutachten abzugeben.	(6) The university professors in the department concerned and departments in related fields shall be entitled to give opinions on the assessors' reports.

(7) Der Senat hat eine entscheidungsbevollmächtigte Habilitationskommission einzusetzen. Die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren stellen mehr als die Hälfte der Mitglieder der Habilitationskommission, die Studierenden mindestens ein Mitglied. Die Gutachterinnen und Gutachter gemäß Abs. 5 sind im selben Verfahren von der Mitgliedschaft in der Habilitationskommission ausgeschlossen.	(7) The senate shall appoint a habilitation committee with decision-making power. More than half of the members shall be university professors, and at least one shall be a student. The assessors under para. 5 shall be excluded from membership of the habilitation committee engaged in the same procedure.
(8) Die Habilitationskommission entscheidet auf Grund der Gutachten und Stellungnahmen.	(8) The habilitation committee shall make its decision on the basis of the reports and opinions received.
(9) Das Rektorat erlässt auf Grund des Beschlusses der Habilitationskommission den Bescheid über den Antrag auf Erteilung der Lehrbefugnis. Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig.	(9) The rectorate shall issue an official notification on the application for a habilitation degree, which shall be based on the decision of the habilitation committee. Recourse to law against such orders is impermissible.
(10) Das Rektorat hat einen Beschluss der Habilitationskommission zurückzuverweisen, wenn wesentliche Grundsätze des Verfahrens verletzt wurden.	(10) The rectorate shall reject a decision by the habilitation committee in case of serious procedural defects.
(11) Durch die Erteilung der Lehrbefugnis (venia docendi) wird weder ein Arbeitsverhältnis begründet, noch ein bestehendes Arbeitsverhältnis zur Universität verändert (Privatdozentin oder Privatdozent).	(11) The award of a habilitation degree (venia docendi) shall neither confer the right to employment nor modify an existing employment contract (non-tenured associate professor).
Emeritierte Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sowie Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren im Ruhestand	Professors Emeriti and Retired Professors
§ 104. (1) Emeritierte Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sowie Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren im Ruhestand stehen in keinem aktiven Arbeitsverhältnis zum Bund oder zur Universität.	§ 104. (1) Professors emeriti and retired professors are not in an active employment status to the Federal Government or the university.
(2) Sie haben das Recht, ihre Lehrbefugnis (venia docendi) an der Universität, an der sie vor ihrer Emeritierung oder vor ihrem Übertritt oder ihrer Versetzung in den Ruhestand in einem aktiven Arbeitsverhältnis tätig waren, weiter auszuüben und im Rahmen ihrer Lehrbefugnis Lehrveranstaltungen und Prüfungen abzuhalten.	(2) They shall be entitled to retain their habilitation degrees (venia docendi) at the university where they were employed prior to their retirement and to give lectures and hear examinations under such authorisation.

6. Abschnitt	Chapter 6
Allgemeine Bestimmungen	General Provisions
Gewissensfreiheit und Forschungsfreiheit	Freedom of Conscience and Research
§ 105. Keine Universitätsangehörige und kein Universitätsangehöriger darf gegen ihr oder sein Gewissen zur Mitwirkung bei einzelnen wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeiten verhalten werden. Aus einer Weigerung zur Mitwirkung darf ihr oder ihm kein Nachteil erwachsen. Die oder der betroffene Universitätsangehörige hat jedoch ihre oder seine Vorgesetzte oder ihren oder seinen Vorgesetzten von ihrer oder seiner Weigerung schriftlich zu informieren.	§ 105. No member of a university may be required to participate in scientific or artistic work which conflicts with his/her conscience. Refusal to participate in such work shall not result in any disadvantage. However, the university member concerned must inform his/her superior of such refusal in writing.
Verwertung von geistigem Eigentum	Commercial Exploitation of Intellectual Property
§ 106. (1) Jede oder jeder Universitätsangehörige hat das Recht, eigene wissenschaftliche oder künstlerische Arbeiten selbstständig zu veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse der Forschung oder der Entwicklung und Erschließung der Künste sind Universitätsangehörige, die einen eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet haben, als Mitautorinnen oder Mitautoren zu nennen.	§ 106. (1) All university members shall have the right to independent publication of academic papers and artistic work. When research findings or work serving the advancement and appreciation of the arts are published, university members who have contributed to such work shall be named as co-authors.
(2) Auf Dienstervfindungen gemäß § 7 Abs. 3 Patentgesetz, BGBl. Nr. 259/1970, die an einer Universität im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses zum Bund oder im Rahmen eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses zur Universität gemacht werden, ist das Patentgesetz mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Universität als Dienstgeber gemäß § 7 Abs. 2 Patentgesetz gilt.	(2) Inventions in the meaning of § 7 para. 3 of the Patents Act, Federal Legal Gazette No. 259/1970, made at a university in the course of employment or training under federal public law or employment or training by the university, shall be subject to the Patents Act, and the university shall be deemed to be the employer according to § 7 para. 3 of the Patents Act.
(3) Jede Dienstervfindung ist dem Rektorat unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Will die Universität die Dienstervfindung zur Gänze oder ein Benützungsrecht daran für sich in Anspruch nehmen, hat das Rektorat dies der Erfinderin oder dem Erfinder innerhalb von drei Monaten mitzuteilen. Andernfalls steht dieses Recht der Erfinderin oder dem Erfinder zu.	(3) All inventions shall be promptly reported to the rectorate. The rectorate shall inform the inventor within three months if it intends to claim title to the invention in its entirety or rights to the use thereof. Otherwise the inventor shall be entitled to such rights.

IV. Teil	Part IV
Personalrecht	Employment Law
Ausschreibung und Aufnahme	Advertisement of Positions and Appointments
§ 107. (1) Alle zur Besetzung offen stehenden Stellen sind vom Rektorat öffentlich auszuschreiben. <u>Stellen für das wissenschaftliche und künstlerische Personal gemäß § 94 Abs. 1 Z 4 sind international, zumindest EU-weit auszuschreiben.</u> Die Ausschreibungsfrist hat zumindest drei Wochen zu betragen.	§ 107. (1) All vacant posts shall be advertised by the rectorate. The application deadline shall be at least three weeks after the publication of an advertisement.
(2) In folgenden Fällen kann von einer Ausschreibung abgesehen werden:	(2) Advertisement of posts shall not be mandatory in the following cases:
1. bei der Besetzung von Stellen, die ausschließlich für Aufgaben in der Lehre und mit geringem Stundenausmaß (Lehrauftrag) vorgesehen sind, und	1. posts solely involving teaching duties, and with low teaching loads (part-time temporary lectureships); and
2. bei Stellen für zeitlich befristete Drittmittelprojekte, denen ein qualifiziertes Auswahlverfahren vorausgegangen ist, wenn die Bestimmungen des Geldgebers dem nicht entgegenstehen.	2. posts relating to limited term projects funded by third parties which have been preceded by a properly conducted selection procedure, provided that this does not conflict with the conditions imposed by the financier.
(3) Arbeitsverträge sind von der Rektorin oder vom Rektor auf Vorschlag oder nach Anhörung der Leiterin oder des Leiters der Organisationseinheit und der oder des unmittelbaren Vorgesetzten, der oder dem die zu besetzende Stelle zugeordnet ist, abzuschließen.	(3) The rector shall conclude employment contracts on the recommendation of, or after consultation of the head of the organisational unit to which the vacant post in question is assigned, or the appointee's immediate superior.
(4) Arbeitsverträge für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Vorhaben gemäß § 27 Abs. 1 Z 3 sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus zweckgebundenen Mitteln der Forschungsförderung finanziert werden, sind von der Rektorin oder vom Rektor auf Vorschlag der oder des unmittelbaren Vorgesetzten, der oder dem die zu besetzende Stelle zugeordnet ist, abzuschließen.	(4) Employment contracts with staff involved in a project in the meaning of § 27 para. 1 subpara. 3 and with staff whose employment is paid for by tied research funds shall be concluded by the rector on the recommendation of the appointee's immediate supervisor.
(5) Arbeitsverträge von Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sind von der Rektorin oder vom Rektor nach Durchführung des Berufungsverfahrens gemäß §§ 98 oder 99 abzuschließen.	(5) Employment contracts with university professors shall be concluded by the rector following an appointment procedure in accordance with §§ 98 or 99.
Rechtsgrundlagen der Arbeitsverhältnisse	Legal Basis of Employments
§ 108. (1) Auf Arbeitsverhältnisse zur Universität ist, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, das Angestelltengesetz, BGBl. Nr. 292/1921, anzuwenden.	§ 108. (1) University employment shall, unless otherwise provided for by statute, be governed by the Salaried Employees Act⁴⁸, Federal Legal Gazette No. 292/1921.

(2) Die Universitäten bilden gemeinsam den Dachverband der Universitäten, in den das Rektorat jeder Universität eine Vertreterin oder einen Vertreter zu entsenden hat. Der Dachverband beschließt eine Geschäftsordnung und wählt mit Stimmenmehrheit eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden.	(2) The universities shall form the National University Federation⁴⁹, to which the rectorate of every university shall appoint a representative. The federation shall adopt rules of procedure and shall elect a chairperson by a simple majority.
(3) Der Dachverband ist für die ihm angehörenden Universitäten auf Arbeitgeberseite kollektivvertragsfähig im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974. Ein vom Dachverband abgeschlossener Kollektivvertrag gilt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der im Dachverband zusammengefassten Universitäten.	(3) The federation shall be empowered to negotiate collective contracts in the meaning of the Labour Relations Act, Federal Legal Gazette No. 22/1974, on behalf of member universities. Collective contracts concluded by the federation shall be applicable to the employees of member universities.
(4) Der Kollektivvertragsfähigkeit des Dachverbandes kommt im Verhältnis zur Kollektivvertragsfähigkeit anderer Interessenvertretungen oder Berufsvereinigungen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Vorrang zu.	(4) The federation's legal capacity to make collective contracts shall take precedence over the capacity of other employers' associations or professional associations to make such contracts.
(5) Zum Zweck der eindeutigen Identifikation in dienstlichen Belangen darf eine aus der ZMR-Zahl (§ 16 Abs. 4 des Meldegesetzes 1991, BGBl. Nr. 9/1992) durch bereichsspezifische Verschlüsselung abgeleitete Personenkennzeichnung des Universitätspersonals verwendet werden.	(5) In the interests of clear identification in employment matters, personal identity codes derived from central registry numbers (§ 16 para. 4 of the Registration Act 1991⁵⁰, Federal Legal Gazette No. 9/1992) and extended by departmental codes, may be used to identify university staff.
<u>Gesetzliche Sonderregelung für Angehörige von Einrichtungen für Gerichtliche Medizin</u>	
<u>§ 108a. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einer Einrichtung für Gerichtliche Medizin zugeordnet sind, haben im Rahmen ihrer Aufgaben an der Erstellung von Gutachten und Befunden im gerichtlichen Verfahren mitzuwirken. Auftraggeberin für die Gutachten und Befunde ist die jeweils zuständige Ermittlungs- oder Justizbehörde.</u>	
Dauer der Arbeitsverhältnisse	Term of Employment Contracts
§ 109. (1) Arbeitsverhältnisse können auf unbestimmte oder bestimmte Zeit abgeschlossen werden. Arbeitsverhältnisse auf bestimmte Zeit sind bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit des Arbeitsvertrags auf höchstens sechs Jahre zu befristen, sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist.	§ 109. (1) Employment contracts may be of unlimited or limited term. The term of limited term employment contracts shall not exceed six years, on pain of invalidity, unless otherwise provided for by this Act.

(2) Eine mehrmalige unmittelbar aufeinanderfolgende Befristung ist nur bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die im Rahmen von Drittmittelprojekten oder Forschungsprojekten beschäftigt werden, bei ausschließlich in der Lehre verwendetem Personal sowie bei Ersatzkräften zulässig. Die Gesamtdauer solcher unmittelbar aufeinanderfolgender Arbeitsverhältnisse einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers darf sechs Jahre, im Fall der Teilzeitbeschäftigung acht Jahre nicht überschreiten. <u>Eine darüber hinausgehende einmalige Verlängerung bis zu insgesamt zehn Jahren, im Fall der Teilzeitbeschäftigung bis zu insgesamt zwölf Jahren, ist bei sachlicher Rechtfertigung, insbesondere für die Fortführung oder Fertigstellung von Forschungsprojekten und Publikationen zulässig.</u>	(2) Limited term contracts immediately succeeding each other shall only be permissible for staff employed in connection with third-party funded projects or research projects for which teaching staff are exclusively used, and for staff acting as temporary replacements. The combined duration of such successive employment contracts may not exceed six years, or, in case of part-time employment, eight years.
Gesetzliche Sonderregelungen zur Arbeitszeit und Arbeitsruhe für das wissenschaftliche und künstlerische Universitätspersonal	Special Arrangements for the Hours of Work and Rest Periods of Scientific and Artistic University Staff
§ 110. (1) Anstelle der Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, BGBl. Nr. 461/1969, und des Arbeitsruhegesetzes, BGBl. Nr. 144/1983, gelten für das wissenschaftliche und künstlerische Personal der Universitäten die nachfolgenden Bestimmungen. Ausgenommen sind das wissenschaftliche Personal, auf das das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz anzuwenden ist, sowie leitende Angestellte der Universitäten, denen maßgebliche Führungsaufgaben selbstverantwortlich übertragen sind.	§ 110. (1) The following provisions shall apply to scientific and artistic university staff instead of those of the Working Hours Act, Federal Legal Gazette No. 461/1969, and the Rest Periods Act, Federal Legal Gazette No. 144/1983. Scientific staff who are subject to the Hospital Working Hours Act and senior university employees entrusted with important managerial responsibilities are excluded from these provisions.
(2) Im Sinne dieser Bestimmung ist:	(2) For the purposes of these provisions:
1. Arbeitszeit: die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen und die Ruhezeiten, sie umfasst die Normalarbeitszeit und die Überstundenarbeit;	1. “Hours of work” mean the time from the start to the finish of working time, apart from the rest breaks and rest periods, and comprise normal working time and overtime;
2. Tagesarbeitszeit: die Arbeitszeit innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraumes von 24 Stunden;	2. “Daily working time“ means the hours of work within an uninterrupted period of 24 hours;
3. Wochenarbeitszeit: die Arbeitszeit innerhalb des Zeitraumes von Montag bis einschließlich Sonntag;	3. “Weekly working time” means the hours of work within the period from Monday up to and including Sunday;
4. Nacht: der Zeitraum zwischen 22 Uhr und 6 Uhr;	4. “Night” means the period from 10 p.m. until 6 a.m.
5. Nachtarbeitnehmerin oder Nachtarbeitnehmer: eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer, die oder der regelmäßig oder, sofern der Kollektivvertrag nichts anderes vorsieht, in mindestens 48 Nächten im Kalenderjahr während der Nacht mindestens drei Stunden arbeitet.	5. “Night workers” means workers who work at least three hours during the night either regularly or, unless otherwise provided for by the collective contract, at least 48 nights per calendar year.
(2a) Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt 40 Stunden, soweit nicht durch Kollektivvertrag abweichende Regelungen getroffen werden.	(2a) The normal working week is 40 hours unless otherwise provided for by the collective contract.

(3) Die Tagesarbeitszeit darf 13 Stunden nicht überschreiten. Die Wochenarbeitszeit darf innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes von bis zu 17 Wochen im Durchschnitt 48 Stunden und in den einzelnen Wochen des Durchrechnungszeitraumes 60 Stunden nicht überschreiten.	(3) Daily working time may not exceed 13 hours. Weekly working time may not exceed an average of 48 hours within a reference period of up to 17 weeks or 60 hours in single weeks within the reference period.
(4) Die Tagesarbeitszeit von Nachtarbeitnehmerinnen und Nachtarbeitnehmern darf innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes von 17 Wochen im Durchschnitt acht Stunden nicht überschreiten.	(4) The daily working time of night workers may not exceed an average of eight hours within a reference period of 17 weeks.
(5) Beträgt die Gesamtdauer der Arbeitszeit mehr als sechs Stunden, ist die Arbeitszeit durch eine Ruhepause von mindestens 30 Minuten zu unterbrechen.	(5) If the total duration of hours of work amounts to more than six hours, working time shall be interrupted by a rest break of at least 30 minutes.
(6) Nach Beendigung der Tagesarbeitszeit ist den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden zu gewähren.	(6) After daily working time, employees shall be given an uninterrupted rest period of at least 11 hours.
(7) Innerhalb eines Zeitraumes von Montag bis einschließlich Sonntag ist den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden zu gewähren. Das Ausmaß der wöchentlichen Ruhezeit kann auf 24 Stunden gekürzt werden, wenn der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer innerhalb von 14 Tagen eine durchschnittliche wöchentliche Ruhezeit von 36 Stunden gesichert ist.	(7) Employees shall be given an uninterrupted rest period of 36 hours within the period from Monday up to and including Sunday. The weekly rest period may be reduced to 24 hours if an employee is assured of an average weekly rest period of 36 hours over a 14 day period.
(7a) Soweit betriebliche Erfordernisse nicht entgegenstehen, sind Sonntage und gesetzliche Feiertage (§ 7 Abs. 2 und 3 des Arbeitsruhegesetzes) arbeitsfrei zu halten.	(7a) Unless precluded by operational requirements, Sundays and statutory holidays (§ 7 paras. 2 and of the Rest Periods Act) shall be kept free.
(8) Nachtarbeitnehmerinnen und Nachtarbeitnehmer sind auf ihr Verlangen auf eine Arbeitsstelle mit Tagesarbeit zu versetzen, wenn sie durch die Nachtarbeit nachweislich in ihrer Gesundheit beeinträchtigt sind und eine Versetzung auf eine Arbeitsstelle mit Tagesarbeit aus betrieblichen Gründen möglich ist.	(8) At their request, night workers shall be transferred to day jobs, if night work is demonstrably detrimental to their health and such transfer is operationally feasible.
(9) Nachtarbeitnehmerinnen und Nachtarbeitnehmer haben Anspruch auf unentgeltliche Untersuchungen ihres Gesundheitszustands vor Aufnahme der Tätigkeit und danach in regelmäßigen Zeitabständen. Diese Untersuchungen sind besondere Untersuchungen gemäß § 51 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG), BGBl. Nr. 450/1994.	(9) Night workers shall be entitled to free health assessments prior to the commencement of their duties and at regular intervals thereafter. Such assessments shall be special assessments according to § 51 of the Employees Protection Act, Federal Legal Gazette No. 450/1994.

(10) Durch Kollektivvertrag kann die ununterbrochene Ruhezeit gemäß Abs. 6 bis auf acht Stunden verkürzt werden. Solche Verkürzungen der Ruhezeit sind innerhalb der nächsten zwei Wochen durch entsprechende Verlängerung einer anderen täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit auszugleichen. Überdies kann durch Kollektivvertrag der Durchrechnungszeitraum für die wöchentliche Arbeitszeit gemäß Abs. 3 bis auf zwölf Monate und für die wöchentliche Ruhezeit gemäß Abs. 7 bis auf zwei Monate ausgedehnt werden. Abweichungen durch Kollektivvertrag sind nur dann zulässig, wenn den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gleichwertige Ausgleichruhezeiten gewährt werden.	(10) The uninterrupted rest period according to para. 6 may be reduced to eight hours by a collective contract. Such reductions in rest periods shall be compensated by corresponding extensions of other daily or weekly rest periods within the succeeding two weeks. The reference period for weekly hours of work under para. 3 may, further, be extended to 12 months, and that for weekly rest periods under para. 7 to two months by a collective contract. Deviations from the statutory provisions by virtue of collective contracts are only permissible if the employees concerned are granted equivalent compensatory rest periods.
(11) Der Arbeitgeber ist, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 36 Euro bis zu 1 500 Euro zu bestrafen, wenn	(11) Employers shall, unless the offence is subject to a heavier penalty under other enactments, be punishable by the district administrative authority ⁵⁴ with a fine of between EUR 36 and 1,500 if:
1. Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer vom Arbeitgeber über die Höchstgrenzen der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit gemäß Abs. 3 oder 4 hinaus eingesetzt werden,	1. employees are used beyond the limits for daily or weekly hours of work under paras. 3 or 4;
2. ihnen Ruhepausen gemäß Abs. 5 oder die tägliche oder wöchentliche Ruhezeit gemäß Abs. 6 oder 7 nicht gewährt wird,	2. they are not granted rest breaks under para. 5 or daily or weekly rest periods under paras. 6 or 7; or
3. der Gesundheitszustand von Nachtarbeitnehmerinnen oder Nachtarbeitnehmern nicht entsprechend den Bestimmungen des Abs. 9 untersucht wird.	3. night workers are not provided with health assessments in accordance with the provisions of para. 9.
Gesetzliche Sonderregelungen zur Arbeitsruhe für das allgemeine Universitätspersonal	Special Arrangements for the Rest Periods of Non-Academic University Staff
§ 111. Das allgemeine Universitätspersonal, dessen Mitarbeit zur Unterstützung und Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs oder des Forschungs- oder Kunstbetriebs unbedingt erforderlich ist, darf während der Wochenend- und Feiertagsruhe gemäß §§ 3 und 7 Arbeitsruhegesetz beschäftigt werden.	§ 111. Non-academic university staff whose work is essential to support and maintain teaching, research or artistic activities may be employed during week-end and holiday rest periods according to §§ 3 and 7 of the Rest Periods Act.
Arbeitsinspektion	Labour Inspection
§ 112. (1) Das Arbeitsinspektionsgesetz 1993 - ArbIG, BGBl. Nr. 27/1993, gilt mit der Maßgabe, dass das Arbeitsinspektorat bei der Festlegung einer Frist zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes gemäß § 9 Abs. 1 ArbIG bestehende Generalsanierungspläne zu berücksichtigen hat.	§ 112. (1) The Labour Inspection Act 1993 ⁵⁵ , Federal Legal Gazette No. 27/1993, shall apply, subject to due regard by the Labour Inspectorate ⁵⁶ for existing general remediation plans when setting deadlines for compliance according to § 9 para. 1 Labour Inspection Act 1993.
(2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat im Einvernehmen mit den Universitäten bis Ende 2004 den erforderlichen Aufwand für den Generalsanierungsbedarf zu erheben.	(2) By the end of 2004 the Federal Minister shall conduct an investigation in consultation with the universities to determine the cost of meeting the general remediation requirements.

Erweiterter Kündigungs- und Entlassungsschutz	Extended Protection against Dismissal
§ 113. Eine Kündigung oder Entlassung einer oder eines Angehörigen des wissenschaftlichen oder künstlerischen Universitätspersonals ist unwirksam, wenn die Kündigung wegen einer von ihr oder ihm in Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste) oder Lehre vertretenen Auffassung oder Methode erfolgt.	§ 113. The termination or dismissal of a member of the scientific and artistic university staff shall be null and void if an official notification has been issued as a result of an opinion or method advocated by such staff member in the course of his/her research, artistic or teaching activities.
Übernahme von öffentlichen Ämtern	Acceptance of Public Offices
§ 114. (1) Die Übernahme eines öffentlichen Amtes bedarf keiner Bewilligung durch die Universität, ist jedoch dem Rektorat unverzüglich zu melden.	§ 114. (1) Acceptance of public offices shall not require the permission of the university, but must be reported to the rectorate without delay.
(2) Ist eine Ausübung des öffentlichen Amtes neben der Erfüllung der Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis zur Universität nicht möglich, ist die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer auf Antrag gänzlich oder teilweise bei entsprechender Kürzung oder Entfall des Entgelts freizustellen.	(2) In case that the exercise of a public office in addition to the fulfilment of an employee's duties under his/her employment contract is impossible, such employee shall, on application, be partly or entirely released from such duties subject to a corresponding reduction in or suspension of remuneration.
Pensionskassensystem	System of Pension Funds
§ 115. Durch Kollektivvertrag ist jedenfalls für das wissenschaftliche und künstlerische Universitätspersonal eine Pensionskassenzusage im Sinne des Betriebspensionsgesetzes, BGBl. Nr. 282/1990, zu erteilen.	§ 115. A pension fund commitment in the meaning of the Company Pension Act ⁵⁷ , Federal Legal Gazette No. 282/1990, must be made to the scientific and artistic university staff under a collective contract.
V. Teil	Part V
Strafbestimmungen	Penal Provisions
§ 116. (1) Wer vorsätzlich	§ 116. (1) Anyone who deliberately without authority awards, grants or uses
1. eine dem inländischen oder ausländischen Hochschulwesen eigentümliche Bezeichnung oder	1. a designation specific to a domestic or foreign higher education system; or
2. einen oder mehrere inländische akademische Grade oder	2. one or more domestic academic degrees; or
3. eine den inländischen oder ausländischen akademischen Graden oder Titeln gleiche oder ähnliche Bezeichnung unberechtigt verleiht, vermittelt oder führt,	3. a degree or title identical or similar to domestic or foreign academic degrees or titles,
begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung, die von der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 15 000 Euro zu bestrafen ist.	if the act does not constitute a punishable offence coming under the jurisdiction of a court of law or is not according to other rules of administrative penalty subject to more severe punishment, is committing an administrative offence punishable by the locally competent district administration by a fine of up to Euro 15 000.--.

(2) Unberechtigt ist die Verleihung, Vermittlung oder Führung insbesondere dann, wenn der akademische Grad oder die gleiche oder ähnliche Bezeichnung	(2) The award, grant or use of an academic degree or identical or similar designation is, in particular, improper if it:
1. von einer Einrichtung stammt, die einer postsekundären Bildungseinrichtung nicht gleichrangig ist;	1. originates from an institution which is not of equivalent status to a post-secondary educational institution;
2. von einer Einrichtung stammt, die vom Sitzstaat nicht als postsekundäre Bildungseinrichtung anerkannt ist;	2. originates from an institution not recognized by its country of domicile as a postsecondary educational institution;
3. nicht auf Grund entsprechender Studien- und Prüfungsleistungen oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Leistungen erworben wurde;	3. was not obtained by virtue of appropriate studies and examinations or scientific or artistic achievement;
4. nicht auf Grund des wegen wissenschaftlicher oder künstlerischer Leistungen hohen Ansehens in Fachkreisen oder wegen hervorragender Verdienste für die wissenschaftlichen oder kulturellen Aufgaben der postsekundären Bildungseinrichtung ehrenhalber verliehen wurde.	4. was not awarded on an honorary basis in recognition of the recipient's high standing in academic circles due to his/her scientific or artistic achievements, or for outstanding services to the scholarly or cultural activities of a post-secondary educational institution.
VI. Teil	Part VI
Liegenschaften, Bauwerke, Räumlichkeiten	Properties, Buildings and Rooms
Raumnutzung	Use of Space
§ 117. Die Universitäten sind insbesondere im Rahmen ihrer Mietrechte verpflichtet, für eine optimale Raumnutzung zu universitären Zwecken zu sorgen.	§ 117. The universities shall, particularly with regard to the use of their tenancy rights, ensure that space is efficiently used for university purposes.
Mietrechte an Objekten der BIG und anderer Eigentümer	Tenancy Rights in respect of Properties Owned by BIG and other Owners
§ 118. Von der BIG oder von anderen Dritten angemietete Liegenschaften, Bauwerke und Räumlichkeiten, die kurzfristig nicht zu universitären Zwecken benötigt werden, dürfen an Dritte weitergegeben werden, soweit dies auf Grund des Mietvertrags und des Mietrechtsgesetzes zulässig ist.	§ 118. Properties, buildings and rooms rented from BIG or other third parties, which are temporarily not required for university use, may be sublet to third parties provided that this is permitted by the tenancy agreement and the Rent Act59.
VII. Teil	Part VII
Wissenschaftsrat	Science Council
§ 119. (1) Der Wissenschaftsrat ist eine Einrichtung des Bundes. Er unterliegt der Aufsicht durch die Bundesministerin oder den Bundesminister gemäß § 45.	§ 119. (1) The Science Council shall be a federal institution. It shall be subject to ministerial supervision in accordance with § 45.
(2) Die Aufgaben des Wissenschaftsrats sind:	(2) The functions of the Science Council shall be:
1. Beratung der Bundesministerin oder des Bundesministers, der gesetzgebenden Körperschaften und der Universitäten in den Angelegenheiten der Universitäten und in Fragen der Wissenschaftspolitik und der Kunst;	1. advising the Federal Minister, the legislature and the universities on university matters and on questions of science policy and the arts;

2. Beobachtung und Analyse des österreichischen Universitäts- und Wissenschaftssystems unter Bedachtnahme auf europäische und internationale Entwicklungen sowie Erarbeitung von Vorschlägen zu dessen Weiterentwicklung.	2. monitoring and analysing the Austrian higher education and research system, having regard to European and international trends, and formulating proposals for its further development.
(3) Die Beschlüsse, Stellungnahmen und Empfehlungen des Wissenschaftsrats sind zu veröffentlichen.	(3) The resolutions, pronouncements and recommendations of the Science Council shall be published.
(4) Der Wissenschaftsrat hat dem Nationalrat ab 2004 zumindest alle drei Jahre im Wege der Bundesministerin oder des Bundesministers einen Tätigkeitsbericht vorzulegen. Dieser Bericht hat auch Empfehlungen über die Grundausrichtung der Leistungsvereinbarungen mit den Universitäten unter Bedachtnahme auf die Standortentwicklung zu enthalten.	(4) From 2004 onwards the Science Council shall submit reports on its activities at least once every three years to the National Council, by way of the Federal Minister. Such reports shall also include recommendations for the strategic alignment of the performance agreements with universities, having regard to the development of university locations.
(5) Der Wissenschaftsrat besteht aus zwölf Mitgliedern aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, insbesondere der Wissenschaft und der Kunst, die von der Bundesregierung auf Vorschlag der Bundesministerin oder des Bundesministers bestellt werden. <u>Der Wissenschaftsrat erstattet der Bundesministerin oder dem Bundesminister Vorschläge für die Nominierung der Mitglieder.</u> Dabei sind Frauen in entsprechender Anzahl zu berücksichtigen.	(5) The Science Council shall consist of 12 members from different spheres of society, particularly science and the arts, who shall be nominated by the Federal Minister and appointed by the Federal Government having regard to adequate female representation.
(6) Von der Mitgliedschaft im Wissenschaftsrat ausgeschlossen sind:	(6) The following shall be excluded from membership of the Science Council:
1. akademische Funktionärinnen und Funktionäre der Universitäten gemäß § 6 sowie der in Österreich gemäß Universitäts-Akkreditierungsgesetz, BGBl. I Nr. 168/1999, akkreditierten Privatuniversitäten;	1. officers of the universities named § 6 and of accredited private universities in the meaning of the University Accreditation Act60, Federal Legal Gazette I No. 168/1999;
2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des für die Universitäten zuständigen Bundesministeriums sowie	2. employees of the federal ministry in charge of the universities; and
3. Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung, Mitglieder des Nationalrats, des Bundesrats oder sonst eines allgemeinen Vertretungskörpers, Funktionäre einer politischen Partei sowie Personen, die eine dieser Funktionen in den letzten vier Jahren ausgeübt haben.	3. members of the federal or provincial governments, the National Council, the Federal Council or any other popular representative body, and officers of political parties or persons who have exercised such functions during the past four years.
(7) Die Bundesregierung hat zunächst vier Personen zu Mitgliedern des Wissenschaftsrats zu bestellen. Diese erstatten der Bundesministerin oder dem Bundesminister Vorschläge für die Nominierung der acht weiteren Mitglieder. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 81/2009)	(7) The Federal Government shall initially appoint four members to the Science Council. These persons shall make recommendations to the Federal Minister for the nomination of a further eight members.

(8) Die Funktionsperiode der Mitglieder des Wissenschaftsrats ist von der Bundesregierung <u>anlässlich der Bestellung</u> mit drei oder sechs Jahren festzusetzen und beginnt mit der <u>konstituierenden Sitzung des Wissenschaftsrats</u> . <u>Bestellung</u> . Eine einmalige Wiederbestellung ist zulässig. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds des Wissenschaftsrats ist für den Rest der Funktionsperiode des ausgeschiedenen Mitglieds ein neues Mitglied zu bestellen.	(8) The term of office of the members of the Science Council shall be determined by the Federal Government as either three or six years, and shall commence with the constituent meeting of the Council. Reappointment shall be permissible for one term. In case of the premature termination of the service of a member of the Science Council, a replacement shall be appointed for the remainder of the term of office of the departing member.
(9) Die Mitgliedschaft im Wissenschaftsrat endet	(9) Membership of the Science Council may be terminated by:
1. durch Ablauf der Funktionsperiode,	1. expiry of the term of office;
2. durch Verzicht,	2. resignation;
3. durch Abberufung,	3. dismissal;
4. durch Tod.	4. death.
(10) Die Bundesministerin oder der Bundesminister beruft die konstituierende Sitzung des Wissenschaftsrats ein. Die oder der Vorsitzende wird aus dem Kreis der Mitglieder mit Stimmenmehrheit gewählt. Der Wissenschaftsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.	(10) The Federal Minister shall convene the constituent meeting of the Science Council. The members shall elect a chairperson from among their number. The Science Council shall adopt rules of procedure.
(11) Die Bundesregierung kann ein Mitglied des Wissenschaftsrats auf Antrag der Bundesministerin oder des Bundesministers oder auf Antrag der Mehrheit der Mitglieder des Wissenschaftsrats wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung oder wegen mangelnder <u>körperlicher oder geistiger gesundheitlicher</u> Eignung mit Bescheid von seiner Funktion abberufen.	(11) The Federal Government may, on application of the Federal Minister or of a majority of the members of the Science Council, by official notification, dismiss a member of the Council due to severe misconduct, conviction of a criminal offence, or mental or physical incapacity.
(12) Der Wissenschaftsrat ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder persönlich anwesend ist. Stimmübertragungen sind unzulässig.	(12) The Science Council shall have a quorum when at least half of the members are present. Voting by proxy shall be impermissible.
(13) Der Wissenschaftsrat ist berechtigt, in- und ausländische Expertinnen und Experten zu den Sitzungen einzuladen und Arbeitsgruppen einzurichten.	(13) The Science Council shall be entitled to invite domestic and foreign experts to its meetings, and to establish working parties.
(14) Die Mitglieder des Wissenschaftsrats erhalten für ihre Tätigkeit eine Vergütung, die von der Bundesministerin oder vom Bundesminister festzusetzen ist.	(14) The members of the Science Council shall receive compensation for their activities in an amount to be determined by the Federal Minister.
(15) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat dem Wissenschaftsrat die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche räumliche, technische und personelle Ausstattung zur Verfügung zu stellen.	(15) The Federal Minister shall provide the Science Council with the premises, equipment and staff necessary for the performance of its tasks.

VIII. Teil	Part VIII
Übergangs- und Schlussbestimmungen	Transitional and Final Provisions
1. Abschnitt	Chapter 1
Implementierung der neuen Organisation	Implementation of the New Organisational Structure
Gründungskonvent	Constituent Convention
§ 120. (1) An jeder der in § 6 Z 1 bis 21 vorgesehenen Universitäten ist unverzüglich nach der Kundmachung dieses Bundesgesetzes ein Gründungskonvent einzurichten, der aus zwölf Mitgliedern besteht.	§ 120. A constituent convention consisting of 12 members shall be established at each of the universities named in § 6 subparas. 1 to 21 upon publication of this Act.
(2) Dem Gründungskonvent gehören Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren, der im § 94 Abs. 2 Z 2 genannten Gruppe, des allgemeinen Universitätspersonals und der Studierenden der gleichnamigen Universität gemäß UOG 1993 oder KUOG an.	(2) The constituent convention shall consist of representatives of the professors, the group of persons named in § 94 para. 2 subpara. 2, the non-academic university staff and the students of the university in the meaning of the University Organisation Act 1993 and the Universities of the Arts Organisation Act.
(3) Abweichend von Abs. 2 sind die Angehörigen einer Medizinischen Fakultät nur für den Gründungskonvent jener Medizinischen Universität aktiv und passiv wahlberechtigt oder entsendungsfähig, die gemäß § 136 Abs. 2 die Gesamtrechtsnachfolgerin der betreffenden Medizinischen Fakultät ist.	(3) Notwithstanding para. 2, the members of medical faculties shall only be eligible to vote and be elected to the constituent conventions of those universities of medicine which are the legal successors of the faculties of medicine concerned according to § 136 para. 2.
(4) Angehörige von Interuniversitären Einrichtungen sind für den Gründungskonvent jener Universität aktiv und passiv wahlberechtigt, welche gemäß § 136 Abs. 4 bis 11 die Nachfolgeeinrichtung der jeweiligen Interuniversitären Einrichtung ist.	(4) Members of inter-university institutions shall be eligible to vote and be elected to the constituent conventions of those universities which are the legal successors of the respective inter-university institutions according to § 136 paras. 4 to 11.
(5) Die im Amt befindlichen Rektorinnen und Rektoren, Vizerektorinnen und Vizerektoren gemäß UOG 1993 und KUOG sind passiv nicht wahlberechtigt.	(5) In accordance with the University Organisation Act 1993 and Universities of the Arts Organisation Act, rectors and vice-rectors in office shall not be eligible for election.
(6) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat durch Verordnung eine Wahlordnung für die Gründungskonvente aller Universitäten nach den Grundsätzen des gleichen, unmittelbaren, geheimen und persönlichen Verhältniswahlrechts zu erlassen.	(6) The Federal Minister shall, by decree, enact electoral regulations for the constituent conventions of all universities. These shall conform to the principles of equal, direct, secret and personal voting and proportional representation.
(7) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Gründungskonvents sind folgendermaßen zu bestellen:	(7) The members and substitute members of the constituent convention shall be appointed as follows:

1. Sieben Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sind von allen Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren (§ 97) zu wählen.	1. Seven representatives of the university professors shall be elected by all the university professors (§ 97).
2. Zwei Vertreterinnen und Vertreter der im § 94 Abs. 2 Z 2 genannten Gruppe sind von allen Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten (§ 122 Abs. 3) sowie den wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb zu wählen. Den Gewählten muss zumindest eine Person mit Lehrbefugnis (venia docendi) angehören.	2. Two representatives of the group of persons named in § 94 para. 2 subpara. 2 shall be elected by all the associate professors (§ 122 para. 3) as well as the other research, artistic and teaching staff. Those elected must include at least one person with a habilitation degree (venia docendi).
3. Eine Vertreterin oder ein Vertreter des allgemeinen Universitätspersonals ist von allen Angehörigen des allgemeinen Universitätspersonals zu wählen.	3. One representative of the non-academic university staff shall be elected by all the non-academic university staff.
4. Zwei Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden sind durch die gesetzliche Vertretung der Studierenden zu entsenden.	4. Two student representatives shall be delegated by the legal student representative organisation.
(8) Die oder der Vorsitzende des Dienststellenausschusses der Universitätslehrer sowie die oder der Vorsitzende des Dienststellenausschusses für die Bediensteten mit Ausnahme der Universitätslehrer, die oder der Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen, die Bibliotheksdirektorin oder der Bibliotheksdirektor, die Universitätsdirektorin oder der Universitätsdirektor, die Leiterin oder der Leiter des zentralen Informatikdienstes sowie die oder der Vorsitzende der Hochschülerschaft an der betreffenden Universität gehören dem Gründungskonvent mit beratender Stimme an.	(8) The chairpersons of the employment committee for university teachers and the employment committee for non-academic university staff, the chairperson of the working group on equal opportunities, the library director, the university director, the head of the central information service and the chairperson of the students' union at the university concerned shall be non-voting members of the constituent convention.
(9) Der Gründungskonvent ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder persönlich anwesend oder durch ein Ersatzmitglied vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst, sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist.	(9) The constituent convention shall have a quorum when at least half of the voting members or their substitutes are present. The constituent convention shall resolve by simple majority, except insofar as this Act provides otherwise.
(10) Die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes im Amt befindliche Rektorin oder der im Amt befindliche Rektor hat die Wahlen in den Gründungskonvent auszuschreiben, die konstituierende Sitzung bis längstens 30. November 2002 einzuberufen und bis zur Wahl der oder des Vorsitzenden zu leiten. Für den Gründungskonvent einer Medizinischen Universität kommt diese Aufgabe der Dekanin oder dem Dekan der Medizinischen Fakultät zu, deren Nachfolgeeinrichtung die Medizinische Universität ist.	(10) The rector in office at the time of the entry into force of this Act shall call elections to the constituent convention, call the constituent meeting not later than November 30, 2002, and preside over the meeting until the election of a chairperson. In the case of the constituent convention of a university of medicine, these tasks shall be performed by the dean of the faculty of medicine of which that university is the successor institution.

(11) Der Gründungskonvent hat die im § 121 vorgesehenen Maßnahmen zur Implementierung vorzubereiten und durchzuführen, soweit gesetzlich nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist.	(11) The constituent convention shall make preparations for the implementing measures provided for by § 121, insofar as these are not expressly provided for by statute.
(12) Die Funktion des Gründungskonvents endet mit Ablauf des 31. Dezember 2003.	(12) The term of office of the constituent convention shall expire at the end of December 31, 2003.
Implementierungsschritte	Implementing Measures
§ 121. (1) Die Bestimmungen des UOG 1993 und des KUOG sind an den Universitäten und an den Universitäten der Künste bis 31. Dezember 2003 anzuwenden.	§ 121. (1) The provisions of the University Organisation Act 1993 and the Universities of the Arts Organisation Act shall continue to apply to the universities and the universities of the arts until December 31, 2003.
(2) Die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes im Amt befindlichen Rektorinnen und Rektoren, Vizerektorinnen und Vizerektoren üben ihr Amt bis zur Funktionsübernahme des Rektorats nach diesem Bundesgesetz aus.	(2) The rectors and vice-rectors in office at the time of the entry into force of this Act shall remain in office until the rectorate takes office under this Act.
(3) Der Gründungskonvent hat die Größe des Senats gemäß § 25 Abs. 2 festzulegen, eine provisorische Satzung einschließlich einer Wahlordnung für den Senat zu beschließen und die erforderlichen weiteren Schritte der Überleitung zu veranlassen, soweit hierfür gesetzlich keine anderen Maßnahmen vorgesehen sind. Die Wahlordnung hat den Grundsätzen gemäß § 120 Abs. 6 zu entsprechen.	(3) The constituent convention shall determine the size of the senate in accordance with § 25 para. 2, shall adopt a provisional statute including electoral regulations for the senate, and initiate the other necessary transitional arrangements, insofar as other measures are not provided for by statute. The electoral regulations shall conform to the principles named in § 120 para. 6.
(4) Der Gründungskonvent hat die Größe des Universitätsrats mit fünf, sieben oder neun Mitgliedern festzulegen und unverzüglich zwei, drei oder vier Mitglieder des Universitätsrats zu wählen. Kommt der Gründungskonvent einer Universität bis 31. Jänner 2003 dieser Aufgabe nicht nach, bestellt die Bundesministerin oder der Bundesminister auch die Mitglieder, die vom Gründungskonvent zu wählen gewesen wären.	(4) The constituent convention shall determine the size of the university council, which may have five, seven or nine members, and shall elect two, three or four members to the council without delay. In case that the constituent convention of a university fails to comply with this task by January 31, 2003, the Federal Minister shall appoint the members who would otherwise have been elected by the convention.
(5) Die Bundesregierung hat bis 28. Februar 2003 auf Antrag der Bundesministerin oder des Bundesministers nach Maßgabe des Abs. 4 zwei, drei oder vier Mitglieder für jeden Universitätsrat zu bestellen.	(5) The Federal Government shall, on application by the Federal Minister, appoint two, three or four members to each university council, in accordance with para. 4, by February 28, 2003.
(6) Der Universitätsrat hat sich unverzüglich zu konstituieren und längstens bis 31. März 2003 das weitere Mitglied (§ 21 Abs. 6 Z 3) zu wählen.	(6) The university council shall constitute itself without delay, and shall elect the additional member (§ 21 para. 6 subpara. 3) not later than March 31, 2003.
(7) Der Gründungskonvent hat unverzüglich die Wahl der Rektorin oder des Rektors auszuschreiben und einen Vorschlag für die Wahl der Rektorin oder des Rektors zu erstellen. Die Wahl der Rektorin oder des Rektors durch den Universitätsrat hat bis spätestens 30. Juni 2003 zu erfolgen.	(7) The constituent convention shall, without delay, give notice of the election of the rector, and draw up a shortlist of candidates for such election. The election of the rector by the university council shall take place not later than June 30, 2003.

(8) Die gewählten Rektorinnen oder Rektoren haben nach Anhörung des Gründungskonvents unverzüglich die Zahl der Vizerektorinnen und Vizerektoren sowie deren Beschäftigungsausmaß festzulegen und einen Wahlvorschlag vorzulegen. Die Wahl der Vizerektorinnen und Vizerektoren hat spätestens acht Wochen nach der Rektorswahl stattzufinden.	(8) The rectors elected shall determine the number and tasks of the vice-rectors, and nominate candidates after hearing the opinion of the constituent convention. The election of the vice-rectors shall take place not later than eight weeks after the election of the rector.
(9) Die Mitglieder des Rektorats haben am 1. Oktober 2003 ihr Amt anzutreten.	(9) The rectorate shall commence their office on October 1, 2003.
(10) Das Rektorat hat unverzüglich einen provisorischen Organisationsplan zu erlassen und die provisorischen Leiterinnen und Leiter der einzelnen Organisationseinheiten zu bestellen. Dieser provisorische Organisationsplan ist mit dem Tag des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes an der Universität in Kraft zu setzen.	(10) The rectorate shall enact a provisional organisation plan and appoint provisional heads of the various organisational units without delay. This provisional organisation plan shall come into force on the day when this Act enters into full effect at the university.
(11) Die Rektorin oder der Rektor hat unverzüglich die Wahlen für den Senat auszuschreiben und die Sitzung bis zur Wahl der oder des Vorsitzenden zu leiten. Die Wahlen zum Senat haben bis 31. Oktober 2003, die konstituierende Sitzung des Senats und die Wahl des Vorsitzenden bis 30. November 2003 stattzufinden.	(11) The rector shall give notice of the elections to the senate without delay, and shall preside over its constituent meeting until the election of a chairperson. The elections to the senate shall be held by October 31, 2003, and the constituent meeting of the senate and election of a chairperson by November 30, 2003.
(12) Die Geschäftsordnung des Rektorats ist bis 31. Oktober 2003 kundzumachen.	(12) The rules of procedure of the rectorate shall be published by October 31, 2003.
(13) Bis spätestens 31. Dezember 2003 ist dem Universitätsrat die endgültige Organisationsform der Universität (Organisationsplan) und dem Senat der Vorschlag für die Satzung zur Beschlussfassung vorzulegen.	(13) The rectorate shall submit its plans for the definitive organisational form of the university (organisation plan) to the university council, and submit the proposed university statute for resolution by the senate, not later than December 31, 2003.
(14) Unverzüglich nach der Genehmigung des Organisationsplans sind die Leiterinnen und Leiter der Organisationseinheiten zu bestellen.	(14) Upon approval of the organisation plan the heads of the organisational units shall be appointed without delay.
(15) Die gemäß UOG 1993 errichteten Universitätskliniken und Klinischen Institute der Medizinischen Fakultäten bleiben bis zum Wirksamwerden eines neuen Organisationsplans der betreffenden Medizinischen Universität bestehen und die bestellten Leiterinnen und Leiter im Amt. Diese Einrichtungen gelten ab 1. Jänner 2004 als Organisationseinheiten des Klinischen Bereichs dieser Medizinischen Universität.	(15) The university clinics and clinical institutes within faculties of medicine, established under the University Organisation Act 1993, shall continue to exist and the heads thereof remain in office until the entry into effect of new organisation plans at the respective medical universities. From January 1, 2004 these institutions shall be deemed to be organisational units of the clinical departments of these medical universities.

(16) Die Universität hat der Bundesministerin oder dem Bundesminister jeweils bis zum 30. April 2005, 2006 und 2007 zusätzlich zum Rechnungsabschluss einen Tätigkeitsbericht vorzulegen, der sich auf das gesamte Leistungsspektrum der Universität zu beziehen hat.	(16) Universities shall, in addition to financial statements, submit to the Federal Minister reports on their activities, covering the entire spectrum of their services, by April 30, 2005, 2006 and 2007.
(17) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen bis spätestens Ende des Jahres 2005 den für die erste Leistungsvereinbarungsperiode zur Finanzierung der Universitäten zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag festzusetzen und darüber das Einvernehmen gemäß § 45 des Bundeshaushaltsgesetzes herzustellen. Die Universität hat der Bundesministerin oder dem Bundesminister bis 30. April 2006 den Entwurf der ersten Leistungsvereinbarung für die Jahre 2007 bis 2009 vorzulegen.	(17) The Federal Minister shall, not later than the end of 2005, establish a global budget for university funding in the first performance agreement period in consultation with the Federal Minister of Finance, and shall reach agreement thereto in accordance with § 45 of the Federal Budget Act. Universities shall submit drafts of their first performance agreements, for the period from 2007 to 2009, to the Federal Minister by April 30, 2006.
(18) Jede Universität hat bis zum Zeitpunkt des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes ein Bestandsverzeichnis zu erstellen. Dieses Verzeichnis hat das bisher der Universität gewidmete bewegliche und unbewegliche Vermögen, Verbindlichkeiten der Universität gegenüber Dritten, insbesondere aus Kreditaufnahmen, sowie alle Bankkonten inklusive der Wertpapierbestände und die Drittmittel der Institute (Kliniken) anzuführen. Diesem Verzeichnis ist auch eine Aufstellung des am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität beschäftigten Personals beizufügen.	(18) Every university shall prepare an inventory by the time of the entry of this Act into full effect. Such inventory shall set forth the movable and immovable assets with which the university has hitherto been endowed, and its liabilities to third parties, particularly loans; all bank accounts including security accounts; as well as the third-party funds of institutes (or 66 clinics). A schedule listing the staff employed at the university on the day before the entry of this Act into full effect shall be appended to this inventory.
(19) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat bis 30. September 2006 einen Bericht über die Nachwuchsförderung und die Entwicklung der Personalstruktur der Universitäten vorzulegen.	(19) The Federal Minister shall submit to the universities a report on the career advancement for junior academics and future developments with regard to university staffing not later than September 30, 2006.
(20) Der Gründungskonvent jeder Universität hat bis spätestens 31. Dezember 2002 eine Vertreterin oder einen Vertreter in den Dachverband der Universitäten zu entsenden. Die Funktionsperiode dieser Vertreterin oder dieses Vertreters endet mit der Entsendung einer neuen Vertreterin oder eines neuen Vertreters durch das Rektorat der betreffenden Universität (§ 108 Abs. 2).	(20) The constituent convention of each university shall appoint a representative to the national university federation not later than December 31, 2002. The term of office of such representative shall end upon the appointment of a new representative by the rectorate of the university concerned (§ 108 para. 2).
(21) Die Rektorin oder der Rektor der Universität Wien hat die konstituierende Sitzung des Dachverbandes der Universitäten (§ 108) einzuberufen und diese Sitzung bis zur Wahl der oder des Vorsitzenden zu leiten.	(21) The rector of the University of Vienna shall call the constituent meeting of the national university federation (§ 108), and shall preside over this meeting until the election of a chairperson.
(22) Erfolgen die zur Implementierung erforderlichen Schritte nicht rechtzeitig, können die notwendigen Maßnahmen ohne Setzung einer Nachfrist durch die Bundesministerin oder den Bundesminister im Wege der Ersatzvornahme vorgenommen werden.	(22) In case that the necessary implementing measures are not taken in a timely manner, the Federal Minister may take the necessary action him-/herself by order without granting an extension.

(23) Legt eine Universität den Entwurf einer ersten Leistungsvereinbarung der Bundesministerin oder dem Bundesminister nicht rechtzeitig vor, beträgt das Budget für das betreffende Jahr 98 vH des Budgets des Vorjahres.	(23) If a university fails to submit a draft initial performance agreement to the Federal Minister within the appointed period, the budget of that university for the year in question shall be 98 per cent of its budget for the previous year.
(24) Die Fakultätsvertretungen gemäß § 15 des Hochschülerschaftsgesetzes 1998 an den Medizinischen Fakultäten der Universitäten Wien, Graz und Innsbruck für die Studienrichtungen Medizin, Humanmedizin, Zahnmedizin und das Doktoratsstudium der medizinischen Wissenschaft üben bezüglich der Vollziehung der Bestimmungen des Universitätsgesetzes 2002 bis 31. Dezember 2003 auch die Funktion der Universitätsvertretungen der Studierenden gemäß § 13 des Hochschülerschaftsgesetzes 1998 an den Medizinischen Universitäten Wien, Graz und Innsbruck aus und gelten ab 1. Jänner 2004 als diese Universitätsvertretungen.	(24) The faculty representatives (§ 15 of the Students Union Act 1998) of the medical faculties of the Universities of Vienna, Graz and Innsbruck for medicine, human medicine, dental medicine and doctoral studies in medical science shall, in respect of implementation of the provisions of the Universities Act 2002, continue to act as student representatives according to § 13 of the Students Union Act 1998 at the Medical Universities of Vienna, Graz and Innsbruck until December 31, 2003, and shall be deemed to be the representatives of these universities from January 1, 2004.
(25) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes werden an den Universitäten mit 1. Jänner 2004 voll wirksam.	(25) The provisions of this Act shall enter into full effect at the universities on January 1, 2004.
2. Abschnitt	Chapter 2
Organisation	Organisation
Überleitung der Universitätsangehörigen gemäß UOG 1993 und KUOG	Transitional Arrangements for University Members under the University Organisation Act 1993 and Universities of the Arts Organisation Act
§ 122. (1) Alle zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes in einem Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis oder in einem sonstigen Rechtsverhältnis stehenden oder im Zeitraum zwischen dem In-Kraft-Treten und dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes neu in ein Dienst-, Arbeits- oder sonstiges Rechtsverhältnis aufgenommenen Universitätsangehörigen haben Rechte und Aufgaben nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes.	§ 122. (1) All university members with federal, university or other employment contracts at the time of the entry into force of this Act or accepted for service under federal, university or other employment contracts between the entry into force of this Act and its full entry into effect shall have rights and duties in accordance with the provisions of this Act.
(2) Im Übrigen gilt Folgendes:	(2) In addition, the following shall apply:
1. Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren gemäß § 21 UOG 1993 oder § 22 KUOG gelten organisationsrechtlich als Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren gemäß § 97 dieses Bundesgesetzes;	1. university professors according to § 21 University Organisation Act 1993 or § 22 Universities of the Arts Organisation Act shall, for organisational purposes, be deemed to be university professors according to § 97 of this Act;

2. emeritierte Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren und Universitätsprofessorinnen oder Universitätsprofessoren im Ruhestand gemäß § 24 UOG 1993 oder § 25 KUOG gelten organisationsrechtlich als emeritierte Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren oder Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren im Ruhestand gemäß § 104 dieses Bundesgesetzes;	2. university professors emeriti and retired university professors according to § 24 University Organisation Act 1993 or § 25 Universities of the Arts Organisation Act shall, for organisational purposes, be deemed to be university professors emeriti or retired university professors according to § 104 of this Act;
3. Gastprofessorinnen und Gastprofessoren gemäß § 25 UOG 1993 oder § 26 KUOG gelten organisationsrechtlich als Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren gemäß § 97 dieses Bundesgesetzes;	3. visiting professors according to § 25 University Organisation Act 1993 or § 26 Universities of the Arts Organisation Act shall, for organisational purposes, be deemed to be university professors according to § 97 of this Act;
4. Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten gemäß § 27 Abs. 3 UOG 1993 oder § 28 Abs. 3 KUOG (Amtstitel: Außerordentliche Universitätsprofessorin oder Außerordentlicher Universitätsprofessor) gelten organisationsrechtlich als Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten gemäß § 94 Abs. 2 Z 2 dieses Bundesgesetzes;	4. associate professors according to § 27 para. 3 University Organisation Act 1993 or § 28 para. 3 Universities of the Arts Organisation Act with the title of “Außerordentliche/r Universitätsprofessor/in” shall, for organisational purposes, be deemed to be associate professors according to § 94 para. 2 subpara. 2 of this Act;
5. Universitätsassistentinnen und Universitätsassistenten gemäß § 29 UOG 1993 oder § 30 KUOG und Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung zur Fachärztin oder zum Facharzt gemäß § 33 Abs. 1 Z 1 UOG 1993 in Verbindung mit § 19 Abs. 2 Z 1 lit. f UOG 1993 (Universitätsassistenten) gelten organisationsrechtlich als wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb gemäß § 100 dieses Bundesgesetzes;	5. assistant professors according to § 29 University Organisation Act 1993 or § 30 Universities of the Arts Organisation Act and physicians in specialists’ training according to § 33 para. 1 subpara. 1 University Organisation Act 1993 in conjunction with § 19 para. 2 subpara. 1 lit. f University Organisation Act 1993 (assistant professors) shall, for organisational purposes, be deemed to be academic or artistic staff engaged in research, the arts or teaching according to § 100 of this Act;
6. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs- und Lehrbetrieb gemäß § 32 UOG 1993 und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kunst-, Forschungs- und Lehrbetrieb gemäß § 33 KUOG gelten organisationsrechtlich als wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb gemäß § 100 dieses Bundesgesetzes;	6. scientific staff engaged in research and teaching according to § 32 University Organisation Act 1993 and staff engaged in the arts, research and teaching according to § 33 Universities of the Arts Organisation Act shall, for organisational purposes, be deemed to be academic or artistic staff engaged in research, the arts or teaching according to § 100 of this Act.
7. Studienassistentinnen und Studienassistenten gemäß § 34 UOG 1993 oder § 34 KUOG gelten organisationsrechtlich als wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb gemäß § 100 dieses Bundesgesetzes;	7. teaching assistants according to § 34 University Organisation Act 1993 or § 34 Universities of the Arts Organisation Act shall, for organisational purposes, be deemed to be scientific or artistic staff engaged in research, the arts or teaching according to § 100 of this Act;
8. Lehrbeauftragte gemäß § 30 UOG 1993 oder § 31 KUOG gelten organisationsrechtlich als wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb gemäß § 100 dieses Bundesgesetzes;	8. external lecturers according to § 30 University Organisation Act 1993 or § 31 Universities of the Arts Organisation Act shall, for organisational purposes, be deemed to be scientific or artistic staff engaged in research, the arts or teaching according to § 100 of this Act;

9. die Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs- und Lehrbetrieb gemäß § 19 Abs. 2 Z 2 UOG 1993 sind, soweit sie arbeitsrechtlich zur Gruppe der Wissenschaftlichen und Künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (in Ausbildung) gemäß § 6 des Bundesgesetzes über die Abgeltung von wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an Universitäten und Universitäten der Künste, BGBl. Nr. 463/1974, gehören, organisationsrechtlich den wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb gemäß § 100 dieses Bundesgesetzes gleichgestellt;	9. academic staff engaged in teaching and research according to § 19 para. 2 subpara. 2 University Organisation Act 1993 shall, if classed as junior or academic or artistic staff according to § 6 of the Compensation for Scientific and Artistic Activities at Universities and Universities of the Arts Act⁶¹, Federal Legal Gazette No. 463/1974, for organisational purposes be accorded equal status to scientific or artistic staff engaged in research, the arts or teaching according to § 100 of this Act;
10. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kunst-, Forschungs- und Lehrbetrieb gemäß § 20 Abs. 2 Z 2 KUOG sind, soweit sie arbeitsrechtlich zur Gruppe der Wissenschaftlichen und Künstlerischen Mitarbeiter (in Ausbildung) gemäß § 6 des Bundesgesetzes über die Abgeltung von wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an Universitäten und Universitäten der Künste, BGBl. Nr. 463/1974, gehören, organisationsrechtlich den wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb gemäß § 100 dieses Bundesgesetzes gleichgestellt;	10. staff engaged in the arts, teaching and research according to § 20 para. 2 subpara. 2 Universities of the Arts Organisation Act 1993 shall, if classed as trainee scientific or artistic staff according to § 6 of the Compensation for Scientific and Artistic Activities at Universities and Universities of the Arts Act, Federal Legal Gazette No. 463/1974, for organisational purposes be accorded equal status to scientific or artistic staff engaged in research, the arts or teaching according to § 100 of this Act;
11. Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung zur Fachärztin oder zum Facharzt gelten, soweit sie nicht unter Z 5 oder Z 9 fallen, organisationsrechtlich als Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung gemäß § 94 Abs. 3 Z 6 dieses Bundesgesetzes;	11. physicians in specialists' training to the extent that paragraphs 5 or 9 are not applicable to them shall, for organisational purposes, be deemed to be physicians in specialists' training according to § 94 para. 3 subpara. 6 of this Act;
12. Ärztinnen und Ärzte gemäß § 33 Abs. 2 UOG 1993 gelten organisationsrechtlich als allgemeines Universitätspersonal gemäß § 101 dieses Bundesgesetzes;	12. physicians according to § 33 para. 2 University Organisation Act 1993 shall, for organisational purposes, be deemed to be non-academic university staff according to § 101 of this Act;
13. Allgemeine Universitätsbedienstete gemäß § 35 UOG 1993 oder gemäß § 35 KUOG gelten organisationsrechtlich als allgemeines Universitätspersonal gemäß § 101 dieses Bundesgesetzes;	13. non-academic university staff according to § 35 University Organisation Act 1993 or § 35 Universities of the Arts Organisation Act shall, for organisational purposes, be deemed to be non-academic university staff according to § 101 of this Act;
14. Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten gemäß § 27 UOG 1993 oder gemäß § 28 KUOG, die als solche in keinem Dienstverhältnis (§ 170 BDG 1979, § 55 Vertragsbedienstetengesetz 1948) stehen, gelten organisationsrechtlich als Privatdozentinnen und Privatdozenten gemäß § 102 dieses Bundesgesetzes;	14. associate professors according to § 27 University Organisation Act 1993 or § 28 Universities of the Arts Organisation Act who are not employed (§ 170 of the Civil Service Code 1979⁶² or § 55 of the Contractual Employees Act 1948⁶³) shall, for organisational purposes, be deemed to be non-tenured associate professors according to § 102 of this Act.

15. Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren gemäß § 26 UOG 1993 oder § 27 KUOG gelten organisationsrechtlich als Privatdozentinnen und Privatdozenten gemäß § 102 dieses Bundesgesetzes.	15. honorary professors according to § 26 University Organisation Act 1993 or § 27 Universities of the Arts Organisation Act shall, for organisational purposes, be deemed to be non-tenured associate professors according to § 102 of this Act.
(3) Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten (Amtstitel: Ao. Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren) gemäß Abs. 2 Z 4 bleibt das Recht gewahrt, die wissenschaftliche oder künstlerische Lehre in ihrem Fach an der Universität, die ihnen die Lehrbefugnis (venia docendi) verliehen hat, mittels der Einrichtungen der Universität frei auszuüben, die Einrichtungen dieser Universität für wissenschaftliche oder künstlerische Arbeiten zu benützen und wissenschaftliche oder künstlerische Arbeiten (§§ 81 bis 83, § 124) zu betreuen und zu beurteilen. Darüber hinaus haben sie das Recht, auf dem Gebiet ihrer Lehrbefugnis Lehrveranstaltungen auch an anderen Universitäten, zu deren Wirkungsbereich das Fachgebiet ihrer Lehrbefugnis gehört, anzukündigen und nach Maßgabe der räumlichen Möglichkeiten abzuhalten.	(3) Associate professors with the title of “Außerordentliche/r Universitätsprofessor/in” under para. 2 subpara. 4 shall be entitled to freely exercise their <i>venia docendi</i> for their scientific or artistic subject at the university which has granted it, using that university’s facilities, to use the facilities of such university for scientific or artistic work, and to supervise and assess academic theses or art submissions (§§ 81 to 83, § 124). They shall, further, have the right to offer courses in the field covered by their <i>venia docendi</i> at other universities, the activities of which include this subject, and to hold such courses, subject to the availability of premises.
(4) Die im Abs. 3 genannten Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten haben folgende Aufgaben verantwortlich wahrzunehmen:	(4) The associate professors referred to in para. 3 shall perform the following duties in a responsible manner:
1. Forschungstätigkeit (Entwicklung und Erschließung der Künste);	1. conducting research, or advancing the arts and appreciation thereof;
2. Durchführung von Lehrveranstaltungen, insbesondere der Pflichtlehrveranstaltungen, in Vertretung ihres Faches, nach Maßgabe des Bedarfs, unter Berücksichtigung der Studienvorschriften;	2. course teaching in their subject, particularly of required courses, in accordance with teaching needs and having regard to the study regulations;
3. Durchführung von Prüfungen;	3. examining;
4. Betreuung von Studierenden;	4. supervising students;
5. Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen oder künstlerischen Nachwuchses;	5. training and career promotion of junior academics and young artists;
6. Mitwirkung an Organisations-, Verwaltungs- und Managementaufgaben;	6. assuming organisational, administrative and managerial responsibilities;
7. Mitwirkung bei Evaluierungsmaßnahmen.	7. participating in evaluation procedures.
(5) Auf Vorschlag der Mehrheit der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren einer Organisationseinheit mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben der Entwicklung und Erschließung der Künste und der Lehre der Kunst können die im Abs. 3 genannten Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten vom Rektorat abweichend von § 20 Abs. 5 mit der Leitung dieser Organisationseinheit betraut werden.	(5) On the recommendation of a majority of the university professors in an organisational unit with research and teaching responsibilities, or responsibilities with regard to the advancement and appreciation of the arts and art teaching, the associate professors referred to in para. 3 may, notwithstanding § 20 para. 5, be entrusted with the management of such organisational unit.

(6) Hinsichtlich der Wahl in Kollegialorgane gehören die in Abs. 3 genannten Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten zu der im § 94 Abs. 2 Z 2 genannten Gruppe.	(6) In respect of election to collegial bodies, the associate professors referred to in para. 3 shall form part of the group of persons referred to in § 94 para. 2 subpara. 2.
(7) Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten gemäß Abs. 2 Z 14 sowie Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren gemäß Abs. 2 Z 15 bleibt das Recht gewahrt, die wissenschaftliche oder künstlerische Lehre in ihrem Fach an der Universität, die ihnen die Lehrbefugnis verliehen hat, mittels der Einrichtungen der Universität frei auszuüben sowie wissenschaftliche oder künstlerische Arbeiten (§§ 81 bis 83, § 124) zu betreuen und zu beurteilen. Darüber hinaus haben sie das Recht, auf dem Gebiet ihrer Lehrbefugnis Lehrveranstaltungen auch an anderen Universitäten, zu deren Wirkungsbereich das Fachgebiet ihrer Lehrbefugnis gehört, anzukündigen und nach Maßgabe der räumlichen Möglichkeiten abzuhalten.	(7) Associate professors under para. 2 subpara. 14 and honorary professors under para. 2 subpara. 15 shall be entitled to freely exercise their <i>venia docendi</i> for their scientific or artistic subject at the university which has granted it, using that university's facilities, to use the facilities of such university for scientific or artistic work, and to supervise and assess academic theses or art submissions (§§ 81 to 83, § 124). They shall, further, have the right to offer courses in the field covered by their <i>venia docendi</i> at other universities, the activities of which include this subject, and to hold such courses, subject to the availability of premises.
Übergangsbestimmungen für Berufungskommissionen, Habilitationskommissionen und besondere Habilitationskommissionen	Transitional Arrangements for Appointment Committees, Habilitation Committees and Special Habilitation Committees
§ 123. Berufungskommissionen, Habilitationskommissionen und besondere Habilitationskommissionen, die vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der betreffenden Universität oder Universität der Künste konstituiert wurden und ihre Tätigkeit bereits aufgenommen haben, haben das Verfahren in ihrer bisherigen Zusammensetzung und nach den bisherigen Bestimmungen durchzuführen.	§ 123. Appointment committees, habilitation committees and special habilitation committees appointed prior to the entry of this Act into full effect and having already taken up their duties shall conduct the procedures in question as previously constituted and in accordance with the previous regulations.
3. Abschnitt	Chapter 3
Studienrecht	Study Law
§ 124. (1) Die an den Universitäten am 1. Oktober 2003 eingerichteten Diplom-, Bakkalaureats-, Magister- und Doktoratsstudien bleiben an diesen Universitäten, solange keine entgegenstehenden Entscheidungen gemäß § 54 dieses Bundesgesetzes getroffen werden, weiterhin eingerichtet. Auf diese Studien sind die jeweiligen Studienpläne in der am 1. Oktober 2003 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden und diese Studienpläne dürfen gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 auch abgeändert werden. An Absolventinnen und Absolventen dieser Diplomstudien sowie dieser Bakkalaureats- oder Magisterstudien sind jeweils jene akademischen Grade zu verleihen, die am 1. Oktober 2003 für die jeweiligen Studien vorgesehen sind. § 80 bis § 80b UniStG sind sinngemäß anzuwenden. Werden an Stelle bestehender Studien gemäß § 54 Abs. 1 Bakkalaureats-, Magister- oder Doktoratsstudien eingerichtet, so sind in den Curricula den § 80 Abs. 2 und § 80a Abs. 2 UniStG entsprechende Übergangsbestimmungen vorzusehen.	§ 124. (1) Diploma, bachelor, master and doctoral degree programmes offered at universities as of October 1, 2003 shall continue to be offered at those universities unless decisions to the contrary according to § 54 of this Act are made. The respective curricula for these programmes in the versions valid as of October 1, 2003 shall continue to apply, but such curricula may be amended according to § 25 para. 1 subpara. 10. Graduates of such diploma, bachelor or master degree programmes shall be awarded the degrees designated for the respective studies as of October 1, 2003. § 80 to § 80b University Studies Act shall apply by analogy. If new bachelor, master or doctoral degree programmes are introduced in place of existing programmes according to § 54 para. 1, provision shall be made in the curricula for transitional arrangements corresponding to § 80 para. 2 and § 80a para. 2 University Studies Act.

<u>(1a) Für angebotene Diplomstudien sind die in Anlage 1 zum UniStG vorgesehenen akademischen Grade zu verleihen. Der Umfang dieser Diplomstudien richtet sich ebenfalls nach Anlage 1 zum UniStG.</u>	
(2) Die Studienkommissionen haben bis zum 1. Juli 2003 allen gemäß UniStG erlassenen Studienplänen ECTS-Anrechnungspunkte im Sinne des § 13 Abs. 4 Z 9 und § 19 Abs. 4 UniStG zuzuteilen.	(2) Pursuant to § 13 para. 4 subpara. 9 and § 19 para. 4 University Studies Act, curriculum committees shall allocate ECTS credits to all curricula adopted under the University Studies Act.
(3) Die an den Universitäten am 31. Dezember 2003 gemäß UniStG eingerichteten Universitätslehrgänge und Vorbereitungslehrgänge bleiben an den Universitäten weiterhin eingerichtet. Auf diese Studien sind die jeweiligen Studienpläne in der am 31. Dezember 2003 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.	(3) Certificate university programmes for further education and preparatory continuing education courses introduced under the University Studies Act offered at universities as of December 31, 2003 shall continue to exist. The respective curricula for these programmes in the versions valid as of December 31, 2003 shall continue to apply.
(4) § 77 ist ab dem 1. Oktober 2003 anzuwenden. Für die Wiederholung von Prüfungen, die vor dem 1. Oktober 2003 negativ beurteilt wurden, ist statt § 77 dieses Bundesgesetzes der § 58 Abs. 1 bis Abs. 6 UniStG, in der zuletzt geltenden Fassung, anzuwenden.	(4) From October 1, 2003, § 77 shall apply. Repetition of examinations failed before October 1, 2003 shall be subject to § 58 paras. 1 to 6 University Studies Act, as last amended, instead of § 77 of this Act.
(5) Wird zu einem gemäß Abs. 1 eingerichteten Diplomstudium dieses Studium auch als Bakkalaureats- und Magisterstudien eingerichtet, so darf eine Zulassung zum Diplomstudium nicht mehr erfolgen. Die Übergangsbestimmungen dürfen für das Weiterstudium auf Grund der alten Vorschriften eine Übergangsfrist vorsehen, die höchstens der durchschnittlichen Studiendauer für dieses Diplomstudium entspricht.	(5) If a diploma degree programme introduced under para. 1 is also established as a bachelor and master degree programme, admissions to the diploma degree programme shall cease. The transitional arrangements may provide for the continuation of studies on the basis of the former regulations for a transitional period which may not exceed the average duration of studies for the diploma in question.
(6) Auf Anträge gemäß den §§ 27 und 28 UniStG, die vor dem 1. Jänner 2004 anhängig gemacht wurden, sind die §§ 27 und 28 UniStG, in der zuletzt geltenden Fassung, anzuwenden.	(6) §§ 27 and 28 University Studies Act, as last amended, shall apply to applications according to §§ 27 and 28 University Studies Act pending before January 1, 2004.
<u>(6a) Außeruniversitäre Bildungseinrichtungen, auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung des Universitätsgesetzes 2002 durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 81/2009 eine Verordnung gemäß §§ 27 und 28 UniStG anzuwenden ist und die im Jahr 2009 diesen Lehrgang anbieten, haben bis zum 30. Juni 2010 das Recht auf Antragstellung um Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieser Verordnung. Die Verordnungen sind bis längstens 31. Dezember 2012 zu befristen.</u>	

(7) Auf jene Nostrifizierungsverfahren, die an den Universitäten gemäß § 6 Z 16 bis 21 vor dem 1. August 1998 anhängig gemacht wurden, ist statt § 90 dieses Bundesgesetzes § 49 KHStG anzuwenden. Auf jene Nostrifizierungsverfahren, die an den Universitäten gemäß § 6 Z 1 bis 15 vor dem 1. August 1997 anhängig gemacht wurden, ist statt § 90 dieses Bundesgesetzes § 40 AHStG anzuwenden. Auf jene Nostrifizierungsverfahren, die an den Universitäten bis zum 31. Dezember 2003 anhängig gemacht werden, sind statt § 90 dieses Bundesgesetzes die §§ 70 bis 73 UniStG anzuwenden.	(7) § 49 of the Universities of the Arts Studies Act⁶⁴ shall apply instead of § 90 of this Act to nostrification procedures pending before August 1, 1998 at the universities named in § 6 subparas. 16 to 21. § 40 of the General Higher Education Studies Act⁶⁵ shall apply instead of § 90 of this Act to nostrification procedures pending before August 1, 1997 at the universities named in § 6 subparas. 1 to 15. §§ 70 to 73 University Studies Act shall apply instead of § 90 of this Act to nostrification procedures at universities pending up to December 31, 2003.
(8) Auf ordentliche Studierende, die an den Universitäten vor dem 1. Jänner 2004 zu einem individuellen Diplomstudium zugelassen wurden, ist § 17 UniStG weiterhin anzuwenden.	(8) § 17 University Studies Act shall continue to apply to degree students admitted to individual diploma degree programmes before January 1, 2004.
(9) § 64 Abs. 1 Z 6 und § 78 Abs. 1 sind nur für jene Lehrgänge universitären Charakters anzuwenden, denen die Berechtigung zur Bezeichnung nach dem 1. September 2001 verliehen wurde.	(9) § 64 para. 1 subpara. 6 and § 78 para. 1 shall only apply to university-level courses recognized as such after September 1, 2001.
(10) Bisherige Bakkalaureatsstudien und Magisterstudien gelten als Bachelorstudien und Masterstudien gemäß § 51 Abs. 2 Z 4 und 5, bisherige Bakkalaureatsarbeiten und Magisterarbeiten gelten als Bachelorarbeiten und Masterarbeiten gemäß § 51 Abs. 2 Z 7 bis 8.	(10) Prior bachelor's and master's programmes shall be regarded as bachelor's and master's programmes according to § 51 para. 2 subpara. 4 and 5, prior bachelor's papers and master's theses shall be regarded as bachelor's papers and master's theses according to § 51 para. 2 subpara. 7 to 8.
(11) Bis zur Änderung der akademischen Grade aufgrund des § 51 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2006 in den betreffenden Curricula sind die bisherigen akademischen Grade weiter zu verleihen.	(11) Until the change of the academic degrees according to § 51 para. 2 as amended by Federal Act, Federal Legal Gazette I No. 74/2006, will take place in the relevant curricula, the prior academic degrees shall continue to be awarded.
(12) Absolventinnen und Absolventen, die vor In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2006 das Studium begonnen haben, sind jene akademischen Grade zu verleihen, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2006 für dieses Studium vorgesehen sind. Über Antrag sind anstelle dieser akademischen Grade die akademischen Grade „Bachelor ...“, oder „Master ...“, jeweils mit dem im Curriculum festgelegten Zusatz zu verleihen, wenn diese akademischen Grade in den Curricula festgelegt sind.	(12) Graduates who have started their studies before entering into force of the Federal Act, Federal Legal Gazette I No. 74/2006, shall be awarded those academic degrees which are provided for at the time of entering into force of the Federal Act, Federal Legal Gazette I No. 74/2006, for the relevant study programme. On demand of the holder, there shall be awarded, instead of these academic degrees, the academic degrees “Bachelor ...” or “Master ...”, each followed by the suffix designated by the curriculum, provided that these academic degrees are provided for in the curricula.

(13) Absolventinnen und Absolventen, die vor In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2006 aufgrund eines abgeschlossenen Bakkalaureats- oder Magisterstudiums das Recht zur Führung eines akademischen Grades „Bakkalaurea/Bakkalaureus ...“, oder „Magistra/Magister ...“, jeweils mit einem Zusatz, sowie „Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur“, erworben haben, sind berechtigt, anstelle dieser akademischen Grade die akademischen Grade „Bachelor ...“ oder „Master ...“, jeweils mit dem im Curriculum festgelegten Zusatz zu führen, wenn diese akademischen Grade in den Curricula festgelegt sind. Auf Antrag hat die Universität, die den akademischen Grad verliehen hat, darüber eine Bestätigung auszustellen.	(13) Graduates who have gained, on the basis of a completed bachelor's or master's programme, before entering into force of the Federal Act, Federal Legal Gazette I No. 74/2006, the right to use an academic degree "Bakkalaurea/Bakkalaureus ...", or "Magistra/Magister ...", each followed by a suffix, as well as "Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur", shall be entitled to use, instead of these academic degrees, the academic degrees "Bachelor ..." or "Master ...", each followed by the suffix designated by the curriculum, provided that these academic degrees are provided for in the curricula. On demand of the holder, the university which has awarded the academic degree shall deliver a confirmation on that.
(14) Auf Anträge auf Anerkennung von Dissertationen gemäß § 85, die vor dem In-Kraft-Treten des § 85 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2006 anhängig gemacht wurden, ist § 85 in der bis dahin geltenden Fassung anzuwenden.	(14) To applications for the recognition of doctoral theses according to § 85 which have been filed before entering into force of § 85 as amended by the Federal Act, Federal Legal Gazette I No. 74/2006, § 85 in the version which has been in force up to that time shall apply.
(15) Ordentliche Studierende, die Doktoratsstudien betreiben, welche mit einem Arbeitsaufwand von mindestens 120 ECTS-Anrechnungspunkten vor dem In-Kraft-Treten des § 54 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2006 eingerichtet wurden, sind berechtigt, diese Studien bis längstens 30. September 2017 nach diesen Vorschriften abzuschließen. Ab dem Studienjahr 2009/10 darf eine Zulassung zu einem Doktoratsstudium, dessen Mindeststudiendauer weniger als drei Jahre beträgt, nicht mehr erfolgen.	(15) Degree students who are enrolled in doctoral degree programmes which have been installed with a minimum workload of 120 ECTS credits before entering into force of § 54 para. 4 as amended by the Federal Act, Federal Legal Gazette I No. 74/2006, shall be entitled to complete these studies by September 30, 2017 at the latest according to these provisions. From the academic year 2009/10, the admission to a doctoral degree programme the minimum duration of which is less than three years must not take place any more.
Anwendung der UBVO 1998	Application of the University Entrance Qualification Decree 1998
§ 124a. Die Universitätsberechtigungsverordnung - UBVO 1998, BGBl. II Nr. 44, ist sinngemäß auch für Reifezeugnisse anzuwenden, die nicht in Österreich ausgestellt wurden.	§ 124a. The University Entrance Qualification Decree (UBVO 1998), Federal Legal Gazette II No. 44, shall also apply by analogy to university entrance certificates not issued in Austria.

Ergänzende Bestimmungen für die Zulassung zu den vom deutschen Numerus Clausus betroffenen Studien	Supplementary Provisions relating to the Admission to Degree Programmes subject to German Numerus Clausus
§ 124b. (1) Das Rektorat kann in den Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktoratsstudien, die von den deutschen bundesweiten Numerus-Clausus-Studien Medizin, Psychologie, Tiermedizin, Zahnmedizin und dem bisherigen deutschen NC-Studium Betriebswirtschaft sowie Kommunikationswissenschaften und Publizistik und Zahnmedizin betroffen sind, den Zugang entweder durch ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung oder durch die Auswahl der Studierenden bis längstens zwei Semester nach der Zulassung beschränken. Vor dieser Festlegung ist dem Senat Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben, die innerhalb einer Frist von zwei Wochen erstattet werden muss. Die Festlegung samt allfälliger Stellungnahme des Senats hat das Rektorat dem Universitätsrat zur Genehmigung vorzulegen. Entschieden der Universitätsrat nicht innerhalb von zwei<u>vier</u> Wochen ab Vorlage, gilt die Festlegung als genehmigt.	§ 124b. (1) The rectorate may limit admissions to bachelor's and master's degree, diploma and doctoral degree programmes in Medicine, Psychology, Veterinary Medicine and Dental Medicine, which are subject to German nationwide numerus clausus restrictions, to the study programme in Business Administration, which was previously subject to such restrictions, as well as to Communication Studies and Journalism, by means either of an admission procedure prior to admission or of selection up to two semesters after admission at the latest. Prior to such a decision the senate shall be given two weeks' period to give its opinion. The rectorate shall submit its decision, together with any opinion expressed by the senate, for approval by the university council. In case that the university council fails to reach a decision within two weeks of submission, the decision shall be deemed to have been approved.
(2) Bei der Festsetzung der Zahl der Studierenden ist sicher zu stellen, dass in den jeweiligen Studien mindestens gleich vielen Studierenden wie bisher das Studium möglich ist. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 81/2009)	(2) When determining student numbers, universities shall ensure that it is possible for at least as many students as before to participate in the various degree programmes.
(3) Sofern in den Auswahlverfahren Prüfungen vorgesehen sind, gelten für die Wiederholungen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. Die<u>Auch die</u> Wiederholung positiv beurteilter Prüfungen ist zulässig. Prüfungstermine sind grundsätzlich einmal im Semester anzubieten. § 54 Abs. 8 ist nicht anzuwenden.	(3) If the selection procedure is to include examinations, resits shall be subject to the provisions of this Act. Examinations which have been passed may be resat. Examination dates shall normally be offered once per semester. § 54 para. 8 shall not apply.
(4) § 124b <u>Abs. 1</u> gilt für alle Studierenden <u>der Humanmedizin, Zahnmedizin, der Medizinischen Studien und Veterinärmedizinischen Studien und des Studiums Psychologie</u> unabhängig von der Staatsangehörigkeit, die ab dem <u>7. Juli 2005</u> <u>Beginn der Zulassungsfrist für das Wintersemester 2009/2010</u> zum Studium zugelassen werden. Studierende, die vor dem 7. Juli 2005 zu dem betreffenden Studium zugelassen wurden, bleiben von § 124b unberührt, sofern ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung zum Studium vorgesehen ist.	(4) § 124b shall apply to all students, regardless of their citizenship, who will be admitted from July 7, 2005 to studies. Students who were admitted before July 7, 2005 to the relevant studies shall remain unaffected by § 124b, provided that an admission procedure prior to the admission is provided for.

(5) Um einer schwerwiegenden Störung der Homogenität des Bildungssystems zu begegnen, ist die Bundesministerin oder der Bundesminister berechtigt, durch Verordnung jene In den Studien gemäß Abs. 1 festzulegen, bei denen ein erhöhter Zustrom von Inhaberinnen Human- und Inhabern nicht in Österreich ausgestellter Reifezeugnisse gegeben ist. Eine schwerwiegende Homogenitätsstörung liegt vor, wenn der erhöhte Zustrom Zahnmedizin ist das Recht auf Bildung und den Zugang zur Hochschulbildung der Inhaberinnen und Inhaber in Österreich ausgestellter Reifezeugnisse <u>durch erhöhten Zustrom von Inhaberinnen und Inhabern nicht in Österreich ausgestellter Reifezeugnisse</u> stark beschränkt. In den Studien Human- und Zahnmedizin ist dies insbesondere der Fall, wenn die öffentliche Gesundheit einschließlich der Wahrung einer ausgewogenen, allen zugänglichen und auf hohem Niveau stehenden ärztlichen Versorgung der Bevölkerung beeinträchtigt ist. Unbeschadet der Aufnahmeverfahren gemäß Abs. 1 sind zum Schutz der Homogenität des Bildungssystems in den in der Verordnung genannten Studien 95 vH der jeweiligen Gesamtstudienplätze für Studienanfängerinnen und Studienanfänger den EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern und ihnen im Hinblick auf den Studienzugang gleichgestellte Personen vorbehalten. 75 vH der jeweiligen Gesamtstudienplätze für Studienanfängerinnen und Studienanfänger stehen den Inhaberinnen und Inhabern in Österreich ausgestellter Reifezeugnisse zur Verfügung.	(5) In order to prevent a jeopardisation of grave nature of the homogeneity of the education system, the Federal Minister is entitled to define by decree those study programmes as to para. 1, in which an augmented afflux of holders of a university entrance certificates not issued in Austria takes place. The homogeneity of the education system is jeopardised gravely if the augmented afflux strongly restricts the right to education and the access to higher education for holders of Austrian secondary-school leaving certificates. In the study programmes of Human Medicine and Dentistry this is in particular the case if the public health, including the maintenance of a medical supply of the population which is equilibrated, open to everybody and operating at high level. Notwithstanding the admission procedure according to para. 1, for the protection of the homogeneity of the education system there shall, in the study programmes defined in the decree, be reserved 95% of the respective overall study places for students who begin their studies to EU citizens and persons who have to be treated equally with regard to access to studies. 75% of the respective overall study places for students who begin their studies shall be reserved for holders of Austrian secondary-school leaving certificates.
(6) Die <u>Bundesregierung kann auf Vorschlag der Bundesministerin oder der Bundesminister hat die Auswirkungen des § 124b Bundesministers in Zusammenarbeit mit dem</u> einem Studium, das von einem am 1. Oktober 2009 bestehenden deutschen Numerus-Clausus-Studium betroffen ist, auf Antrag aller Universitäten zu evaluieren, an denen das betreffende Studium angeboten wird, durch Verordnung eine Zahl an Studienplätzen für Studienanfängerinnen und dem Nationalrat spätestens im März 2009 über das Ergebnis einen Bericht vorzulegen. Die Auswirkungen des § 124b im Falle der Studienanfänger festsetzen und die Rektorate ermächtigen, ein qualitatives Aufnahmeverfahren vor der Zulassung sowie im Falle des Abs. 5 sind überdies gesondert zu dokumentieren.	(6) The Federal Minister shall evaluate the effects of § 124b in consultation with the universities, and shall report to the National Council on the findings of such evaluation not later than March 2009. In addition, the effects of § 124b in the case of an admission procedure prior to admission as well as in the case of para. 5 shall be documented separately.
(7) Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann durch Verordnung weitere Studien im Sinne des Abs. 1 festlegen <u>festzulegen</u>, wenn durch die erhöhte Nachfrage ausländischer Staatsangehöriger die Studienbedingungen in diesen Studien unverträglich sind. <u>Vor dem Antrag des Rektorates der jeweiligen Universität ist dem Senat Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben, die innerhalb einer Frist von zwei Wochen erstattet werden muss. Die Mindestzahl an Studienplätzen darf die durchschnittliche Anzahl der Studierenden dieses Studiums der drei Jahre vor der Festsetzung nicht unterschreiten.</u>	(7) The Federal Minister may, by decree, define additional study programmes in the meaning of para. 1, if the study conditions in these programmes are unacceptable because of an augmented afflux of foreign nationals.

4. Abschnitt	Chapter 4
Überleitung des Personals	Transitional Arrangements for University Staff
Beamtinnen und Beamte des Bundes	Permanent Federal Civil Servants
§ 125. (1) Für den Bereich jeder Universität wird ein “Amt der Universität ...” eingerichtet, das in seiner Bezeichnung den Namen der betreffenden Universität zu führen hat. Das “Amt der Universität ...” ist der Bundesministerin oder dem Bundesminister unmittelbar nachgeordnet und wird von der Rektorin oder dem Rektor dieser Universität geleitet. Diese oder dieser ist in dieser Funktion an die Weisungen der Bundesministerin oder des Bundesministers gebunden. Das “Amt der Universität ...” ist Dienstbehörde erster Instanz. In Dienstrechtsverfahren hat die Rektorin oder der Rektor als Leiterin oder Leiter des “Amts der Universität ...” das Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984, BGBl. Nr. 29/1984, anzuwenden. Über Berufungen gegen Bescheide des “Amts der Universität ...” entscheidet die Bundesministerin oder der Bundesminister.	§ 125. (1) For each university, a “university office”⁶⁶, bearing the name of the respective university, shall be established. The university office shall report directly to the Federal Minister, and shall be headed by the rector of the respective university. The rector shall be bound by ministerial instructions in this capacity. The university office shall be the employing authority of first instance. In matters concerning employment law procedures, the rector in his/her capacity as head of the university office shall apply the Federal Employment Law Procedure Act 1984⁶⁷, Federal Legal Gazette No. 29/1984. The Federal Minister shall find on appeals against official notifications of the university office.
(2) Beamtinnen oder Beamte, die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität im Planstellenbereich Universitäten oder Universitäten der Künste ernannt sind, gehören ab dem auf diesen Zeitpunkt folgenden Tag (Stichtag) für die Dauer ihres Dienststandes dem Amt jener Universität an, deren Aufgaben sie überwiegend besorgt haben, und sind dieser Universität zur dauernden Dienstleistung zugewiesen, solange sie nicht zu einer anderen Bundesdienststelle versetzt werden.	(2) Civil servants with budgeted posts at a university or a university of the arts as of the day before the entry of this Act into full effect shall, from the following day (effective date) and for the duration of their service, be assigned to the office of that university where their duties have predominantly been performed, and shall be permanently assigned to such university unless transferred to another federal post.
(3) Beamtinnen und Beamte, die in einem anderen Planstellenbereich ernannt und der Universität zur Dienstleistung zugewiesen sind, gelten bei entsprechendem Bedarf ab dem Stichtag weiterhin der Universität zur Dienstleistung zugewiesen.	(3) Civil servants with other budgeted posts and assigned to service at a university shall be deemed to continue to be assigned to service at such university from the effective date onwards.
(4) Beamtinnen oder Beamte, die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität im Planstellenbereich Universitäten ernannt und einer Einrichtung einer Medizinischen Fakultät zugeordnet sind, gehören ab dem auf diesen Zeitpunkt folgenden Tag (Stichtag) für die Dauer ihres Dienststandes dem Amt jener Medizinischen Universität an, welche die Nachfolgeeinrichtung der betreffenden Medizinischen Fakultät ist, und sind dieser Medizinischen Universität zur dauernden Dienstleistung zugewiesen, solange sie nicht zu einer anderen Bundesdienststelle versetzt werden.	(4) Civil servants with budgeted university posts who are assigned to an organisational unit of a faculty of medicine as of the day before the entry of this Act into full effect shall, from the following day (effective date) and for the duration of their service, be assigned to the office of that university of medicine which is the successor institution of the faculty concerned, and shall be permanently assigned to such university of medicine unless transferred to another federal post.

(5) Beamtinnen oder Beamte, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes einer Interuniversitären Einrichtung zugeordnet sind oder in der Zeit danach zugeordnet werden, gelten mit dem Tag des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes an der Universität, welche die Nachfolgeeinrichtung der betreffenden Interuniversitären Einrichtung ist, als dieser Universität zugeordnet, solange sie nicht zu einer anderen Bundesdienststelle versetzt werden.	(5) Civil servants assigned to inter-university institutions at the time of the entry into force of this Act or thereafter shall, as of the day of the entry of this Act into full effect, be deemed to be assigned to that university which is the successor institution of the inter-university institution concerned unless transferred to another federal post.
(6) Die in den Abs. 2 bis 5 genannten und in einem definitiven Bundesdienstverhältnis stehenden Beamtinnen und Beamten sind den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Universität in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis organisatorisch gleichgestellt.	(6) Civil servants in the categories referred to in paras. 2 to 5 and having permanent federal employment contracts shall have the same organisational rights and duties as university employees with permanent employment contracts.
(7) Die Verwendung der Beamtinnen und Beamten gemäß Abs. 2 bis 5 in einer Gesellschaft, an der die Universität mehrheitlich beteiligt ist, ist unter Beachtung der Art. 17 und 17a StGG zulässig.	(7) The assignment of civil servants under paras. 2 to 5 to a company in which the university holds a majority interest is permissible, subject to arts. 17 and 17a Basic Law on the General Rights of Nationals.
(8) Dem "Amt der Universität ..." zugewiesene Beamtinnen und Beamte gemäß Abs. 2, 4 und 5 in einem definitiven Dienstverhältnis haben, wenn sie innerhalb von drei Jahren ab dem Stichtag ihren Austritt aus dem Bundesdienst erklären, mit Wirksamkeit von dem auf den Austritt folgenden Monatsersten Anspruch auf Aufnahme in ein Arbeitsverhältnis zur betreffenden Universität zu den zu diesem Zeitpunkt für neu eintretende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geltenden Bestimmungen.	(8) Civil servants under paras. 2, 4 and 5 with permanent employment contracts who are assigned to a university office and who give note of resignation from the federal civil service within three years of the effective date shall be entitled to employment by the university concerned on the terms and conditions applicable to new employees at that time, with effect from the first day of the month after separation.
(9) Dem "Amt der Universität ..." zugewiesene Beamtinnen und Beamte gemäß Abs. 2, 4 und 5, die sich zum Stichtag im provisorischen Dienstverhältnis (§§ 10 und 177 BDG 1979) befinden, haben, wenn sie innerhalb von drei Jahren ab ihrer Definitivstellung ihren Austritt aus dem Bundesdienst erklären, mit Wirksamkeit von dem auf den Austritt folgenden Monatsersten Anspruch auf Aufnahme in ein Arbeitsverhältnis zur betreffenden Universität zu den zu diesem Zeitpunkt für neu eintretende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geltenden Bestimmungen.	(9) Civil servants under paras. 2 to 5 who, being assigned to a university office and having provisional employment contracts (§§ 10 and 177 Civil Service Code 1979) as of the effective date, give notice of resignation from the federal civil service within three years of their permanent appointment, shall be entitled to employment by the university concerned on the terms and conditions applicable to new employees at that time, with effect from the first day of the month after separation.
(10) Die beim Bund zurückgelegte Dienstzeit ist in den Fällen der Abs. 8 und 9 für alle zeitabhängigen Ansprüche anzurechnen. Forderungen des Bundes gegenüber diesen Bediensteten aus ihrem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, die bis zum Austritt entstanden sind, gehen bei Begründung eines Arbeitsverhältnisses zur Universität auf die Universität über und sind von dieser dem Bund zu refundieren.	(10) In the circumstances set out in paras. 8 and 9 the period of service with the Federal Government shall count towards all service-dependent entitlements. Claims of the Federal Government against such employees arising from their public employment prior to separation shall be assigned to the university concerned upon the commencement of employment by it, and shall be refunded by such university to the Federal Government.

(11) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der in ein Arbeitsverhältnis zur Universität übertritt, hat keinen Anspruch auf Abfertigung gemäß § 26 und § 54 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54. Wird eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der gemäß § 21 BDG 1979 in Verbindung mit § 26 Abs. 3 Gehaltsgesetz 1956 aus dem Dienstverhältnis ausgetreten ist, innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung dieses Dienstverhältnisses in ein Arbeitsverhältnis zur Universität aufgenommen, hat sie oder er der Universität die anlässlich der Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses gemäß § 26 Abs. 3 Gehaltsgesetz 1956 erhaltene Abfertigung zu erstatten.	(11) A civil servant who transfers his/her employment to a university shall not be entitled to a severance payment according to §§ 26 and 54 of the Salaries Act 1956/68, Federal Legal Gazette No. 54. If a civil servant who has resigned according to § 21 Civil Service Code 1979 in conjunction with § 26 para. 3 of the Salaries Act 1956 enters the employment of a university within six months of termination of his/her civil service employment, he/she shall be obliged to remit to the university the severance payment received upon termination of the previous employment according to § 26 para. 3 of the Salaries Act.
(12) Für dem “Amt der Universität ...” zugewiesene Beamtinnen und Beamten hat die Universität dem Bund den gesamten Aktivitätsaufwand samt Nebenkosten zu ersetzen und einen Beitrag zur Deckung des Pensionsaufwands zu leisten. Dieser Beitrag beträgt 31,8 vH des Aufwandes an Aktivbezügen. Als Aktivbezüge gelten alle Geldleistungen, von denen ein Pensionsbeitrag zu entrichten ist. Die von den Beamtinnen und Beamten einzubehaltenden Pensionsbeiträge sind anzurechnen. Im Falle einer künftigen Änderung der Höhe des Pensionsbeitrages der Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten gemäß § 22 Gehaltsgesetz 1956 ändert sich der Prozentsatz des Deckungsbeitrages im gleichen Ausmaß. Ab 1. Jänner 2004 geleistete besondere Pensionsbeiträge und Überweisungsbeträge sind umgehend und in voller Höhe an den Bund zu überweisen. Die sonstigen Zahlungen an den Bund sind jeweils am 10. des betreffenden Monats fällig.	(12) Universities shall reimburse to the Federal Government the entire salaries and nonsalary costs incurred by it in respect of civil servants assigned to university offices, and shall contribute to the pension expense arising from their employment. Such contributions shall represent 31.8 percent of gross salary. A salary shall be deemed to constitute all payments in respect of which a pension contribution is to be paid. Employee pension contributions deducted at source shall be counted towards salary. In the case of a future change in the amount of the pension contributions of civil servants according to § 22 of the Salaries Act 1956, the percentage contribution shall be changed to the same extent. Special pension contributions and other transfer payments made after January 1, 2004 shall be transferred to the Federal Government in full without delay. Other payments to the Federal Government shall be due on the tenth day of the respective month.
(13) Für Beamtinnen und Beamte an den Universitäten gilt das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994.	(13) Civil servants at universities shall be subject to the Employees Protection Act, Federal Legal Gazette No. 450/1994.
<u>(14) Beamtinnen und Beamte, die einer Einrichtung für Gerichtliche Medizin zugeordnet sind, haben im Rahmen ihrer Dienstpflichten an der Erstellung von Gutachten und Befunden in gerichtlichen Verfahren mitzuwirken. Auftraggeberin ist die jeweils zuständige Ermittlungs- oder Justizbehörde.</u>	
Vertragsbedienstete des Bundes	Federal Contractual Employees
§ 126. (1) Bedienstete des Bundes, die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität zu Lasten einer Planstelle der Planstellenbereiche Universitäten oder Universitäten der Künste in einem vertraglichen Dienstverhältnis stehen, werden mit dem folgenden Tag (Stichtag) Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer jener Universität, deren Aufgaben sie überwiegend besorgt haben.	§ 126. (1) Federal contractual employees employed at universities or universities of the arts as of the day before the entry of this Act into full effect at the expense of budgeted university posts shall, on the following day (effective date), become employees of that university where their duties have predominantly been performed.

(2) Vertragsbedienstete, die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an einer Universität zu Lasten einer Planstelle der Planstellenbereiche Universitäten in einem vertraglichen Dienstverhältnis stehen und einer Einrichtung einer Medizinischen Fakultät zugeordnet sind, werden mit dem folgenden Tag (Stichtag) Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer jener Medizinischen Universität, welche die Nachfolgeeinrichtung der Medizinischen Fakultät ist.	(2) Contractual employees employed at universities and assigned to an organisational unit of a faculty of medicine as of the day before the entry of this Act into full effect at the expense of budgeted university posts shall, on the following day (effective date), become employees of the university of medicine which is the successor institution of such faculty.
(3) Vertragsbedienstete, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes einer Interuniversitären Einrichtung zugeordnet sind oder in der Zeit danach zugeordnet werden, werden mit dem Tag des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes an der Universität, welche die Nachfolgeeinrichtung der betreffenden Interuniversitären Einrichtung ist, Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer dieser Universität.	(3) Contractual employees assigned to inter-university institutions at the time of the entry into force of this Act or thereafter shall, as of the day of the entry of this Act into full effect, become employees of that university which is the successor institution of the inter-university institution concerned.
(4) Hinsichtlich einer allfälligen zeitlichen Befristung des Arbeitsverhältnisses tritt keine Änderung ein. Die Universität setzt die Rechte und Pflichten des Bundes gegenüber diesen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fort. Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86, in der jeweils geltenden Fassung, gilt hinsichtlich der ihm zum Stichtag unterliegenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Inhalt des Arbeitsvertrags mit der Universität. Der Abschluss von Sonderverträgen gemäß § 36 Vertragsbedienstetengesetz 1948 ist nicht mehr zulässig. Innerhalb von zwei Jahren ab dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität ist eine Kündigung aus einem der im § 32 Abs. 4 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 angeführten Gründe nicht zulässig.	(4) There is no change with regard to any limitation of the term of employment. The rights and duties of the Federal Government in respect of these employees shall pass to the universities. The Contractual Employees Act 1948, Federal Legal Gazette No. 86, as amended shall determine the terms and conditions of the employment contracts with universities of employees subject to it. The conclusion of special contracts according to § 36 of the Contractual Employees Act 1948 is no longer permissible. Termination of employment on any of the reasons set out in § 32 para. 4 of the Contractual Employees Act 1948 within two years of the entry of this Act into full effect is impermissible.
(5) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemäß Abs. 1 bis 3 können innerhalb von drei Jahren nach dem Wirksamwerden des für neu eintretende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgeschlossenen Kollektivvertrags ihre Bereitschaft zum Übertritt in diesen Kollektivvertrag erklären. Ihre Arbeitsverträge sind mit Wirksamkeit des auf die Erklärung folgenden Monatsersten entsprechend anzupassen.	(5) New entrants to the service of universities under paras. 1 to 3 may, within three years of the entry into effect of the collective contract applicable to them, declare their willingness to transfer to this collective contract. Their employment contracts shall be amended accordingly with effect from the first day of the month after such declaration.
(6) Auf Vertragsassistentinnen und Vertragsassistenten in einem Dienstverhältnis gemäß § 52a des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 ist § 52b des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Bundesministerin oder des Bundesministers (§ 52b Abs. 1 Z 2) das Rektorat tritt.	(6) § 52b of the Contractual Employees Act 1948 shall apply to contract assistant professors with employment contracts according to § 52a of that Act, except insofar as the Federal Minister (§ 52b para. 1 subpara. 2) is substituted by the rectorate.

(7) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemäß Abs. 6 können innerhalb von drei Jahren nach dem Wirksamwerden des für neu eintretende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgeschlossenen Kollektivvertrags, frühestens jedoch nach der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses auf unbestimmte Zeit gemäß § 52b des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, ihre Bereitschaft zum Übertritt in diesen Kollektivvertrag erklären. Ihre Arbeitsverträge sind mit Wirksamkeit des auf die Erklärung folgenden Monatsersten entsprechend anzupassen.	(7) Employees under para. 6 may, within three years of the entry into effect of the collective contract for new entrants to the service of universities, but not earlier than the extension of employment for an indefinite period according to § 52b of the Contractual Employees Act 1948, declare their willingness to transfer to that collective contract. Their employment contracts shall be amended accordingly with effect from the first day of the month after such declaration.
(8) Aus Anlass des Ausscheidens aus dem Bundesdienstverhältnis gemäß Abs. 1 bis 3 und des Übertritts gemäß Abs. 5 oder 7 gebührt keine Abfertigung gemäß § 35 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948. Die im vorangegangenen Dienstverhältnis zurückgelegte Dienstzeit ist für alle zeitabhängigen Rechte zu berücksichtigen.	(8) Separation from federal employment under paras. 1 to 3 and transfer of employment under paras. 5 or 7 shall not give rise to any entitlement to a severance payment according to § 35 of the Contractual Employees Act 1948. The period of service under the former employment contract shall count towards all service-dependent entitlements.
Lehrlinge des Bundes	Federal Apprentices
§ 127. Hinsichtlich der Rechtsstellung der Lehrlinge des Bundes, die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität in einem Ausbildungsverhältnis gemäß Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/1969, stehen, tritt nach dem Stichtag keine Änderung ein. Die Universität tritt in die Ausbildungsverpflichtung des Bundes ein.	§ 127. There shall be no change in the legal position of federal apprentices at universities having apprenticeship contracts under the Vocational Training Act 1969, Federal Legal Gazette No. 142/1969 on the day before the entry of this Act into full effect. The Federal Government's obligation to provide training shall pass to the respective university.
Neuaufnahmen	New Entrants
§ 128. Für ab dem Zeitpunkt des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes an der Universität neu aufgenommene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt bis zum In-Kraft-Treten eines Kollektivvertrags gemäß § 108 Abs. 3 das Vertragsbedienstetengesetz 1948 mit Ausnahme der §§ 4, 32 und 34 als Inhalt des Arbeitsvertrags mit der Universität. <u>§ 108a ist anzuwenden.</u>	§ 128. The Contractual Employees Act 1948 except for §§ 4, 32 and 34 shall determine the terms and conditions of the employment contracts of new entrants to the service of universities between the entry of this Act into full effect and the entry into force of a collective contract according to § 108 para. 3.

Haftungen des Bundes	Liability of the Federal Government
§ 129. (1) Zur Sicherung der bezugsrechtlichen Ansprüche der Beamtinnen und Beamten, die nach dem Stichtag in ein Arbeitsverhältnis zur Universität überwechseln, und der Vertragsbediensteten sowie der Lehrlinge, die in ein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zur Universität übergeführt werden, haftet der Bund wie ein Ausfallsbürge (§ 1356 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches). Die Höhe der Haftung ist mit jenem Betrag begrenzt, der sich am Tag vor dem Ausscheiden der Bediensteten aus dem Bundesdienst aus der für die genannten Bediensteten maßgeblich gewesenen besoldungsrechtlichen Stellung unter Berücksichtigung ihrer Verwendung zu diesem Zeitpunkt ergibt, zuzüglich der nach diesem Zeitpunkt zurückgelegten Dienstzeit, der vorgesehenen regelmäßigen Vorrückungen und der allgemeinen Gehaltserhöhungen.	§ 129. (1) The Federal Government shall, as a deficiency guarantor (§ 1356 of the General Civil Code⁷⁰), guarantee the entitlements to remuneration of civil servants who transfer to employment by a university after the effective date, and of contractual employees and apprentices who are transferred to a university. Such liability shall be limited to the amount arising from the grades of such civil servants on the day before their separation from the federal civil service, taking into account their duties at this time, as well as their length of service after this time, their regular salary increments and general salary increases.
(2) Anwartschaften auf Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gemäß Abs. 1 werden von der Universität übernommen.	(2) Pursuant to para. 1, liability for employees' accrued entitlements to severance payments and jubilee bonuses shall be assumed by universities.
Forderungen des Bundes gegenüber den Bediensteten	Claims of the Federal Government against Employees
§ 130. Die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität bestehenden Forderungen des Bundes aus dem Titel gewährter Vorschüsse sowie allfällige Rückersatzansprüche nach dem Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949, Organhaftpflichtgesetz, BGBl. Nr. 181/1967, oder Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, BGBl. Nr. 80/1965, gegenüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Universität, die aus einem Beamtendienstverhältnis in ein Arbeitsverhältnis zur Universität überwechseln oder aus einem Dienstverhältnis als Vertragsbedienstete oder Vertragsbediensteter in ein Arbeitsverhältnis zur Universität übergeführt werden, gehen mit dem Entstehen dieser Arbeitnehmerschaft auf die Universität über und sind von dieser dem Bund zu refundieren.	§ 130. Any outstanding claims of the Federal Government against persons transferring from civil service or government contract to university employment, in respect of advances on salaries or of damages under the Liability of Public Bodies' Act, Federal Legal Gazette No. 20/1949, the Public Officers Liability Act, Federal Legal Gazette No. 18/1967 or the Employees Liability Act⁷¹, Federal Legal Gazette No. 80/1965, as of the day before the entry of this Act into full effect, shall be assigned to the university concerned upon the commencement of employment, and the amounts in question refunded by it to the Federal Government.

Übergang der Dienst- und Naturalwohnungen	Transfer of Rented and Rent-Free Tied Accommodation
§ 131. Beamtinnen oder Beamte, die in ein Arbeitsverhältnis zur Universität überwechseln, und Vertragsbedienstete, die in ein Arbeitsverhältnis zur Universität überführt werden, sind hinsichtlich der Nutzung von Dienst- oder Naturalwohnungen so zu behandeln, als ob sie Bundesbedienstete wären. Dadurch wird kein Bestandsverhältnis an der Wohnung begründet, die Bestimmungen des § 80 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, und der §§ 24a bis 24c des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, finden weiterhin sinngemäß Anwendung. Die Rechte des Dienstgebers im Sinne des § 80 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 nimmt die Bundesministerin oder der Bundesminister wahr.	§ 131. With regard to rented and rent-free tied accommodation, civil servants and government contractual employees transferring to university employment shall be treated as though they remained federal employees. This shall not result in any sitting tenant's rights to continued occupation of the accommodation; the provisions of § 80 of the Civil Service Code 1979, Federal Legal Gazette No. 333, and §§ 24a to 24c of the Salaries Act 1956, Federal Legal Gazette No. 54, shall continue to apply by extension. The Federal Minister shall be responsible for exercising the employer's rights according to § 80 of the Civil Service Code 1979.
Wissenschaftliche (Künstlerische) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (in Ausbildung)	Junior Scientific and Artistic Staff
§ 132. (1) Hinsichtlich der Rechtsstellung der Wissenschaftlichen (Künstlerischen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (in Ausbildung) (§ 6 des Bundesgesetzes über die Abgeltung von wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an Universitäten und Universitäten der Künste, BGBl. Nr. 463/1974), die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität in einem Ausbildungsverhältnis zum Bund stehen, tritt nach dem Stichtag keine Änderung ein. Sie gelten ab dem Stichtag als der Universität oder der Medizinischen Universität zugeordnet, welche die Nachfolgeeinrichtung der Universität oder der Medizinischen Fakultät ist, deren Aufgaben sie überwiegend besorgt haben. Die Universität tritt in die Ausbildungsverpflichtung des Bundes ein. Das Rechtsverhältnis endet aus den im § 6e des Bundesgesetzes über die Abgeltung von wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an Universitäten und Universitäten der Künste genannten Gründen oder durch Aufnahme in ein Arbeitsverhältnis zu einer Universität oder einer Medizinischen Universität.	§ 132. There shall be no change after the effective date in the legal position of junior academic scientific and artistic staff (§ 6 of the Compensation for Scientific and Artistic Activities at Universities and Universities of the Arts Act, Federal Legal Gazette No. 463/1974) having training contracts with the Federal Government on the day before the entry of this Act into full effect at the universities. As of the effective date they shall be deemed to be assigned to the respective university or the university of medicine which is the successor of the university or faculty of medicine where their duties have predominantly been performed. The Federal Government's obligation to provide training shall pass to the respective university. The contractual relationship shall be terminated on the reasons named in § 6e of the Compensation for Scientific and Artistic Activities at Universities and Universities of the Arts Act or by the commencement of employment by a university or university of medicine.
(2) Die §§ 6 bis 6g und 7 des Bundesgesetzes über die Abgeltung von wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an Universitäten und Universitäten der Künste, BGBl. Nr. 463/1974, sind auf die im Abs. 1 genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum Ablauf ihres Ausbildungsverhältnisses weiter anzuwenden.	(2) §§ 6 to 6g and 7 of the Compensation for Scientific and Artistic Activities at Universities and Universities of the Arts Act, Federal Legal Gazette No. 463/1974, shall continue to apply to the employees named in para. 1 until the expiry of their training contracts.

Personen in einem besonderen Rechtsverhältnis zum Bund	Persons with Special Contracts with the Federal Government
§ 133. (1) Hinsichtlich des Rechtsverhältnisses von Personen, die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität in einem besonderen Rechtsverhältnis zum Bund (Tutoren gemäß § 1a, Studienassistenten und Demonstratoren gemäß § 1b, Lehrbeauftragte gemäß § 1 Abs. 2 und § 2 sowie Gastprofessorinnen und Gastprofessoren gemäß § 3 des Bundesgesetzes über die Abgeltung von wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an Universitäten und Universitäten der Künste) stehen, tritt nach dem Stichtag keine Änderung ein. Sie gelten ab dem Stichtag als der Universität oder der Medizinischen Universität zugeordnet, welche die Nachfolgeeinrichtung der Universität oder Medizinischen Fakultät ist, deren Aufgaben sie überwiegend besorgt haben. Das Rechtsverhältnis endet mit Zeitablauf.	§ 133. (1) There shall be no change after the effective date in the legal position of persons with special contracts with the Federal Government (tutors according to § 1a, teaching assistants and demonstrators according to § 1b, external lecturers according to § 1 para. 2 and § 2, and visiting professors according to § 3 of the Compensation for Scientific and Artistic Activities at Universities and Universities of the Arts Act). As of the effective date they shall be deemed to be assigned to the respective university or the university of medicine which is the successor of the university or faculty of medicine where their duties have predominantly been performed. The contracts shall terminate upon expiry.
(2) Der Abschluss oder die Verlängerung eines solchen besonderen Rechtsverhältnisses zum Bund durch die Universität ist mit Wirksamkeit ab dem Stichtag unzulässig.	(2) The conclusion or extension of such special contracts with the Federal Government shall be impermissible as of the effective date.
(3) Die §§ 1, 1a, 1b, 2, 2a, 3 und 7 des Bundesgesetzes über die Abgeltung von wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an Universitäten und Universitäten der Künste sind auf die im Abs. 1 genannten Personen bis zum Ablauf ihres besonderen Rechtsverhältnisses weiter anzuwenden.	(3) §§ 1, 1a, 1b, 2, 2a, 3 and 7 of the Compensation for Scientific and Artistic Activities at Universities and Universities of the Arts Act shall continue to apply to the persons named in para. 1 until the expiry of their special contracts.
Angestellte im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit	Employees under Restricted Legal Capacity
§ 134. (1) Angestellte, die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität in einem Arbeitsverhältnis zu einer teilrechtsfähigen Einrichtung der Universität stehen, werden mit dem folgenden Tag (Stichtag) Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer dieser Universität. Ab diesem Zeitpunkt setzt die Universität als Arbeitgeberin die Rechte und Pflichten der teilrechtsfähigen Einrichtung der Universität fort. Ein im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit befristet abgeschlossenes Arbeitsverhältnis endet mit Zeitablauf.	§ 134. (1) Staff employed by a university organisational unit with restricted legal capacity on the day before the entry of this Act into full effect shall become employees of the respective university on the following day (effective date). From this time on the rights and duties as an employer of the university organisational unit with restricted legal capacity as an employer shall pass to the university. Temporary employment contracts concluded under circumstances of restricted legal capacity shall terminate upon expiry.

(2) Angestellte, die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an einer Medizinischen Fakultät in einem Arbeitsverhältnis zu einer teilrechtsfähigen Einrichtung dieser Medizinischen Fakultät stehen, werden mit dem folgenden Tag (Stichtag) Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer der Medizinischen Universität, welche die Nachfolgeeinrichtung der Medizinischen Fakultät ist. Ab diesem Zeitpunkt setzt die Medizinische Universität als Arbeitgeberin die Rechte und Pflichten der teilrechtsfähigen Einrichtung der Medizinischen Fakultät fort. Ein im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit befristet abgeschlossenes Arbeitsverhältnis endet mit Zeitablauf.	(2) Staff employed by a university organisational unit with restricted legal capacity within a faculty of medicine on the day before the entry of this Act into full effect shall, on the following day (effective date), become employees of the university of medicine which is the successor of that faculty of medicine. From this time on the rights and duties as an employer of the university organisational unit with restricted legal capacity within the faculty of medicine shall pass to the university of medicine. Temporary employment contracts concluded under circumstances of restricted legal capacity shall terminate upon expiry.
(3) Angestellte, die in einem Arbeitsverhältnis zu einer teilrechtsfähigen Interuniversitären Einrichtung stehen, werden mit dem Tag des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes an jener Universität, welche die Nachfolgeeinrichtung dieser Interuniversitären Einrichtung ist, zu deren Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern. Ab diesem Zeitpunkt setzt diese Universität als Arbeitgeberin die Rechte und Pflichten der teilrechtsfähigen Interuniversitären Einrichtung fort. Ein im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit befristet abgeschlossenes Arbeitsverhältnis endet mit Zeitablauf.	(3) Staff employed by an inter-university organisational institution with restricted legal capacity shall become employees of the university which is the successor of that interuniversity institution on the day when this Act enters into full effect at that university. From this time on the rights and duties as an employer of inter-university organisational institution with restricted legal capacity shall pass to this university. Temporary employment contracts concluded under circumstances of restricted legal capacity shall terminate upon expiry.
Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Universität	Representation of Interests of University Employees
§ 135. (1) Für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Universität gilt das Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974.	§ 135. (1) All employees shall be subject to the Labour Relations Act, Federal Legal Gazette No. 22/1974.
(2) Die Universität gilt als Betrieb im Sinne des § 34 ArbVG.	(2) Universities shall be deemed to be business establishments in the meaning of § 34 of the Labour Relations Act.
(3) An jeder der in § 6 Z 1 bis 21 genannten Universitäten ist je ein Betriebsrat für das wissenschaftliche und künstlerische sowie für das allgemeine Universitätspersonal nach den Bestimmungen der §§ 50 ff ArbVG zu wählen. Die Ärztinnen und Ärzte gemäß § 94 Abs. 3 Z 5 und Z 6 sind zum Betriebsrat für das wissenschaftliche und künstlerische Personal aktiv und passiv wahlberechtigt. Gemäß § 22a des Behinderteneinstellungsgesetzes (BEinstG), BGBl. Nr. 92/1970, sind Behindertenvertrauenspersonen zu wählen.	(3) Pursuant to the provisions of §§ 50 ff. of the Labour Relations Act, employee's councils shall be elected by the scientific and artistic staff and the non-academic university staff, respectively, at each of the universities named in § 6 subparas. 1 to 21. The physicians according to § 94 para. 3 subparas. 5 and 6 shall be eligible to vote for and be elected to the employee's council for the scientific and artistic staff. Pursuant to § 22a of the Disabled Persons Employment Act72, Federal Legal Gazette No. 92/1970, representatives of disabled people shall be elected.

(4) Der am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an den Universitäten gemäß § 6 Z 1 bis 3 und 7 bis 21 eingerichtete Dienststellenausschuss für die Universitätslehrer bleibt bis zum Ablauf der am Stichtag noch laufenden Funktionsperiode bestehen. Ab dem Stichtag obliegt dem bestehenden Dienststellenausschuss für die Universitätslehrer die Funktion des Betriebsrats für das wissenschaftliche und künstlerische Personal im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes.	(4) The employment committees for university teachers at the universities named in § 6 subparas. 1 to 3 and 7 to 21 in office on the day before the entry of this Act into full effect shall continue to serve until the expiry of their terms of office unless these expire on the effective date. As of the effective date existing employment committees for university teachers shall assume the functions of employee's councils under Labour Relations Act for the scientific and artistic staff.
(5) Der am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an den Universitäten gemäß § 6 Z 1 bis 3 und 7 bis 21 eingerichtete Dienststellenausschuss für die Bediensteten mit Ausnahme der Universitätslehrer bleibt bis zum Ablauf der am Stichtag noch laufenden Funktionsperiode bestehen. Ab dem Stichtag obliegt dem bestehenden Dienststellenausschuss für die Bediensteten mit Ausnahme der Universitätslehrer die Funktion des Betriebsrats für das allgemeine Universitätspersonal im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes.	(5) The employment committees for employees other than university teachers at the universities named in § 6 subparas. 1 to 3 and 7 to 21 in office on the day before the entry of this Act into full effect shall continue to serve until the expiry of their terms of office unless these expire on the effective date. As of the effective date existing employment committees for employees other than university teachers shall assume the functions of employee's councils under the Labour Relations Act for the non-academic university staff.
(6) Die Dienststellenausschüsse für die Universitätslehrer und die Dienststellenausschüsse für die Bediensteten mit Ausnahme der Universitätslehrer an den Universitäten gemäß § 6 Z 1 bis 3 haben ab dem Zeitpunkt des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes auch die Funktion des entsprechenden Dienststellenausschusses an der Medizinischen Universität desselben Standorts wahrzunehmen.	(6) Upon the entry of this Act into full effect the employment committees for university teachers and for employees other than university teachers at the universities named in § 6 subparas. 1 to 3 shall also assume the functions of the corresponding employment committees at the universities of medicine at the same sites.
(7) Die bestehenden Personalvertretungsorgane haben vor Ablauf ihrer Funktionsperiode für die rechtzeitige Ausschreibung von Betriebsratswahlen zu sorgen.	(7) The existing personnel representation bodies shall secure that employee's council elections are called up in a timely manner, before expiry of their term of office.
(8) Im Übrigen gelten für die Universitäten die Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes mit folgender Maßgabe:	(8) Otherwise, the provisions of the Labour Relations Act shall apply to the universities, subject to the following:
1. Eine Unterteilung in Arbeiter- und Angestelltenbetriebsrat findet nicht statt.	1. No distinction shall be made between employee's councils for workers and employees.
2. Für die zur Dienstleistung zugewiesenen Beamtinnen und Beamten hat der Betriebsrat gleichzeitig die Funktion des Dienststellenausschusses im Sinne des § 9 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes, BGBl. Nr. 133/1967, wahrzunehmen. Die der Universität zugewiesenen Beamtinnen und Beamten gehören darüber hinaus weiterhin dem Wirkungsbereich des zuständigen Zentralausschusses beim Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur an.	2. For civil servants assigned to a university, the employee's council shall also fulfil the function of the employment committee according to § 9 of the Federal Employees Representation Act, Federal Legal Gazette No. 133/1967. Civil servants assigned to universities shall also continue to be represented by the central employment committee responsible for them at the Federal Ministry of Science and Research.

(9) Der beim Bundesministerium eingerichtete Zentralausschuss für die Universitätslehrer und der Zentralausschuss für die Bediensteten mit Ausnahme der Universitätslehrer bleiben bis zum Ende der am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes laufenden Funktionsperiode bestehen, § 23 Abs. 2 lit. a und c des Bundes-Personalvertretungsgesetzes sind nicht anzuwenden.	(9) The central employment committees for university teachers and for employees other than university teachers at the Federal Ministry shall remain in existence until the end of its term of office, which shall expire on the day before the entry of this Act into full effect; § 23 para. 2 lit. a and c of the Federal Employee Representation Act shall not apply.
5. Abschnitt	Chapter 5
Übertragung von Rechten und Vermögen	Transfer of Rights and Assets
Nachfolgeeinrichtungen	Successor Institutions
§ 136. (1) Die im § 6 Z 1 bis 3 angeführten Universitäten werden mit dem Zeitpunkt des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes an der Universität Gesamtrechtsnachfolgerinnen der jeweiligen gleichnamigen Universität (einschließlich ihrer teilrechtsfähigen Organisationseinheiten) gemäß § 5 UOG 1993. Diese Universitäten werden einerseits in ihre gleichnamige Nachfolgeuniversität und andererseits in die Medizinische Universität aufgespalten.	§ 136. (1) Upon the entry of this Act into full effect at the universities, those universities named in § 6 subparas. 1 to 3 shall become the universal successors of the respective universities of the same names (including their organisational units with restricted legal capacity) referred to in § 5 University Organisation Act 1993. These universities shall be divided into their successors of the same name and the universities of medicine.
(2) Die im § 6 Z 4 bis 6 angeführten Medizinischen Universitäten Wien, Graz und Innsbruck sind Gesamtrechtsnachfolgerinnen der Medizinischen Fakultät (einschließlich ihrer teilrechtsfähigen Organisationseinheiten) der Universität des jeweiligen Standorts.	(2) The universities of medicine of Vienna, Graz and Innsbruck (§ 6 subparas. 4 to 6) shall be the universal successors of the faculties of medicine (including their organisational units with restricted legal capacity) at the universities at the respective sites.
(3) Die im § 6 Z 7 bis 21 angeführten Universitäten sind Gesamtrechtsnachfolgerinnen der jeweiligen gleichnamigen Universität (einschließlich ihrer teilrechtsfähigen Organisationseinheiten) gemäß § 5 UOG 1993 oder Universität der Künste (einschließlich ihrer teilrechtsfähigen Organisationseinheiten) gemäß § 6 Z 1 bis 6 KUOG.	(3) The universities named in § 6 subparas. 7 to 21 shall be the universal successors of the respective universities of the same names (including their organisational units with restricted legal capacity) referred to in § 5 University Organisation Act 1993 or the universities of the arts (including their organisational units with restricted legal capacity) referred to in § 6 subparas. 1 to 6 Universities of the Arts Organisation Act.
(4) Die Universität Klagenfurt ist die Gesamtrechtsnachfolgerin des Instituts für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung der Universitäten Klagenfurt, Wien, Innsbruck und Graz - IFF.	(4) The University of Klagenfurt shall be the universal successor of the Institute for Interdisciplinary Research and Continuing Education⁷⁴ at the Universities of Klagenfurt, Vienna, Innsbruck and Graz.

(5) Die Universität für Bodenkultur Wien ist die Gesamtrechtsnachfolgerin des Interuniversitären Forschungsinstituts für Agrarbiotechnologie Tulln. Die an dieser Interuniversitären Einrichtung beteiligten Universitäten haben bis spätestens 31. Dezember 2003 basierend auf ihrer Zusammenarbeit und ihren daraus resultierenden Rechten und Pflichten mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2004 einen Vertrag über die weitere Zusammenarbeit auf diesem Fachgebiet abzuschließen. Kommt dieser Vertrag nicht zeitgerecht zustande, ist das Vermögen der Interuniversitären Einrichtung mit 1. Jänner 2004 entsprechend den von den beteiligten Universitäten bis zum 31. Dezember 2003 eingebrachten Ressourcen aufzuteilen.	(5) The University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna shall be the universal successor of the Institute for Agrobiotechnology Tulln. The universities participating in this inter-university institution have to conclude, by December 31, 2003, an agreement on their continued collaboration in this field with effect from January 1, 2004, based on their existing collaboration and the rights and duties arising there from. In case that such agreement is not concluded by the appointed day, the assets of the said inter-university institution shall as of January 1, 2004 be divided among the participating universities in accordance with the resources contributed by them up to December 31, 2003.
(6) Die Universität Linz ist die Gesamtrechtsnachfolgerin des Interuniversitären Instituts für Informationssysteme zur Unterstützung sehgeschädigter Studierender.	(6) The University of Linz shall be the universal successor of the Inter-University Institute for Information Systems supporting visually impaired students.
(7) Die Technische Universität Wien ist die Gesamtrechtsnachfolgerin des Interuniversitären Instituts für Technologie Management (ITM).	(7) The Vienna University of Technology shall be the universal successor of the Institute for Technology Management (ITM).
(8) Die Universität Graz ist die Gesamtrechtsnachfolgerin der Interuniversitären Koordinationsstelle für Frauen- und Geschlechterforschung Graz.	(8) The University of Graz shall be the universal successor of the Inter-University Coordination Centre for Women's Studies and Gender Research, Graz.
(9) Die Universität Wien ist die Gesamtrechtsnachfolgerin der Österreichischen Zentralbibliothek für Physik.	(9) The University of Vienna shall be the universal successor of the Austrian Central Library for Physics.
(10) Die Medizinische Universität Wien ist die Gesamtrechtsnachfolgerin der Österreichischen Zentralbibliothek Medizin.	(10) The Vienna University of Medicine shall be the universal successor of the Austrian Central Library for Medicine.
(11) Die Universität Graz ist die Gesamtrechtsnachfolgerin des Interuniversitären Universitäts-Sportinstituts in Graz.	(11) The University of Graz shall be the universal successor of the Inter-University University Sports Centre in Graz.
Übergang von Mietrechten an Liegenschaften, Bauwerken und Räumlichkeiten	Transfer of Tenancy Rights to Properties, Buildings and Rooms
§ 137. (1) Die Mietrechte an den vom Bund, einer Universität oder einer teilrechtsfähigen Organisationseinheit einer Universität angemieteten Liegenschaften, Bauwerken und Räumlichkeiten gehen mit dem Tag des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes an der Universität (Stichtag) unter Ausschluss der Rechtsfolgen der §§ 12a und 46a des Mietrechtsgesetzes im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die am Tag vor dem Stichtag nutzende Universität oder Medizinische Fakultät über.	§ 137. (1) As of the day when this Act enters into full effect (effective date) tenancy rights attaching to properties, buildings and rooms rented by the Federal Government, a university or a university organisational unit with restricted legal capacity shall pass by universal succession to the university or faculty of medicine using them on the day before the effective date. The legal implications of §§ 12a and 46a of the Rent Act shall be excluded.

(2) Zu dem im Abs. 1 genannten Stichtag tritt die Universität auch als Verpächterin oder Leihgeberin an Stelle des Bundes in die bestehenden Pacht- und Leihverträge ein.	(2) As of the effective date referred to in para. 1 the respective universities shall replace the Federal Government as the lessors or loaners in existing leasehold or loan agreements.
Rechtsnachfolge bei gemeinsam genutzten Liegenschaften, Bauwerken und Räumlichkeiten	Legal Succession with respect to Shared Properties, Buildings and Rooms
§ 138. Das Mietrecht geht auf jene Universität über, der die Liegenschaft, das Gebäude oder die einzelnen Räumlichkeiten am Tag vor dem Stichtag zur ausschließlichen und dauerhaften Nutzung zugeordnet war oder waren. Ist eine Liegenschaft, ein Bauwerk oder sind einzelne Räumlichkeiten mehreren Universitäten zur gemeinsamen dauerhaften Nutzung überlassen, geht das Mietrecht auf jene Universität über, die das Objekt im Beobachtungszeitraum zwischen 1. Jänner 2001 und 30. September 2003 überwiegend genutzt hat. Für die Medizinischen Universitäten gelten für diesen Beobachtungszeitraum die Nutzungen der jeweiligen Medizinischen Fakultät. Ist eine Liegenschaft, ein Bauwerk oder sind einzelne Räumlichkeiten mehreren Universitäten zur gemeinsamen dauerhaften Nutzung überlassen, wird jener Universität das Hauptmietrecht eingeräumt, die das Objekt im Beobachtungszeitraum zwischen dem 1. Jänner 2001 und dem 30. September 2003 überwiegend genutzt hat. Die anderen Universitäten erhalten ein Untermietrecht und bezahlen einen Untermietzins in der Höhe des Hauptmietzinses.	§ 138. The tenancy rights shall pass to the university to which the property, building or individual rooms was/were assigned for exclusive, permanent use on the day before the effective date. If a property, a building or single rooms has/have been assigned to a number of universities for joint permanent use, the tenancy rights shall pass to that university which has predominantly used the property during the reference period between January 1, 2001 and September 30, 2003. In the case of the universities of medicine, the applicable uses during this reference period shall be those by the respective faculty of medicine. If a property, a building or single rooms has/have been assigned to a number of universities for joint permanent use, the master tenancy rights shall be accorded to that university which has predominantly used the property during the reference period between January 1, 2001 and September 30, 2003. The other universities shall receive subtenancy rights and shall pay subrent in the amount of the master rent.
Übertragung der im Eigentum des Bundes stehenden Mobilien auf die Universitäten	Transfer of Properties Owned by the Federal Government to the Universities
§ 139. (1) Das Eigentumsrecht an dem beweglichen Vermögen des Bundes, das am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes den Universitäten und Universitäten der Künste zur Nutzung überlassen ist, geht einschließlich aller zugehörigen Rechte und Rechtsverhältnisse, Forderungen und Schulden mit dem folgenden Tag (Stichtag) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die nutzende Universität über. Die Gesamtrechtsnachfolge ist im Mitteilungsblatt der Universität kundzumachen (§ 20 Abs. 6).	§ 139. (1) Title to the movable assets owned by the Federal Government assigned to the universities and universities of the arts for their use as of the day before the entry of this Act into full effect, including all associated rights and obligations, claims and debts shall, on the following day (effective date), pass by universal succession to the university using such assets. Such universal succession shall be published in the university gazette (§ 20 para. 6).

(2) Das Eigentumsrecht an dem beweglichen Vermögen des Bundes, das am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes einer Medizinischen Fakultät oder einer ihrer Organisationseinheiten zur Nutzung überlassen ist, geht einschließlich aller zugehörigen Rechte und Rechtsverhältnisse, Forderungen und Schulden mit dem folgenden Tag (Stichtag) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf jene Medizinische Universität über, welche die Gesamtrechtsnachfolgerin der Medizinischen Fakultät ist. Die Gesamtrechtsnachfolge ist im Mitteilungsblatt der Universität kundzumachen.	(2) Title to the movable assets owned by the Federal Government assigned to a faculty of medicine or one of its organisational units for its use as of the day before the entry of this Act into full effect, including all associated rights and obligations, claims and debts shall, on the following day (effective date), pass by universal succession to the university of medicine which is the universal successor of that faculty of medicine. Such universal succession shall be published in the university gazette.
(3) Das Eigentumsrecht an dem beweglichen Vermögen des Bundes, das am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes einer Interuniversitären Einrichtung gemäß § 136 Abs. 4 bis 11 zur Nutzung überlassen ist, geht einschließlich aller zugehörigen Rechte und Rechtsverhältnisse, Forderungen und Schulden mit dem folgenden Tag (Stichtag) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die in diesen Gesetzesstellen jeweils genannte Universität über. Die Gesamtrechtsnachfolge ist im Mitteilungsblatt der Universität kundzumachen. Diese Vermögenswerte sind von den als Nachfolgeeinrichtungen bestimmten Universitäten zur Weiterführung der Aufgaben der bisherigen Interuniversitären Einrichtungen zu verwenden.	(3) Title to the movable assets owned by the Federal Government assigned to the interuniversity institutions named in § 136 paras. 4 to 11 for their use as of the day before the entry of this Act into full effect, including all associated rights and obligations, claims and debts shall, on the following day (effective date), pass by universal succession to the universities named in these provisions. Such universal succession shall be published in the university gazette. These assets shall be used by the universities designated as successor institutions for the continuation of the activities of the former inter-university institutions.
(4) Abweichend von Abs. 1 bis 3 verbleiben die Bestände der Universitätsbibliotheken, die aus geschichtlichem, künstlerischem und sonstigem kulturellen oder wissenschaftlichen Zusammenhang ein Ganzes bilden, im Eigentum des Bundes. Weiters verbleiben die Mobilien im Eigentum des Bundes, die einzelnen Universitäten insbesondere zu Zwecken zur Repräsentation oder zur künstlerischen Ausgestaltung leihweise vorübergehend zur Nutzung überlassen worden sind. Jede Universität hat bis 30. September 2003 ein Verzeichnis dieser Bestände anzulegen.	(4) Notwithstanding paras. 1 to 3, stocks of university libraries forming a historical, artistic or other cultural or scientific unity shall remain the property of the Federal Government. Movable assets temporarily loaned by the Federal Government to universities for ceremonial or decorative purposes shall remain the property of the Federal Government. Universities shall have to compile an inventory of such assets by September 30, 2003.
(5) Hinsichtlich des Eigentums an den Sammlungen der Gemäldegalerie und des Kupferstichkabinetts der Akademie der bildenden Künste Wien tritt abweichend von Abs. 1 bis 3 keine Änderung ein.	(5) Notwithstanding paras. 1 to 3, there shall be no change in the ownership of the contents of the Art Gallery and the Collection of Copperplate Engravings of the Academy of Fine Arts Vienna.

Übertragung der im Eigentum teilrechtsfähiger Einrichtungen der Universitäten und Universitäten der Künste stehenden Immobilien, Mobilien und Rechte auf die Universitäten	Transfer to Universities of Properties, Movable Assets and Rights Owned by Organisational Units with Restricted Legal Capacity at Universities and Universities of the Arts
§ 140. (1) Das Eigentumsrecht am beweglichen und unbeweglichen Vermögen der teilrechtsfähigen Einrichtungen der Universitäten und Universitäten der Künste geht einschließlich aller zugehörigen Rechte und Rechtsverhältnisse, Forderungen und Schulden mit dem Tag des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes an der betreffenden Universität im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die jeweilige Universität über.	§ 140. (1) Title to the movable assets and immovable assets of organisational units with restricted legal capacity universities and universities of the arts, as well as all associated rights and obligations, claims and debts, shall pass to the respective universities by universal succession on the day when this Act enters into full effect at the universities concerned.
(2) Das Eigentumsrecht am beweglichen und unbeweglichen Vermögen einer teilrechtsfähigen Medizinischen Fakultät oder einer ihrer teilrechtsfähigen Einrichtungen geht einschließlich aller zugehörigen Rechte und Rechtsverhältnisse, Forderungen und Schulden mit dem Tag des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes an der Medizinischen Universität im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Medizinische Universität über, welche die Nachfolgeeinrichtung der betreffenden Medizinischen Fakultät ist.	(2) Title to the movable assets and immovable assets of a faculty of medicine with restricted legal capacity or one of its organisational units with restricted legal capacity, as well as all associated rights and obligations, claims and debts, shall pass to the university of medicine, which is the successor institution of that faculty of medicine by universal succession on the day when this Act enters into full effect at the university of medicine concerned.
(3) Das Eigentumsrecht am beweglichen und unbeweglichen Vermögen der teilrechtsfähigen Interuniversitären Einrichtungen gemäß § 136 Abs. 4 bis 11 geht einschließlich aller zugehörigen Rechte und Rechtsverhältnisse, Forderungen und Schulden mit dem Tag des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die in diesen Gesetzesstellen jeweils genannte Universität über.	(3) Title to the movable and immovable assets of the inter-university institutions with restricted legal capacity named in § 136 paras. 4 to 11 as well as the associated rights and obligations, claims and debts shall pass to the universities named in these provisions by universal succession on the day when this Act enters into full effect.
(4) Die Universitäten haben dafür zu sorgen, dass bestehenden Auflagen, Bedingungen und Widmungen bestmöglich entsprochen wird. Eine interne personenbezogene Drittmittel-Zuweisung des damit verbundenen Vermögenswertes ist dadurch nicht ausgeschlossen.	(4) The universities shall ensure that existing conditions of use and dedications of assets to specific purposes are complied with to the maximum possible extent. Internal ad personam allocation of assets shall not be excluded thereby.
6. Abschnitt	Chapter 6
Budget	Budget
§ 141. (1) Der Bund leistet den Universitäten für die Aufwendungen, die ihnen in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 3 entstehen, ab dem 1. Jänner 2004 für die Jahre 2004 bis 2006 einen jährlichen Globalbetrag in der Höhe von 1 660 866 000 Euro. Für die folgenden Jahre bemisst sich das Budget der Universität gemäß der jeweiligen Leistungsvereinbarung.	§ 141. (1) Starting on January 1, 2004, the Federal Government shall allocate to the universities an annual global amount of EUR 1,660,866,000 for the period from 2004 to 2006 to cover the expenses arising from the fulfilment of their tasks according to § 3. University budgets for succeeding years shall be based on the respective performance agreements.

(2) Der Betrag gemäß Abs. 1 erhöht sich jeweils um die im betreffenden Jahr anfallenden Aufwendungen der Universitäten aus	(2) The amount under para. 1 shall be increased by that of the universities' expenditure incurred as a result of:
1. Bezugserhöhungen der Beamten, Vertragsbediensteten und der Personen, die von ihrem Optionsrecht (§ 125 Abs. 8 oder 9, § 126 Abs. 5 oder 7) Gebrauch machen;	1. increases in the salaries of civil servants, contractual staff and persons exercising their options according to § 125 paras. 8 or 9, § 126 paras. 5 or 7;
2. Mietaufwendungen aus bis 28. Februar 2002 abgeschlossenen Verträgen mit der BIG, die ab 2003 finanziell wirksam werden, für das Jahr 2004 um 5 204 000 Euro und für die Jahre 2005 und 2006 um jeweils 6 213 000 Euro;	2. rental expenses arising from agreements made with BIG up to February 28, 2002 and taking financial effect from 2003 onwards (EUR 5,204,000 in 2004, and EUR 6,213,000 in 2005 and 2006, respectively);
3. den finanziellen Verpflichtungen aus bestehenden Vereinbarungen im Rahmen der Hochschulraumbeschaffung für folgende Objekte:	3. the financial obligations arising from existing agreements relating to space in the following properties:
a) Universität Wien - Altes AKH, Mietzinszahlungen bis einschließlich 2013;	a) University of Vienna: rental payments for the former General Hospital, up to and including 2013;
b) Universität Wien, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Informatik, Brünner Straße 72, bis einschließlich 2005;	b) University of Vienna: Faculty of Business, Economics and Computer Sciences, Brünner Straße 72, up to and including 2005;
c) Universität Graz, Institutsgebäude Merangasse, bis einschließlich 2004;	c) University of Graz: Merangasse institutes building, up to and including 2004;
d) Universität für Bodenkultur Wien, Institutsgebäude Muthgasse II, bis einschließlich 2006;	d) University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna: Muthgasse II institutes building, up to and including 2006;
e) Universität für Bodenkultur Wien, Peter-Jordanstraße 65, bis einschließlich 2011;	e) University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna: Peter-Jordan-Straße 65, up to and including 2011;
f) Universitätszentrum Althanstraße: Verpflichtungen aus dem bestehenden Mietvertrag mit der Universitätszentrum Althanstraße Erweiterungsgesellschaft mbH bis einschließlich 2011 2013 bzw. im Fall des Erwerbs der Liegenschaft durch die BIG die Mietaufwendungen ab 2004;	f) Althanstraße university centre: obligations arising from the existing tenancy agreement with Universitätszentrum Althanstraße Erweiterungsgesellschaft mbH up to and including 2011, and in the case of acquisition of the property by BIG, rental expenses from 2004 onwards.
4. den Kostenersätzen des Bundes gemäß § 55 Z 2 und 3 des Krankenanstaltengesetzes, die den Universitäten gemäß § 6 Z 4 bis 6 zusätzlich zum jährlichen Globalbetrag für die Jahre 2004 bis 2006 zur Verfügung zu stellen sind.	4. amounts reimbursed by the Federal Government according to § 55 paras. 2 and 3 of the Hospitals and Health Resorts Act, which shall be payable to the universities named in § 6 subparas. 4 to 6 in addition to the annual global budget for the 2004–2006 period.
(3) Für die erste Leistungsvereinbarungsperiode (§ 121 Abs. 17) gilt § 12 Abs. 7 mit der Maßgabe, dass der auf die Universität entfallende Anteil des Globalbetrags gemäß § 141 Abs. 1 und 2 an die Stelle eines Drittels des Globalbudgets tritt.	(3) § 12 para. 7 shall apply to the first performance agreement period (§ 121 para. 17), except that the share of the global amount attributable to a university according to § 141 paras. 1 and 2 shall replace one third of the global budget.

(4) Zusätzlich zu den Leistungen des Bundes gemäß Abs. 1 und 2 wird den Universitäten für das Jahr 2004 einmalig ein Betrag von 11 000 000 Euro und ab diesem Jahr ein jährlicher Betrag von 4 000 000 Euro zur Finanzierung der durch die Implementierung dieses Bundesgesetzes verursachten Aufwendungen zur Verfügung gestellt.	(4) In addition to the federal allocations under paras. 1 to 2, the universities shall receive a one-time payment of EUR 11,000,000 for 2004, and thereafter annual amounts of EUR 4,000,000, to finance the expenses incurred as a result of implementation of this Act.
(5) Zur Finanzierung von Anreizen für die erfolgreiche Umstrukturierung der Organisation und des Studienbereichs der Universitäten im Sinne der Profilentwicklung werden von der Bundesministerin oder vom Bundesminister vom Globalbudget jeder Universität für das Jahr 2005 0,4 vH und für das Jahr 2006 0,8 vH einbehalten.	(5) To finance incentives for the successful restructuring of the organisation and studies of the universities in the interest of the enhancement of their academic profiles, the Federal Minister shall withhold 0.4 percent of the global budget of every university for 2005 and 0.8 percent of the budget for 2006.
(6) Den Universitäten sind mit dem Zeitpunkt des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes die jeweils bestehenden Rücklagen gemäß § 53 Abs. 2 des Bundeshaushaltsgesetzes zur Verfügung zu stellen. Dies gilt auch für veranlagte Mittel.	(6) Upon the entry of this Act into full effect the existing reserves according to § 53 para. 2 of the Federal Budget Act shall be made available to the universities. This shall also apply to invested funds.
(7) Für die erste Leistungsperiode (§ 121 Abs. 17) ist § 13 Abs. 8 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der auf die Universität entfallende Anteil des Globalbetrages gemäß § 141 Abs. 1 und 2 abzüglich des Teilbetrags für das formelgebundene Budget bis zur Rechtskraft des Bescheides als provisorisches Grundbudget der Universität gilt.	(7) § 13 para. 8 shall apply to the first performance agreement period (§ 121 para. 17), except that the share of the global amount attributable to a university according to § 141 paras. 1 and 2 less the formula-based component shall be deemed to be the university's provisional basic budget until the official notification enters into legal effect.
<u>(8) Die Universitäten erhalten von 2009 bis einschließlich 2013 jährlich einen Gesamtbetrag von 157 Mio. € als Ersatz für den Entfall von Studienbeiträgen. Die Aufteilung dieses Betrages erfolgt nach folgenden Regeln:</u>	
<u>1. als Sockelbetrag erhält jede Universität jährlich den zweifachen Betrag der tatsächlichen Einnahmen aus den Studienbeiträgen im Wintersemester 2008/09 abzüglich des zweifachen Betrages der tatsächlichen Einnahmen aus den Studienbeiträgen im Sommersemester 2009;</u>	
<u>2. die Differenz zwischen 157 Mio. € und dem Betrag gemäß Z 1 wird entsprechend dem Anteil der jeweiligen Universität an der Gesamtzahl jener ordentlichen Studierenden des dem Kalenderjahr vorangegangenen Studienjahres aufgeteilt, die im betreffenden Studienjahr im Rahmen eines Diplom-, Bachelor- oder Masterstudiums mindestens 8 ECTS-Punkte erworben bzw. Prüfungen über mindestens 4 Semesterstunden erfolgreich abgelegt haben oder im betreffenden Studienjahr im Rahmen eines Doktoratsstudiums zumindest in einem Semester zugelassen waren und die vorgesehene Studiendauer um nicht mehr als zwei Semester überschritten haben.</u>	

<u>(9) Die Universitäten haben gegenüber dem Bund Anspruch auf die durch die Änderung der Rechtslage durch BGBl. I Nr. 134/2008 entstehenden nachgewiesenen Mehrkosten bezüglich der Studienbeiträge sowie auf die nachgewiesenen Mehrkosten für die gemäß § 13 zu vereinbarenden zusätzlichen Studienplätze.</u>	
<u>(10) Ab Beginn des Jahres 2014 hat die Bundesministerin oder der Bundesminister den als Ersatz für den Entfall der Studienbeiträge jährlich zur Verfügung stehenden Betrag einvernehmlich mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen bis spätestens Ende des zweiten Jahres jeder Leistungsvereinbarungsperiode gemäß § 13 festzusetzen. Die Festsetzung dieses Betrages erfolgt unter Berücksichtigung der in der jeweils vorangegangenen Leistungsvereinbarungsperiode eingetretenen Veränderung der Studierendenzahlen. Die Aufteilung dieses Betrages erfolgt unter sinngemäßer Anwendung des Abs. 8. Für das zweite und dritte Jahr der Leistungsvereinbarungsperiode 2013 bis 2015 erfolgt die Festlegung bis zum 31. Dezember 2011.</u>	
<u>(11) Für die Leistungsvereinbarungsperiode 2013 bis 2015 gilt § 12 Abs. 7 letzter Satz mit der Maßgabe, dass anstelle des Grundbudgets das bisherige Grund- und formelgebundene Budget für die Leistungsvereinbarungsperiode 2010 bis 2012 heranzuziehen ist.</u>	
7. Abschnitt	Chapter 7
In-Kraft-Treten und Vollziehung	Entry into Force and Implementation
Verweisungen	References
§ 142. (1) Die Bezeichnungen “Bundesministerin” oder “Bundesminister” in diesem Bundesgesetz beziehen sich, soweit nicht ausdrücklich anderes angeführt ist, auf die Bundesministerin oder den Bundesminister, die oder der für die Angelegenheiten der Universitäten zuständig ist.	§ 142. (1) Unless otherwise stated, in this Act “Federal Minister” means the federal minister in charge of higher education.
(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese Bundesgesetze in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.	(2) References in this Act to other federal Acts are references to such Acts as amended.
(3) Wird in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen verwiesen, an deren Stelle mit dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes neue Bestimmungen wirksam werden, sind diese Verweisungen auf die entsprechenden neuen Bestimmungen zu beziehen.	(3) If reference is made in other federal Acts to provisions in place of which new provisions will take effect upon the entry into force of this Act, such citations refer to the corresponding new provisions.

In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten von Rechtsvorschriften	Entry into Force and Expiration of Legal Provisions
§ 143. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten mit 1. Oktober 2002 in Kraft, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist.	§ 143. (1) The provisions of this Act shall enter into force on October 1, 2002, unless otherwise stated below.
(2) Der II. Teil dieses Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner 2004 in Kraft.	(2) Part II of this Act shall enter into force on January 1, 2004.
(3) Die §§ 120 bis 122 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.	(3) §§ 120 to 122 shall enter into force on the day after publication of this Act.
(4) Die Bestimmungen des UOG 1993 mit Ausnahme der Verfassungsbestimmungen treten mit Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraft.	(4) The provisions of the University Organisation Act 1993, except for the constitutional provisions, shall expire at the end of December 31, 2003.
(5) Die Bestimmungen des KUOG mit Ausnahme der Verfassungsbestimmungen treten mit Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraft.	(5) The provisions of the Universities of the Arts Organisation Act 1993, except for the constitutional provisions, shall expire at the end of December 31, 2003.
(6) Das Bundesgesetz über die Abgeltung von wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an Universitäten und Universitäten der Künste, BGBl. Nr. 463/1974, tritt, soweit nicht die §§ 132 Abs. 2 und 133 Abs. 3 anderes bestimmen, mit Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraft.	(6) The Compensation for Scientific and Artistic Activities at Universities and Universities of the Arts Act, Federal Legal Gazette No. 463/1974, shall expire at the end of December 31, 2003 except to the extent otherwise provided for by §§ 132 para. 2 and 133 para. 3.
(7) Das Hochschul-Taxengesetz 1972, BGBl. Nr. 76/1972, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraft.	(7) The Tuition and Fees Act 1972/75, Federal Legal Gazette No. 76/1972, shall expire at the end of December 31, 2003.
(8) § 112 tritt mit 1. Oktober 2013 2016 außer Kraft.	(8) § 112 shall expire on October 1, 2013.
(9) Die Bestimmungen des Universitäts-Studiengesetzes (UniStG) mit Ausnahme der Verfassungsbestimmungen treten mit Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraft.	(9) The provisions of the University Studies Act, except for the constitutional provisions, shall expire at the end of December 31, 2003.
(10) Das Inhaltsverzeichnis, § 13 Abs. 1 bis 3 und Abs. 8 bis 10, § 13a, § 31 Abs. 4, § 32 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2, § 94 Abs. 1 und 3, § 122 Abs. 2 Z 5, 9, 10 und 11, § 135 Abs. 3 sowie § 141 Abs. 3 und 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 96/2004 treten mit 1. Oktober 2004 in Kraft.	(10) The table of contents, § 13 paras. 1 to 3 and 8 to 10, § 13a, § 31 para. 4, § 32 para. 1 first sentence and para. 2, § 94 paras. 1 and 3, § 122 para. 2 subparas. 5, 9, 10 and 11, § 135 para. 3 and § 141 paras. 3 and 7, as amended by the Act, Federal Legal Gazette I No. 96/2004, shall enter into force on October 1, 2004.
(11) § 124b <u>in der Fassung BGBl. I Nr. 87/2007 tritt mit Ablauf des 30. Juni 2009 außer Kraft.</u>	(11) § 124b shall expire on January 31, 2010.
(12) <u>§ 61 Abs. 1 und Abs. 2, § 91 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 92 Abs. 1 Ziffer 4 bis 6, sowie § 141 Abs. 8 und 9 sowie § 143 Abs. 11 des Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 134/2008 treten mit 1. Jänner 2009 in Kraft, §124b des Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 134/2008 tritt mit 1. Juli 2009 in Kraft.</u>	

<u>(12) Die Überschrift, das Inhaltsverzeichnis, die §§ 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 23b, 24, 25, 29, 32, 42, 43, 45, 46, 49, 51, 54 Abs. 3, Abs. 3a, Abs. 5, Abs. 9, Abs. 9a, Abs. 10, Abs. 11 und Abs. 12, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 78, 79, 85, 86, 87, 91, 92, 98, 99, 100, 103, 107, 108a, 109, 119, 124, 124b, 125, 128, und 141 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2009 treten mit 1. Oktober 2009 in Kraft.</u>	
<u>(13) § 64a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2009 tritt mit 1. Oktober 2010 in Kraft. Verordnungen aufgrund des § 64a dürfen bereits vor dem 1. Oktober 2010 erlassen werden, sie dürfen aber frühestens mit 1. Oktober 2010 in Kraft treten.</u>	
<u>(14) Das Bundesgesetz über die Erlangung studienrichtungsbezogener Studienberechtigungen an Universitäten und Hochschulen künstlerischer Richtung (Studienberechtigungsgesetz – StudBerG), BGBl. Nr. 292/1985, tritt mit Ablauf des 30. September 2010 außer Kraft. Es ist jedoch auf Bewerberinnen und Bewerber, die vor dem 1. Oktober 2010 bereits zur Studienberechtigungsprüfung zugelassen waren, bis zum Ablauf des 30. September 2012 weiterhin anzuwenden.</u>	
<u>(15) § 54 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2009 tritt mit 1. Oktober 2012 in Kraft.</u>	
<u>(16) Die Funktionsperiode der am 1. Oktober 2009 bestehenden Universitätsräte endet mit Ablauf des 28. Februar 2013.</u>	
<u>(17) Die Funktionsperiode der am 1. Jänner 2010 bestehenden Senate endet mit Ablauf des 30. September 2010. Diese Senate haben die Größe der neuen Senate gemäß § 25 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2009 rechtzeitig vor Ablauf der Funktionsperiode festzulegen; kommt ein Beschluss nicht zustande, besteht der Senat aus 18 Mitgliedern. Für die Wahlen zum Senat, die im Jahr 2009 stattfinden, sind die am 1. Jänner 2009 gültigen Bestimmungen weiterhin anzuwenden. Für die Konstituierung von Senaten ab dem 1. Jänner 2010, ist § 25 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2009 anzuwenden.</u>	
<u>(18) Organe und Gremien, die am 1. Oktober 2009 konstituiert sind, gelten in Hinblick auf die sinnngemäße Anwendung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes als gesetzeskonform zusammengesetzt.</u>	
<u>(19) Auf Anträge auf Anerkennung von Diplom- und Masterarbeiten bzw. künstlerische Diplom- und Masterarbeiten, die vor dem 1. Jänner 2011 gestellt wurden, ist § 85 in der Fassung des Tages vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2009 weiterhin anzuwenden.</u>	

<u>(20) Verfahren für die Wahl der Funktion der Rektorin oder des Rektors, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2009 bereits durch Übermittlung der Ausschreibung an den Universitätsrat zur Stellungnahme eingeleitet wurden, sind nach den Bestimmungen für die Wahl der Rektorin oder des Rektors in der Fassung des Tages vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2009 fortzuführen.</u>	
<u>(21) Bis zum 1. Oktober 2013 ist für jedes an der Universität eingerichtete Bachelorstudium im Curriculum ein Qualifikationsprofil zu erstellen und im Mitteilungsblatt zu verlautbaren. Ist der Senat bei der Erlassung des Qualifikationsprofils säumig, hat der Universitätsrat von Amts wegen ein Qualifikationsprofil zu erstellen. Ist der Universitätsrat säumig, hat die Bundesministerin oder der Bundesminister die Ersatzvornahme vorzunehmen.</u>	
<u>(22) Bis zum 1. Oktober 2011 ist für jedes an der Universität eingerichtete Diplom- und Bachelorstudium, zu dessen Zulassung keine besonderen gesetzlichen Regelungen bestehen, im Curriculum eine Studieneingangs- und Orientierungsphase gemäß § 66 zu definieren und im Mitteilungsblatt zu verlautbaren. § 66 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2009 tritt mit Ablauf des 31. Jänner 2010 außer Kraft Dezember 2016 außer Kraft. Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat die Auswirkungen der Studieneingangs- und Orientierungsphase in Zusammenarbeit mit den Universitäten zu evaluieren und dem Nationalrat spätestens im Dezember 2015 einen Bericht über das Ergebnis der Evaluierung vorzulegen.</u>	
<u>(23) Die Regelungen über die Zulassungsvoraussetzungen zu Masterstudien und „PhD“-Doktoratsstudien gemäß § 64 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2009 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2016 außer Kraft. Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat die Auswirkungen der Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 64 in Zusammenarbeit mit den Universitäten zu evaluieren und dem Nationalrat spätestens im Dezember 2015 einen Bericht über das Ergebnis der Evaluierung vorzulegen.</u>	
<u>(24) § 124b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2009 tritt mit 1. Juli 2009 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2016 außer Kraft. Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat die Auswirkungen des § 124b auf die Anzahl der Studierenden zu evaluieren und dem Nationalrat spätestens im Dezember 2015 einen Bericht über das Ergebnis der Evaluierung vorzulegen.</u>	

<u>(25) § 29 Abs. 5 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2009 ist nur auf jene Vereinbarungen über die Zusammenarbeit anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmung abgeschlossen werden.</u>	
<u>(26) Personen, die am 30. September 2009 als Universitätsprofessorin oder Universitätsprofessor gemäß § 99 aufgenommen sind, haben das Recht, Anträge auf Verlängerung ihrer Bestellung zu stellen, wobei insgesamt eine Bestelldauer von bis zu fünf Jahren zulässig ist.</u>	
<u>(27) § 60 Abs. 1b sowie § 66 Abs. 1 und 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 13/2011 sind auf Studierende, die das Studium ab dem Wintersemester 2011/2012 beginnen, anzuwenden.</u>	
<u>(28) § 66 Abs. 1 und 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 13/2011 treten mit Ablauf des 30. September 2014 außer Kraft.</u>	
<u>(29) § 12 Abs. 2, Abs. 3 erster Satz und Abs. 5 bis 9 in der Fassung des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 35/2012, treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft, wobei die im Jahr 2012 stattfindenden Verhandlungen für die Leistungsvereinbarungen der Leistungsvereinbarungsperiode 2013 bis 2015 sowie deren Abschlüsse bereits in Hinblick auf die ab 1. Jänner 2013 geltenden Rechtslage erfolgen. Die Verordnung gemäß § 12 Abs. 9 in der Fassung des 2. Stabilitätsgesetzes 2012 kann bereits vor dem 1. Jänner 2013 erlassen werden, sie darf aber frühestens mit 1. Jänner 2013 in Kraft treten.</u>	
<u>(29) § 61 Abs. 1, 2 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 52/2012 sind erstmalig für das Wintersemester 2012/2013 anzuwenden. § 90 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 52/2012 ist auf Nostrifizierungsanträge anzuwenden, die nach dem 1. Mai 2012 gestellt werden.</u>	
<u>(30) Studienbeiträge gemäß § 91 Abs. 1 bis 3 in der Fassung BGBl. I Nr. 18/2013 sind ab dem Sommersemester 2013 zu entrichten. Kommt es bis 1. Juni 2014 zu keiner Neuerung der Studienbeitragsregelung, so bleibt die vorliegende Fassung in Geltung. Folgende Regelungen über Studienbeiträge in Satzungen von Universitäten gelten vom 1. Juni 2012 bis zum Wirksamwerden des § 91 Abs. 1 bis 3 in der Fassung BGBl. I Nr. 18/2013 als Bundesgesetze:</u>	
<u>1. § 23 und § 23a der Satzung der Universität Wien, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Universität Wien vom 2. Mai 2012, 22. Stück, Nr. 129;</u>	

<u>2. Satzungsteil Studienbeitrag der Satzung der Universität Graz, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Universität Graz vom 6. Juni 2012, 35.a Stück, 38. Sondernummer;</u>	
<u>3. § 44 des Satzungsteils Studienrechtliche Bestimmungen der Satzung der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Universität Innsbruck vom 19. Juni 2012, 35. Stück, Nr. 322;</u>	
<u>4. § 31 und § 31a des Satzungsteils Studienrecht der Satzung der Technischen Universität Graz, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Technischen Universität Graz vom 6. Juni 2012, 17. Stück, Nr. 167;</u>	
<u>5. § 22 und § 23 des Satzungsteils 5 der Veterinärmedizinischen Universität Wien, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Veterinärmedizinischen Universität Wien vom 1. Juni 2012, 21. Stück, Nr. 49;</u>	
<u>6. § 29a und § 29b der Satzung der Wirtschaftsuniversität Wien, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Wirtschaftsuniversität Wien vom 16. Mai 2012, 33. Stück, Nr. 208;</u>	
<u>7. § 46 und § 47 des Satzungsteils Studienrecht der Satzung der Universität Linz, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Universität Linz vom 29. Juni 2012, 26. Stück, Nr. 228;</u>	
<u>8. § 1 und § 2 des Satzungsteiles Studienbeitrag der Satzung der Universität Mozarteum Salzburg, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Universität Mozarteum Salzburg vom 21. Mai 2012, 23. Stück, Nr. 42;</u>	
<u>9. § 121 und § 122 der Satzung der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz vom 20. Juni 2012, Mitteilungsblatt 20.</u>	
Vollziehung	
§ 144. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:	
1. hinsichtlich des § 17 die Bundesministerin oder der Bundesminister für Finanzen;	
2. hinsichtlich der §§ 137 und 139 die Bundesministerin oder der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur;	

3. hinsichtlich der §§ 12 Abs. 2 und 9, 16 Abs. 2, 121 Abs. 17 und § 141 die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder mit dem Bundesminister für Finanzen;	
4. hinsichtlich des § 18 Abs. 2 die Bundesministerin oder der Bundesminister für Justiz, soweit Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren betroffen sind, im übrigen die Bundesministerin oder der Bundesminister für Finanzen;	
5. hinsichtlich des § 29 Abs. 6 die Bundesministerin oder der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur;	
6. hinsichtlich des § 44 die Bundesministerin oder der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen;	
7. hinsichtlich der §§ 106 Abs. 2 und 3, 108 Abs. 1, 3 und 4, 109 bis 113, 115 sowie 135 die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur;	
8. hinsichtlich der §§ 8 und 21 Abs. 6 Z 2 die Bundesregierung;	
9. im Übrigen die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur.	